

Imam Syafi'i

Ringkasan

Kitab Al Umm



PEMBAHASAN TENTANG HAJI

BAB: KEWAJIBAN HAJI BAGI ORANG YANG SUDAH WAJIB MELAKSANAKANNYA

Imam Syafi'i berkata: Dalil pokok yang mewajibkan haji secara khusus terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah menyebut tentang haji ini bukan hanya dalam satu tempat dalam Al Qur'an, misalnya Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim AS. *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh."* (Qs. Al Hajj (22): 27)

Imam Syafi'i berkata: Ayat yang menerangkan tentang kewajiban haji bagi orang yang sudah sanggup melaksanakannya adalah firman Allah, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."* (Qs. Aali 'Imraan (3): 97)

Imam Syafi'i berkata: Kewajiban haji bersifat umum, yaitu untuk seluruh orang yang sudah baligh dan mampu untuk menempuh perjalanan. Apabila ada yang bertanya; kenapa anak kecil yang belum baligh tapi mampu mengarungi perjalanan tidak diwajibkan untuk pergi haji? Maka jawabnya adalah dalil yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Allah SWT berfirman, *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. An-Nuur (24): 59)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak-anak yang harus minta izin (untuk masuk kamar orang tuanya) adalah anak-anak yang sudah baligh, jadi Allah mengkhabarkan bahwa kewajiban meminta izin itu adalah bagi anak-anak yang sudah baligh. Allah juga berfirman, *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."* (Qs. An-Nisaa' (4): 6) Dalam ayat ini Allah menyuruh kepada orang-orang yang memelihara anak yatim berikut hartanya, agar mereka menyerahkan harta anak yatim tersebut ketika mereka sudah baligh.

Imam Syafi'i berkata: Haji itu wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal, demikian juga seluruh kewajiban ibadah lain dan *hudud* (hukuman dalam Islam) walaupun ia masih kecil dan bodoh. Jadi, seandainya ada anak yang masih kecil tapi sudah baligh dan berakal kemudian ia pergi haji, maka hajinya sah dan tidak perlu diulang ketika sudah dewasa. Yang demikian ini juga berlaku bagi perempuan. Kewajiban haji itu akan hilang apabila seseorang mengalami cacat mental (akalnya tidak waras), karena seluruh kewajiban dalam Islam hanya dibebankan kepada orang yang berakal sehat. Rasulullah SAW bersabda, *"Qalam (kewajiban) itu diangkat dari tiga orang; anak kecil yang belum baligh, orang gila yang tidak sadar, dan orang yang sedang tidur sampai ia terbangun."*

Orang yang kadang-kadang waras dan kadang-kadang gila, ia masih wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ia melaksanakan ibadah haji dalam keadaan waras, maka hajinya sah. Tapi jika ia melaksanakan haji dalam keadaan gila, maka hajinya tidak sah. Seorang yang sudah baligh tapi bodoh, maka walinya berkewajiban membayar orang dan membiayainya guna membantu orang bodoh tersebut melaksanakan ibadah haji, karena hal itu wajib baginya. Seorang wali tidak boleh menyia-nyiaikan ibadah orang yang berada di bawah perwaliannya walaupun ia bodoh sekalipun, baik laki-laki atau perempuan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila anak laki-laki yang belum baligh

dan belum mencapai umur 15 tahun melaksanakan ibadah haji, kemudian setelah baligh tidak melaksanakan ibadah haji, maka dalam hal ini ia belum dianggap menunaikan ibadah haji sebagai suatu kewajiban dalam Islam, sebab ia melaksanakannya pada waktu belum wajib melaksanakan ibadah haji. Hal ini seperti keadaan orang yang melaksanakan shalat wajib sebelum tiba waktu shalat, maka shalat tersebut tidak bisa menggugurkan kewajibannya, tapi menjadi ibadah sunah saja. Apabila seorang kafir yang telah baligh melaksanakan ibadah haji, kemudian ia masuk Islam, maka hajinya tidak bisa menggugurkan kewajiban haji dalam Islam, karena ia melaksanakan ibadah pada saat belum masuk Islam. Jadi, ia wajib mengulang hajinya bila telah masuk Islam.

BAB: HUKUM HAJI BAGI ANAK KECIL DAN BUDAK

Imam Syafi'i berkata: Anak kecil yang belum baligh tidak wajib melaksanakan haji, begitu juga dengan anak perempuan, kecuali ia haid walaupun usianya masih kecil, atau ia belum haid tapi usianya sudah mencapai 15 tahun. Apabila seorang anak sudah mencapai umur 15 tahun atau sudah haid —bagi perempuan— atau sudah *ihtilam* (mimpi basah), maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Apabila dua anak kecil yang belum baligh melaksanakan ibadah haji, maka adalah baik dan sah apabila keduanya berakal (tidak gila). Caranya adalah keduanya harus berihram sendiri (tidak diwakilkan), kemudian menjauhi segala sesuatu yang wajib di jauhi oleh orang yang sudah dewasa. Jika keduanya mampu melakukan kewajiban dalam haji, maka keduanya harus melakukannya berdasarkan petunjuk dari orang lain. Apabila keduanya tidak mampu melakukan suatu amalan dalam haji, maka bisa diwakilkan kepada orang lain walaupun berupa shalat (shalat dua rakaat di maqam Ibrahim setelah thawaf —penerj.) termasuk apabila keduanya tidak mampu melakukan thawaf.

Apabila ada orang yang bertanya, “Bolehkah orang lain shalat 5 waktu untuk anak kecil tersebut?” Kami jawab, “Tidak boleh.”

Jika mereka bertanya lagi, “Apa bedanya shalat 5 waktu dengan shalat 2 rakaat setelah thawaf?” Kami jawab, “Shalat 2 rakaat setelah thawaf adalah termasuk amalan di dalam haji yang wajib dilakukan sebagaimana thawaf, *wukuf*, melempar jumrah, dan lain-lain. Hal ini tidak sama dengan kewajiban-kewajiban di luar ibadah haji yang tidak boleh diwakilkan oleh orang lain (sedangkan kewajiban-kewajiban di dalam

haji boleh diwakilkan kepada orang lain).”

Apabila mereka bertanya, “Adakah perbedaan lain selain hal itu?” Kami jawab, “Ya, yaitu seorang perempuan yang sedang haid lalu melaksanakan haji dan umrah, maka ia harus mengqadha shalat 2 rakaat setelah thawaf, tapi ia tidak meng-qadha shalat 5 waktu yang ditinggalkan selama haid.”

Adapun hujjah atau dalil dalam hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW memberi izin kepada seseorang untuk menghajikan orang lain.

Imam Syafi’i berkata: Dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَلَ فَلَمَّا كَانَ بِالرُّوحَاءِ لَقِيَ رَجُلًا
فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَمَنْ الْقَوْمُ، قَالَ:
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ
مَخْصَفَةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ، قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أُخْرٌ.

“Bahwasanya Nabi SAW bersama satu kafilah. Lalu ketika beliau sampai di suatu tempat yang bernama Rauhah, beliau bertemu dengan serombongan orang yang berkendaraan. Kemudian beliau memberikan salam kepada mereka dan bertanya, ‘Dari kaum mana kalian?’ Mereka menjawab, ‘Dari kaum muslimin’. Lalu seorang perempuan dari kaum tersebut mengangkat anak kecilnya dari gendongannya dan berkata, ‘Ya Rasulullah! Apakah ada haji bagi anak kecil ini?’ Beliau menjawab, ‘Ya, dan pahalanya untukmu’.”⁷⁰

⁷⁰ HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab “Sahnya Haji Anak Kecil dan Pahalanya Untuk Orang yang Bersamanya”, hadits no. 409. HR. Abu Daud, pembahasan tentang *manasik*, bab “Anak Kecil yang Melaksanakan Haji”, hadits no. 1720, *Aun Al Ma’bud Syarh Sunan Abu Daud*, jilid ke-5, hal. 160; terbitan Darul Fikr, Beirut. HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab “Hajinya Anak Kecil”, hadits no. 924, jilid ke-3, terbitan Darul Kutub Al Ilmiah, Beirut. HR. An-Nasa’i, pembahasan tentang *manasik haji*, bab “Haji Anak Kecil”, hal. 121, jilid ke-3, juz ke-5, terbitan Darul Qalam, Beirut. HR. Majah, pembahasan tentang *Manasik*, bab “Haji Anak Kecil”, hadits no. 2352.

BAB: IZIN (UNTUK MELAKSANAKAN HAJI) BAGI SEORANG BUDAK

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengizinkan budaknya untuk melaksanakan ibadah haji, lalu budak tersebut sudah memulai ihram, maka tuannya tidak boleh lagi untuk melarang budak tersebut meneruskan dan menyempurnakan ihramnya. Tapi tuannya boleh menjual budak tersebut, dan pembelinya tidak boleh melarang budak itu untuk meneruskan dan menyempurnakan ihram hajinya. Tapi dalam hal ini si pembeli berhak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan akad jual-beli) apabila ia belum tahu bahwa budak yang dibeli ternyata sedang berihram. Yang demikian itu karena budak yang berihram menghalangi si pembeli untuk mengambil manfaat darinya sebelum budak itu menyelesaikan ihram hajinya. Demikian pula yang berlaku pada budak perempuan dan anak-anak kecil.

Jadi, apabila seorang ayah telah mengizinkan anak-anaknya untuk melakukan ihram haji, maka ia tidak boleh menahan anak-anaknya yang telah melakukan ihram.

Seandainya budak di atas berjima' dengan istrinya pada waktu ihram sehingga hajinya menjadi batal, dalam kondisi seperti ini pun tuannya masih tidak boleh menahan budak tersebut, karena ia masih harus menyelesaikan hajinya yang batal persis seperti orang yang menyelesaikan hajinya yang sah. Apabila seseorang mengizinkan budaknya untuk melaksanakan haji, tapi budaknya belum memulai ihram, maka tuannya masih berhak untuk melarang budak tersebut melakukan ihram haji.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengizinkan budaknya melakukan haji *Tamathu'* atau haji *Qiran* (haji yang harus disertai membayar *dam*) kemudian budak tersebut membayar *dam* (denda), maka denda tersebut tidak sah karena seorang budak tidak menguasai dan memiliki harta apapun. Semua yang ia miliki adalah milik tuannya, sehingga denda yang ia bayarkan tersebut tidak sah karena bukan miliknya sendiri. Maka, dalam hal ini budak tersebut harus mengganti denda itu dengan puasa selama ia masih menjadi budak yang dimiliki oleh tuannya. Jika budak tersebut belum membayar denda itu dengan puasa, lalu ia merdeka dan mampu membayar denda, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, ia harus membayar denda sebagaimana yang dilakukan oleh orang merdeka yang mampu membayar denda.

Kedua, ia tidak boleh membayar denda kecuali dengan cara berpuasa, karena pada saat dibebani kewajiban tersebut ia hanya wajib berpuasa.

BAB: MAKSUD "MAMPU MELAKSANAKAN HAJI"

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan mampu di sini ada dua macam:

Pertama, seseorang yang sehat badannya dan mempunyai harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan ibadah haji. Kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang sempurna, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji dan harus dilakukan oleh dirinya sendiri (tidak boleh diwakilkan).

Kedua, seseorang yang badannya tidak sehat dan tidak sanggup menaiki kendaraannya sehingga tidak bisa melaksanakan haji dengan berkendara, tetapi ia memiliki seseorang yang bisa disuruh untuk menghajikan dirinya atau memiliki harta yang bisa untuk membiayai orang lain dalam melaksanakan ibadah haji, maka orang seperti ini juga disebut sebagai orang yang mampu melaksanakan haji dan wajib melaksanakannya walaupun diwakilkan oleh orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Dari Fadhl bin Abbas,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَكَ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَثِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ ظَهْرُ بَعِيرِهِ، قَالَ: فَحُجِّي عَنْهُ.

"Bahwasanya ada seorang perempuan dari suku Khats'am berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah wajib untuk melaksanakan kewajiban dari Allah yaitu ibadah haji, tapi ia sekarang sudah menjadi orang yang tua renta dan tidak sanggup lagi duduk di atas punggung untanya (kendaraannya)'. Lalu

Rasulullah SAW bersabda, *'Berhajilah engkau untuknya.'*⁷¹

Imam Syafi'i berkata:

أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا
حَجَّةٌ، فَقَالَ: حَجِّي عَنْ أُمِّكَ.

Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal tapi ia mempunyai kewajiban melaksanakan haji (dan ia belum melaksanakannya)." Lalu Rasulullah bersabda, *"Berhajilah engkau untuk ibumu."*⁷²

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, bahwa Ali bin Abi Thalib RA berkata kepada seorang yang sudah sangat tua dan belum melaksanakan ibadah haji,

إِنْ شِئْتَ فَحَظِّزْ رَحْلاً يَحْجُ عَنْكَ.

"Jika engkau mau, maka persiapkanlah perbekalan untuk seseorang yang akan melaksanakan haji untukmu."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah mempersiapkan perbekalan untuk orang lain yang akan menghajikan dirinya, tapi tiba-tiba ia mendapatkan dirinya mampu untuk menempuh perjalanan haji dan memungkinkan baginya untuk melaksanakan haji, maka haji yang dilaksanakan oleh orang lain tersebut tidak sah untuk dirinya, dan ia wajib melaksanakan ibadah hajinya dengan tanpa mewakili kepada

⁷¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang denda bagi orang yang berburu (ketika ihram), bab "Haji Untuk Orang yang Tidak Bisa Duduk di Atas Kendaraan", HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Haji Untuk Orang yang Lemah atau Pikun atau yang Sudah Mati", hadits no. 408. HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Seseorang yang Menghajikan Orang Lain", hadits no. 1792, jilid ke-5, hal. 247, kitab *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, terbitan Darul Fikr, Beirut; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Haji untuk Orang yang Sudah Tua Renta dan untuk Orang yang Sudah Mati", hadits no. 928; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang haji, bab "Haji Perempuan Untuk Laki-Laki", juz ke-5, jilid ke-3, hal. 118, terbitan Darul Qalam, Beirut; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Menghajikan Orang yang Masih Hidup Apabila Dirinya Tidak Mampu", hadits no. 2351.

⁷² HR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Mengqadha Puasa Untuk Orang yang Sudah Meninggal", hadits no. 157; HR. Abu Daud, pembahasan tentang wasiat, bab "Seseorang yang Menghajikan Sesuatu Kemudian Dia Berwasiat", hadits no. 2860, jilid ke-8, kitab *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, terbitan Darul Fikr, Beirut; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Menghajikan Orang yang Sudah Tua Renta dan Orang yang Sudah Mati", hadits no. 929.

orang lain. Jika hal itu belum dilakukan sampai ia mati atau sakit permanen yang menjadikan dirinya tidak mampu lagi untuk melaksanakan haji, maka ia wajib mencari orang yang akan menghajikan dirinya, karena dalam keadaan seperti ini ia boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain. Tapi apabila ia sanggup mengarungi perjalanan, maka wajib baginya melaksanakan haji dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Seseorang yang bernadzar mewajibkan haji terhadap dirinya untuk mencari kebaikan, maka hal ini seperti haji atau umrah yang ada dalam Islam. Jadi, ia wajib melaksanakan haji nadzar tersebut atau diwakilkan oleh orang lain apabila ia tidak mampu melaksanakannya. Apa yang berlaku dalam haji dan umrah dalam Islam, berlaku pula dalam haji dan umrah yang ia nadzarkan itu.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MENGHAJIKAN ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya beda pendapat tentang menghajikan orang yang sudah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, kecuali sebagian ulama dan fuqaha di antara penduduk Madinah yang mendasarkan pendapatnya pada Sunnah Rasulullah SAW dan juga berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab dan Rabi'ah, dimana mereka mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain. Padahal terdapat riwayat dari Nabi SAW dengan tiga jalur periwayatan selain riwayat yang sering diriwayatkan oleh kaum muslimin, bahwa Nabi SAW menyuruh sebagian orang yang bertanya untuk menghajikan orang lain.

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa ada seseorang yang menolak riwayat dari Nabi SAW ini dan ia berpegang dengan perkataan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain, padahal orang ini meriwayatkan 63 hadits dari Ibnu Umar dimana ia sering menyelisihi (berbeda) dengan Ibnu Umar dalam periwayatan hadits-hadits tersebut. Kadang-kadang ia meninggalkan sesuatu yang jelas diriwayatkan dari Nabi SAW dan kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW, maka bagaimana mungkin seseorang yang bergelut dengan ilmu dapat menerima riwayat Ibnu Umar lewat jalur orang yang keadaannya seperti ini kemudian

menjadikannya sebagai hujjah untuk menentang Sunnah, dan tidak menjadikan riwayat tersebut sebagai hujjah untuk menentang dirinya sendiri?

Orang yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain mengatakan bahwa mana mungkin seseorang boleh beramal untuk orang lain? Padahal menurut Sunnah Rasulullah SAW, seseorang bertanggung jawab sendiri terhadap seluruh kewajiban yang datang dari Allah SWT?

Jawaban atas masalah ini terdapat dalam Sunnah dan tidak terbantahkan oleh orang-orang yang berilmu, *wallahu a'lam*. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa hal itu boleh (seseorang boleh beramal untuk orang lain) apabila memang itu berdasarkan Sunnah Nabi SAW? Sementara kebanyakan kaum muslimin pun melaksanakan hal itu, misalnya mereka boleh membayarkan kifarati sumpah untuk orang lain dan boleh membayar denda darah (pembunuhan) untuk orang lain, sementara yang bersangkutan (yang bertanggung jawab) malah tidak mengeluarkan uang sedikit pun sebagai pembayaran denda?

Jika mereka mengatakan bahwa tidak ada qiyas dalam Sunnah dan hal itu tidak bisa diterima oleh akal, maka jawabannya adalah riwayat yang menyatakan bahwa seseorang boleh menghajikan orang lain merupakan hadits yang *shahih* sebagaimana yang telah saya sebutkan. Menurut pendapat saya, hal itu bisa diterima oleh akal. Mereka yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain, adalah berdasarkan qiyas bahwa seseorang tidak boleh shalat untuk orang lain. Tapi mereka berpendapat bahwa seseorang boleh menghajikan orang lain dengan syarat biaya haji diambil dari harta orang yang dihajikan.

Saya pernah bertanya kepada salah seorang di antara mereka, "Menurut Anda, bolehkah seseorang berwasiat agar orang lain melaksanakan shalat atau puasa untuk dirinya dengan diberi upah atau dengan suka rela?" Dia menjawab, "Tidak boleh, dan wasiat itu batal."

Saya katakan lagi kepadanya, "Kalau begitu, seseorang juga tidak boleh menghajikan orang lain walaupun dengan menggunakan harta orang yang dihajikan, karena haji itu sama dengan puasa dan shalat. Bagaimana mungkin Anda membolehkan seseorang yang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya dengan memakai hartanya, sementara Anda tidak membolehkan berwasiat kepada seseorang agar melaksanakan shalat atau puasa untuk dirinya?" Dia menjawab, "Manusia (kaum muslimin) telah

membolehkan hal tersebut.”

Maka saya katakan, “Kaum muslimin yang membolehkan hal tersebut juga membolehkan seseorang untuk menghajikan orang lain, apabila orang tersebut dalam keadaan sakit atau dalam kondisi tua renta.”

BAB: KEADAAN SESEORANG YANG SUDAH WAJIB MELAKSANAKAN HAJI

Imam Syafi’i berkata: Saya tidak menyukai (memandang makruh) seseorang yang tidak mau pergi haji dengan berjalan kaki apabila ia mampu melakukannya, sementara ia tidak mampu untuk berkendara, baik orang tersebut laki-laki atau perempuan. Sementara orang laki-laki halangannya lebih sedikit daripada orang perempuan. Telah diriwayatkan beberapa hadits dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa seseorang tidak wajib berjalan kaki ketika menunaikan haji walaupun ia mampu.

Imam Syafi’i berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW,

مَا الْحَجُّ؟ فَقَالَ: الشَّعْتُ التَّلُّ، فَقَامَ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالشَّجُّ، فَقَامَ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّيْلُ؟ فَقَالَ: رَأْدٌ وَرَاحِلَةٌ.

“Apa yang dimaksud dengan orang yang pergi haji (ciri-ciri orang yang pergi haji)?” Beliau menjawab, “Yaitu orang yang pakaiannya acak-acakan dan baunya tidak wangi (tidak memakai wewangian).” Kemudian ada orang lain yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bagaimanakah haji yang paling afdhal?” Rasulullah SAW menjawab, “Yaitu orang yang banyak mengucapkan talbiyah dengan keras dan yang banyak berkurban.” Lalu ada yang berdiri dan bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mampu mengarungi perjalanan?” Beliau menjawab, “Yaitu orang yang mempunyai perbekalan dan kendaraan.”⁷³

⁷³ HR-Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab “Wajibnya Haji dengan Perbekalan dan Kendaraan”. hadits no. 813, jilid ke-3. HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab “Hal-hal yang Mewajibkan Haji”. hadits no. 2341.

BAB: BERUTANG UNTUK BIAYA MENUNAIKAN IBADAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Abi Aufah — salah seorang sahabat Nabi SAW — ia berkata, “Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, lalu ia berutang untuk pergi haji. Beliau menjawab, ‘Tidak’.”

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak mempunyai harta yang cukup untuk berangkat haji, maka ia tidak boleh berutang untuk membiayai perjalanan haji, dan orang seperti ini termasuk yang tidak mampu mengarungi perjalanan (tidak wajib menunaikan haji). Akan tetapi apabila ia mempunyai barang-barang yang cukup berharga, maka ia harus menjual sebagian barang tersebut atau berutang dengan menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan atau sewa sehingga ia bisa melaksanakan ibadah haji, dengan syarat ia mempunyai tempat tinggal, pembantu serta makanan yang ia tinggalkan untuk keluarganya selama ia melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang mempunyai biaya untuk berangkat haji, tapi tidak mampu memberi perbekalan (makan) untuk keluarganya yang ditinggal di rumah, maka menurut pendapat saya nafkah untuk keluarga lebih wajib baginya — *wallahu a'lam* — selama ditinggalkannya. Apabila ada seseorang yang menanggung nafkah keluarganya dengan suka rela atau dengan imbalan, maka hal ini boleh diterima dan tidak mengurangi keabsahan hajinya. Apabila ia telah melaksanakan hal-hal yang wajib dalam ibadah haji, maka dalam hal ini seseorang boleh mengambil upah atau menerima pemberian, baik ia orang fakir atau orang kaya.

BAB: SEORANG PEREMPUAN DAN SEORANG BUDAK YANG BERANGKAT HAJI

Imam Syafi'i berkata: Riwayat dari Nabi SAW menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “mampu menempuh perjalanan” adalah perbekalan dan kendaraan. Apabila seorang perempuan yang mempunyai perbekalan dan kendaraan ada bersama dengan perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya melewati perjalanan negeri yang aman, maka saya berpendapat — *wallahu a'lam* — bahwa ia termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan haji, walaupun tidak berangkat bersama mahramnya, karena Rasulullah SAW tidak memberikan perkecualian ketika beliau mewajibkan syarat tentang adanya bekal dan kendaraan.

Akan tetapi apabila perempuan tersebut tidak bersama perempuan-

perempuan muslimah yang merdeka dan bisa dipercaya, maka ia lebih baik tidak berangkat haji dan tidak boleh keluar bersama orang-orang lelaki atau bersama para istri mereka, atau bersama mahram dari para perempuan (yang tidak terjamin ketsiqahannya). Telah sampai kepada kami riwayat dari Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Jubair yang berpendapat sama dengan pendapat kami, bahwa seorang perempuan boleh menempuh perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji walaupun tidak bersama mahram, dengan syarat haji tersebut merupakan haji wajib dan ia mampu dalam hal harta dan sehat badan, serta bersama perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya.

Seorang wanita yang sudah haid atau mencapai umur 15 tahun dan ia tidak mempunyai harta yang cukup untuk bekal berangkat haji, maka kedua orang tuanya, walinya atau suaminya tidak boleh memaksanya untuk melaksanakan ibadah haji dengan memberinya harta sebagai bekal haji.

Apabila seorang perempuan dewasa telah sanggup memunaikan ibadah haji dan ia mempunyai harta yang cukup untuk biaya berangkat haji, lalu ia sudah mulai memasuki ihram haji, maka wali atau suaminya tidak berhak melarangnya jika perempuan tersebut sebelumnya sudah mendapat izin. Namun jika belum memasuki ihram haji, maka wali atau suaminya masih berhak untuk melarangnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih suka apabila sang suami tidak melarang istrinya untuk melaksanakan ibadah haji apabila haji tersebut merupakan haji wajib, karena seorang suami tidak berhak melarang istri untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Namun apabila haji tersebut merupakan haji sunah, maka *insya Allah* sang suami juga mendapat pahala.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH

Imam Syafi'i berkata: Sebagian ahli kalam berpendapat seperti pendapat yang akan saya jelaskan, yaitu bahwa haji itu wajib bagi orang yang mampu dan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan haji. Apabila seseorang tidak mau pergi haji pada saat pertama kali ia mampu untuk mengerjakannya, maka ia telah berbuat dosa, sebagaimana orang yang tidak segera shalat ketika waktu shalat masih ada dan ia sanggup melaksanakannya, kemudian waktu shalat habis sementara ia belum melaksanakan shalat.

Orang seperti di atas boleh melaksanakan haji di tahun berikutnya sebagai qadha', sebagaimana shalat boleh diqadha ketika waktunya telah habis.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian dari mereka berkata kepadaku: "Kami bertanya kepada Anda, atas dasar apa Anda membolehkan seseorang mengakhirkan (menunda) melaksanakan ibadah haji, padahal waktu itu ia mampu melaksanakannya? Apabila hal itu boleh, tentu Anda juga membolehkan seorang perempuan (untuk menunda berangkat haji sampai ia memiliki mahram)?"

Saya menjawab, "Saya mendasarkan pendapat ini berdasarkan Kitab Allah dalam masalah haji yang wajib."

Mereka berkata, "Tunjukkanlah pendapat Anda itu."

Saya katakan, "Ya, kewajiban haji turun setelah hijrah dan Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji, sementara beliau tetap berada di Madinah (beliau menunda melaksanakan ibadah haji padahal tidak dalam keadaan perang atau sibuk, sebab saat itu beliau telah menyelesaikan perang tabuk. Begitu juga banyak di antara kaum muslimin yang mampu, termasuk para istri Rasulullah SAW yang tetap tinggal di Madinah (menunda pelaksanaan hajinya). Seandainya Anda berpendapat bahwa Rasulullah belum pernah menunda kewajiban yang harus dilaksanakan, maka inilah kenyataan dan jawabannya, yaitu ketika haji sudah diwajibkan Rasulullah SAW tidak langsung melaksanakannya, karena Rasulullah tidak pernah melaksanakan haji secara Islam (tidak sempurna) kecuali haji Wada' dan saat itu beliau tidak membiarkan seorang muslim pun yang mampu meninggalkan kewajiban ini. Saat itu beliau bersama ribuan kaum muslimin yang semuanya mampu mengarungi perjalanan.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian dari mereka bertanya kepada saya: "Terangkan kepada saya kapan seseorang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji?" Saya menjawab, "Seseorang boleh melaksanakan haji sejak ia mampu sampai ia meninggal, atau sampai kapan saja ia mati untuk melaksanakannya. Jadi, apabila ia meninggal dunia, berarti waktunya telah habis."

Ia bertanya, "Mana dalilnya." Saya menjawab, "Dalilnya adalah apa yang sudah saya terangkan bahwa Nabi SAW bersama istri-istrinya serta sebagian kaum muslimin mengakhirkan (menunda) pelaksanaan ibadah haji, padahal saat itu beliau mampu melaksanakannya."

Mereka bertanya lagi, "Kapan waktu itu hilang (tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan ibadah haji)?" Saya menjawab, "Ketika seseorang sudah tidak hidup lagi, atau ketika ia mendapat halangan sehingga tidak sanggup melaksanakannya."

Dia bertanya lagi, "Apakah ketika itu haji boleh diqadha (dilakukan setelah waktunya habis atau dilakukan oleh orang lain ketika ia sudah meninggal)?" Saya menjawab, "Ya, boleh."

Dia bertanya lagi, "Tunjukkanlah kepada saya contoh lain yang seperti ini!" Saya menjawab, "Ya, seseorang yang mempunyai utang puasa Ramadhan, maka ia wajib mengqadha (membayar) di hari lain di luar Ramadhan. Apabila ia meninggal dunia sebelum mengqadha puasa, padahal saat itu ia mampu melaksanakannya, maka ahli warisnya harus membayar kifarat untuk dirinya, karena pada saat itu ia mampu mengqadha tapi ia belum juga mengqadhanya. Namun jika ia meninggal dan sebelum itu tidak atau belum sanggup mengqadhanya, maka ahli warisnya tidak wajib membayar kifarat untuk dirinya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak berihram untuk haji tanpa seizin tuannya, maka saya cenderung berpendapat bahwa lebih baik bagi tuannya untuk membiarkan budak tersebut menyelesaikan ihram haji, walaupun ia berhak melarangnya.

Apabila tuannya melarang, maka budak tersebut seperti orang yang terhalang (tidak bisa meneruskan ibadah hajinya sampai selesai). Dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama, budak tersebut harus membayar *dam* (denda berupa penyembelihan hewan) yang tidak boleh diganti dengan yang lainnya, kemudian ber-*tahallul* (menyelesaikan ibadah hajinya dengan cara mencukur rambutnya). Apabila ia tidak sanggup berkurban, maka kapan saja ia menjadi orang merdeka dan mampu mendapatkan hewan kurban, maka saat itu ia wajib menyembelih hewan kurban sebagai *dam*. Orang yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, berarti berpendapat bahwa orang merdeka juga harus melaksanakan hal seperti ini; yaitu apabila ia terhalang oleh musuh dan tidak mendapatkan sesuatu sebagai *dam*, maka ia boleh ber-*tahallul* dengan mencukur rambutnya. Namun apabila dikemudian hari ia mampu mendapatkan hewan kurban, maka ia harus menyembelih kurban sebagai *dam*.

Pendapat kedua, kambing kurban (*dam*) bisa diganti dengan dirham, dan dirham ini juga bisa diganti dengan makanan. Jika mendapatkan makanan, maka ia harus bersedekah dengan makanan tersebut. Tapi jika tidak, maka ia harus berpuasa satu hari untuk satu *mud* makanan. Menurut pendapat yang kedua ini, seorang hamba dalam keadaan apapun jika ia tidak mampu mendapatkan harta, maka ia harus berpuasa.

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah *raj'iyah* (setelah diceraikan oleh suaminya, dan suaminya masih berhak untuk rujuk atau kembali kepadanya) kemudian ia melaksanakan ihram haji, maka suaminya berhak melarangnya untuk meneruskan ihram haji itu, baik suami tersebut ingin rujuk kepadanya atau tidak, hingga batas masa iddah nya selesai. Apabila masa iddah nya telah selesai, maka ia berhak dan berkuasa terhadap dirinya sendiri dan boleh menyelesaikan ihram hajinya. Demikianlah hukum seorang janda, ia berkuasa terhadap dirinya sendiri.

Apabila ia berihram, maka yang berhak melarangnya adalah walinya. Jika walinya bersedia, ia bisa keluar bersama perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk melaksanakan ihram haji. Tapi jika tidak, ia bisa menitipkan perempuan tersebut bersama perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya. Apabila tidak ada perempuan lain yang bisa dipercaya, maka ia tidak boleh *safar* (mengarungi perjalanan) untuk beribadah haji bersama dengan laki-laki yang bukan mahram atau bersama perempuan-perempuan yang tidak bisa dipercaya.

Apabila ada seorang perempuan yang berkuasa terhadap dirinya sendiri (tidak bersuami dan tidak sedang berada dalam masa iddah) melakukan ihram haji, kemudian ia menikah dengan seorang laki-laki, maka suaminya tersebut belum berhak untuk melarang istrinya menyelesaikan hajinya, karena sebelum suaminya berhak terhadap dirinya ia sudah masuk dalam ihram haji. Begitu juga suaminya tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tersebut masih dalam ihram hajinya, karena pada saat itu hak suami terhadap istrinya terhalang oleh ihram haji tersebut.

BAB: UMUR DAN KEADAAN SESEORANG YANG SUDAH WAJIB MELAKSANAKAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang anak laki-laki sudah *i'tilam* (keluar mani, walaupun lewat mimpi) atau seorang perempuan sudah haid (atau sudah mencapai 15 tahun walaupun belum haid), berakal sehat, mampu untuk mengarungi perjalanan haji, tidak terhalang oleh sakit, penguasa atau musuh, dan ia berada di waktu wajib haji, maka dalam hal ini ia wajib melaksanakan haji dan harus bersama kaum muslimin yang mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Jika ia belum melaksanakan ibadah haji kemudian meninggal dunia, maka kewajiban haji belum gugur darinya. Tapi apabila ia tahu bahwa dirinya pasti tidak sanggup menempuh perjalanan haji karena jauhnya jarak perjalanan, sementara umurnya masih kecil walaupun sudah baligh, lalu ia meninggal sebelum musim haji tahun berikutnya, maka dalam hal ini ia tidak wajib melaksanakan ibadah haji (kewajiban hajinya sudah gugur).

Apabila seseorang melaksanakan haji padahal ia belum wajib melaksanakan haji (misalnya karena miskin), maka ia tidak wajib mengqadha haji tersebut apabila ia sudah kaya.

Apabila ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara orang yang hilang akalnya (tidak waras) dengan orang sakit dalam hal menunaikan kewajiban?" Maka jawabannya adalah: Seluruh kewajiban apapun akan terangkat (hilang) dari orang yang tidak waras selama ia belum berakal. Sedangkan bagi orang sakit yang masih sadar, maka kewajiban itu tidak hilang darinya. Seandainya orang yang tidak waras (gila) melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah karena dilakukan oleh jasad yang tidak berakal. Hal ini diqiyaskan kepada firman Allah, "*Janganlah kalian mendekati shalat ketika kalian sedang mabuk*" (Qs. An-Nisaa' (4): 43) Seandainya orang sakit melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah.

BAB: MAMPU SENDIRI ATAU DENGAN BANTUAN ORANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Ketika Rasulullah SAW menyuruh perempuan khatamiyah untuk menghajikan bapaknya, maka hal ini menunjukkan bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa haji itu wajib bagi orang yang sanggup menempuh perjalanan, kesanggupan di sini mempunyai dua makna:

Pertama, sanggup dengan diri dan hartanya sendiri.

Kedua, tidak mampu sendiri — mungkin karena umumnya yang renta, sakit atau karena cacat tubuh — sehingga tidak mampu untuk terus berada di atas kendaraan, tapi ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya dengan mengupah atau tidak mengupah, maka dalam hal ini ia wajib melakukan ibadah haji dengan mewakilkan kepada orang lain dengan cara mengupah atau tidak.

Jadi, dalam hal ini kemampuan untuk menyuruh orang lain menghajikan dirinya ada dua macam, yaitu menyuruh dengan mengupah dan menyuruh dengan tanpa memberikan upah. Barangsiapa melaksanakan ibadah haji dengan bersusah payah dan berat, maka menurutku pahalanya lebih besar daripada orang yang melaksanakannya dengan ringan. Ketika Rasulullah SAW menyuruh perempuan tersebut untuk menghajikan bapaknya karena ketika itu bapaknya sudah masuk Islam, keadaan bapaknya pada saat itu adalah dalam keadaan tidak mampu menempuh perjalanan. Hal ini menunjukkan apabila orang yang tidak mampu menempuh perjalanan mempunyai orang lain yang bisa mewakilinya, maka kewajiban haji belum gugur darinya. Dalam hal ini pun menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal duni lebih berhak untuk diwakili, karena ia berada dalam keadaan yang betul-betul tidak mampu melaksanakannya.

BAB: KEADAAN SESEORANG YANG TIDAK BOLEH MENGHAJIKAN ORANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menghajikan orang lain dan haji ini merupakan haji wajib. Hal ini memungkinkan hukum qiyas bahwa Allah mewajibkan atas hamba-Nya dua kewajiban, yaitu: kewajiban yang menyangkut pekerjaan badan dan kewajiban yang menyangkut harta. Kewajiban yang menyangkut badan seperti shalat, *hudud*, qishash (hukuman dalam Islam) dan lain-lain tidak boleh dibebankan kepada orang lain dalam keadaan apapun.

Apabila seseorang sakit, ia boleh shalat semampunya. Tapi jika seseorang hilang akal, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan shalat. Begitu juga seorang perempuan yang sedang haid, maka ia tidak wajib melakukan shalat, begitu juga apabila perempuan tersebut hilang akal. Sedangkan amalan yang berhubungan dengan harta seperti haji dan umrah, maka boleh dilakukan oleh orang lain apabila haji dan umrah

tersebut hukumnya wajib. Akan tetapi apabila haji dan umrah tersebut hukumnya hanya sunah, maka tidak boleh dilakukan oleh orang lain, baik orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

Jadi, jika ada seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya dan itu merupakan haji yang sunah, maka wasiat tersebut hukumnya batal, sebagaimana seseorang yang berwasiat agar orang lain shalat untuk dirinya. Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya dengan mendapatkan upah berupa $\frac{1}{3}$ hartanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat; *Pertama*, ia harus diberi upah dengan upah yang wajar (menurut kebiasaan setempat) kemudian sisanya dikembalikan. *Kedua*, ia tidak boleh mendapat upah sama sekali (karena wasiat tersebut batal) dan ia berarti beramal untuk dirinya sendiri, bukan beramal untuk orang lain.

Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menghajikan orang lain karena hajinya adalah haji wajib. Hal ini juga menunjukkan bahwa kewajiban yang dibebankan terhadap badan seseorang terdiri dari dua macam; *pertama*, kewajiban yang tidak boleh dibebankan kepada orang lain tapi harus dipikul oleh dirinya sendiri, seperti shalat dan *hudud* (hukuman dalam Islam). *Kedua*, amalan yang boleh dilakukan oleh orang lain atau boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti manasik haji dan umrah, apabila seseorang tidak mampu melaksanakannya.

Apabila seorang anak mencapai usia baligh tapi tidak mampu berada di atas kendaraan, atau seorang yang baru masuk Islam dan belum mampu untuk melaksanakan haji, dalam kondisi seperti ini apabila ia mendapatkan seseorang yang bisa menghajikan dirinya dengan upah atau tidak dengan upah, maka ia wajib menyuruh orang lain untuk menghajikannya. Di kemudian hari apabila ia sanggup untuk mengendarai kendaraan, dengan memakai tandu, atau dengan cara apapun yang bisa membawanya untuk melaksanakan haji, maka pada keadaan seperti ini ia wajib melaksanakan ibadah haji sendiri (tidak diwakilkan kepada orang lain).

Seseorang yang sakit tapi masih ada harapan sembuh, maka saya berpendapat bahwa ia tidak boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain hingga sembuh kemudian melaksanakan haji sendiri.

Apabila seseorang yang cacat dihajikan oleh orang lain, kemudian pada suatu hari cacatnya sembuh, lalu ia mampu untuk melaksanakan haji, maka ia wajib melaksanakan haji sendiri (tidak diwakilkan oleh

orang lain).

Apabila ada seorang yang sakit menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya, kemudian sakitnya tidak kunjung sembuh hingga ia meninggal dunia, maka dalam hal ini ada dua pendapat: *pertama*, haji tersebut tidak sah, karena orang tersebut menyuruh orang lain dalam keadaan ia tidak berhak untuk menyuruh. Pendapat ini yang lebih benar dan lebih aku pilih. *Kedua*, haji tersebut sah apabila dilakukan oleh seseorang yang merdeka dan sudah baligh, sementara ia dalam keadaan tidak mampu melakukannya sendiri. Setelah itu, ia tetap dalam keadaan tidak mampu melaksanakan haji. Namun apabila di kemudian hari ia mampu melaksanakan haji, maka ia harus melaksanakannya sendiri.

BAB: ORANG YANG TIDAK BOLEH MENGHAJIKAN ORANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha, ia berkata bahwa Nabi SAW mendengar seseorang yang bertalbiyah untuk orang lain, "Aku bertalbiyah untuk si fulan." Lalu Nabi SAW bersabda, *"Jika engkau sudah pernah melakukan ibadah haji, maka engkau boleh berhaji (bertalbiyah) untuk si fulan. Tapi apabila engkau belum berhaji, maka berhajilah dulu untuk dirimu kemudian boleh untuk si fulan."*

Imam Syafi'i berkata: Nabi SAW menyuruh perempuan Khats'aniyah untuk menghajikan bapaknya. Dalam hadits ini terdapat beberapa dalil, di antaranya apa yang telah kami terangkan bahwa kemampuan seseorang itu ada dua macam. Ketika Rasulullah menyuruh agar orang tersebut dihajikan, maka pada saat itu ia berada dalam keadaan bahwa harus ada orang lain yang menghajikannya. Maka, perintah Nabi ini seperti perintah untuk membayarkan utangnya. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa amal perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam keadaan seperti tadi boleh juga dilakukan oleh orang lain. Seseorang yang tidak wajib melaksanakan haji karena diri dan badannya tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi orang lain untuk menghajikan dirinya.

Dalam hal ini yang lebih saya sukai adalah apabila yang menghajikan orang tersebut adalah orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, apabila haji tersebut bukan merupakan haji wajib. Seseorang boleh mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya walaupun orang itu fakir, tidak mempunyai perbekalan dan kendaraan,

tapi orang tersebut berbadan sehat. Apabila seseorang dalam keadaan tersebut meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji dan ia tidak melewati masa-masa haji di tahun berikutnya, maka orang tersebut tidak wajib dihajikan.

Apabila seseorang mendapat kemudahan untuk berangkat haji pada bulan-bulan sebelum bulan haji, tapi setelah datang bulan haji —ketika orang-orang di negerinya sudah siap untuk berangkat haji— ia tidak mendapatkan perbekalan dan kendaraan, kemudian ia meninggal dunia sebelum berangkat haji, maka orang dalam kondisi seperti ini tidak wajib dihajikan. Yang wajib dihajikan adalah orang yang ketika datang musim haji ia sudah baligh dan mampu berangkat haji tapi tertinggal dari haji tersebut.

Demikian juga orang yang sudah mampu pergi haji tapi terhalang untuk melakukannya, kemudian ia meninggal dunia, maka ia harus dihajikan oleh orang lain.

BAB: UPAH DALAM MELAKSANAKAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya apabila ia lemah dan tidak mampu menunggang kendaraan, namun ia mempunyai harta yang cukup untuk ahli warisnya (keluarganya) selain upah yang dikeluarkan. Upah dalam pelaksanaan haji ini dibolehkan sebagaimana upah dalam ibadah-ibadah yang lain. Bahkan upah seperti ini *insya Allah* lebih baik, karena dipakai dalam kebaikan dan sesuatu yang harus dilaksanakan.

Apabila seseorang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya dengan haji *Qiran*, maka *dam* (denda)nya ditanggung oleh orang yang mewakilinya. Tapi apabila diambilkan dari harta orang yang dihajikan, maka hal itu lebih baik, karena orang tersebut berhaji dan sekaligus melaksanakan umrah. Apabila seseorang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya atau menghajikan orang lain selain dirinya, maka hal ini diperbolehkan.

Haji yang sah adalah haji yang memenuhi syarat, di antaranya yaitu memulai ihramnya dari *miqat* (tempat yang sudah ditentukan), seandainya orang yang disewa melakukan ihram sebelum sampai *miqat* meninggal dunia, maka ia tidak berhak mendapatkan upah. Yang berhak mendapat upah adalah orang yang menghajikan orang lain dari *miqat* yang telah ditentukan sampai hajinya sempurna. Apabila ia melewati *miqat* dalam

keadaan belum ihram, kemudian ia meninggal dunia sebelum berihram, maka ia juga tidak berhak mendapatkan upah, karena ia belum melaksanakan ibadah haji.

Apabila ia meninggal dunia setelah berihram sebelum sampai *miqat*, maka upahnya dihitung dari hari dimana ia memulai berihram sebelum sampai *miqat* tersebut. Tapi jika ia melewati *miqat* dalam keadaan belum ihram, maka ia tidak berhak mendapatkan upah, karena ia telah meninggalkan kewajiban di dalam ibadah haji.

Apabila orang yang diupah terhalang oleh musub sehingga tidak bisa menyelesaikan hajinya, namun ia sempat melaksanakan thawaf dan sa'i serta memotong rambut, maka ia berhak mendapatkan upah yang hitungannya dimulai dari hari pertama ia berihram dari *miqat* hingga tempat terakhir dimana ia terhalang untuk meneruskan perjalanan haji.

Apabila seseorang mengupah untuk melaksanakan haji *Ifrad*, tapi orang tersebut melakukan haji *Qiran*, maka perbekalan tersebut dianggap perbekalan untuk umrah dan orang yang mengupah harus membayar *dam qiran*. Hal ini tidak ubahnya seperti seseorang yang mengupah orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu orang tersebut melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, setelah itu muncul biaya yang harus dibayar, maka biaya tersebut ditanggung oleh orang yang mengupah. Dalam kondisi seperti ini orang sewaan tersebut tidak berkewajiban membayar perbekalan umrah, karena hal tersebut tidak diwajibkan atas dirinya.

Apabila seseorang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya dengan cara *qiran*, tapi orang tersebut melaksanakan haji secara *Ifrad*, maka hal itu sah bagi orang yang mengupah; tapi ia harus mengutus orang lain lagi untuk melakukan umrah atas nama dirinya apabila umrah tersebut merupakan umrah wajib, dan orang sewaan tadi harus mengembalikan biaya umrah kepada orang yang mengupah, karena ia diupah untuk melakukan dua pekerjaan (haji dan umrah) tapi ia hanya melaksanakan satu pekerjaan.

Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya, lalu orang sewaan tersebut berumrah untuk dirinya dan berhaji untuk orang yang mengupah, maka dalam hal ini ia harus mengembalikan seluruh upah yang telah diterima, karena perjalanan dan amal tersebut (haji dan umrah) adalah satu; dan juga tidak bisa mengamalkan haji tanpa melaksanakan umrah dan sebab yang lain, karena

seseorang tidak boleh mengumpulkan dua niat sekaligus, yaitu berniat untuk dirinya dan untuk orang lain yang mengupah. Demikian juga, ia tidak bisa mempersembahkan seluruh amalannya kepada orang yang mengupah, karena ia telah berniat bahwa salah satu dari dua amalan tersebut untuk dirinya. Jadi, sebetulnya kedua amal tersebut adalah untuk dirinya, sebab amal untuk dirinya tentu saja lebih ia utamakan daripada amal untuk orang lain apabila amal perbuatan tersebut satu macam dan tidak bisa dipisah-pisahkan sebagaimana haji dan umrah tersebut.

Apabila si A dan si B mengupah seseorang untuk menghajikan orang tua si A dan orang tua si B, lalu orang sewaan tersebut berihram haji dengan niat untuk kedua orang tua si A dan si B secara bersama-sama, maka dalam hal ini niat tersebut tidak sah dan upahnya pun harus dibatalkan; dan haji tersebut dianggap haji untuk dirinya sendiri, bukan untuk kedua orang tua si A dan si B.

Apabila orang sewaan itu meniatkan haji tersebut untuk dirinya dan untuk kedua orang tua si A dan si B, atau salah satu dari si A atau si B, maka niatnya tidak sah dan upahnya pun batal.

Rasulullah SAW pernah menyuruh perempuan Khats'ariyah untuk menghajikan bapaknya, pernah menyuruh seorang laki-laki untuk menghajikan ibunya, dan pernah juga menyuruh seorang laki-laki untuk menghajikan bapaknya sebagai haji nadzar. Dari hadits ini bisa diambil dalil bahwa seorang perempuan boleh berihram untuk seorang laki-laki. Namun apabila hal ini tidak memungkinkan, maka lebih baik seorang laki-laki berihram untuk seorang laki-laki, karena dalam hal ini laki-laki lebih utama dari perempuan dalam hal ihram. Tapi ihram seorang perempuan sama sahnya dengan ihram seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang berhaji untuk seorang perempuan atau untuk seorang laki-laki, atau seorang perempuan berhaji untuk seorang perempuan atau untuk seorang laki-laki, maka haji tersebut sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun haji di dalam Islam.

BAB: DARI MANA BIAYA HAJI BAGI ORANG YANG MENINGGAL SEBELUM BERHAJI

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha' dan Thawus bahwa mereka berdua berkata, "Haji yang wajib biayanya adalah dari harta ia sendiri."

Imam Syafi'i berkata: Selain Atha' dan Thawus, mereka mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak boleh dihajikan

kecuali ia meninggalkan wasiat. Jika ia meninggalkan wasiat, maka ia dihajikan dengan biaya 1/3 dari harta warisannya apabila jumlah harta itu cukup untuk membiayai hajinya. Adapun wasiat ini harus dilaksanakan, karena hal itu hukumnya wajib. Apabila ia tidak berwasiat, maka ia tidak perlu dihajikan, baik dengan 1/3 hartanya atau dari harta lain. Apabila ia tidak wajib dihajikan, maka wasiatnya diberikan kepada orang-orang yang mendapat wasiat, hal ini harus mendapat prioritas dan tidak boleh dikalahkan oleh yang lain. Qiyas dalam hal ini adalah bahwa haji secara Islam itu adalah dari harta orang yang bersangkutan. Barangsiapa berpendapat seperti ini, ia akan berpendapat pula bahwa seseorang dibiayai hajinya dengan harta yang ia miliki. Upah bagi orang yang menghajikan orang lain itu dihitung dari daerah *miqat*-nya atau dari daerah yang terdekat dengan *miqat* tersebut, bukan dari negerinya apabila negerinya jauh dari *miqat*. Yang demikian itu agar biayanya menjadi ringan, kecuali bila orang yang menghajikan bertempat tinggal dekat dengan *miqat*-nya.

Barangsiapa berpendapat seperti di atas, maka ia akan berpendapat bahwa begitu pula yang berlaku pada haji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang belum mengerjakan haji, maka hal itu menjadi utang baginya. Begitu juga semua kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada seseorang, ia tidak mungkin bisa keluar dari kewajiban itu sebelum melaksanakan kewajiban tersebut, dan ia tidak mempunyai pilihan lain sebagaimana yang terdapat dalam zakat mal (zakat harta benda, bukan zakat fitrah). Begitu juga kewajiban-kewajiban lain yang wajib dikerjakan, maka ia harus mengerjakan kewajiban tersebut dengan suka rela dan terpaksa serta tidak ada sesuatu yang bisa menggantikannya.

Yang demikian itu karena hak-hak anak Adam (hak sesama manusia) juga wajib ditunaikan dari harta orang yang bersangkutan, apalagi hak tersebut adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-Nya.

BAB: HAJI YANG DILAKUKAN TANPA NIAT

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih suka berpendapat bahwa seseorang hendaknya berniat ketika mulai mengerjakan haji dan umrah, sebagaimana hal ini dilakukan dalam setiap mengawali amal ibadah yang wajib. Jika seseorang memulai ihram haji, hendaklah ia berniat untuk

apa haji tersebut; untuk haji sunah atau untuk menghajikan orang lain, dan lain-lain. Boleh juga seseorang berihram dengan mengatakan: "Ihramku ini seperti ihramnya fulan (mengikuti cara hajinya fulan)." Walaupun fulan yang dimaksud berada di tempat yang jauh. Niat seperti ini boleh dilakukan ketika seseorang melakukan haji wajib, yaitu haji untuk menyempurnakan rukun Islam.

Apabila ada yang bertanya, "Berdasarkan dalil apa Anda berpendapat seperti itu?" Maka saya jawab: Berdasarkan riwayat Ibnu Juraij, ia berkata: Atha' mengabarkan kepada kami bahwasanya ia pernah mendengar Jabir berkata,

فَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سَعَاتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَا أَهَلَّتْ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلُّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَاهْدِ وَأَمْنُكَ حَرَامًا كَمَا أَنتَ، قَالَ: وَأَهْدِي عَلِيٌّ لَهُ هَدِيًّا.

Ketika Ali RA datang dari sa'inya, Nabi SAW bertanya kepada Ali, "Dengan apa engkau berihram (haji jenis apa), wahai Ali?" Ali menjawab, "Dengan ihram yang sama dengan ihramnya Nabi SAW." Lalu Nabi bersabda, "Kalau begitu, sembelihlah hadyu (hewan kurban) dan teruslah engkau berada dalam ihrammu (jangan ber-tahallul dulu)." Lalu Nabi memberikan hewan kurban kepada Ali.⁷⁴

Dasar yang kedua adalah riwayat dari Asma' binti Abu Bakar yang mengatakan,

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَتِمَّ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ. وَلَمْ يَكُنْ مَعِيَ هَدْيٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ.

⁷⁴ HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Haji yang Tidak Disertai Niat oleh Orang yang Berihram Haji", juz 5, jilid 3, hal. 157, terbitan Darul Qalam, Beirut. Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar* karya Imam Syaokani, pembahasan tentang manasik, bab "Ihram Secara Mutlak Atau Berkata: Aku Berihram Sama Seperti Ihramnya Fulan", hadits no. 2, hal. 320, juz 4, terbitan Maktabah Darut-Turats, Ka'iro, Mesir.

"Bahwa kami keluar (melaksanakan ibadah haji) bersama Nabi SAW dan beliau berkata, *'Barangsiapa yang membawa hadyu (hewan kurban), maka terustlah ia berada dalam ihramnya; tapi barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban, maka bertahallullah'*. Waktu itu aku tidak membawa hewan kurban, maka aku segera ber-tahallul; sedangkan Zubair (suami Asma') membawa hewan kurban, maka Zubair tidak ber-tahallul saat itu."⁷⁵

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa ia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ لَا تَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفٍ أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكَ أُنْفِسْتِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

"Kami keluar bersama Rasulullah SAW dengan niat untuk melaksanakan haji, tidak berniat untuk melakukan perbuatan lain selain haji. Ketika kami sampai di daerah Syaraf atau daerah dekat Syaraf, aku mengalami haid. Lalu Rasulullah SAW mendatangiku, waktu itu aku sedang menangis. Beliau bertanya, *'Kenapa engkau, apakah engkau haid?'* Saya menjawab, *'Ya'*. Lalu beliau bersabda, *'Iu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada perempuan-perempuan anak Adam. Maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji selain thawaf di Ka'bah'.*" Aisyah berkata, "Lalu Rasulullah SAW menyembelih kurban untuk istrinya berupa seekor sapi."⁷⁶

⁷⁵ HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya juz 6, hal. 350. Hadits ini terdapat di dalam *Nailul Aulhar Syurh Muntaha Al Akhbar* karya Imam Syaekani, pembahasan tentang manasik, bab: "Haji dan Umrah", hadits no. 3, hal. 324, juz 4, terbitan maktabah Darul-Turats, kairo, Mesir.

⁷⁶ HR. Muslim, pembahasan tentang manasik haji, bab "Macam-Macam Ihram yaitu Iffad, Tamattu' dan Qiran", hadits no. 119, jilid 2, terbitan Darul Fikr, Beirut; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Iffad Haji", hadits no. 1763, jilid 5, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, terbitan

Imam Syafi'i berkata: Ali dan Abu Musa Al Asy'ari pernah bertalbiyah di Yaman dengan lafazi *talbiyah* sebagai berikut, "Kami berihram seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." Lalu mereka berdua terus berada dalam ihramnya. Hal ini menunjukkan perbedaan antara ihram dengan shalat atau puasa, karena shalat atau puasa itu tidak sah, kecuali dengan niat yang datang dari yang bersangkutan. Sedangkan ihram boleh diniatkan dengan meniru niat orang lain. Apabila ia belum melakukan haji wajib (haji rukun Islam) sementara yang ditiru adalah orang yang sedang melaksanakan haji sunah, maka dalam hal ini ia tetap dianggap sudah melaksanakan haji wajib (haji rukun Islam).

Dengan demikian, maka apabila ada seseorang yang berihram haji untuk orang lain, padahal ia sendiri belum berihram haji untuk dirinya sendiri, maka haji tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang masuk akal dan terdapat dalam Sunnah, serta mencukupi untuk orang lain.

Seseorang tidak boleh dihajikan oleh orang lain, kecuali apabila yang menghajikan adalah orang merdeka, baligh dan muslim. Maka, orang yang sudah baligh tapi ia budak atau orang merdeka yang belum baligh, ia tidak boleh menghajikan orang lain. Apabila ia melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri, maka haji tersebut tidak bisa dianggap sebagai haji rukun Islam dan tidak boleh diperuntukkan untuk orang lain. *Wallahu a'lam*.

Sifat haji sama seperti sifat umrah, maka seseorang boleh berumrah untuk orang lain sebagaimana seseorang boleh menghajikan orang lain. Begitu juga seseorang tidak boleh berumrah untuk orang lain kecuali apabila yang melakukan umrah adalah orang yang merdeka, baligh dan muslim.

Apabila seseorang telah melaksanakan umrah untuk dirinya sendiri tapi ia belum melaksanakan haji, lalu ia disuruh oleh seseorang untuk menghajikan serta mengumrahkannya, lalu ia melaksanakan haji dan umrah untuk orang tersebut, maka dalam hal ini yang sah adalah umrahnya sedangkan hajinya tidak sah, karena orang tersebut belum

Darul Fikr, Beirut; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang haji, bab "Seseorang yang Berumrah Kemudian Haid dan Takut Ketinggalan Hajinya", hal. 164, kitab *Sunan Nasa'i* karangan Ibram Suyuthi, Juz 5, jilid 3, terbitan Darul Qalam, Beirut. Hadits ini juga terdapat di dalam kitab *Nailul Authar Syarh Muntaha Al Akhbar* karya Iman Syaukani, pembahasan tentang manasik, bab "Memasukkan Haji ke Dalam Umrah", hadits no. 2, hal. 318, juz 4, terbitan maktabah Darul-Turais, Kairo, Mesir.

melaksanakan ibadah haji. Begitu juga apabila ia sudah melaksanakan haji untuk dirinya tapi belum melaksanakan umrah, kemudian ia menghajikan dan mengumrahkan orang lain, maka yang sah adalah hajinya sedangkan umrahnya tidak sah, karena ia belum melaksanakan umrah untuk dirinya sendiri.

Jadi, manasik haji dan umrah boleh dilakukan untuk orang lain apabila yang bersangkutan telah melakukan manasik tersebut (manasik haji atau manasik umrah).

Imam Syafi'i berkata: Barangkali ada yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain kecuali haji atau umrah yang merupakan rukun Islam.

Barangsiapa berpendapat seperti ini, berarti ia mendasarkan pendapatnya pada hadits bahwa Nabi SAW menyuruh menghajikan orang yang tidak mampu melaksanakan haji untuk dirinya. Saya berpendapat bahwa hal ini tidak bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa apabila seseorang menghajikan orang lain yang mampu melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah sebagai haji yang menggugurkan rukun Islam.

Dengan demikian, seseorang boleh dihajikan oleh orang lain apabila disebabkan oleh udzur (halangan) yang bersifat darurat yang tidak memungkinkan bagi dirinya melaksanakan kewajiban tersebut, yang mana hal itu diperbolehkan dalam keadaan darurat saja (tidak pada keadaan lainnya). Tidak dibolehkan kepada orang lain yang tidak mempunyai udzur darurat semacam itu.

Imam Syafi'i berkata: Ibadah umrah bisa dikerjakan kapan saja seseorang ingin melaksanakannya, namun waktu untuk melaksanakan ibadah haji adalah pada satu waktu yang ditentukan di setiap tahunnya. Seandainya seseorang berihram untuk melakukan umrah dalam tahun tertentu, lalu terhalang oleh sakit atau salah perhitungan (dalam ibadahnya) atau penyebab lainnya, maka ia bisa segera melakukan ihram lagi untuk melakukan umrah kapan saja ia mau. Dengan demikian, maka ia tidak mungkin kehilangan waktu untuk melaksanakan umrah, karena kapan saja ia bisa memasuki Baitul Haram (Ka'bah). Apabila seseorang menghajikan orang lain dengan tanpa upah, lalu ia menghendaki upah, maka hal ini tidak dibolehkan (bukan merupakan haknya), sebab di awal perjanjian ia akan melaksanakannya dengan suka rela. Namun, walaupun

demikian hajinya tetap sah.

Imam Syafi'i berkata: Boleh memberikan upah kepada orang yang melakukan ibadah haji atau umrah, atau amal-amal kebaikan lainnya. Tapi dalam hal ini saya berpendapat bahwa upah tersebut hanya boleh diberikan untuk kebaikan, tidak untuk keburukan atau sesuatu yang mubah.

Jika ada yang bertanya, "Mana dalil yang membolehkan upah dalam mengajarkan Al Qur'an dan kebaikan?" Saya menjawab, "Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar (mas kawin) berupa mengajarkan sebagian surah dalam Al Qur'an. Sedangkan nikah itu tidak sah kecuali dengan memberikan mahar sebagai harga dari sahnya pernikahan tersebut."

BAB: BERWASIAT AGAR ORANG LAIN MENGHAJIKAN DIRINYA

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji berwasiat agar ahli warisnya kelak menghajikan dirinya, tapi ia tidak menyebutkan berapa harta yang harus digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji tersebut, maka ahli warisnya harus menghajikannya dengan biaya minimal yang berlaku pada saat itu.

Apabila ahli warisnya tidak menerima, maka tidak boleh diberi tambahan biaya dari harta warisannya. Sebagai gantinya, orang yang sudah meninggal tersebut dihajikan oleh orang lain dengan biaya minimal yang berlaku pada saat itu, dan pelaksana haji harus seseorang yang dipercaya dan dapat melaksanakan manasik haji. Seandainya orang tersebut berwasiat agar dirinya dihajikan oleh orang lain yang bukan ahli waris dengan upah sebanyak 100 Dinar, maka harta sebanyak 100 Dinar tersebut diberikan kepada orang yang menghajikannya. Adapun yang lebih dari 100 dinar tersebut dianggap sebagai wasiat. Jika ia tidak mau menghajikan orang yang sudah meninggal, maka orang yang sudah meninggal itu tidak boleh dihajikan kecuali dengan upah minimal yang bisa membiayai orang yang akan menghajikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya atau mengumrahkan dirinya, lalu orang upahan tersebut berburu atau memakai wangi-wangian, atau ia melakukan sesuatu yang mengharuskannya membayar fidyah (denda),

maka denda tersebut harus dibayar dari harta orang upahan tersebut karena ia sudah mendapatkan upah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya dengan haji *Qiran*, maka lebih baik seluruh perbekalan diberikan kepadanya dan tidak dikurangi sedikitpun, dan denda dari haji *Qiran* tersebut ditanggung oleh orang upahan. Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya, lalu orang yang diupah tidak melaksanakan ibadah haji, akan tapi hanya melakukan umrah, maka upah untuk orang tersebut harus dikembalikan, begitu juga sebaliknya apabila ia diupah untuk melakukan umrah tapi hanya melaksanakan haji, maka upahnya harus dikembalikan.

Apabila seseorang mengupah orang lain untuk melakukan haji, lalu orang upahan tersebut melakukan umrah kemudian ia kembali lagi ke *miqat* untuk melakukan ihram haji, maka hal itu sah dan upah harus diberikan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya atau orang yang sudah meninggal, sementara orang yang diupah itu belum pernah melakukan ibadah haji untuk dirinya, maka ibadah haji tersebut sah untuk dirinya tapi tidak sah untuk orang yang ia wakili. Dengan demikian, maka upah harus dikembalikan kepada orang yang diwakili.

Orang yang mendapat wasiat boleh mengupah orang lain untuk menghajikan orang yang sudah meninggal, apabila orang yang sudah meninggal itu belum dihajikan oleh sebagian ahli warisnya, baik yang meninggal dunia itu berwasiat (agar dirinya dihajikan) atau tidak. Sementara upah yang dipakai tidak dianggap sebagai wasiat. Dalam hal ini sama saja apakah yang membiayai haji tersebut ahli waris atau bukan.

Perlu diketahui bahwa haji atau umrah yang diperuntukkan bagi si mayit adalah haji dan umrah yang wajib, baik yang meninggal dunia berwasiat atau tidak. Sebagaimana utang si mayat yang harus dibayar oleh ahli warisnya, walaupun si mayit tidak berwasiat untuk membiayainya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang berwasiat agar dirinya dihajikan dengan haji sunah, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

pertama, hal itu boleh. *Kedua*, hal itu tidak boleh, sebagaimana tidak diperbolehkannya berwasiat agar ahli warisnya mengupah orang untuk shalat dan pahala shalat tersebut diperuntukkan bagi dirinya. Orang yang berpendapat dengan hal ini, maka ia juga berpendapat bahwa wasiat tersebut harus ditolak dan harta wasiat yang dialokasikan untuk melaksanakan hal itu harus dijadikan sebagai harta warisan.

Seandainya seseorang menyuruh orang lain dengan mengatakan, “Berhajilah untuk si fulan yang sudah meninggal dengan memakai uangmu dulu”, kemudian orang tersebut memberikan upah kepada orang upahan itu atau tidak memberikan upah, maka hal ini tidak boleh dilakukan, karena upah tersebut tidak jelas. Jika orang upahan tersebut melaksanakan hajinya, maka hajinya sah dan ia berhak mendapat upah yang setimpal, baik orang yang membiayai perjalanan haji tersebut ahli waris atau bukan. Sama saja apakah si mayat dulu berwasiat atau tidak berwasiat.

BAB: HAJI (YANG SAH) ADALAH YANG DITUNAIKAN OLEH SESEORANG YANG SUDAH BALIGH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim yang merdeka dan sudah baligh melakukan ibadah haji, maka hajinya sah dan bisa menggugurkan kewajiban haji yang merupakan rukun Islam, walaupun ia termasuk orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji. Misalnya, ia berangkat haji dengan berjalan kaki dan hal itu merupakan amal baik yang dilakukan, padahal ia mendapatkan *rukhsah* (keringanan) untuk tidak melakukannya. Ia melakukan amalan haji pada saat ia belum wajib melakukannya. Begitu juga apabila ia menjadi orang upahan untuk melaksanakan haji, maka pada saat itu ia boleh melaksanakan haji untuk dirinya. Begitu juga orang yang melakukan ibadah haji untuk orang lain, selayaknya ia merasa cukup dengan perbekalan yang ia bawa, karena saat itu ia sedang melaksanakan haji untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Meskipun seseorang masuk Arafah setelah *zawal* (zhuhur) dan keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam (sebelum maghrib), namun hajinya sah tapi ia harus membayar *dam* (denda). Begitu juga orang yang melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam ihramnya, maka hajinya sah tapi ia wajib membayar denda, kecuali *jima'* (bersetubuh).

BAB: HUKUM HAJI ANAK KECIL YANG BARU BALIGH, BUDAK YANG BARU DIMERDEKAKAN, ATAU SEORANG YANG BARU MASUK ISLAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang anak yang baru baligh, seorang budak yang baru merdeka atau seorang yang baru masuk Islam di Arafah atau di Muzdalifah melakukan ihram haji dan sempat memasuki Arafah sebelum terbit fajar ketika bermalam di Muzdalifah (malam tanggal 10 Dzulhijjah), maka hajinya sah dan bisa menggugurkan kewajiban haji yang ada dalam rukun Islam, walaupun ia tidak sempat wukuf (berhenti) di Arafah. Mereka wajib membayar *dam* karena telah melewati *miqat* tanpa ihram. Apabila seorang budak atau seorang anak yang belum baligh melakukan ihram haji dengan niat menggugurkan haji wajib atau berniat haji sunah atau tidak berniat sama sekali, kemudian budak tersebut dimerdekakan dan anak tersebut mencapai baligh sebelum mereka sampai di Arafah atau setelah tiba di Arafah atau bahkan setelah mereka sampai di Muzdalifah atau di tempat manapun, kemudian mereka kembali ke Arafah untuk wukuf dan sudah dalam keadaan merdeka atau baligh, maka hajinya sah dan bisa menggugurkan kewajiban haji yang merupakan rukun Islam.

Menurut pendapat saya, akan lebih baik apabila mereka mengambil langkah hati-hati dalam membayar *dam*, tapi saya berpendapat bahwa *dam* ini tidak wajib bagi mereka.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya orang kafir berihram haji lalu ia bersetubuh, kemudian ia masuk Islam sebelum sampai di Arafah dan setelah berjima', setelah itu ia memperbaharui ihramnya dari *miqat* kemudian membayar *dam* karena telah melewati *miqat* tanpa ihram, maka dalam kondisi seperti ini hajinya adalah sah dan dianggap sebagai haji yang merupakan rukun Islam, karena rusaknya haji tersebut (dengan bersetubuh) adalah ketika ia dalam keadaan musyrik, dimana ihramnya dianggap tidak sah.

BAB: BERNADZAR MELAKUKAN HAJI ATAU UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mewajibkan dirinya untuk melakukan haji atau umrah dengan cara bernadzar, maka haji dan umrah tersebut dianggap sebagai haji yang merupakan kewajiban dalam rukun Islam (tidak dianggap sebagai haji nadzar). Kemudian ia berkewajiban

untuk melaksanakan haji lagi sebagai qadha terhadap nadzar haji yang sudah diniatkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia meninggal dunia dalam keadaan belum melaksanakan nadzar haji tersebut dan juga belum melaksanakan haji wajib, maka yang pertama kali diwakilkan oleh orang lain adalah haji wajibnya terlebih dahulu. Apabila hartanya masih cukup untuk membiayai haji lagi, atau ada seseorang yang sanggup menghajikannya lagi, maka barulah dilaksanakan haji nadzar untuknya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghajikan dirinya dengan upah atau tidak dengan upah yang diniatkan untuk nadzar, maka haji tersebut tetap dianggap sebagai haji wajib rukun Islam (bukan haji nadzar). Setelah itu, ia berkewajiban untuk mengqadha haji nadzarnya. Apabila yang menghajikan dirinya itu dua orang, yang satu untuk haji rukun Islam dan yang satu untuk haji nadzar, maka menurut pendapat saya hal ini lebih baik baginya dan dua-duanya sah.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH INI

Imam Syafi'i berkata: Sebagian manusia berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka berkata, "Kami sependapat dengan Anda bahwa seseorang yang berniat melaksanakan haji sunah atau berhaji dengan tanpa niat, maka haji tersebut dianggap sebagai haji wajib dalam Islam. Hal itu berdasarkan beberapa atsar dan qiyas. Tapi kami tidak sependapat dengan Anda yang mengatakan bahwa orang yang berniat melaksanakan haji nadzar, hajinya dianggap sebagai haji wajib apabila ia belum melaksanakan haji wajibnya. Dengan alasan apa Anda menyamakan haji wajib dengan haji sunah?"

Saya menjawab: Apabila seseorang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, maka sejak ia baligh sampai meninggal dunia ia selalu berada dalam keadaan harus menunaikan haji wajib tersebut ketika melewati bulan-bulan haji, dan ia tidak bisa mengganti kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Maka, ia tidak boleh melaksanakan haji nadzar sebelum melaksanakan haji wajib tersebut. Ini mengandung makna bahwa barangsiapa melaksanakan haji sunah padahal belum melaksanakan haji wajib, maka yang lebih didahulukan adalah haji yang wajib.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang mempunyai dua kewajiban sekaligus, maka ia tidak boleh meninggalkan salah satu dari kewajiban tersebut. Yang boleh dilakukan adalah mendahulukan salah satu di antara

dua kewajiban tersebut setelah itu melaksanakan kewajiban yang kedua. Orang yang belum melaksanakan kewajiban hajinya dan belum melaksanakan haji nadzarnya, jika ia melaksanakan haji wajibnya, maka haji nadzarnya juga harus dilaksanakan di kemudian hari.

Seseorang tidak boleh melakukan haji sunah ketika belum melaksanakan haji wajib. Apabila ada yang berpendapat bahwa seseorang boleh melakukan haji sunah padahal ia belum melaksanakan haji wajib, maka menurut kami hal itu sah dilakukan tapi ibadah haji sunah tersebut dianggap sebagai ibadah haji wajib bagi dirinya. Begitu juga yang terjadi terhadap haji sunah apabila seseorang belum melaksanakan haji nadzarnya yang hukumnya wajib.

BAB: KEWAJIBAN UMRAH SAMA DENGAN KEWAJIBAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Allah *Taharaka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Orang-orang berselisih tentang hukum umrah ini. Sebagian ulama timur mengatakan bahwa umrah itu hukumnya sunah. Yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Sa'id bin Salim yang berhujjah bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengkhabarkan kepadanya dari Muawiyah bin Ishak, dari Abu Shalih Al Hanafi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Haji itu jihad dan umrah itu sunah.*" Saya bertanya kepadanya, "Apakah hadits tersebut benar-benar dari Nabi SAW?" Ia menjawab, "Hadits itu adalah hadits *munqathi* (bukan hadits *shahih*)."
Seandainya tidak ada dalil pasti, maka kami berpendapat bahwa umrah itu hukumnya sunah, karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 97)

Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan untuk berhaji, tidak ada keterangan bahwa Allah juga mewajibkan umrah. Saya tidak mengetahui satu orang pun di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwa mayit yang belum umrah maka harus diumrahkan oleh orang lain. Demikianlah pendapat dan perkataan Sa'id bin Salim. Maka saya menjawab bahwa Allah berfirman, "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah mensejajarkan antara haji dan umrah, walaupun di ayat lain Allah tidak mensejajarkannya (hanya

menyebut haji saja tanpa menyertakan umrah). Hal ini sebagaimana firman Allah yang kadang-kadang mensejajarkan antara shalat dengan zakat, dan kadang-kadang hanya menyebut kalimat shalat tanpa menyertakan kalimat zakat. Misalnya firman Allah, *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."* (Qs. Al Muzammil (73): 20) Kemudian firman Allah, *"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nisaa' (4): 103)

Dalam ayat tersebut kadang-kadang Allah menyertakan kalimat shalat dengan kalimat zakat, dan kadang-kadang Allah menyebut kalimat shalat tanpa menyebut kalimat zakat. Ini bukan berarti zakat tidak wajib seperti shalat. Justeru ini merupakan dalil bahwa zakat itu wajib seperti shalat. Perkataan Sa'id bin Salim bahwa tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa mayit yang belum melakukan umrah harus diumrahkan orang lain ini bukan merupakan hujjah (dalil), tapi justeru ia harus mewajibkan umrah berdasarkan ayat di atas.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini saya lebih cenderung dengan zhahir ayat Al Qur'an daripada takwil para ulama. Saya memohon taufik kepada Allah daripada menyimpulkan bahwa umrah itu hukumnya wajib, karena Allah mensejajarkan umrah dengan haji dalam firman-Nya, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (Qs. Al Baqarah (2): 196) Di samping itu, Rasulullah SAW melaksanakan berumrah sebelum haji. Beliau pun mensumahkan ihram umrah, keluar dari ihram umrah dengan thawaf dan mencukur rambut, serta dengan *miqat* (sama dengan haji). Perlu diketahui bahwa makna zhahir Al Qur'an itu lebih didahulukan apabila tidak ada dalil atau petunjuk bahwa ayat tersebut mempunyai makna lain di samping makna zhahir. Rasulullah SAW juga bersabda,

دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

*"Umrah itu masuk di dalam haji selama-lamanya sampai hari kiamat."*⁷⁷

⁷⁷ HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Bolehnya Umrah di Bulan-bulan Haji", hadits no. 203; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Haji Ifrad", hadits no. 1773; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Apakah Umrah itu Wajib atau Tidak", hadits no. 932; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Haji Rasulullah SAW", hadits no. 2494

Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang wangi-wangian dan pakaian di dalam umrah, beliau menjawab:

أَفْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ.

"Lakukanlah di dalam umrahmu segala sesuatu yang boleh engkau lakukan di dalam hajimu."¹⁷⁸

Seseorang boleh melaksanakan haji dengan cara haji *Qiran*, yaitu melaksanakan haji dan umrah secara bersama-sama. Juga boleh melaksanakan umrah yang wajib terlebih dahulu, kemudian ia menyembelih hewan kurban sebagai pengamalan firman Allah, "maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah (2): 196).

Dari penjelasan ini, maka orang yang melakukan haji *Qiran* akan merasa lebih ringan keadaannya daripada melaksanakan haji secara *tamattu'*, karena ia memasukkan umrah sekaligus ke dalam haji dan tidak harus melewati *miqat* haji, karena ia telah memasukkan umrah tersebut pada hari-hari haji. Orang yang melakukan haji secara *tamattu'*, ia bertahallul dari umrah sebelum ia berihram lagi untuk haji. Orang yang melakukan haji *Tamattu'* tersebut sama dengan orang yang melakukan secara *qiran* dalam hal *hadyu*.

Dari sini kita tahu bahwa boleh melakukan umrah dulu kemudian melakukan haji, dan boleh juga melakukan haji terlebih dahulu kemudian melakukan umrah yang wajib. Barangsiapa melakukan haji *Ifrad* (berhaji dulu kemudian umrah) kemudian ia ingin melaksanakan umrah setelah haji, maka caranya adalah ia harus keluar dari Tanah Haram kemudian berihram lagi dari tempat yang ia inginkan, ia tidak berkewajiban untuk memulai ihramnya dari *miqat* sebagaimana yang dilakukan dalam ihram haji. Cukup baginya untuk memulai ihramnya dari tanah halal (di luar Tanah Haram), tempat yang terdekat dengan dirinya.

Dalam hal ini saya cenderung berpendapat bahwa lebih baik

¹⁷⁸ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mencuci Wewangian 3 Kali dari Pakaian"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Hal-hal yang Boleh Dilakukan bagi Orang yang Sedang Berihram Haji atau Umrah", hadits no. 16. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang Haji, bab "Wewangian Dalam Haji." hadits no. 18, juz 1, terbitan Darul Ihya Al Kuub Al Arabiyah, Isa Al baqi Al Halabi, Kairo, Mesir.

baginya untuk memulai umrahnya dengan berihram dari *ji'rama*, karena Nabi SAW memulai umrahnya dari sana. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka lebih baik ia memulai ihram umrahnya dari *tan'im* karena Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk memulai umrahnya dari sana, dan *tan'im* tersebut merupakan tanah halal yang paling dekat dengan Baitul Haram. Jika hal itu masih tidak memungkinkan, maka mulailah ihram umrahnya dari Hudaibiyah, karena Nabi SAW shalat di tempat tersebut dan memulai memasuki umrah dari sana.

Telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, bahwasanya ia mendengar Umar bin Dinar berkata: Aku mendengar Amr bin Aus Ats-Tsaqafi berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku Abdurrahman bin Abu Bakar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيَعْمِرَها مِنْ
التَّنْعِيمِ.

“Bahwa Nabi SAW menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar memboncengkan Aisyah (adiknya) ke *tan'im* untuk memulai umrahnya dari sana.”⁷⁹

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berihram untuk haji kemudian ia tertinggal (tidak bisa meneruskan hajinya), maka ia harus keluar dari hajinya dan boleh melaksanakan umrah, tapi tahun depan harus melaksanakan haji lagi disertai dengan menyembelih *hadyu*.

BAB: WAKTU DIBOLEHKANNYA UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh melakukan ihram untuk umrah di sepanjang tahun yang ia kehendaki, termasuk di hari Arafah dan Mina dan hari-hari lainnya apabila ia tidak bermaksud untuk melaksanakan haji. Tapi apabila ia bermaksud untuk melaksanakan haji, maka menurut pendapat saya lebih baik ia mempersiapkan diri berihram

⁷⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab “Haji di Atas Kendaraan”; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab “Macam-Macam Ihram; *Ifrad*, *Tamattu'* dan *Qiran*”, hadits no. 113, 115; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab “Perempuan yang Haid Ketika Umrah lalu Dia Harus Melaksanakan Haji”, hadits no. 1979; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab “Umrah dari *Tan'im*”, hadits no. 2430.

untuk haji saja, atau berihram untuk haji dan umrah. Jika ia melakukan umrah saja, maka umrah tersebut sah dan dianggap sebagai umrah yang wajib dalam Islam, umrah yang ia wajihkan untuk dirinya sendiri (nadzar), umrah sunah atau umrah yang dilakukan untuk orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang bertanya, "Mana dalil yang menyatakan bahwa umrah itu boleh dilakukan pada hari-hari haji?" Jawabannya adalah bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk melakukannya, lalu Aisyah memasukkan hajinya ke dalam umrah. Kemudian ia wukuf di Arafah dan Mina dalam keadaan berhaji dan berumrah, sementara dari awal ia meniatkan untuk umrah.

Imam Syafi'i berkata: Umrah itu boleh dilakukan sepanjang tahun, dan seseorang boleh melakukan umrah tersebut di tahun itu berulang-ulang. Ini adalah pendapat umum penduduk Makkah dan sekitarnya. Diriwayatkan dari sebagian putra Anas bin Malik yang mengatakan bahwa, "Pada suatu hari kami ada bersama Anas bin Malik di Makkah. Ketika kepala Anas bin Malik sudah hitam (tumbuh rambutnya), maka ia keluar untuk melakukan umrah."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, "Umrah itu dilakukan maksimal satu kali dalam sebulan."

Diriwayatkan dari Ibnu Musayab, bahwa Aisyah berumrah setahun dua kali, sekali dari Dzulkhulaifah dan sekali dari Juhfah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berihram untuk umrah, maka ia boleh memasukkan umrah tersebut ke dalam haji selama ia belum thawaf di Ka'bah. Apabila ia sudah thawaf di Ka'bah, maka ia tidak boleh memasukkan umrah tersebut ke dalam haji. Seandainya ia melakukannya, maka yang sah adalah hajinya, karena ia melakukannya di luar umrah dan memasukkannya dalam waktu yang ia tidak boleh memasukkan haji ke dalam umrah.

Apabila seseorang berihram untuk haji, maka ia boleh memasukkan haji tersebut ke dalam umrah dan tidak harus berihram lagi untuk umrah, ia juga tidak wajib membayar fidyah. Barangsiapa pada tahun itu belum melaksanakan haji atau sudah melaksanakan haji tapi tidak disertai dengan umrah, sampai ia sempurna mengerjakan amalan haji di akhir hari-hari *Tasyrik*, baik ia mengambil *nafar awal* atau *nafar tsani* (nafar kedua, yaitu *nafar* tanggal 13 Dzulhijjah), maka pada saat itu ia boleh

melakukan umrah, yaitu ketika tidak ada lagi amalan haji yang harus dilakukan. Tapi jika ia mengakhirkan umrahnya, maka saya berpendapat bahwa hal itu lebih baik baginya.

Apabila ia berihram untuk umrah pada hari *nafar awal* kemudian ternyata ia masih tinggal di Mina (tidak berangkat ke Masjidil Haram), maka ihramnya batal, karena pada saat itu ia tinggal di suatu tempat (Mina) dan di tempat itu ia harus menyelesaikan ibadah hajinya, sehingga ia tidak boleh keluar dari Mina sebelum amalan hajinya sempurna.

BAB: ORANG YANG BERIHRAM UNTUK DUA HAJI ATAU DUA IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berihram untuk dua haji secara bersama-sama, atau melakukan satu haji kemudian memasukkan haji lain ke dalam haji yang pertama sebelum haji yang pertama selesai dan ia berihram dengan satu kali haji, maka tidak ada yang wajib dilakukan dalam haji yang kedua dan ia juga tidak wajib membayar fidyah atau qadha' dan lain sebagainya. Sempurnanya amalan haji adalah ketika seseorang sudah melakukan thawaf, mencukur rambut, melempar jumrah dan bermalam di Mina.

Imam Syafi'i berkata: Kami meriwayatkan beberapa hadits dari Umar bin al-Khattab dan sejumlah sahabat lainnya, bahwa mereka tidak berbeda pendapat apabila seseorang berihram untuk haji tetapi tidak bisa wukuf di Arafah, maka ia harus segera thawaf dan sa'i serta mencukur rambut dan tidak boleh terus berada dalam ihramnya. Kemudian di tahun depan ia harus mengqadha hajinya yang batal tersebut. Begitu juga orang yang telah menyelesaikan ibadah hajinya dengan sempurna, ia tidak boleh berada dalam ihramnya; sehingga apabila melakukan dua ihram haji, maka salah satu dari hajinya akan gugur. *Wallahu a'lam*.

Diriwayatkan dari Atha' dengan satu jalur periwayatan, bahwasanya ia berkata, "Apabila seseorang berihram untuk dua haji, maka caranya adalah sama seperti orang yang sedang berihram dengan satu haji." Pendapat ini diikuti oleh Hasan bin Abu Hasan yang mengatakan bahwa begitu pula yang berlaku pada dua umrah sekaligus.

Adapun sempurnanya umrah adalah dengan thawaf di Ka'bah berikut sa'i antara Shafa dan Marwa, serta menggunting rambut. Ia juga berpendapat bahwa barangsiapa yang hajinya batal, maka ia harus bertahallul dengan cara thawaf dan sa'i, kemudian mencukur rambut dan

mengqadha haji tersebut di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh berihram untuk haji di luar bulan-bulan haji. Orang yang hajinya batal, maka ia bisa memulai ihram hajinya di tahun berikutnya.

Sepengetahuan saya, mereka juga berpendapat bahwa orang yang hajinya batal tidak harus keluar dari ihramnya dengan cara thawaf. Ia juga tidak boleh terus berada dalam ihramnya, karena ihram haji itu tidak boleh dilakukan di luar bulan-bulan haji. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang yang keluar dari ihram haji kemudian melakukan amalan-amalan umrah, maka bukan berarti hajinya berubah menjadi umrah, karena yang diniatkan pertama kali olehnya adalah haji. Maka ihram tersebut adalah ihram haji, bukan ihram untuk umrah.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG ORANG YANG BERIHRAM UNTUK DUA HAJI ATAU DUA UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda dengan pendapat kami: *pertama*, bahwa orang yang berihram untuk dua haji tidak wajib melaksanakan kedua haji tersebut, apabila ia hanya melaksanakan salah satu dari dua haji tersebut. *Kedua*, ketika memulai ihram, maka secara otomatis ia hanya melakukan satu haji dan meninggalkan haji yang lainnya.

Menurut pendapat saya, kedua pendapat di atas adalah sama bahwa orang yang meninggalkan salah satu dari dua haji tersebut harus membayar *dam* (denda) dan harus mengqadha di tahun berikutnya.

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada saya satu riwayat bahwa kedua orang yang berpendapat seperti di atas mengatakan bahwa barangsiapa mengumpulkan puasa dua hari, lalu ia berpuasa salah satu dari dua puasa tersebut, maka pada saat itu ia tidak boleh melaksanakan puasa yang kedua sekaligus, karena seseorang tidak boleh memasukkan suatu amalan kepada amalan lain sebelum salah satu amalan tersebut selesai.

Apabila ada orang yang ketinggalan beberapa kali shalat, kemudian ia bertakbir dengan niat untuk melakukan dua macam shalat, maka yang berlaku adalah salah satu macam shalat saja, karena seseorang tidak boleh melakukan dua macam shalat sekaligus dan tidak boleh juga memasukkan satu amalan ke dalam amalan yang lain sebelum amalan tersebut selesai. Begitu juga orang yang berniat melakukan dua macam shalat sunah yang

dipisahkan oleh salam. Apabila dalam hal shalat dan puasa berlaku hukum seperti ini, maka begitu juga dalam haji. Orang yang hajinya batal karena tidak wukuf di Arafah, tidak bisa dikatakan bahwa haji tersebut secara otomatis menjadi umrah. Begitu juga apabila seseorang berihram untuk dua haji, maka harus dikatakan bahwa yang berlaku adalah satu haji dan umrah saja, dan ia harus mengqadha salah satu dari keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Dengan demikian, kami berpendapat bahwa dua amal ibadah itu tidak bisa digabungkan kecuali dalam hal haji (boleh digabungkan antara haji dengan umrah yang disebut dengan haji Qiran). Tapi perlu diketahui bahwa umrah itu boleh masuk ke dalam haji namun ibadah haji tidak bisa masuk ke dalam ibadah umrah apabila dari awal diniatkan untuk haji, karena hukum asalnya adalah tidak boleh mengumpulkan di antara dua amalan. Maka, seseorang boleh mengumpulkan dua amalan apabila terdapat dalil yang terurai dalam hadits Rasulullah. Apabila tidak berdasar, maka seseorang tidak boleh mengumpulkan dua amalan sekaligus hanya berdasarkan qiyas.

Bab Miqat¹

Imam Syafi'i berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجَحْفَةِ،
وَيَهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.

"Penduduk Madinah berihram dari Dzulhulaifah,² penduduk Syam berihram dari Jufah,³ dan penduduk Najd berihram dari Qarn."⁴

¹ Batas yang tidak boleh dilewati oleh orang yang akan mengerjakan ibadah haji dan umrah kecuali mengenakan kain ihram.

² Sebuah tempat yang berada antara Madinah dan Makkah, dimana jarak Dzulhulaifah ke Madinah adalah 6 mil, dan jarak dari Dzulhulaifah ke Makkah adalah 200 mil. Di Dzulhulaifah ini ada masjid yang dikelilingi oleh pepohonan dan tempat yang bernama Bir 'Ali.

³ Sebuah tempat yang berjarak 7 marhalah dari Madinah dan 3 marhalah dari Makkah. Jufah ini juga merupakan miqat untuk penduduk Mesir.

⁴ Tempat yang berjarak 2 marhalah dari Makkah dan terletak di sebelah timur Makkah. HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Penduduk Madinah"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Haji dan Umrah", hadits no. 13; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Miqat", hadits no. 1721; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Ihram Bagi Masing-Masing Penduduk Negeri", hadits no. 831; HR. Nasa'i, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Penduduk Madinah"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Miqat Masing-Masing Penduduk Suatu Negeri", hadits no. 2357; HR. Malik, kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Miqat Bagi Orang yang Ihram", hadits no. 23, terbitan Darul Ihya Al Kutub Al Arabiyah Isa Al Baqi Al Halabi-Kairo, Mesir. Hadits tersebut juga terdapat dalam *Nail Al Authar Syarh Muntaga' Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Miqat Makan (Tempat) dan Bolehnya Mendahului Ihram Sebelum Sampai Miqat", hadits no. 2.

Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang bersabda,

وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يَلْمَمُ.

“Penduduk Yaman berihram dari Yalamlam.”

Imam Syafi’i berkata: Muslim bin Khalid dan Sa’id bin Salim dari Ibnu Juraiz telah mengkhabarkan kepada kami, ia mengatakan: Abu Zubair telah mengkhabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah bertanya tentang ihram, kemudian riwayat tersebut berhenti sampai disini. Menurutku, yang dia maksud adalah bahawa Nabi SAW bersabda,

يُهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

“Penduduk Madinah berihram dari Dzulhulaifah.”

Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ju’fah bagi penduduk Maghrib (penduduk barat). Dan penduduk Irak berihram dari Dzatu Irb,⁵ penduduk Najd berihram dari Qarn, dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam.

Imam Syafi’i berkata: Di sini Jabir bin Abdullah tidak menyebut nama Nabi SAW, hal ini bisa diterima karena ia mendengar dari Umar bin Khaththab. Ibnu Sirin berkata, diriwayatkan dari Umar bin Khaththab secara *mursal* bahwa dia menentukan Dzatu Irb sebagai *miqat* bagi penduduk Masyrik (orang timur).

Imam Syafi’i berkata: Dari Abu Sya’tsa’ bahwasanya dia berkata, “Nabi SAW tidak menentukan *miqat* tertentu bagi penduduk Masyrik. Orang-oranglah yang mengalihkan *miqat* Qarn ke Dzatu Irb. Telah mengkhabarkan kepada kami —dari seseorang yang dapat dipercaya— dari Ayub, dan Ibnu Sirin, bahwa Umar menentukan *miqat* Dzatu Irb untuk penduduk Masyrik.

Imam Syafi’i berkata: Apabila penduduk Masyrik berihram dari Dzatu Irb, maka saya berharap semoga ihram tersebut adalah sah, hal ini

⁵ Suatu tempat yang berjarak 2 *marhalah* dari Makkah. Dinamakan Dzatu Irb karena di sana ada Irb, yaitu gunung kecil (bukit).

sebagai qiyas terhadap Qarn dan Yalamlam. Tapi apabila mereka berihram dari Aqiq, maka menurut pendapat saya hal ini akan lebih baik.

Shafyan dari Abdullah dari Thawus, dari bapaknya, telah mengkhabarkan kepada kami. Ia berkata,

وَقَدْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ،
وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

“Rasulullah SAW menentukan miqat untuk penduduk Madinah, yaitu dzulhulailah, bagi penduduk Syam adalah Jufah, bagi penduduk Najd adalah Qarn, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam.”

Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِكُلِّ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ فَلْيَهْلُ مِنْ حَيْثُ
يَنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ.

“Inilah miqat-miqat bagi masing-masing penduduk negeri dan bagi orang yang akan memunaikan ibadah haji atau umrah lewat tempat tersebut. walaupun dia bukan penduduk negeri tersebut. Barangsiapa bukan merupakan penduduk negeri-negeri tersebut dan dia juga tidak melewati miqat-miqat tersebut, maka dia boleh berihram dari tempat manapun sampai dia memasuki Makkah.”⁶

BAB: HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN MIQAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang berihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak melewati *miqat*, kemudian ia kembali ke *miqat* untuk mengulang ihramnya, maka ketika kembali ia tetap dalam keadaan ihram. Apabila ada yang bertanya, “Bagaimana mungkin Anda menyuruhnya kembali ke *miqat*, padahal Anda

⁶ HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab “Miqat-miqat Haji dan Umrah”, hadits no. 12. HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab “Ihramnya Penduduk Yaman”

mengharuskannya memakai ihram dimana ihram tersebut dimulai bukan dari *miqat*? Apakah Anda mendasarkan pendapat tersebut berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas atau dari sahabat lain atau berdasarkan qiyas?" Jawabannya, "Apabila pendapat tersebut berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas, maka itu berarti mengikuti Sunnah."

Jika dia berkata, "Sebutkanlah Sunnah yang mendukung pendapat Anda itu!" Jawabannya, "Tidakkah Anda lihat bahwa ketika Rasulullah SAW menyuruh orang yang akan melaksanakan haji atau umrah agar melewati *miqat* yang telah ditentukan, bukankah beliau menghendaki agar orang tersebut harus terus dalam keadaan ihram dari tempat *miqat* sampai dia thawaf di Ka'bah, barulah dia boleh ber-*tahallul*?" Dia akan menjawab, "Ya, betul."

Saya katakan lagi, "Menurut Anda, bolehkah orang tersebut dalam keadaan bukan ihram sebelum dia sampai ke tempat *miqat*?" Dia menjawab, "Ya, boleh."

Saya katakan lagi kepadanya, "Menurut pendapat Anda, bolehkah dia menjadikan sebagian safarnya itu halal (tidak ihram) dan sebagian safarnya lagi ihram?" Dia akan menjawab, "Ya, boleh."

Aku katakan lagi kepadanya, "Lalu bagaimana pendapat Anda dengan seseorang yang melewati *miqat* kemudian berihram, atau belum berihram kemudian kembali ke *miqat* untuk berihram dari tempat tersebut? Bukankah dia telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya bahwa dia harus berihram dari *miqat* sampai dia thawaf di Ka'bah, kemudian dia ber-*tahallil* lalu melaksanakan amalan yang lain?"

Dia menjawab, "Ya, apabila dia berihram setelah melewati *miqat*, maka ihramnya dianggap sah dan dia tidak perlu mengulangi ihramnya dari *miqat*."

Imam Syafi'i berkata: Umar bin Dinar meriwayatkan dari Thawus, ia berkata, "Barangsiapa menghendaki untuk berihram dari rumahnya, ia boleh melakukannya (sebelum sampai *miqat*). Barangsiapa menghendaki memakai pakaian biasa dari rumah, kemudian dia mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram ketika sudah sampai di *miqat*, ia pun boleh melakukannya. Akan tetapi, ia tidak boleh melewati *miqat* tersebut kecuali dalam keadaan ihram."

Dari Atha', ia berkata, "*Miqat-miqat* di dalam haji dan umrah

adalah sama. Barangsiapa menghendaki berihram di belakang *miqat* (sebelum sampai *miqat*), ia boleh melakukannya. Barangsiapa menghendaki berihram ketika sudah sampai *miqat*, ia pun boleh melakukannya. Akan tetapi, ia tidak boleh melewati *miqat* tersebut kecuali dalam keadaan ihram.”

Demikianlah pendapat yang kami yakini. Dari Juraij, Atha' berkata, “Barangsiapa memasuki ihram haji setelah melewati *miqat* dengan sengaja atau tidak, maka ia harus kembali lagi ke tempat *miqat*. Lalu mengulangi ihramnya dari tempat tersebut, kecuali apabila ia terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa dihindari atau dikhawatirkan akan tertinggal dalam hajinya. Setelah itu, ia harus membayar *dam* (denda) berupa seekor kambing.”

Imam Syafi'i berkata: Seperti itulah pendapat kami, yaitu apabila seseorang berihram setelah melewati *miqat*, maka menurut kami ia harus kembali ke *miqat* tersebut (untuk mengulangi ihramnya) selama belum melaksanakan thawaf. Apabila ia sudah melaksanakan thawaf, maka menurut pendapat kami ia tidak usah kembali ke tempat *miqat*, tapi cukup baginya membayar *dam*. Apabila ia tidak bisa kembali ke *miqat* karena ada halangan atau karena meninggalkannya dengan sengaja, maka menurut kami tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali harus kembali ke *miqat* dan membayar *dam*. Ia telah berbuat salah ketika meninggalkan kewajiban *miqat*-nya dengan sengaja, maka ia harus kembali ke *miqat* tersebut apabila memungkinkan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menempuh jalan laut atau jalan darat yang tidak melewati *miqat* yang telah ditentukan, maka ia boleh berihram haji di tempat yang sejajar dengan *miqat-miqat* yang telah ada. Tapi dalam hal ini menurut pendapat saya lebih baik ia berhati-hati dengan cara berihram sebelum sampai tempat yang sejajar dengan *miqat-miqat* tersebut. Apabila ia mengetahui bahwa ternyata ia telah melewati *miqat* tanpa memakai pakaian ihram, maka dalam hal ini ia harus kembali ke tempat *miqat* tersebut atau membayar *dam*.

Imam Syafi'i berkata: Atha' berkata, “Barangsiapa datang dari arah yang tidak melewati *miqat* yang sudah ditentukan, maka ia harus berihram di tempat yang sejajar dengan *miqat* tersebut.

Terdapat hadits dari Thawus yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang menerangkan tentang batas-batas *miqat*, yaitu hadits yang sangat

jelas maknanya serta tidak membutuhkan takwil lagi, dimana Rasulullah SAW bersabda, "*... tempat-tempat tersebut adalah untuk penduduk negeri yang bersangkutan dan untuk orang-orang yang datang melewati tempat tersebut, walaupun ia bukan penduduk negeri tersebut, bagi orang yang akan berangkat haji atau umrah.*"

Kami jelaskan di sini bahwa penduduk Irak atau penduduk Syam apabila memasuki Makkah untuk menuaikan ibadah haji atau umrah dengan melewati Madinah, maka *miqat*-nya adalah Dzulhulaifah (sama dengan penduduk Madinah). Begitu juga penduduk Madinah apabila dia masuk Makkah melewati Yaman, maka *miqat*-nya adalah Yalamlam.

Sabda beliau yang menyatakan bahwa penduduk Madinah berihram dari Dzulhulaifah adalah karena Dzulhulaifah merupakan tempat yang pasti dilalui oleh orang yang akan masuk Makkah dari arah Madinah, dan Dzulhulaifah merupakan awal *miqat* dari penduduk Madinah yang melewati tempat tersebut.

Sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa "*penduduk Syam berihram dari Ju'fah*" maksudnya adalah bahwa Ju'fah merupakan tempat yang pasti dilalui oleh orang yang akan masuk ke Makkah dari arah Syam, dan Ju'fah merupakan awal *miqat* bagi orang yang datang dari Syam yang melewati tempat tersebut. Ketika penduduk Syam pergi ke Makkah, mereka tidak mungkin melewati Madinah atau Dzulhulaifah, kecuali apabila mereka belok ke arah Madinah.

Begitu juga sabda beliau tentang penduduk Najd dan Yaman, mereka pasti melewati *miqat* yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ketika mereka hendak menuju Makkah. Dengan demikian, maka penduduk Najd dan Yaman *miqat*-nya adalah Qarn apabila mereka merasa berat untuk melewati Yalamlam, karena *miqat* Yalamlam hanya untuk penduduk Yaman pedalaman dan orang-orang yang melewati tempat tersebut.

BAB: MASUK MAKKAH TANPA BERNIAT UNTUK HAJI ATAU UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza wa Jalla berfirman, "*Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian mawar Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud'.*" (Qs. Al

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *Al Masaabah* menurut bahasa Arab adalah suatu tempat dimana manusia biasa berkumpul di situ, kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing lalu kembali berkumpul lagi di tempat tersebut.

Allah berfirman, *"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok."* (Qs. Al 'Ankabut (29): 67) Maksud ayat ini adalah Allah menjadikan penduduk Tanah Haram tersebut aman, tidak seperti penduduk negeri-negeri lain yang saling merampas satu sama lain.

Allah juga berfirman kepada Ibrahim khalil-Nya (kekasih), *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh."* (Qs. Al Hajj (22): 27)

Imam Syafi'i berkata: Saya mendengar sebagian ahli ilmu yang saya percayai, mereka menyebutkan bahwa ketika Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menyuruh Nabi Ibrahim AS untuk menyeru manusia supaya melaksanakan ibadah haji (sebagaimana yang terdapat dalam surah Al Hajj (22): 27 di atas), maka Ibrahim berdiri di suatu tempat lalu berteriak:

عِبَادَ اللَّهِ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

"Wahai hamba-hamba Allah, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah."

Maka, seluruh manusia menyambut seruan ini, sampai seorang anak yang masih ada di tulang sulbi bapaknya atau yang masih ada di rahim ibunya. Barangsiapa berhaji ke Baitullah, berarti dia telah memenuhi seruan Nabi Ibrahim ini dan telah memenuhi panggilannya. Mereka mengatakan:

لَبَّيْكَ دَاعِيَ رَبَّنَا لَبَّيْكَ

"Kami datang memenuhi panggilan orang yang menyeru kepada Tuhan kami."

Allah Azza wa Jalla berfirman, "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs. Aali 'Imraan (3): 97)

Inilah dalil-dalil dari kitab Allah (Al Qur'an) yang menyuruh kepada kita dan umat-umat lain bahwa seluruh manusia disunahkan untuk datang ke Baitullah (Makkah) dengan berihram. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud'." (Qs. Al Baqarah (2): 125) Allah berfirman ketika menceritakan doa Nabi Ibrahim, "... maka jadikanlah hari sebagian manusia cenderung kepada mereka." (Qs. Ibraahim (14): 37)

Imani Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa para nabi dahulu juga melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka memasuki Tanah Haram (Makkah), mereka berjalan dengan penuh rasa hormat terhadap Tanah Haram dan mereka melepaskan alas kaki. Diriwayatkan kepada kami bahwa para nabi dan umat-umat terdahulu ketika memasuki Baitul Haram (Makkah) selalu dalam keadaan ihram. Setahu kami, Rasulullah SAW memasuki Makkah ketika peristiwa *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah) dalam keadaan ihram.

Begitulah pendapat kami bahwa termasuk Sunnatullah (ketentuan dari Allah) terhadap para hamba-Nya bahwa mereka tidak boleh memasuki Tanah Haram kecuali dalam keadaan ihram. Begitu pula yang kami dengar dari ulama-ulama kami yang mengatakan bahwa barangsiapa bernadzar untuk memasuki Makkah, maka dia harus datang dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Menurut saya mereka mengatakan seperti yang saya katakan, dan Allah pun menyebutkan keadaan orang yang masuk Tanah Haram dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya." (Qs. Al Fath (48): 27)

Bahkan penduduk Makkah yang pulang ke rumah keluarganya di Makkah sehabis melakukan safar, ia tidak boleh memasuki Makkah kecuali dalam keadaan ihram. Adapun petugas yang keluar masuk kota Makkah untuk mengantar surat (pegawai pos) atau dia masuk ke Makkah untuk mengunjungi keluarganya, maka kewajiban ihram gugur karena

hal itu telah menyulitkan dirinya. Tapi apabila dia minta izin kepada atasannya kemudian dia memasuki Makkah dengan berihram, maka menurut saya hal itu lebih baik. Barangsiapa masuk Makkah karena takut dari peperangan (mengungsi), maka dia boleh masuk tanpa ihram.

Jika ada yang bertanya, “Berdasarkan dalil apa Anda mengatakan hal itu?” Maka jawabnya: Berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah. Jika dia bertanya lagi, “Di mana dalil tersebut?” Maka jawabnya: Yaitu firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 196, *“Jika kalian terhalang, maka kalian boleh menyembelih hewan kurban (sebagai ganti) yang mudah kalian dapatkan.”*

Dalam ayat ini Allah membolehkan orang yang sedang berihram haji atau umrah untuk keluar dari ihram karena takut akan perang. Maka, orang yang ketakutan karena perang dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, maka dia lebih patut untuk diperbolehkan untuk keluar dari ihram (bebas ihram). Begitu juga Rasulullah SAW ketika memasuki Makkah pada *fathu Makkah*, beliau tidak dalam keadaan berihram karena beliau sedang menghadapi peperangan.

Apabila ada yang bertanya, “Apabila ada orang yang memasuki Makkah tanpa ihram karena dia takut terhadap musuh atau peperangan, apakah dia harus mengqadha ihramnya?” Maka jawabnya adalah: Tidak, kecuali apabila ihram tersebut merupakan ihram wajib, seperti ihram haji yang merupakan rukun Islam atau ihram nadzar. Apabila seseorang meninggalkan ihram seperti ini, maka dia harus mengqadha. Apabila dia belum mengqadha dan sudah meninggal, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Begitu juga apabila dia belum mengqadhanya kemudian dia terkena musibah sehingga tidak bisa menempuh perjalanan di atas kendaraan, maka harus diwakilkan oleh orang lain.

Orang yang masuk Makkah dalam keadaan takut terhadap penguasa atau terhadap sesuatu yang tidak mampu dia hindari, maka menurut pendapat saya ia boleh memasuki kota Makkah tanpa ihram apabila tidak sanggup untuk melakukan thawaf dan sa’i karena ketakutan tersebut. Tapi jika dia mampu melakukan thawaf dan sa’i, maka ia harus masuk Makkah dalam keadaan ihram. *Wallahu a’lam*. Sebagian penduduk Madinah berpendapat bahwa boleh masuk Makkah tanpa ihram. Mereka berhujjah (berdalil) bahwa Ibnu Umar pernah masuk Makkah tanpa ihram.

BAB: MIQAT UMRAH DIGABUNG DENGAN MIQAT HAJI

Imam Syafi'i berkata: *Miqat* umrah dan haji adalah satu (sama). Barangsiapa melaksanakan haji *Qiran*, maka hal itu sah dan bisa menggugurkan haji dan umrah yang merupakan rukun Islam, tapi dia wajib membayar *dam* haji *Qiran*. Barangsiapa berihram umrah kemudian hendak melakukan ihram haji sekaligus (haji *Qiran*), maka hal itu boleh dilakukan sebelum ia melakukan thawaf. Namun apabila ia telah melakukan thawaf, maka ia dianggap sudah keluar dari ihram umrah sehingga tidak boleh menggabungkan ihram umrahnya dengan ihram haji, karena ia dianggap sudah keluar dari ihram umrahnya. Demikianlah pendapat Atha dan beberapa ulama selain dia.

Apabila orang tadi telah melakukan thawaf, kemudian memasukkan ihram haji ke dalam ihram umrahnya, maka ia tidak perlu lagi berihram atau mengqadha serta membayar fidyah.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin seseorang yang melakukan umrah kemudian menggabungkan umrah tersebut bersama haji?" Maka jawabannya adalah, "Hal itu dibolehkan karena ia belum keluar dari ihramnya, dimana hal ini tidak diperbolehkan dalam ibadah shalat dan puasa. *Insy Allah* pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan sebuah hadits yang menyatakan bahwa Aisyah dan sebagian sahabat Nabi SAW berihram sambil menunggu keputusan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa orang yang tidak membawa hewan kurban harus menjadikan ihram tersebut sebagai ihram umrah. Lalu Aisyah menjadikan ihramnya sebagai umrah, karena dia tidak membawa hewan kurban. Ketika Aisyah terhalang untuk melakukan *tahallul* umrah karena haid, sementara waktu haji sudah dekat, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memasukkan haji ke dalam umrahnya. Lalu Aisyah melakukan hal itu, sehingga dia melaksanakan haji *Qiran*.

Demikianlah yang kami katakan, bahwa haji itu bisa masuk ke dalam umrah selama orang yang berumrah tersebut belum melakukan thawaf.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang berihram untuk haji kemudian ia ingin memasukkan umrah ke dalam hajinya, maka kebanyakan ulama yang saya ketahui berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, maka ia juga tidak wajib mengqadha umrah tersebut atau membayar fidyah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang bertanya, "Apakah termasuk sunah memasukkan satu ibadah ke dalam ibadah yang lain, padahal kedua ibadah tersebut merupakan ibadah yang berbeda?" Maka jawabannya adalah: Kedua ibadah itu adalah terpisah, yaitu apabila seseorang memasukkan hajinya ke dalam umrah, berarti ihramnya akan bertambah panjang daripada ihram umrah. Apabila seseorang memasukkan umrah ke dalam haji, maka ihramnya akan menjadi lebih pendek daripada ihram haji.

Apabila seseorang berihram umrah kemudian ia tinggal di Makkah untuk menunggu hari-hari haji, maka cara memulai hajinya adalah dengan berihram dari Makkah. Tapi apabila seseorang berihram untuk haji kemudian dia ingin melakukan umrah, maka caranya adalah ia harus keluar dulu dari Makkah (Tanah Haram) menuju Tanah Halal yang dia sukai kemudian dia berihram dari sana. Barangsiapa memulai ihram umrahnya di luar Tanah Haram, maka hal itu sah hukumnya.

Apabila ketika ia melakukan haji atau umrah belum memakai ihram dari *miqat*, kemudian ia tinggal di Makkah dan umrah tersebut merupakan umrah wajib, maka ia harus kembali ke tempat *miqat* untuk mengulangi ihramnya dan tetap berada dalam keadaan ihram.

Apabila ia datang dari *miqat* dalam keadaan ihram, maka ia tidak dikenai denda apapun. Tapi apabila tidak dalam keadaan ihram, maka ia harus membayar *dam* dan umrah wajibnya dianggap sah. Barangsiapa berihram untuk umrah dari Makkah, maka dalam hal ini ada dua pendapat; *Pertama*, apabila ia tidak keluar ke Tanah Halal sampai ia thawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i dari Shafa ke Marwa, maka ia belum boleh ber-*tahallul*, sehingga harus keluar dari Tanah Haram kemudian ber-*talbiyah* dengan umrah tersebut di luar Tanah Haram. Setelah itu, ia thawaf dan sa'i serta mencukur rambutnya atau memendekkannya, dan dia tidak dikenai denda apapun. Jika ia tidak bisa mencukur rambutnya, maka ia harus membayar *dam*. Jika ia bersetubuh dengan istrinya, maka umrahnya batal, tapi ia masih wajib untuk ber-*talbiyah* di luar Tanah Haram kemudian thawaf, sa'i, mencukur atau memendekkan rambutnya serta menyembelih kurbanya, kemudian ia harus mengqadha umrah yang telah batal ini. *Kedua*, umrah seperti ini sah tapi ia harus membayar *dam*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang bertanya, "Kenapa Anda mengharuskan kepada orang yang melewati *miqat* tanpa ihram agar kembali lagi ke tempat *miqat* tersebut apabila tidak dikhawatirkan

ketinggalan haji?" Maka saya jawab, "Karena di dalam haji itu ia harus berihram dari *miqat*-nya, maka hal ini menunjukkan bahwa ia harus senantiasa berada dalam keadaan ihram mulai dari *miqat* sampai ia thawaf di Ka'bah. Bagi orang yang ketika memulai ihramnya setelah melewati *miqat*, maka saya katakan kepadanya bahwa ia harus kembali ke *miqat* untuk mengulang ihram, walaupun ia masih dalam keadaan ihram.

BAB: MANDI UNTUK IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan mandi sebelum berihram untuk seorang laki-laki dewasa, anak kecil, wanita dewasa, perempuan yang sedang haid atau nifas, dan seluruh orang yang akan berihram. Hal ini berdasarkan Sunnah serta sesuatu yang bisa diterima oleh akal, yaitu apabila seseorang masuk dalam suatu peribadatan, maka ia harus memasukinya dalam keadaan bersih dan suci yang sempurna dengan cara membersihkan badannya atau membersihkan bau yang ada di badannya. Apalagi dalam ihram ini seseorang dilarang memakai wangi-wangian. Bahkan Rasulullah menyuruh perempuan yang sedang nifas untuk mandi, padahal mandi tersebut tidak akan menyucikan perempuan tersebut karena dia sedang haid. Maka, orang yang bisa disucikan dengan mandi (orang yang tidak sedang haid atau nifas) lebih berhak untuk disuruh mandi. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyuruh Asma' binti Abu Bakar untuk mandi kemudian berihram, padahal waktu itu Asma' dalam keadaan nifas dimana dia tidak boleh shalat, dia disuruh berihram dalam keadaan seperti itu.

Apabila seseorang berihram dengan tidak mandi junub, tidak berwudhu atau berihram dalam keadaan haid atau nifas, maka ihram tersebut sah karena orang yang tidak berkewajiban untuk shalat (orang yang sedang haid atau nifas) boleh memasuki ihram ini. Maka, seluruh kaum muslimin dalam keadaan apapun boleh memasuki ihram dan tidak ada denda baginya, walaupun dalam hal ini saya memandang makruh dan lebih baik apabila seseorang memasuki ihram dengan mandi terlebih dahulu.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa perempuan yang sedang nifas atau haid lebih baik tidak terburu-buru melakukan ihram sebelum ia sampai *miqat*, apabila negerinya tidak terlalu jauh dari tempat *miqat* dan ia merasa aman. Hal ini dilakukan agar ia memasuki ihramnya dalam keadaan haid atau nifasnya telah selesai, sehingga ia memasuki

ihram haji tanpa halangan dan rintangan apapun. Oleh karena itu, saya berpendapat lebih baik baginya mengundurkan ihramnya sebelum sampai *miqat* hingga ia benar-benar dalam keadaan suci.

Segala amalan haji yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid, maka amalan tersebut juga boleh dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedang junub atau dalam keadaan tanpa wudhu. Akan tetapi lebih baik seseorang melakukan seluruh amalan hajinya dalam keadaan suci (dari hadats besar atau hadats kecil). Seluruh perbuatan haji boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid atau orang laki-laki yang berhadats besar atau berhadats kecil, kecuali thawaf dan shalat.

BAB: MANDI SETELAH IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari bapaknya (Abdullah), ia telah menceritakan bahwa Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Musawwar bin Makhrammah di daerah yang bernama Abwa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang ihram harus membasuh kepalanya, sedangkan Musawwar bin Makhrammah mengatakan tidak usah membasuh kepalanya. Lalu Ibnu Abbas menegutus saya (Abdullah) untuk bertanya tentang masalah ini kepada Abu Ayyub Al Anshari. Lalu saya mendatanginya yang waktu itu sedang mandi dengan dihalangi oleh dua tirai dan dia memakai pakaian (basahan). Lalu saya memberi salam kepadanya dan dia bertanya, "Siapa engkau?"

Saya menjawab, "Saya Abdullah, saya datang ditus oleh Ibnu Abbas untuk bertanya kepadamu bagaimana cara Rasulullah SAW membasuh kepalanya ketika ihram". Lalu Abu Ayyub meletakkan kedua tangannya di atas serbannya, kemudian dia menunduk sehingga terlihat kepalanya. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menuangkan air di kepalanya, lalu dia menggerak-gerakkan rambut kepalanya dengan tangannya ke depan dan ke belakang. Kemudian dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini."⁷

⁷ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mandi untuk Ihram", HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Membasuh Badan dan Kepala Bagi Orang yang Muhrim", hadits no. 91; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Mandinya Orang yang Muhrim, yang Sedang Ihram", hadits no. 1823, jilid 5, *Aun Al Ma'bud Syarh Abu Daud*; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Mandi Ihram", juz 5, jilid 3, terbitan Darul Qalam, Beirut; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang sedang Berihram Membasuh Kepalanya", hadits no. 2374; HR. Malik kitab *Al Muwashshah*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pembahasan tentang haji, bab "Orang yang Sedang Ihram Mencuci Kepalanya dan Mandi", hadits no. 420, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Berbekam dan Membasuh Kepala Bagi Orang yang Ihram", hadits no. 3, juz 5, terbitan Maktabah Darut-Turats, Karo, Mesir.

Dari Atha', dia berkata, "Orang yang sedang junub dalam keadaan ihram atau di luar ihram apabila mandi, ia boleh menggosok-gosok kulitnya jika menghendaki, dan ia tidak harus menggosok-gosok kepalanya."

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga pendapat kami bahwa orang yang sedang ihram harus mandi walaupun ia tidak junub, dengan cara membasuh kepalanya dan menggosok-gosok badannya dengan air agar kotoran yang melekat di badannya hilang. Jika dia mencuci kepalanya, maka caranya adalah dengan menuangkan air di kepalanya.

Menurut pendapat saya, apabila hal itu bukan termasuk mandi junub, maka lebih baik ia tidak menggosok-gosok kepalanya dengan tangan. Tapi jika menghendaki, ia boleh menggosoknya. Jika mandi junub, lebih baik baginya menggosok rambut kepala dengan telapak tangan atau jari dan menyilang-nyilang rambutnya dengan lembut. Jangan menggosok rambutnya dengan kuku, karena dikhawatirkan ada rambut yang akan tercabut. Apabila ia menggosok-gosok rambutnya baik dengan ringan atau keras, kemudian ada rambut yang tercabut di tangannya, sebagai langkah yang hati-hati lebih baik baginya membayar denda (fidyah). Tapi fidyah ini tidak wajib dilakukan sebelum betul-betul yakin bahwa rambut itu tercabut oleh tangannya sendiri. Demikian pula yang berlaku pada rambut jenggot, karena kadang-kadang sehelai rambut itu sudah tercabut tapi dia masih menempel di sela-sela rambut yang ada, yang akan terjatuh apabila disentuh atau digerakkan.

BAB: ORANG YANG SEDANG IHRAM BOLEH MASUK KE TEMPAT PEMANDIAN

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak memandang makruh orang yang sedang berihram masuk kamar mandi untuk mandi, sedangkan mandi itu hukumnya mubah (boleh) karena dua alasan; yaitu untuk menyucikan dirinya (dari hadats besar) dan untuk kebersihan yaitu untuk membuang kotoran (daki) yang menempel di badannya, baik hal itu dilakukan di kamar mandi ataupun di tempat lain.

Demikian juga, saya tidak memandang makruh bagi seorang yang sedang ihram untuk menyelupkan kepalanya ke dalam air, baik air tersebut hangat atau dingin atau air yang menggenang.

BAB: KAPAN DISUNAHKAN MANDI

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan mandi ketika memasuki ihram dan ketika masuk Makkah, serta ketika wukuf di Arafah atau di Muzdalifah. Begitu juga disunahkan mandi ketika hendak melempar jumrah, kecuali melempar di hari *nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah). Mandi di sini untuk menghilangkan kotoran yang menempel di badan yang berupa keringat atau daki. Begitu juga bagi orang yang sedang haid, tapi ini semua hukumnya tidak wajib.

Diriwayatkan dari Utsman bin Urwah, dari bapaknya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بِهَا وَدَخَلَ مَكَّةَ.

*"Bahwasanya Rasulullah SAW bermalam di Dzu Thuwa, kemudian beliau shalat Subuh dan mandi di tempat itu, kemudian beliau masuk Makkah."*⁹

BAB: PAKAIAN YANG BOLEH DIPAKAI OLEH ORANG YANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram?" Rasulullah SAW menjawab,

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْئُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقُطْعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَصْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

"Tidak boleh memakai baju kemeja, serban, burnus (peci penutup kepala), celana, dan sepatu kecuali bagi orang yang tidak mempunyai sandal dan dia tidak bisa mendapatkannya. Apabila seseorang tidak bisa mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai sepatu. Tapi apabila sepatu itu panjang, maka harus dipotong

⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Masuk Makkah di Waktu Siang atau Malam"

*sehingga tidak menutupi mata kaki.*⁹

Imam Syafi'i berkata: Nabi SAW memberikan pengecualian (keringanan) kepada orang yang tidak mendapatkan sandal dengan diperbolehkannya memakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak mendapatkan sarung, maka ia boleh memakai celana. Hal ini sama seperti orang yang tidak mendapatkan sandal, ia boleh memakai sepatu yang dipotong agar tidak menutupi mata kaki. Tapi untuk celana tidak perlu dipotong, karena Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk memotong. Seseorang yang memakai sepatu karena tidak mendapatkan sandal, kemudian ia mendapatkannya, maka ia harus melepas sepatunya dan menggantinya dengan sandal. Begitu juga orang yang memakai celana. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka ia harus membayar denda.

BAB: PAKAIAN YANG DIPAKAI OLEH PEREMPUAN YANG SEDANG IHRAM

Dari Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir berkata, "Seorang perempuan yang sedang ihram tidak boleh memakai pakaian yang mengandung wewangian, namun ia boleh memakai pakaian yang dicelup (diwarnai). Saya berpendapat bahwa pakaian yang dicelup tidak mengandung wewangian."

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan boleh memakai sepatu dan tidak perlu memotongnya. Seorang perempuan juga boleh memakai celana panjang, sepatu panjang, kerudung dan baju besi, walaupun dalam hal ini dia tidak dalam keadaan darurat sebagaimana laki-laki. Dalam hal ini pakaian perempuan berbeda dengan pakaian laki-laki.

Imam Syafi'i berkata: Pakaian seorang laki-laki yang sedang

⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Orang yang sedang Ihram Dilarang Memakai Wewangian", HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Hal-hal yang Dibolehkan Bagi Orang yang Sedang Ihram dan yang Tidak Dibolehkan serta Larangan Memakai Wewangian", hadits no. 2; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 1806; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Pakaian yang Tidak Boleh Dipakai oleh Seorang yang Ihram", hadits no. 833; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 2369; HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pembahasan tentang haji, bab "Pakaian yang Dimakruhkan untuk Orang yang sedang ihram", hadits no. 422, terbitan Darul Qalam, Beirut-Libanon.

berihram berbeda dengan pakaian perempuan yang sedang berihram, tapi dalam beberapa hal ada persamaan. Persamaannya adalah, baik laki-laki atau perempuan sama-sama tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan *za'faran* atau dengan *waras*,¹⁰ karena pakaian tersebut mengandung wewangian. Maka, demikian juga segala pakaian yang mengandung wewangian juga tidak boleh dipakai. Seperti pakaian yang dicelup dengan air bunga mawar, misik (kasturi), *anbar* atau jenis wewangian lainnya yang lebih wangi dari *waras* atau yang sepadan dengannya, baik wewangian tersebut menimbulkan warna pada pakaian atau tidak, baik pakaian tersebut kering atau basah.

Apabila pakaian yang dicelup dengan air bunga mawar itu kering dan wangi bunga mawarnya masih tercium, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram.

Apabila pakaian dicelup dengan wewangian Arab, Persi atau wewangian lain yang wanginya makruh dicium oleh yang sedang berihram, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Intinya adalah, segala bentuk wewangian yang tidak boleh dicium oleh orang yang sedang ihram, lalu wewangian tersebut dikeluarkan airnya dengan cara apapun, baik dengan cara dimasak atau tidak, kemudian suatu pakaian dibenamkan ke dalam wewangian tersebut, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram, baik dia laki-laki atau perempuan.

Adapun wewangian yang boleh dicium oleh orang yang sedang ihram adalah seperti wewangian yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang tidak termasuk tumbuhan wewangian seperti *idzkhir*,¹¹ *dharwi*, *syih*,¹² *qatshum*,¹³ dan *basyam*,¹⁴ dan yang sejenisnya, yang merupakan tanaman untuk dimakan tapi mengandung bau wangi seperti *utruj*,¹⁵ *safarjal*¹⁶ dan *tuffah*. Tanaman-tanaman seperti ini apabila airnya diambil untuk

¹⁰ *Waras* adalah tanaman yang berwarna kuning dan wangi baunya, biasanya dipakai untuk mencelup pakaian yang berwarna antara merah dan kuning. Tanaman ini merupakan tanaman wewangian yang sangat terkenal di negeri Yaman.

¹¹ *Idhir* ialah tanaman yang berupa rerumputan yang baunya wangi dan biasa dipakai untuk wewangian. Tanaman ini bunganya sering direndam seperti teh. Tanaman ini mudah tumbuh di tempat yang kering dan panas, tanaman ini juga sering disebut sebagai tanaman Makkah.

¹² *Syih* adalah tanaman berbau tajam yang menghasilkan minyak (wormwooding).

¹³ Nama lainnya adalah katun lavender.

¹⁴ *Basyam* adalah tanaman yang harum dan wangi, yang daunnya bisa untuk menghitamkan rambut, dan dalamnya berduri.

¹⁵ Semacam jeruk (*citroning*).

¹⁶ Nama pohon dari buah seperti apel (*Quinceing*).

merendam pakaian, maka menurut pendapat saya hendaknya dihindari oleh orang yang sedang ihram baik dia laki-laki atau perempuan walaupun apabila orang yang sedang ihram memakai pakaian seperti ini ihramnya sah dan tidak wajib membayar fidyah.

Orang yang sedang berihram, baik dia laki-laki atau perempuan, sama-sama tidak boleh memakai penutup muka (cadar) dan sarung tangan. Mereka boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, baik celupan itu merata atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang sedang ihram boleh memakai pakaian yang dicelup dengan *waras* dan *za'faran* apabila pakaian tersebut tidak wangi. Tapi biasanya *za'faran* dan *waras* ini dijadikan bahan dasar untuk wewangian. Apabila ternyata demikian, maka harus dihindari oleh orang yang sedang berihram.

Menurut pendapat saya orang yang sedang berihram, baik laki-laki atau perempuan, lebih baik memakai pakaian yang berwarna putih, dan makruh hukumnya orang yang berihram memakai pakaian yang berwarna kuning mencolok dan hitam serta warna-warna lain. Tapi apabila pakaian semacam itu dipakai oleh seseorang yang sedang berihram, maka ia tidak wajib membayar fidyah dengan cacatan apabila pakaian tersebut tidak memakai wewangian.

Adapun perbedaan perempuan dan laki-laki dalam masalah pakaian ihram adalah, perempuan boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki walaupun ia mendapatkan sandal. Begitu juga perempuan boleh memakai baju besi, kerudung dan celana panjang. Pakaian-pakaian ini lebih menutupi badan seorang wanita daripada sepatu. Maka menurut pendapat saya, seorang perempuan yang sedang ihram lebih baik memakai sepatu daripada memakai sandal.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah bahwa ihram seorang perempuan itu ada pada wajah, sedangkan ihram laki-laki itu ada pada kepala. Maka seorang laki-laki dalam keadaan apapun boleh menutup wajahnya walaupun dia tidak dalam keadaan darurat, dan yang demikian ini tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang berihram. Apabila seorang perempuan yang sedang berihram berada di tengah-tengah manusia dan ingin menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahram, maka ia boleh menutupkan jilbabnya atau kerudungnya atau kain yang dia miliki di depan wajahnya, tapi jangan sampai menempel dengan wajahnya, sehingga wajahnya tidak

dilihat oleh laki-laki lain.

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan yang sedang berihram tidak boleh mengangkat kainnya, ia juga tidak boleh menutup dahinya dan menutup salah satu bagian wajahnya, kecuali sedikit bagian pada pinggir wajah tempat melekatnya kerudung. Karena kalau kerudung itu dilekatkan pas di ujung tempat tumbuhnya rambut, niscaya kerudung itu akan terlepas dan rambut akan tersingkap, maka seorang perempuan dalam keadaan seperti ini boleh memakai kerudung walaupun dengan sedikit menutup bagian pinggir wajahnya.

Sedangkan seorang lelaki tidak boleh memakai serban (tutup kepala), tidak boleh memakai sepatu kecuali apabila dia tidak bisa mendapatkan sandal dan sepatu itu harus dipotong sehingga tidak menutupi mata kaki, serta tidak boleh memakai celana panjang. Seorang laki-laki yang berihram boleh mengikat kain sarungnya dengan sabuk atau serempang, karena cara memakai kain sarung yang lazim adalah dengan mengikatnya dengan sabuk atau serempang, bukan dengan mengikat kedua ujungnya ke belakang. Jika menghendaki, ia juga bisa menusuk kedua ujung sarung tersebut dengan sesuatu agar tidak terlepas.

Seorang laki-laki yang sedang berihram apabila menutup kepalanya dalam keadaan sadar dan tahu bahwa hal itu dilarang, maka ia harus membayar fidyah walaupun menutup kepalanya hanya sekejap mata. Begitu juga seorang perempuan yang menutup mukanya atau memakai pakaian yang dilarang ketika ihram, maka ia juga harus membayar fidyah. Seorang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya walaupun dengan alasan sakit atau yang lainnya. Apabila ia melakukan hal itu, maka ia harus membayar fidyah.

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki yang sedang berihram boleh memakai serempang (berserempang) dengan kemeja atau celana panjang atau jubah dan lain-lain, selama pakaian tersebut tidak dipakai sebagai pakaian yang menutup tubuhnya. Dalam hal ini pakaian tersebut apabila hanya diserempangkan, maka ia seperti serempang atau selendang. Seorang laki-laki yang sedang berihram boleh mencuci pakaiannya atau mencuci pakaian milik orang lain. Begitu juga ia boleh mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian lain, dengan syarat pakaian tersebut bukan merupakan pakaian yang dilarang dalam ihram.

Imam Syafi'i berkata: Dari Musa bin Ubaidah, dari sandaranya—

Abdullah bin Ubaidah dan Abdullah bin Dinar— mereka berkata, “Termasuk Sunnah adalah ketika seorang perempuan berihram, ia menyapu kedua tangannya dengan sedikit ini, yang bekasnya tidak terlalu mencolok.”

Imam Syafi’i berkata: Seorang perempuan yang memakai celak keadaannya lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki yang memakai celak (fitnahnya lebih besar). Jika orang yang berihram memakai celak, baik laki-laki atau perempuan, maka setahu saya hal itu boleh dilakukan dan tidak harus membayar fidyah. Tapi apabila celak tersebut mengandung wewangian, maka si pemakai harus membayar fidyah.

Diriwayatkan dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwasanya ketika Ibnu Umar sedang ihram, ia terkena sakit mata, maka dia meneteskan obat di kedua matanya. Ibnu Umar berkata, “Seorang yang sedang berihram boleh bercelak dengan celak apa saja apabila dia sakit mata, selama celak tersebut tidak mengandung wewangian, dan boleh juga bercelak walaupun dia tidak sedang sakit mata.”

BAB: SEORANG YANG SEDANG IHRAM BOLEH MEMAKAI IKAT PINGGANG ATAU MENYANDANG PEDANG

Imam Syafi’i berkata: Seorang yang sedang ihram boleh memakai ikat pinggang, walaupun dengan cara mengikat kedua ujung ikat pinggang tersebut sehingga kedua ujung tersebut saling memperkuat satu sama lain. Orang yang sedang berihram juga boleh menyandang pedang untuk menjaga diri, dan dia tidak wajib membayar fidyah. Begitu juga seorang yang sedang ihram boleh menyelipkan *mushaf* di pundaknya.

BAB: MEMAKAI WEWANGIAN KETIKA HENDAK BERIHRAM

Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata,

أَنَا طَبِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Aku pernah mengoleskan wewangian kepada Rasulullah SAW.”

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata,

كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

“Aku pernah mengoleskan wewangian ketika beliau hendak berihram sebelum hal ini tidak diperbolehkan, dan pada saat beliau ber-tahallul sebelum melakukan thawaf di Baitullah.”¹⁷

Imam Syafi’i berkata: Kami juga berpendapat bahwa seseorang boleh memakai wewangian apa saja sebelum dia memulai ihramnya, bahkan dia boleh memakai wewangian yang paling baik dan mahal serta paling menyengat, kecuali wewangian dari celupan *za’faran* yang memang dilarang (sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya). Begitu juga seorang perempuan boleh memakai wewangian apa saja yang dia ingini sebelum dia memulai ihramnya. Seorang yang sedang berihram, baik ia laki-laki atau perempuan, apabila dia sudah melempar jumrah Aqabah dan mencukur rambut bagi laki-laki serta memendekkan rambut bagi perempuan, maka mereka sudah boleh memakai wewangian walaupun belum melakukan thawaf di Baitullah.

Dalam hal wewangian ini, sama saja walaupun wewangian tersebut berupa asap, cairan atau berupa benda lain. Tapi apabila orang yang sedang berihram sengaja menyentuh wewangian dengan tangan atau badannya, dan dia ingat bahwa dirinya sedang berihram serta tahu bahwa hal itu haram baginya, maka dalam hal ini dia harus membayar fidyah walaupun wewangian yang disentuh itu jumlahnya sangat sedikit.

Seorang yang sedang berihram boleh memakan makanan yang aromanya wangi, meminum obat-obatan yang beraroma wangi, atau mencium wewangian yang berasal dari makanan dan minuman tersebut seperti kayu manis, jahe, dan makanan atau minuman yang sejenis. Demikian juga segala tumbuhan kayu yang sudah dikenal aroma wanginya seperti *syih*, *qaishum*, *ijkhir* dan lain-lain; boleh dicium, dimakan, atau ditumbuk lalu dibalurkan ke badan orang yang sedang berihram. Dia tidak wajib membayar fidyah, karena tanaman-tanaman

¹⁷ HR Bukhari, pembahasan tentang haji, bab “Wewangian Ketika Hendak Berihram” HR Muslim, pembahasan tentang haji, bab “Wewangian Bagi Orang yang Hendak Berihram”, hadits no. 33 HR Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab “Wewangian Ketika Ihram”, hadits no. 1729 HR Malik dalam *Al Muwaththa*, pembahasan tentang haji, bab “Wewangian di Dalam Haji”, hadits no. 17, terbitan Dar Ihyat Al kutub Al Arabiyah Isa Al Baqi Al Hafah, Kairo, Mesir.

tersebut bukan merupakan tanaman untuk wewangian, dan bukan pula untuk minyak wangi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang sedang ihram sengaja menyentuh wewangian cair dengan badannya, maka dia harus membayar fidyah. Tapi apabila dia menyentuh sedikit wewangian padat dengan tangannya yang tidak berbekas di tangan dan tidak juga menimbulkan aroma wangi, maka menurut saya dia tidak wajib membayar fidyah, tapi hukumnya makruh.

Imam Syafi'i berkata: Segala bentuk minyak wangi yang khusus dipakai untuk meminyaki rambut seperti minyak *syabrak*, *zait*, *tsamin* dan *jabat*, apabila dipakai namun tidak untuk meminyaki rambut kepalanya atau jenggotnya, tidak memakan atau meminumnya, maka ia tidak wajib membayar fidyah. Namun jika ia menggunakan minyak tersebut untuk meminyaki rambut kepalanya atau jenggotnya, maka dia terkena fidyah, karena minyak tersebut diperuntukkan bagi rambut agar mudah disisir dan tidak kusut. Apabila seseorang yang sedang ihram menggunakan minyak tersebut di rambutnya untuk menghilangkan kekusutan rambutnya, maka ia terkena fidyah walaupun aroma wangi dari minyak tersebut sudah hilang. Apabila seseorang meminyaki rambutnya dengan madu atau susu, maka dia tidak terkena fidyah, karena madu dan susu bukan dinamakan minyak wangi, bahkan bukan merupakan sesuatu yang lazim dipakai untuk meminyaki dan memperbagus rambut kepala.

BAB: MEMAKAI PAKAIAN YANG DILARANG KETIKA BERIHRAM DAN WANGI-WANGIAN KARENA TIDAK TAHU

Imam Syafi'i berkata: Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari bapaknya, ia berkata,

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ مَقْطُوعَةٌ (يَعْنِي حُبَّةً) وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ بِالْخُلُقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْتَعَةٍ فِي عُمْرَتِكَ.

"Pada suatu hari kami bersama Rasulullah SAW di Ji'ranah. Lalu datang kepada beliau seorang laki-laki yang memakai jubah dan pakaiannya berlumuran dengan minyak wangi cendana. Laki-laki tersebut berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang berihram untuk umrah, dan ini merupakan umrah wajib bagiku'. Lalu Rasulullah SAW bertanya, 'Apa yang akan engkau lakukan apabila berihram untuk haji?' Orang tersebut menjawab, 'Aku harus melepaskan jubahku ini dan harus mencuci serta membuang bau minyak wangi cendana ini'. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Apa yang engkau perbuat dalam ihram haji, maka lakukanlah juga di dalam ihram umrahmu'.¹⁸

Dari Atha', dia berkata, "Barangsiapa berihram dengan memakai kemeja atau jubah (karena tidak tahu), maka segeralah dia melepas pakaian tersebut dan tidak usah disobek."

Imam Syafi'i berkata: Yang sesuai dengan Sunnah adalah apa yang dikatakan oleh Atha', karena Rasulullah SAW menyuruh orang yang memakai jubah untuk melepaskan jubah tersebut, beliau tidak menyuruh untuk menyobek jubah tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, orang yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh memakai wangi-wangian sebelum memasuki ihram sampai dia melakukan thawaf Ifadah berdalil dengan hadits tersebut, yaitu hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh orang Arab badui untuk mencuci bekas wewangian yang ada di badannya, serta menyuruh orang tersebut untuk melepaskan jubahnya ketika dalam keadaan ihram. Namun, barangkali ia tidak mengetahui hadits riwayat Aisyah (bahwa ia memumuri badan Rasulullah SAW dengan minyak wangi ketika beliau hendak memasuki ihramnya). Atau mungkin mereka mengetahui hadits riwayat Aisyah tersebut tapi mereka memahaminya lain, lalu mereka tetap berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Padahal Rasulullah SAW menyuruh orang badui tersebut untuk mencuci pakaian yang berlumuran dengan minyak wangi tersebut karena adanya kemungkinan pakaian tersebut telah dicelup dengan minyak za'faran. *Wallahu a'lam.*

¹⁸ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mencuci Wewangian 3 Kali," terbitan Darul Jail, Beirut; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Sesuatu yang Diboolehkan dan yang Tidak Bagi Orang yang sedang ihram," hadits no. 7, terbitan Darul Fikr, Beirut; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Wewangian Bagi Orang Yang Sedang Ihram," juz 5, jilid 3, terbitan Darul Qalam, Beirut.

Imam Syafi'i berkata: Dari Anas bahwasanya Nabi SAW melarang orang yang ihram untuk menggunakan minyak *za'faran* (atau memakai pakaian yang telah dicelup dengan minyak *za'faran*).

Apabila ada yang berkata, "Sesungguhnya hadits Nabi SAW yang menyuruh orang yang memakai jubah agar mencuci pakaian yang telah dilumuri dengan wewangian, kemungkinan maksudnya adalah seperti yang Anda terangkan (yaitu Rasulullah SAW melarang memakai pakaian yang telah dicelup ke dalam minyak *za'faran* dan beliau tidak melarang bekas minyak wangi yang dipakai sebelum memasuki ihram). Tapi hadits tersebut, juga mengandung kemungkinan bahwa Rasulullah menyuruh untuk mencuci wewangian tersebut, karena wewangian tidak boleh menempel pada badan seseorang yang sedang ihram (walaupun sisa yang dipakai sebelum masuk ihram)." Jawabannya, "Jika yang Anda katakan tersebut benar, *insya Allah* hal itu telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya)."

Jika ia bertanya, "Mana yang menunjukkan bahwa hadits tersebut telah di-*nasakh*?" Jawabannya: Hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau bertemu dengan orang badui yang memakai jubah di Ji'ranah terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Sedangkan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa Aisyah pernah melumuri badan Rasulullah SAW dengan minyak wangi ketika beliau hendak memasuki ihram adalah pada peristiwa haji umat Islam (haji Wada') yang terjadi pada tahun 10 Hijriyah.

Jika ia berkata, "Umar bin Khaththab telah melarang hal itu (memakai minyak wangi ketika hendak memasuki ihram)." Jawabannya: Barangkali Umar melarang berdasarkan makna yang telah saya jelaskan, *insya Allah*.

Jika ia berkata, "Apakah Anda tidak takut bahwa orang yang meriwayatkan dari Aisyah tersebut banyak kekeliruannya (berarti hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah itu *dha'if*)?" Jawabannya: "Justeru para perawi yang meriwayatkan hadits dari Umar lebih besar kemungkinannya untuk keliru daripada para perawi yang meriwayatkan hadits dari Aisyah, karena yang meriwayatkan hadits dari Umar lewat Ibnu Umar itu hanya satu atau dua orang saja. Sedangkan para perawi yang meriwayatkan dari Aisyah berjumlah 6 atau 7 orang. Menurut kaidah, perawi yang sedikit lebih besar kemungkinan untuk keliru daripada perawi yang jumlahnya banyak. Akan tetapi menurut kami kedua hadits tersebut tidak keliru (dua-duanya *shahih*), *insya Allah*.

Barangsiapa memakai pakaian yang tidak boleh dipakai ketika ihram, dan hal itu dilakukan karena belum tahu atau lupa bahwa dirinya sedang ihram, kemudian hal itu berlangsung selama beberapa hari dalam ihramnya, atau hal itu dilakukan karena salah ambil sehingga dia memakai jubah atau kemeja, maka dalam hal ini apabila ia sudah ingat hendaknya segera melepas jubah atau kemeja tersebut dan tidak menyobeknya, dan ia tidak terkena fidyah. Demikian juga dalam masalah wewangian, diqiyaskan terhadap hal tersebut. Penyebab Nabi SAW menyuruh orang badni tersebut agar mencuci pakaiannya adalah karena pakaian tersebut telah dicelup dengan sesuatu yang menyebabkan pakaian tersebut awet wanginya, bukan karena orang itu telah menggunakan wewangian sebelum memasuki ihram, sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Apabila ada yang berkata, "Kenapa Anda memberi udzur kepada orang yang memakai wangi-wangian karena lupa atau karena tidak tahu, sementara Anda tidak memberi udzur kepada orang yang mencabut rambutnya atau membunuh binatang buruan karena lupa atau tidak tahu?" Kami jawab: "*Insya Allah*, saya mengatakannya berdasarkan *khabar* (dalil) dan *qiyas* bahwa keadaan orang yang memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian berbeda dengan keadaan orang yang mencabut rambut atau membunuh binatang buruan.

Jika ia bertanya, "Apa perbedaan orang yang melanggar pakaian ihram atau orang yang memakai wangi-wangian dengan orang yang mencabut rambut atau membunuh binatang buruan, padahal mereka sama-sama dalam keadaan tidak tahu atau lupa?" Kami jawab: Wewangian dan pakaian ihram adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditanggalkan. Seandainya seseorang menanggalkannya, maka dengan serta-merta ia seperti orang yang tidak memakainya. Pada saat itu ia tidak merusak apapun dan tidak terjadi kerusakan apapun pada dirinya, dan ia menanggalkan atau melepaskan sesuatu yang memang disuruh untuk dilepas. Adapun orang yang membunuh binatang buruan atau orang yang menggunting rambut atau kukunya, maka ia telah melakukan kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki lagi, dan hal itu merupakan larangan bagi orang yang sedang ihram. Maka sengaja atau tidak, tahu atau tidak tahu, dia telah melakukan kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Ia harus membayar denda, walaupun ia lakukan itu semua karena lupa atau karena belum tahu. Hal ini sebagaimana halnya orang yang membunuh manusia dengan tidak sengaja, dimana ia tetap akan dikenai denda (karena orang yang terbunuh tidak mungkin hidup

kembali).

Apabila seseorang yang sedang ihram memakai pakaian yang berjahit atau memakai wewangian yang dilakukan karena lupa atau karena dia belum tahu, kemudian dia ingat atau dia tahu, tapi dia membiarkan hal itu beberapa saat dan tidak langsung melepas pakaian tersebut atau mencuci wewangiannya, padahal hal itu bisa dilakukan dengan segera, maka dalam hal ini dia terkena fidyah, karena pakaian berjahit tersebut atau wewangian terus melekat pada dirinya setelah udzurnya hilang, walaupun melekatnya hanya beberapa saat.

Tapi apabila tidak memungkinkan bagi dirinya untuk segera melepas pakaian atau menghilangkan minyak wangi tersebut karena dirinya sakit atau badannya lemah, kemudian dia menunggu seseorang yang akan membantunya untuk melepas pakaian tersebut, maka hal ini merupakan udzur yang dimaafkan. Dalam hal ini ia boleh melepas pakaian tersebut kapan saja ia sanggup, dan harus membayar fidyah apabila ia membiarkan pakaian tersebut melekat di badannya padahal ia sanggup untuk melepaskannya.

BAB: WAKTU DIPERBOLEHKANNYA MELAKSANAKAN HAJI DAN UMRAH

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” (Qs. Al Baqarah(2): 197)

Imam Syafi'i berkata: Muslim telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraiz, ia berkata, “Aku bertanya kepada Nafi’, ‘Apakah engkau mendengar Abdullah bin Umar menyebut tentang bulan-bulan haji?’ Nafi’ menjawab, ‘Ya, Abdullah bin Jubair menyebut bulan-bulan haji, yaitu; Syawwal, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah’.” Kemudian aku (Ibnu Juraiz) bertanya kepada nafi’, “Bagaimana apabila seseorang berihram haji sebelum bulan-bulan tersebut?” Nafi’ menjawab, “Saya tidak mendengar dari Ibnu Umar sesuatu pun tentang hal itu.”

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraiz, bahwa dia bertanya kepada Atha’, “Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang datang ke Makkah dengan berihram haji pada bulan Ramadhan, apa yang Anda katakan tentang orang tersebut?” Atha’ menjawab, “Aku katakan kepada

orang itu agar menjadikan ihram tersebut sebagai ihram umrah (bukan ihram haji).”

Diriwayatkan bahwa Ikrimah berkata, “Tidak layak bagi seseorang untuk berihram haji kecuali di bulan-bulan haji, berdasarkan firman Allah bahwa haji itu pada bulan-bulan tertentu (Qs. Al Baqarah(2): 197).

BAB: APAKAH ORANG YANG BERIHRAM HARUS MELAFAZHKAN KATA-KATA HAJI ATAU UMRAH, ATAU CUKUP HANYA DENGAN NIAT (TANPA MELAFAZHKANNYA)?

Imam Syafi’i berkata: Hadits-hadits yang telah kami riwayatkan dari Nabi SAW merupakan dalil bahwa niat seseorang yang ber-*talbiyah* itu hanya di hati (tidak dilafazhkan), hal itu sudah cukup dan sah. Jadi, seseorang yang berihram tidak perlu melafazhkan niat ihramnya (ihram haji atau ihram umrah atau menghajikan orang lain dan lain-lain). Hal ini sebagaimana niat seseorang untuk shalat wajib, shalat sunah atau shalat nadzar yang hanya terdapat di hati, maka hal itu sudah cukup dengan tidak perlu dilafazhkan dengan lisan. Begitu juga orang yang melakukan haji atau umrah untuk orang lain, maka hal itu cukup dengan niat di dalam hati, tidak perlu menyebutkan bahwa haji atau umrahnya untuk orang lain.

Imam Syafi’i berkata: Apabila seseorang yang berihram melafazhkan *talbiyah* dengan menyebut lafazh haji dan umrah, misalnya lafazh: “*Labbaik* (aku penuhi panggilanmu ya Allah) berupa haji dan umrah.” Apabila hal tersebut diniatkan sebagai ihram haji, maka hajinya adalah haji Ifrad (melaksanakan haji kemudian melaksanakan umrah). Tapi apabila yang diniatkan adalah umrah, maka ia berarti melakukan umrah. Apabila ia melafazhkan kata umrah dalam *talbiyah*-nya, padahal yang ia niatkan dalam hati adalah haji, maka yang berlaku adalah haji. Dengan demikian, yang ia lakukan adalah ibadah haji. Apabila dalam *talbiyah*-nya ia melafazhkan kata-kata umrah sedangkan yang ia niatkan adalah haji Qiran, maka yang berlaku adalah haji Qiran, dan yang dilaksanakan adalah haji Qiran.

Jadi, yang sah dan berlaku adalah apa yang ia niatkan dalam hati, karena hal ini merupakan amal ibadah yang murni semata-mata karena Allah, bukan karena manusia atau karena sesuatu selain Allah. Maka yang dicatat oleh Allah adalah apa yang diniatkan dalam hati, bukan

yang dilafazhkan di lisan. Apabila seseorang bertalbiyah tapi tidak berniat untuk melakukan haji atau umrah, maka hal itu tidak dianggap haji dan umrah baginya, sebagaimana orang yang bertakbir tapi tidak berniat untuk shalat, maka ia dianggap tidak sedang shalat.

BAB: BAGAIMANA LAFAZH TALBIYAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar yang meriwayatkan bahwa talbiyah Rasulullah SAW adalah,

لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبَعْثَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya untuk-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Nafi' mengatakan bahwa Abdullah bin Umar menambah lafaz talbiyah tersebut dengan lafaz,

لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

"Aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, dan kebahagiaan adalah darimu ya Allah, serta kebaikan adalah ada di kedua tanganmu, dan harapan serta amal adalah untukmu."¹⁹

BAB: MENERASKAN SUARA KETIKA BERTALBIYAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Khalad bin Sa'id Al Anshari, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

¹⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Talbiyah"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Talbiyah dan Sifatnya serta Waktunya", hadits no. 19; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Bagaimana Cara Bertalbiyah", hadits no. 1763; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Talbiyah", hadits no. 825; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Talbiyah", hadits no. 2360; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Bagaimana Cara Bertalbiyah"; HR. Malik dalam *Al Mawath'ah*, pembahasan tentang haji, bab "Amalan di Dalam Ihram", hadits no. 28. Hadits ini juga terdapat dalam *Nail Auhaar Syarh Muntaqa 'Al Akhbar*, kitab manasik, bab "Talbiyah dan Sifatnya serta Hukum-hukumnya", juz 4 terbitan maktabah Al-Turats, Kairo, Mesir.

أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ
مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ.

“Jibril datang kepadaku lalu menyuruhku untuk memerintahkan kepada sahabatku atau kepada orang-orang yang bersamaku agar mengeraskan suara dengan talbiyah atau dengan tahlil.”²⁰

Imam Syafi’i berkata: Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk mengeraskan suara ketika mengucapkan talbiyah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut kepada laki-laki yang berihram. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat beliau yang diperintahkan untuk mengeraskan suara talbiyah adalah para sahabat laki-laki, bukan para sahabat yang perempuan. Beliau menyuruh sahabatnya yang laki-laki untuk mengeraskan suara sekuat-kuatnya, tapi jangan sampai mengakibatkan suaranya terputus. Kami berpendapat bahwa terputusnya suara ketika membaca talbiyah merupakan sesuatu yang makruh (tidak disukai).

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang disuruh mengeraskan suara ketika mengucapkan talbiyah adalah laki-laki. Hal ini berarti bahwa perempuan disuruh untuk merendahkan suaranya, sebab hal itu lebih baik baginya. Jadi, sekali lagi perempuan tidak perlu mengeraskan suaranya, cukup terdengar oleh dirinya sendiri.

BAB: KAPAN SESEORANG TIDAK BOLEH MENINGGALKAN TALBIYAH

Imam Syafi’i berkata: Dari Ibnu Juraiz, dia berkata bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Tsabit mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, “Para pendahulu kami tidak pernah meninggalkan talbiyah pada 4 keadaan, yaitu; ketika para teman berkumpul sampai suara mereka menjadi satu, ketika mereka berjalan

²⁰ HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab “Bagaimana Cara Bertalbiyah”, hadits no. 1797; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab “Mengeraskan Suara Ketika Bertalbiyah”, hadits no. 829; HR. Nasa’i, pembahasan tentang manasik haji, bab “Mengeraskan Suara Ketika Berihram”; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik haji, bab “Mengeraskan Suara Ketika Bertalbiyah”, hadits no. 2364; HR. Malik dalam *Al Muwaththa’*, pembahasan tentang haji, bab “Mengeraskan Suara Ketika Berihram”, hadits no. 34, terbitan Dar Ihyi Al kutub Al Arabiyah.

mendaki, ketika mereka menuruni suatu lembah atau turun dari suatu tempat ketinggian, serta ketika mereka selesai melakukan shalat.”

Imam Syafi’i berkata: Apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Tsabit dari para salaf sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Jibril AS memerintahkan kepada beliau untuk mengeraskan suaranya ketika mengucapkan *talbiyah*. Apabila *talbiyah* sudah dimulai, maka orang-orang yang berihram disuruh untuk meninggikan dan mengeraskan suaranya. Adapun tempat-tempat dikeraskannya bacaan *talbiyah* yaitu pada tempat berkumpulnya manusia seperti di masjid jami’, di pasar-pasar, dan di tempat berkumpulnya para teman.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MENERASKAN SUARA TALBIYAH DI DALAM MASJID

Imam Syafi’i berkata: Apabila ada yang berkata, “Seseorang tidak boleh mengeraskan suaranya ketika mengucapkan *talbiyah* di dalam masjid jami’, kecuali masjid Makkah (Masjidil Haram) dan masjid di Mina.” Kami katakan bahwa pendapat ini bertentangan dengan hadits yang menerangkan bahwa Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk memerintahkan kepada para sahabat agar mengeraskan suaranya, maka seorang laki-laki yang ber-*talbiyah* selayaknya diucapkan dengan suara yang keras.

Seandainya benar bahwa mengeraskan *talbiyah* itu pada saat-saat tertentu dan merendahkan suara *talbiyah* pada saat-saat tertentu pula, maka hal ini berarti seseorang boleh mengeraskan suara *talbiyah* ketika ia ingin mengeraskan dan boleh merendahkan suaranya ketika ia ingin merendahkannya.

Menurut kami pendapat ini jelas keliru, karena akan merusak arti dari hadits Jibril di atas. Hadits Tsabit yang menceritakan bahwa para salaf pernah meninggalkan *talbiyah* dengan suara keras ketika para teman berkumpul, adalah merupakan dalil bahwa mereka membiasakan mengeraskan suara *talbiyah* ketika manusia berkumpul. Apabila yang mereka maksud adalah berkumpul di jalan, maka ketika mereka berkumpul di masjid akan lebih layak untuk mengeraskan suara *talbiyah* itu. Tidakkah Anda lihat bahwa adzan itu disunahkan dengan suara keras, padahal itu dilakukan di masjid jami’?

Jika ia mengatakan, “Karena adzan itu memang di suruh dengan

mengeraskan suara.” Maka saya katakan: Demikian juga *talbiyah* (Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk mengeraskan suara *talbiyah*).

Jika ia mengatakan, “Mengeraskan suara *talbiyah* di masjid itu dilarang, karena mengganggu orang yang sedang shalat.” Saya jawab: Kalau begitu, lebih tidak boleh lagi apabila mengganggu orang yang sedang shalat di Masjidil Haram atau masjid di Mina.

Jika ia berkata, “Tidak disukai mengeraskan suara di dalam masjid dengan alasan untuk menghormati masjid tersebut.” Saya jawab: Maka Masjidil Haram dan masjid di Mina lebih berhak untuk dihormati.

BAB: TALBIYAH DALAM SEGALA KEADAAN

Imam Syafi’i berkata: Dari Muhammad bin Munkadir bahwa Nabi SAW biasa memperbanyak lafazh *talbiyah*. Dari Ibnu Umar bahwasanya dia ber-*talbiyah* ketika naik kendaraan, ketika tidak sedang berkendara (berjalan kaki), dan ketika berbaring.

Imam Syafi’i berkata: *Talbiyah* itu termasuk dzikir kepada Allah. Maka, seseorang boleh ber-*talbiyah* dalam keadaan suci atau dalam keadaan junub atau dalam keadaan tanpa wudhu. Begitu juga seorang perempuan boleh ber-*talbiyah* dalam keadaan haid, junub, atau dalam keadaan suci. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah ketika haid,

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.

“Perbuatilah segala sesuatu yang diperbuat oleh orang-orang yang berhaji kecuali *thawaf* di Baitullah.”²¹

Sedangkan *talbiyah* adalah termasuk amalan yang dilakukan oleh orang yang berhaji.

BAB: PERKATAAN YANG DISUKAI SETELAH MEMBACA TALBIYAH

Imam Syafi’i berkata: Apabila seseorang selesai melakukan

²¹ HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab “Macam-Macam Ibram Haji, Yaitu Ibrad, Tamattu, dan Qiran”, hadits no. 119; TIR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab “Haji Ibrad”, hadits no. 1765, jilid 5; *Aun Al Ma’bud* Syarh Abu Daud; HR. Nasa’i, pembahasan tentang haji, bab “Perempuan yang Berihram Umrah Kemudian Dia Haid dan Khawatir Akan Ketinggalan Haji”.

shalat, disunahkan untuk membaca *talbiyah* sebanyak 3 kali. Ketika seseorang selesai membaca *talbiyah*, disunahkan baginya untuk membaca shalawat kepada Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah memohon ridha dan surga-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari siksa neraka.

Imam Syafi'i berkata: Dari Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwa apabila beliau selesai membaca *talbiyah*, beliau berdoa kepada Allah memohon ridha dan memohon surga-Nya, serta memohon ampunan dan rahmat-Nya dari siksa api neraka.

BAB: PENGECUALIAN DALAM MELAKSANAKAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Shafyan telah mengkhabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW melewati Dhaya'ah binti Zubair,²¹ lalu beliau bertanya kepadanya,

أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟ فَقَالَتْ: إِلَيَّ شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي
أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتِي.

"Apakah engkau akan melaksanakan haji?" Ia menjawab, "Aku menderita sakit." Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Berhajilah dan buatlah syarat (terhadap Allah) dengan mengatakan, 'Tempat tahallul-ku adalah tempat dimana aku terhalang (oleh penyakitku)'".²²

Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata bahwa Aisyah telah berkata kepadanya, "Apakah engkau membuat persyaratan (mengatakan sesuatu) apabila menunaikan ibadah haji?" Aku menjawab, "Apa yang harus aku katakan?" Lalu Aisyah berkata, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, aku sengaja berniat untuk melakukan haji; maka apabila aku

²¹ Dhaya'ah binti Zubair adalah anak paman Nabi SAW, ayahnya adalah Zubair bin Abdul Muthalib, kunyah-nya (panggilannya) adalah Ummu Hakeem

²² HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Bolehnya Seseorang yang sedang Ilirani untuk Membuat Syarat Rapan Dia Bershalu) Disebabkan Karena Suatu Penyakit", hadits no. 106, 107, 108; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Membuat Syarat di Dalam Haji", hadits no. 1759; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Membuat Syarat di Dalam Haji", hadits no. 941; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik, bab "Membuat Syarat di Dalam Haji" HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Syarat di Dalam Haji", hadits no. 2376. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaga' Al Akhbar*; Kitab manasik, bab "Membuat Syarat di Dalam Ilirani, Miqat Makan (Tempat) dan Bolehnya Mendatului Ilirani", hadits no. 1.

mendapat kemudahan, itulah haji yang aku niatkan. Tapi apabila aku terhalang oleh sesuatu, maka jadikanlah itu sebagai umrah'."

Imam Syafi'i berkata: Seandainya hadits Urwah yang menerangkan bahwa Nabi menyuruh untuk membuat persyaratan dalam haji adalah *shahih*, maka saya tidak peduli dengan pendapat yang bertentangan dengan hadits tersebut, karena menurut pendapat saya seseorang tidak boleh menentang sesuatu yang jelas *shahih* dari Rasulullah SAW.

Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang membuat persyaratan dalam ibadah haji dengan berbagai macam kemungkinan; seperti terkepung oleh musuh, sakit, bekalnya hilang, salah dalam perhitungan dan keterlambatan, maka di tempat itu ia dapat melakukan *tahallul*.

Masalahnya adalah, apakah ia harus menyembelih kurban, membayar kifarot atau harus mengqadha hajinya? Jawabnya adalah, ia tidak harus menyembelih kurban dan tidak wajib membayar kifarot, serta tidak wajib mengqadha hajinya. Dalilnya adalah bahwa haji yang ia lakukan merupakan haji rukun Islam, sehingga dianggap telah melaksanakan kewajiban rukun Islam. Di samping itu, ketika Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk membuat syarat di dalam hajinya berarti orang yang disuruh telah menunaikan amalan yang disyaratkan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah yang menyatakan bahwa apabila seseorang terhalang dari haji, maka haji tersebut diubah menjadi umrah. Hal ini akan lebih jelas ketika seseorang menggunakan perkataan syarat, "Jika saya terhalang untuk menyelesaikan ibadah haji, kemudian mendapatkan jalan untuk sampai ke Baitullah, maka jadikanlah itu sebagai umrah." Dari perkataan ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak perlu mengqadha hajinya dan tidak wajib membayar kifarot, *wallahu a'lam*.

BAB: TERHALANG OLEH MUSUH

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza wa Jalla berfirman, "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.*" (Qs. Al Baqarah

Imam Syafi'i berkata: Menurut zhahir ayat di atas, Allah menyuruh mereka untuk tidak mencukur rambut sebelum hewan-hewan kurban sampai di tempatnya. Allah juga memerintahkan kepada orang yang kepalanya sakit agar membayar fidyah yang sudah Allah tentukan. Allah berfirman, "*Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196). Untuk pelanggaran-pelanggaran selain itu, dendanya adalah sama. *Wallahu a 'lam.*

Seseorang yang terhalang oleh musuh tidak wajib mengqadha hajinya, karena Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan tentang kewajiban qadha ini setelah Allah memerintahkan kewajiban haji.

Ketika terjadi peristiwa Hudaibiyah (peristiwa terhalangnya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin oleh musuh, sehingga tidak bisa memasuki Makkah), Rasulullah SAW ada bersama beberapa sahabat yang nama-nama mereka tertulis dalam sejarah. Kemudian di tahun berikutnya, Rasulullah SAW melaksanakan umrah untuk mengqadha umrah yang gagal tersebut. Akan tetapi sebagian mereka tidak ikut bersama Nabi SAW untuk mengqadha umrahnya, padahal mereka tidak dalam keadaan darurat, baik dalam masalah badan atau masalah harta. Inilah yang saya ketahui.

Seandainya mereka wajib mengqadha, tentu Rasulullah SAW akan menyuruh mereka. Sedangkan Hudaibiyah adalah suatu tempat yang sebagiannya berada di Tanah Haram dan sebagiannya lagi berada di Tanah Halal. Menurut kami, penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di Tanah Halal. Di Hudaibiyah juga terdapat masjid Rasulullah SAW yang dulunya merupakan tempat para sahabat berbai'at di bawah sebuah pohon. Dalam hal ini Allah menurunkan firmanNya, "*Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.*" (Qs. Al Fath (48): 18)

Demikianlah pendapat kami, yaitu barangsiapa terhalang oleh musuh, baik ia terhalang di Tanah Halal atau di Tanah Haram, maka hendaklah ia menyembelih binatang kurban sekurang-kurangnya seekor kambing.

Apabila mereka berjumlah 7 orang, maka boleh bagi mereka berserikat untuk menyembelih seekor unta atau seekor sapi, dengan cara

patungan atau salah seorang di antara mereka yang membayar harganya kemudian memberikan bagian masing-masing kepada 6 orang sebelum binatang ternak tersebut disembelih. Tapi jika dia sudah menyembelih hewan tersebut, kemudian setelah itu dia memberikan bagiannya kepada yang 6 orang, maka sembelihan ini hanya sah bagi dirinya dan tidak sah bagi 6 orang lainnya. Jadi, tidak ada qadha bagi orang yang terhalang oleh musuh, apabila dia keluar dari ihramnya dalam posisi halangan tersebut ada di depannya.

Jika dia keluar dari ihramnya karena musuh menghalangi di depannya, kemudian setelah itu musuh pergi sebelum ia meninggalkan tempat tersebut, dan ada harapan bagi mereka untuk sampai ke Baitullah dengan izin musuh atau karena musuh telah pergi dari Baitullah, maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa lebih baik bagi mereka untuk tidak segera ber-tahallul. Tapi apabila mereka segera ber-tahallul dan tidak menunggu perginya musuh, maka hal itu diperbolehkan, *insya Allah*.

Apabila orang yang terhalang tersebut menunda tahallul-nya karena suatu sebab, kemudian dia memerlukan sesuatu yang menyebabkan fidyah (seperti menutup kepala, mencukur rambut, dan lain-lain) karena sesuatu sebab, dan saat itu dia masih dalam keadaan ihram, maka dalam hal ini dia terkena fidyah. Yang demikian itu telah terjadi pada diri Ka'ab bin Ujrah ketika dia terhalang.

Jika ada yang bertanya, "Apa maksud firman Allah ketika peristiwa Hudaibiyah, *'Sampai binatang kurban itu tiba di tempatnya'*." Jawabnya adalah: Menurut Sunnah, tempat sampainya binatang kurban itu adalah waktu dimana binatang kurban tersebut disembelih (pada tanggal 10 Dzulhijjah). Adapun Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban di Tanah Hail. *Wallahu a'lam*.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana dengan firman Allah tentang penyembelihan unta, *'Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atik (Baitullah)'*." (Qs. Al Hajj (22): 33) Maka jawabnya adalah: Apabila seseorang mampu untuk menyembelih hewan kurban di Baitul Atik, maka itulah tempatnya.

Sebagian orang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini. Mereka berkata, "Orang yang terhalang oleh musuh atau orang yang sakit, hukumnya adalah sama yaitu wajib mengqadha hajinya, dan mereka

boleh keluar dari ihramnya. Mereka mengatakan bahwa umrah Nabi SAW yang dilakukan setelah beliau terhalang oleh musuh adalah umrah untuk mengqadha umrah sebelumnya yang gagal karena terhalang oleh musuh, maka umrah ini disebut dengan umrah qadha atau umrah qishash³."

Iman Syafi'i berkata: Barangsiapa terhalang di suatu tempat, dia boleh meninggalkan tempat tersebut kemudian ber-*tahallul*. Ketika keadaan berubah menjadi aman, maka ia boleh meneruskan niatnya untuk keluar dari ihram, baik ia berada di tempat yang dekat atau jauh dari tempat ia berada. Akan tetapi menurut pendapat saya; orang yang sudah keluar dari ihram, maka ia adalah orang yang bebas dan boleh pulang ke negerinya seperti orang yang tidak berihram sama sekali. Akan tetapi menurut pendapat saya, lebih baik baginya kembali ke tempat dimana ia terhalang, hal ini untuk mengakhiri ihramnya di sana, baik ia berada di tempat yang dekat atau jauh dari tempat tersebut. Hal di atas adalah bagi orang yang berada di tempat yang dekat dengan tempat ia berada. Adapun bagi orang yang berada di tempat yang jauh, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar apabila dia kembali ke tempat semula untuk mengakhiri ihramnya.

Seseorang yang terhalang kemudian boleh ber-*tahallul* dengan cara menyembelih dan menggunting rambut, kemudian dia menyembelih tapi belum menggunting rambut dan setelah itu musuh pergi (halangan sudah tidak ada) sedangkan dia belum menggunting rambut, maka dalam hal ini dia tidak boleh menggunting rambut untuk ber-*tahallul*, tapi dia harus menyempurnakan hajinya karena dia sudah tidak terhalang lagi. *Insha Allah* dia mendapatkan pahala dari sembelihan tersebut. Hal ini bagi orang yang berpendapat bahwa *tahallul* itu harus dengan menggunting rambut. Tapi bagi orang yang berpendapat bahwa *tahallul* itu cukup dengan menyembelih dan tidak perlu dengan mencukur rambut, maka dalam kasus tersebut ia sudah sempurna *tahallul*-nya dan tidak perlu menyempurnakan ihramnya.

Barangsiapa terhalang dan ia membawa hewan kurban yang diniatkan untuk kurban sunah atau kurban wajib, maka ia harus menyembelih hewan kurban tersebut di tempat ia terhalang. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menyembelih hewan kurban di Hudaibiyah, dimana sebelum terhalang beliau telah menjadikan kurban tersebut sebagai kurban wajib. Seseorang yang harus

ber-tahallul di Baitullah tapi kemudian terhalang, maka ia boleh bertahallul di tempat mana saja ia terhalang. Demikian pula hewan kurban boleh disembelih di tempat mana saja ia terhalang, termasuk hewan kurban yang harus disembelih sebagai *dam* (denda) atas halangan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang wajib menyembelih hewan kurban, kemudian hewan kurban tersebut tidak ada pada dirinya, maka ia boleh mendapatkannya dengan cara membeli kemudian menyembelihnya. Begitu juga apabila ia wajib menyembelih hewan kurban sebelum itu, maka penyembelihan tadi bisa dianggap sebagai ganti.

Apabila seseorang terhalang tapi ia tidak mempunyai hewan kurban sebagai *dam*, maka ia boleh membeli hewan kurban kemudian disembelih lalu ia ber-tahallul. Begitu juga hewan yang ia peroleh dengan cara membeli, hibah atau dengan cara kepemilikan, semua itu boleh ia pakai sebagai hewan kurban. Apabila ia sanggup membeli hewan kurban, tapi hewan kurban tersebut tidak ada, atau karena sebab tidak sanggup membeli hewan kurban padahal dia terhalang, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, ia tidak boleh ber-tahallul kecuali dengan cara menyembelih hewan kurban.

Kedua, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari hewan kurban tersebut. Apabila ia tidak berhasil menemukannya, maka ia telah keluar dari kewajibannya, namun ia masih wajib menyembelih hewan kurban tersebut apabila berhasil mendapatkannya. Orang yang berpegang pada pendapat ini juga mengatakan bahwa orang tersebut boleh ber-tahallul di tempat itu, kemudian menyembelih hewan kurban setelah mendapatkannya. Apabila ia berhasil mendapatkannya di Makkah, maka ia juga harus menyembelihnya di Makkah. Jika tidak, maka ia boleh menyembelihnya di tempat manapun ia sanggup.

Imam Syafi'i berkata: Ada yang berpendapat bahwa orang yang terhalang harus menyembelih hewan kurban. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa apabila tidak sanggup, maka boleh diganti dengan makanan atau berpuasa. Jika ia tidak sanggup mendapatkan makanan,

maka ia seperti orang yang tidak sanggup mendapatkan hewan kurban. Jika demikian, maka ia harus berpuasa. Ia berarti seperti orang yang tidak sanggup mendapatkan hewan kurban dan tidak sanggup mendapatkan makanan. Jadi, seseorang boleh melakukan kifaratnya dengan denda apa saja yang dia sanggupi.

Apabila yang terhalang adalah seorang budak yang telah diizinkan oleh tuannya untuk menunaikan haji dan budak tersebut tidak mempunyai harta sedikitpun, maka ia harus membayar denda dengan cara berpuasa.

Adapun perhitungan puasa adalah sebagai berikut: Kambing kurban yang harus disembelih oleh orang yang terhalang diukur harganya dengan dirham emas, kemudian dirham emas tersebut diukur harganya dengan makanan, kemudian makanan tersebut dihitung berapa *mud*, kemudian budak tersebut harus berpuasa satu hari untuk satu *mud* makanan.

Mengenai hal di atas ada dua pendapat: *Pertama*, budak tersebut boleh ber-*tahallul* sebelum dia berpuasa. *Kedua*, budak tersebut belum boleh ber-*tahallul* sebelum berpuasa.

Apabila seorang laki-laki, seorang perempuan atau serombongan kaum muslimin terhalang oleh musuh yaitu kaum musyrikin, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat terhalang oleh kaum musyrikin pada peristiwa hudaibiyah, dan kaum muslimin tersebut mempunyai kekuatan untuk memerangi kaum musyrikin tersebut, atau kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan, maka mereka boleh meninggalkan tempat tersebut, karena seseorang boleh meninggalkan peperangan bukan lari dari peperangan. Tapi mereka juga boleh memulai peperangan dengan kaum musyrikin itu. Jika mayoritas mereka menghendaki mundur, maka menurutku itu baik. Tapi jika mayoritas mereka menghendaki berperang, maka menurutku itu juga baik. lalu mereka membayar fidyah dan mempersiapkan senjata. Tapi jika yang menghalangi mereka bukan orang-orang musyrik, maka menurutku lebih baik mereka mundur dengan segala keadaan setelah mereka ber-*tahallul* karena halangan tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa Anda berpendapat bahwa terhalang oleh kaum muslimin (bukan kaum musyrikin) merupakan alasan dibolehkannya ber-*tahallul*, padahal Rasulullah SAW ber-*tahallul* karena terhalang oleh orang-orang musyrik?" Maka kami jawab: Allah membolehkan seseorang ber-*tahallul* karena terhalang, dan *insya Allah* hal ini berlaku secara mutlak, tidak dikhususkan hanya terhalang oleh

orang-orang kafir. Telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah pada saat terjadinya fitnah (peperangan antara kaum muslimin). Lalu Ibnu Umar berkata, 'Jika aku terhalang untuk memasuki Baitullah, maka kami akan melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW'."

Iman Syafi'i berkata: Maksud Ibnu Umar di atas adalah, "Kami akan ber-*tahallul* sebagaimana kami ber-*tahallul* bersama Rasulullah SAW pada peristiwa Hudaibiyah." Perkataan Ibnu Umar ini adalah seperti apa yang telah aku jelaskan, karena pada waktu itu di Makkah terdapat Ibnu Jubair dan para penduduk Syam (yang berperang melawan pemerintahan Bani Umayyah di Madinah — penerj.). Ibnu Umar mengatakan hal tersebut sebagai rasa khawatir apabila mereka (Ibnu Jubair dan tentaranya) menghalanginya untuk masuk Makkah.

Apabila sekelompok orang terhalang oleh musuh untuk memasuki Makkah, tapi mereka mendapatkan jalan lain yang aman dari musuh, maka menurut pendapat saya mereka wajib menempuh jalan lain itu apabila jalan tersebut betul-betul aman; dan tidak ada *rukhsah* (keringanan) bagi mereka untuk ber-*tahallul* di tempat itu, karena mereka telah mendapatkan jalan yang aman serta mampu untuk menuju Baitullah. Jika jalan tersebut berupa jalan laut, maka mereka tidak wajib mengarungi jalan itu (dengan memakai perahu), karena hal itu akan membahayakan mereka. Tapi apabila mereka tetap menempuh jalan laut, maka menurut pendapatku hal itu lebih baik bagi mereka.

Apabila jalan aman yang mereka temukan adalah jalan darat, tapi mereka tidak sanggup dan tidak mampu menempuh jalan itu karena kelemahan fisik atau kurangnya perbekalan yang mereka bawa, maka pada saat itu mereka boleh ber-*tahallul*.

Apabila mereka menemukan jalan darat yang aman tapi jalan tersebut cukup jauh, dan mereka sanggup menempuh perjalanan itu karena fisiknya kuat dan perbekalan cukup, tapi mereka sudah tertinggal dan terlambat untuk melaksanakan haji (sudah melewati haji), maka dalam hal ini mereka boleh ber-*tahallul* sebelum thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwa, karena awal *tahallul* bagi orang yang haji adalah thawaf.

Lalu apakah mereka wajib mengulang hajinya? Dalam hal ini ada

dua pendapat:

Pertama, mereka tidak wajib mengulang hajinya karena terhalang oleh musuh, dan mereka telah melakukan sesuatu yang diwajibkan kepada mereka semampu mereka, di antaranya yaitu thawaf. Mereka hanya wajib membayar *dam* berupa menyembelih hewan karena telah tertinggal hajinya, dan pendapat ini benar menurut kaidah qiyas.

Kedua, mereka wajib mengulang hajinya, mereka juga wajib menyembelih hewan kurban. Mereka seperti orang yang tertinggal dari haji yang tidak disebabkan oleh musuh, kemudian mereka berhasil mencapai Makkah, tapi mereka terhalang untuk memasuki Arafah, maka mereka harus ber-*tahallul* dengan thawaf, sa'i, bercukur dan menyembelih kurban.

Apabila mereka terhalang setelah wukuf di Arafah, kemudian tidak bisa bermalam di Muzdalifah dan Mina serta tidak bisa thawaf di Ka'bah, maka mereka harus menyembelih dan mencukur atau memendekkan rambutnya, kemudian ber-*tahallul*. Jika seseorang telah keluar dari ihram secara keseluruhan, maka ia berarti juga sudah keluar dari bagian-bagiannya. Jika haji tersebut merupakan haji wajib, maka ia boleh ber-*tahallul* di situ kecuali perempuan yang meng-*qadha* haji wajibnya. Apabila haji tersebut bukan merupakan haji wajib, maka tidak perlu di-*qadha* dengan sebab terhalang oleh musuh.

Apabila seseorang menunda *tahallul*-nya sampai sanggup memasuki Ka'bah lalu thawaf dan membayar *dam* untuk meninggalkan Muzdalifah, membayar *dam* karena tidak melempar jumrah, serta membayar *dam* karena tidak bermalam di Mina, maka hal itu cukup dan sah sebagai haji-wajib apabila telah melaksanakan thawaf di Ka'bah. Karena orang boleh melakukan semua itu setelah ia terhalang kemudian membayar *dam*, maka hal itu sudah dianggap sah sebagai pelaksanaan haji rukun Islam. Demikian juga apabila seseorang membunuh binatang buruan, cukup baginya membayar fidyah (hajinya tidak batal). Sesungguhnya yang membatalkan haji (yang tidak bisa dibayar dengan denda) hanyalah bersetubuh dengan istrinya. Seseorang yang sedang berihram haji kemudian menyetubuhi istrinya sebelum ber-*tahallul*, maka hajinya batal dan ia wajib menyembelih seekor unta serta wajib mengulang hajinya yang telah batal itu. Tapi apabila mereka melakukan sesuatu yang terkena denda (bukan bersetubuh), maka hajinya tetap sah, namun ia harus membayar fidyah apabila belum bertahallul. Apabila

sudah ber-*tahallul*, maka ia seperti orang yang tidak berihram dan bebas melakukan apa saja.

BAB: TERHALANG BUKAN OLEH MUSUH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berihram haji kemudian ditahan oleh penguasa, dan ia mengetahui bahwa penahanan tersebut akan berakhir pada waktu musim haji masih berlangsung, dan dia juga mengetahui bahwa jalan menuju Makkah aman, maka dalam hal ini ia tidak boleh ber-*tahallul*, karena ia bisa meneruskan ihramnya ketika ia telah dilepas. Namun jika ia tidak mengetahui kapan akan berakhir penahanan terhadapnya, atau dia mengetahui bahwa akan dilepaskan pada waktu musim haji telah selesai, dan tidak ada kemungkinan baginya untuk kembali ke negerinya, maka dalam hal ini ia boleh ber-*tahallul* di tahanan, hal ini diqiyaskan kepada orang yang tertahan oleh musuh. Hal ini seperti seorang perempuan yang berihram haji kemudian dia dilarang oleh suaminya, atau seperti seorang budak yang berihram kemudian dilarang oleh tuannya.

Imam Syafi'i berkata: Seorang yang berihram haji dan haji tersebut bukan merupakan haji wajib, kemudian ia dilarang oleh orang tuanya, maka menurut pendapat saya dalam keadaan seperti ini ia harus bertahallul sebagaimana *tahallulnya* orang yang terhalang.

Imam Syafi'i berkata: Hal ini berlaku untuk haji yang hukumnya sunah. Adapun haji yang hukumnya wajib, dan ia sudah memasuki ihram haji, maka orang tuanya tidak berhak untuk melarangnya setelah si anak memasuki ihram haji.

Dalam hal ini saya hafal (memperoleh) riwayat yang jumlahnya lebih dari satu bahwa seorang perempuan apabila berihram haji yang hukumnya sunah, maka suaminya berhak melarangnya. Saya juga meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi SAW yang bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

*"Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa (sunah) pada suatu hari dimana hari tersebut suaminya ada di rumah, kecuali apabila diizinkan oleh sang suami."*²⁴

²⁴ HR Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Seorang Budak yang Berlak dengan Hara Tuannya", hadits no. 84; HR Abu Daud, pembahasan tentang puasa, hadits nomor 2441, HR

Hal ini berlaku dalam ibadah sunah, bukan dalam ibadah wajib. Dalam masalah haji ini, seorang tuan terhadap budaknya lebih berhak daripada seorang suami terhadap istrinya. Begitu juga orang tua terhadap anaknya lebih berhak daripada suami terhadap istrinya, karena mentati kedua orang tua itu hukumnya lebih wajib.

BAB: TERHALANG OLEH SAKIT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kalian terhalang (terkepung oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang sedang berihram kemudian terhalang oleh musuh, maka dia boleh ber-tahallul.

Saya melihat bahwa perintah Allah dalam ayat di atas "*agar seseorang menyempurnakan haji dan umrahnya karena Allah*" bersifat umum, yaitu bagi siapa saja yang melaksanakan haji atau umrah, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah (yaitu orang-orang yang mendapatkan udzur). Kemudian Rasulullah SAW menentukan dalam Sunnahnya bahwa orang yang terhalang oleh musuh boleh ber-tahallul. Menurut pendapat saya, orang yang sakit masuk ke dalam keumuman ayat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak ada halangan kecuali halangan yang datang dari musuh. Maksudnya adalah, bahwa orang yang berihram tidak boleh ber-tahallul apabila terhalang kecuali terhalang oleh musuh.

Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya (Ibnu Umar), dia berkata, "Barangsiapa terhalang untuk memasuki Baitullah (Makkah) dengan datangnya sakit, maka dia tidak boleh ber-tahallul sebelum thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa."

Imam Syafi'i berkata: Dari Sulaiman bin Yasar, dia meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar dan Marwan bin Hakam serta Ibnu Jubair memberikan fatwa kepada Ibnu Harabah Al Mahjumi ketika jatuh pingsan di suatu jalan menuju ke Makkah, dan pada waktu ia dalam keadaan

Tirmidzi, pembahasan tentang puasa, bab "Makruhnya Seorang Perempuian Berpuasa Tanpa Izin Suaminya", hadits no. 782; III; Ibnu Majah, pembahasan tentang puasa, bab "Perempuian yang Berpuasa Tanpa Izin Suaminya", hadits no. 1425.

ihram. Mereka memberi fatwa agar diberi obat dengan obat-obatan yang ada, kemudian membayar fidyah. Ketika sembuh, maka ia disuruh melaksanakan umrah kemudian ber-tahallul dari ihramnya, dan harus mengulang hajinya di tahun berikutnya serta harus menyembelih kurban.

Inam Syafi'i berkata: Dalam hal ini semua sakit adalah sama, baik yang menyebabkan hilangnya akal atau tidak. Jika sakit tersebut mengharuskan untuk minum obat tertentu, maka ia boleh diberi obat itu. Jika sakitnya menyebabkan hilang akal, maka dia harus membayar fidyah.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana Anda menyuruh seseorang yang hilang akal untuk membayar fidyah, padahal kalam terangkat darinya (dia tidak dibebani beban kewajiban apapun)?" Kami jawab: *Insy Allah* yang mengobatinya adalah orang yang berakal dan fidyah tersebut wajib, karena yang melakukan pengobatan tersebut adalah orang yang berakal. Biaya fidyah tersebut dibebankan kepada orang yang mengobati apabila yang mengobati bersedia melakukannya. Yang demikian itu karena pengobatan ini merupakan jinayah (tebusan hukuman) dari orang yang mengobati kepada orang yang diobati.

Jika ada yang berkata, "Apabila orang yang sedang ihram hilang akalnya, kenapa Anda tidak berpendapat bahwa ia telah keluar dari ihramnya sebagaimana orang yang hilang akalnya dianggap telah keluar dari shalat?" Kami jawab: *Insy Allah*, inilah perbedaan antara shalat dengan haji.

Jika dia bertanya, "Di mana letak perbedaannya?" Kami jawab: Orang yang shalat harus suci dan juga harus berakal selama melakukan shalat tersebut. Sedangkan orang yang melaksanakan haji, dia boleh dalam keadaan junub, bahkan seluruh amalan haji boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid kecuali thawaf di Baitullah.

Jika dia bertanya lagi, "Kalau begitu, berapa lama sekurang-kurangnya seseorang melaksanakan haji dalam keadaan tidak hilang akal?" Kami jawab: Sekurang-kurangnya dalam 3 keadaan; yaitu dia harus berakal ketika memulai ihramnya, harus berakal ketika memasuki Arafah pada waktu yang telah ditentukan, dan harus berakal ketika thawaf di Baitullah berikut sa'i antara Shafa dan Marwa. Apabila 3 keadaan ini dilakukan dalam keadaan berakal, sementara perbuatan lain dilakukan dalam keadaan hilang akal atau diwakilkan oleh orang lain, maka dalam keadaan seperti ini hajinya sah, *insya Allah*.

Imam Syafi'i berkata: Orang Makkah yang melakukan ihram haji dari Makkah atau di luar Makkah yang memasuki Makkah dalam keadaan ihram, kemudian ber-*tahallul* lalu tinggal di Makkah menunggu datangnya hari haji, kemudian mereka sakit dan tertinggal dari haji, maka mereka harus thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, kemudian mencukur rambutnya atau memendekkannya. Jika mereka hendak melakukan haji (tidak ketinggalan), maka mereka harus keluar terlebih dahulu dari Tanah Haram ke Tanah Halal, karena mereka sama sekali tidak dalam keadaan umrah. Mereka telah keluar dari amalan haji walaupun dengan cara yang paling ringan, dimana ia tidak wukuf di Arafah, tidak bermalam di Mina dan tidak bermalam di Muzdalifah, tapi ia hanya thawaf dan sa'i serta menggunting rambut.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana dengan atsar yang diriwayatkan dari Umar dalam masalah ini?" Saya jawab: *Insyallah* riwayat tersebut sesuai dengan apa yang telah saya katakan, dimana ia berkata kepada penanya, "Perbuatlah olehmu seperti apa yang diperbuat orang yang umrah!" Dia tidak mengatakan, "Sesungguhnya engkau telah melakukan umrah". Dia juga mengatakan kepada penanya tersebut, "Berhajilah lagi tahun depan dan sembelihlah kurban". Seandainya ihramnya berubah menjadi ihram umrah, tentu ia tidak wajib melaksanakan haji dan ia telah menyelesaikan ihramnya. Perintah Umar kepada orang itu agar berhaji lagi di tahun depan adalah merupakan dalil (bukti) bahwa ihramnya itu merupakan ihram haji dan tidak berubah menjadi ihram umrah. Sebab seandainya ihram tersebut berubah menjadi ihram umrah, tentu dia tidak menyuruh agar orang tersebut tidak berhaji lagi di tahun depan sebagai qadha, karena tidak mungkin ia disuruh meng-qadha sesuatu yang telah diubah. Akan tetapi ia menyuruh orang tersebut untuk meng-qadha karena ketinggalan haji tersebut.

Barangsiapa berihram haji kemudian terhalang oleh sakit, oleh akal, kesibukan, keterlambatan atau salah hitung, kemudian dia sembuh dari sakitnya dalam keadaan mampu mendatangi Baitul Haram, maka ia tidak boleh ber-*tahallul* dari ihramnya sebelum sampai di Baitul Haram. Jika ia berhasil menunaikan haji pada tahun itu, maka ia tidak boleh ber-*tahallul* sebelum memasuki hari *nahar* (10 Dzulhijjah). Tapi jika pada tahun itu dia tertinggal dan tidak bisa menunaikan ibadah haji, maka ia boleh ber-*tahallul* ketika sudah melakukan thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwa dan menggunting rambut atau memendekkannya.

Apabila seseorang berihram untuk haji, kemudian berhasil melaksanakan haji, maka tidak ada kewajiban baginya membayar denda apapun. Apabila dia berihram untuk haji tapi ia tertinggal dan tidak berhasil melaksanakan haji tersebut, maka ia boleh melaksanakan umrah dan harus berhaji lagi di tahun-tahun berikutnya, dan ia harus menyembelih hewan kurban yang mudah didapat.

Apabila seseorang berniat melaksanakan haji Qiran, kemudian ia berhasil menyelesaikan haji tersebut, maka ia telah berhasil melaksanakan haji dan umrah. Jika ia tertinggal dan tidak berhasil menyelesaikan hajinya, maka ia harus mengakhiri ihram hajinya dengan thawaf dan sa'i serta menggunting rambut atau memendekkannya. Ia hanya wajib mengulang ihram haji berikut ihram umrahnya, tidak lebih dari itu. Sebagaimana apabila ia ketinggalan shalat, puasa atau umrah, maka ia harus mengqadha ibadah-ibadah tersebut dan tidak lebih dari itu. Barangsiapa ketinggalan haji (dia datang setelah berlalunya wukuf di Arafah) kemudian tidak bermalam di Mina dan tidak melaksanakan amalan-amalan haji sedikit pun, maka ia telah keluar dari ibadah haji, baik haji Ifrad atau Qiran. Ia hanya mengerjakan ibadah umrah, dan harus mengulang haji tersebut di tahun berikutnya.

Apabila seseorang mengundurkan pelaksanaan hajinya padahal saat itu ia sudah berkewajiban untuk menunaikan haji rukun Islam, kemudian ia melaksanakan haji tersebut beberapa tahun kemudian, maka ketika ia melaksanakan haji tersebut, berarti telah gugur kewajiban haji darinya (dia tidak dikenai kifarat).

Penduduk Makkah yang berihram haji dari Makkah atau dari Tanah Halal yang merupakan *miqat* atau yang bukan, kemudian ia sakit atau hilang akalnya atau tertinggal melaksanakan haji dengan sebab-sebab tertentu, maka keadaannya adalah sama seperti orang yang bukan penduduk Makkah, tidak berbeda sama sekali, yaitu ia harus ber-tahallul dengan cara thawaf dan sa'i serta mencukur atau memendekkan rambutnya. Dia harus mengulang hajinya yang batal itu dan harus menyembelih hewan kurban yang mudah didapat seperti kambing.

SAB: KETINGGALAN HAJI BUKAN KARENA TERHALANG MUSUH, SAKIT ATAU HILANG AKAL

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa ketinggalan haji bukan karena terhalang oleh musuh, sakit, hilang akal dan lain-lain, tapi dia ketinggalan

karena salah perhitungan atau karena keterlambatan perjalanan atau disibukkan oleh sesuatu, maka dalam hal ini hukumnya adalah sama, yaitu wajib membayar fidyah dan mengqadha haji tersebut, harus thawaf dan sa'i, serta menggunting rambut atau memendekkannya. Dalam hal ini mereka semua sama, kecuali orang yang meninggal dan belum melaksanakan haji, padahal ia sudah mampu. Dalam hal ini ia dianggap berdosa, kecuali apabila diampuni oleh Allah.

Jika ada yang bertanya, "Apakah pendapat Anda ini berdasarkan atsar (dalil)?" Saya jawab: Ya, yaitu sebagian atsar tersebut semakna dengan hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Barangsiapa mendapatkan malam hari *nahar* kemudian dia wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka ia telah mencapai haji (hajinya sah). Tapi barangsiapa malam itu belum sampai di Arafah sampai terbit fajar, maka dia telah ketinggalan haji (hajinya tidak sah). Hendaklah ia datang ke Baitullah untuk thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali, kemudian menggunting rambut atau memendekkannya. Jika dia membawa hewan kurban, maka apabila ia mau, hendaklah menyembelih hewan tersebut sebelum menggunting rambutnya. Jika ia telah selesai dari thawaf dan sa'i-nya, maka hendaklah ia menggunting rambutnya atau memendekkannya, kemudian ia kembali ke keluarganya (ke kampung halamannya). Jika di tahun depan ia dalam keadaan mampu, maka hendaklah ia melaksanakan haji dengan menyembelih hewan kurban di dalam hajinya. Tapi apabila tidak mendapatkan hewan kurban, hendaklah ia puasa 3 hari di Tanah Haram dan 7 hari di kampung halamannya."

Dari Sulaiman bin Yasar, dia meriwayatkan bahwa Khabar bin Aswad datang kepada Umar bin Khalithab yang sedang menyembelih hewan kurban. Lalu Umar berkata kepadanya, "Pergilah untuk thawaf bersama orang-orang yang menyertaimu, lalu sembelihlah hewan kurban jika kalian mampu mendapatkannya. Kemudian guntinglah rambut atau memendekkannya, lalu pulanglah ke negeri kalian dan berhajilah di tahun depan dengan menyembelih hewan kurban. Tapi jika tidak bisa mendapatkan hewan kurban tersebut, maka boleh diganti dengan puasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang."

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang tertinggal hajinya yang ia laksanakan secara *Qiran*, maka ia harus menyembelih hewan kurban

untuk haji Qiran tersebut.

Seandainya orang yang berihram haji tertinggal hajinya, kemudian dia terus berada dalam ihramnya sambil menunggu haji tahun berikutnya, maka hal ini tidak boleh dilakukan, karena seseorang tidak boleh berihram haji di luar bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji tersebut adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan (oleh Allah dan Rasul-Nya). Hal ini berdasarkan firman Allah, "(Musim) haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (Qs. Al Baqarah (2): 197) Ayat ini menunjukkan tidak bolehnya melakukan ihram haji di luar bulan-bulan haji, *wallahu a'lam*.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa Anda tidak membolehkan bermukim (di Tanah Haram) sambil berihram untuk menunggu haji di tahun berikutnya?" Saya jawab: Hal itu berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan menurut ayat dan atsar dari Umar dan Ibnu Umar.

Sebagian orang dan sebagian penduduk Makkah berbeda pendapat dengan kami dalam masalah orang yang tertahan hajinya karena sakit, mereka mengatakan bahwa orang yang terhalang oleh sakit sama persis hukumnya dengan orang yang terhalang oleh musuh. Sebagian dari mereka yang pernah saya temui juga berpendapat demikian; bahwa orang yang terhalang boleh mengutus orang lain untuk mencarikan hewan kurban dan memberi waktu satu hari untuk menyembelih hewan tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwa untuk lebih berhati-hati, maka diberi waktu dua hari untuk kemudian menggunting atau memendekkan rambutnya, lalu ber-tahallul dan kembali ke kampung halamannya. Tahun berikutnya dia masih wajib mengqadha haji yang ketinggalan itu.

Sebagian orang berpendapat, jika seseorang berihram untuk haji kemudian gagal melaksanakannya, maka ia harus mengqadha haji dan umrah, karena pada saat itu ihram hajinya sudah menjadi umrah. Saya mengira bahwa mereka juga berpendapat seandainya orang tersebut berhaji Qiran, maka ia harus mengqadha haji dan dua kali umrah, karena hajinya telah menjadi umrah. Jika orang tersebut berihram dengan umrah, maka ia harus mengqadha umrahnya saja.

Mereka juga mengatakan bahwa apabila seseorang tertinggal dan tidak bisa wukuf di Arafah, kemudian ia datang pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah), maka ia harus thawaf dan sa'i serta menggunting rambut atau memendekkannya, dan ia harus mengulang hajinya di tahun berikutnya. Hal ini sama dengan pendapat kami. Tapi mereka mengatakan bahwa orang tersebut tidak wajib menyembelih hewan kurban, maka

untuk pendapat yang ini tidak sama dengan pendapat kami. Mereka beralasan dengan riwayat dari Umar bahwa beliau tidak memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian setelah lewat 20 tahun, saya bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang hal ini, lalu ia menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Umar. Ia mengatakan bahwa, "Kami meriwayatkan hal itu dari Umar."

BAB: HEWANKURBAN BAGI ORANG YANG KETINGGALAN HAJI

Imam Syafi'i berkata: Orang yang terhalang oleh musuh dan membawa hewan kurban wajib dan hewan kurban sunah, maka ketika terhalang ia harus menyembelih kedua hewan tersebut, tidak boleh hanya menyembelih satu di antara dua hewan tersebut; karena kedua hewan tersebut yang satu wajib dan yang satu sunah, kedua-duanya harus disembelih walaupun ia tidak terhalang. Apabila ia terhalang setelah menyembelih kedua hewan tersebut, maka dia harus mencari satu hewan lagi untuk disembelih sebagai *kifarat* terhadap dirinya yang terhalang melakukan ibadah haji. Adapun orang yang terhalang karena sakit atau sejenisnya, ia belum boleh menyembelih hewan kurban sebelum sampai di Masjidil Haram.

BAB: MANDI KETIKA MEMASUKI KOTA MAKKAH

Imam Syafi'i berkata: Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah pada peristiwa *Fathu Makkah*, beliau mandi dan memakai wewangian, dan beliau dalam keadaan tidak ihram. *Insyallah* dari hadits ini saya berpendapat bahwa disunahkan untuk mandi ketika memasuki Makkah, dan tidak boleh memakai wewangian bagi orang yang ihram. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mandi ketika memasuki kota Makkah.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa mandi ketika memasuki kota Makkah ini hukumnya disukai (sunah) bukan wajib. Jadi, apabila seseorang yang memasuki kota Makkah tidak mandi, maka ia tidak terkena fidyah, karena hal itu bukan termasuk mandi wajib.

BAB: UCAPAN KETIKA MELIHAT BAITULLAH

Dari Ibnu Juraiz bahwasanya Nabi SAW apabila melihat Baitullah,

beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa,

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَفَهُ
وَكَرَّمَهُ مِنْ حَجَّةٍ أَوْ اعْتَمَرَةٍ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

"Ya Allah, tambahkanlah kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kewibawaan kepada Baitullah ini, dan tambahkanlah kehormatan, kemuliaan, keagungan dan kebaikan kepada orang yang menghormati dan memuliakan Baitullah ini di antara orang-orang yang berhaji dan berumrah."²⁵

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَجْمَعُ وَعِنْدَ الْحُمْرَيْنِ وَعَلَى الْمَيْتِ.

"Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika shalat, ketika melihat Baitullah, ketika sa'i antara Shafa dan Marwa, ketika sore hari Arafah, ketika shalat Jum'at, ketika melempar jumrah, dan ketika shalat mayit."²⁶

Imam Syafi'i berkata: Jadi, menurutku seseorang yang melihat Baitullah disunahkan untuk mengucapkan ucapan seperti di atas. Apabila dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka *insya Allah* hal itu berpahala.

BAB: MENYEGERAKAN THAWAF DI BAITULLAH KETIKA MEMASUKI MAKKAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, beliau tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, beliau juga tidak berbelok-belok jalannya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada riwayat yang sampai kepada kami bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, beliau

²⁵ Hadits tersebut terdapat dalam *Musnad Imam Syafi'i*.

²⁶ Hadits tersebut terdapat dalam *Musnad Imam Syafi'i*.

pernah menengok atau memperhatikan sesuatu atau berbelok-belok jalannya. Ini dilakukan ketika beliau melaksanakan haji dan ketika melaksanakan umrah. Yang beliau lakukan adalah langsung memasuki Masjidil Haram dan tidak melakukan shalat serta ibadah yang lain, tapi beliau langsung melakukan thawaf. Ini beliau lakukan ketika melaksanakan haji atau umrah. Atha' pernah memerintahkan kepada orang yang berumrah ketika memasuki Masjidil Haram agar segera thawaf di Baitullah, dan jangan melakukan shalat sunah sebelum dia melakukan thawaf.

Apabila mendapat orang-orang sedang shalat wajib ketika ia memasuki Masjidil Haram, maka ikutilah shalat wajib itu bersama mereka. Tidak disunahkan untuk shalat sunah setelah shalat fardhu itu sebelum dia melaksanakan thawaf. Apabila dia datang dan shalat fardhu belum dilaksanakan, maka janganlah dia duduk dan menunggu, akan tetapi segeralah melaksanakan thawaf. Apabila di tengah-tengah thawaf ia mendengar suara iqamah berkumandang (shalat wajib akan dilaksanakan), maka shalatlah bersama orang-orang. Setelah itu, dia meneruskan dan menyelesaikan thawafnya.

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, seseorang yang mampu untuk melakukan thawaf lebih baik tidak melakukan apapun sebelum ia melakukan thawaf, kecuali jika ia belum melaksanakan shalat fardhu, maka lebih baik baginya melakukan shalat fardhu terlebih dahulu. Atau ia masuk ke Masjidil Haram pada waktu shalat hampir habis, maka lebih baik baginya melakukan shalat itu. Atau jika dikhawatirkan akan ketinggalan dua rakaat sunah fajar (qabliyah subuh) atau khawatir ketinggalan shalat witir, maka lebih baik dia melakukan shalat itu terlebih dahulu.

Menurut pendapat saya, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka datang ke Masjidil Haram di malam hari, maka hukumnya sama, yaitu disunahkan untuk segera memasuki Masjidil Haram dan melaksanakan thawaf di Baitullah. Tapi bagi seorang perempuan ketika memasuki Masjidil Haram di siang hari, maka menurut saya lebih baik menunda thawafnya sampai datang waktu malam, agar dirinya tidak dilihat oleh kaum laki-laki.

BAB: DARI MANA MULAI THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang yang

melakukan umrah disunahkan ber-*talbiyah* ketika memulai thawaf dengan cara menyentuh (Hajar Aswad) atau tidak menyentuh (karena keadaan yang tidak memungkinkan —penerj.).”

Imam Syafi’i berkata: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa batas mulai dilakukannya thawaf adalah Hajar Aswad, dan berakhirnya thawaf juga di Hajar Aswad itu. Saya berpendapat bahwa lebih baik apabila seseorang memulai thawaf dengan menyentuh atau mencium Hajar Aswad.

Apabila seseorang memulai thawaf dari suatu tempat, dimana tempat tersebut tidak sejajar dengan Hajar Aswad, maka thawaf tersebut tidak dihitung satu putaran.

Apabila seseorang memulai thawafnya dengan menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, tapi badannya tidak sejajar dengan Hajar Aswad, maka ini juga tidak bisa dihitung satu putaran; karena thawaf itu harus dengan seluruh badannya, tidak boleh hanya dengan sebagian anggota badannya.

Apabila seluruh badannya sejajar dengan sebagian dari Hajar Aswad, maka thawaf tersebut sah dan dihitung sebagai satu putaran. Begitu juga apabila seluruh badannya sejajar dengan sebagian dari Hajar Aswad pada putaran ke tujuh, maka thawaf telah sempurna.

BAB: UCAPAN KETIKA MENYENTUH HAJAR ASWAD

‘Sa’id telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraiz, ia berkata, “Saya mendapat khabar bahwa sebagian sahabat Nabi SAW berkata, ‘Ya Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan ketika kami menyentuh Hajar Aswad?’ Beliau menjawab, ‘Ucapkanlah,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِّيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Bismillaahi wallaahu akbar, iimaanan billaahi watashdiigan bimaa jaa’a bihihi rasuulullah shallallahu alaihi wasallam.
(Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, kami beriman kepada Allah dan kami membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW).”

BAB: HAL YANG PERTAMA KALI DILAKUKAN KETIKA THAWAF DAN TENTANG MENYENTUH SUDUT-SUDUT KA'BAH

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan bagi orang yang thawaf untuk memulai thawaf dengan menyentuh Hajar Aswad, lebih baik lagi apabila dia mencium Hajar Aswad itu.

Apabila dia hanya mampu menyentuh dengan tangannya, maka disunahkan baginya untuk mencium tangan tersebut. Jika dia menyentuh Rukun Yamani (sudut yang berseberangan dengan sudut Hajar Aswad) dengan tangannya, maka disunahkan untuk mencium tangannya. Tidak disunahkan untuk mencium Rukun Yamani itu, karena saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mencium rukun tersebut. Yang ada dalam riwayat adalah beliau hanya mencium Hajar Aswad. Tapi jika seseorang mencium rukun Yamani, maka hal itu tidak dilarang.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, dan dibolehkan untuk menyentuhnya tanpa mencium.

Diriwayatkan dari Abu Ja'far, dia berkata, "Saya melihat Ibnu Abbas datang (ke Baitullah) pada hari Tarwiyah dalam keadaan tidak meminyaki rambutnya, dan ia mencium Hajar Aswad kemudian sujud ke arahnya. Lalu menciumnya lagi, kemudian sujud ke arahnya. Lalu menciumnya, kemudian sujud ke arahnya. Hal itu ia lakukan sebanyak 3 kali."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Aku bertanya kepada Atha, 'Apakah engkau melihat salah seorang dari sahabat Nabi SAW mencium tangannya setelah menyentuh Hajar Aswad?' Ia menjawab, 'Ya, saya melihat Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah apabila mereka menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, mereka mencium tangannya'. Saya bertanya lagi, 'Bagaimana dengan Ibnu Abbas?' Ia menjawab, 'Ya, dia juga sering melakukannya'. Saya bertanya lagi, 'Kenapa saya melihat Anda tidak pernah mencium tangan Anda?' Ia menjawab, 'Barangkali saya tidak pernah menyentuhnya (Apabila tangan seseorang tidak menyentuh Hajar Aswad, maka tangan tersebut tidak disunahkan untuk dicium — penerj.)'."

BAB: DUA SUDUT YANG BERDEKATAN DENGAN HAJAR ASWAD

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurdhi, bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW yang menyentuh seluruh sudut Ka'bah. Dia mengatakan, "Tidak pantas bagi Baitullah (Ka'bah) ada sesuatu yang ditinggalkan (yang tidak disentuh)." Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, "Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh tauladan yang baik bagi kalian." (Qs. Al Ahzab (33): 21)

Imam Syafi'i berkata: Yang dilakukan oleh Ibnu Abbas lebih saya sukai, karena ia meriwayatkan sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Begitu juga Umar yang meriwayatkan hal itu dari Rasulullah SAW.

BAB: DISUNAHKAN MENYENTUH DENGAN HITUNGAN GANJIL

Telah mengkhabarkan kepada kami Sa'id bin Salim dari Utsman bin Aswad, dari Mujahid, bahwasanya ia selalu menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad ketika thawaf pada putaran ganjil. Diriwayatkan dari Thawus, bahwa dia berkata, "Sentuhlah rukun tersebut pada hitungan kelima."

Imam Syafi'i berkata: Menyentuh dalam hitungan ganjil lebih disunahkan daripada menyentuh dalam bilangan genap. Akan tetapi apabila suasana tidak terlalu berdesak-desakan, menurutku lebih baik menyentuh setiap kali putaran thawaf.

BAB: MENYENTUH PADA SAAT BERDESAK-DESAKAN

Imam Syafi'i berkata: Menyentuh Hajar Aswad ini disunahkan ketika memulai thawaf dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan yang terlalu berdesak-desakan sehingga bisa menyebabkan bahaya atau membahayakan orang lain. Apabila keadaan terlalu padat dan berdesak-desakan, menurut pendapat saya tidak disunahkan untuk menyentuh walaupun di awal thawaf.

Diriwayatkan dari Atha', dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata,

إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا فَأَنْصَرِفْ وَلَا تَقِفْ.

"Apabila engkau mendapatkan orang berdesak-desakan di sekitar

Hajar Aswad, maka segeralah berlalu dan jangan berhenti di sana.”

Diriwayatkan dari Manbudz bin Abu Sulaiman, dari ibunya, bahwa ia pernah berada di dekat Aisyah RA. Lalu bekas budak perempuan Aisyah datang kepada Aisyah dan berkata,

يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،
فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: لَا أَجْرَكَ اللَّهُ لَا أَجْرَكَ اللَّهُ تُدَافِعِينَ الرَّجَالَ؟ الْإِ
كْبَرُ وَمَرَرْتُ.

“Wahai Ummul Mukminin, aku telah thawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali dan aku sempat mengusap Hajar Aswad dua atau tiga kali.” Lalu Aisyah berkata kepada bekas budak perempuan tersebut, “Mudah-mudahan Allah tidak memberikan pahala kepadamu, mudah-mudahan Allah tidak memberikan pahala kepadamu, engkau dorong-mendorong dengan orang-orang laki-laki? Kenapa engkau tidak bertakbir saja, kemudian engkau melewati Hajar Aswad tersebut.”

Menurut pendapat saya, disunahkan bagi orang yang thawaf untuk menyentuh dua sudut; yaitu sudut yang terdapat Hajar Aswadnya dan sudut yang disebut dengan Rukun Yamani, itu pun apabila memungkinkan. Kedua sudut tersebut disentuh dengan tangan, kemudian tangan itu dicium. Disunahkan juga untuk mencium Hajar Aswad dengan mulutnya, apabila hal itu memungkinkan. Sedangkan Rukun Yamani cukup disentuh saja.

Apabila ada yang bertanya, “Bagaimana Anda menyuruh orang untuk mencium Hajar Aswad tapi Anda tidak menyuruh untuk mencium Rukun Yamani?” Maka jawabnya adalah, “*Insyallah* kami telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, tapi terhadap Rukun Yamani beliau hanya menyentuhnya. Kami juga melihat para ahli ilmu (para ulama) mencium Hajar Aswad ini dan menyentuh Rukun Yamani.”

Jika ditanya, “Bagaimana dengan menyentuh dua sudut yang berada di dekat Hajar Aswad?” Maka jawabnya adalah, “Kami tidak mengetahui satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyentuh dua sudut tersebut.”

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Abbas mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dan beliau tidak menyentuh dua sudut yang lain yang menghadap ke arah Syam. Seperti inilah pendapat kami.

BAB: UCAPAN KETIKA THAWAF

Dari Saif, dia mendengar Nabi SAW mengucapkan:

فِيمَا بَيْنَ رُكْنَيْ بَيْتِي جَمْعَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka."
Ketika beliau berada di antara sudut Bani Jam'ah (Rukun Yamani) dan Hajar Aswad.²⁷

BAB: TIDAK BANYAK BICARA KETIKA THAWAF

Dari Handhalah bin Abu Shafyan, dari Thawus, ia berkata, "Saya mendengar Ibnu Umar berkata, 'Janganlah kalian banyak bicara ketika thawaf, karena sesungguhnya kalian sedang shalat'."

Dari Ibnu Juraiz, dari Atha', bahwa ia tidak suka bercakap-cakap ketika thawaf kecuali sedikit saja. Ia menyukai dzikrullah dan membaca Al Qur'an ketika thawaf.

Imam Syafi'i berkata: Aku menyukai membaca Al Qur'an ketika thawaf. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah SAW bercakap-cakap ketika thawaf dan beliau mendengarkan percakapan orang lain. Barangsiapa bercakap-cakap ketika thawaf, maka percakapan tersebut tidak memutuskan thawafnya. Akan tetapi dzikrullah lebih saya sukai daripada bercakap-cakap ketika thawaf.

BAB: ISTIRAHAT KETIKA THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Dibolehkan istirahat ketika thawaf.

²⁷ HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Doa Ketika Thawaf", hadits no. 1875. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaga' Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Berdzikir Kepada Allah Ketika Thawaf", hadits no. 1, Juz 5, terbitan Maktabah Darut-Turats, Kairo.

Diriwayatkan dari Atha' bahwa ia berpendapat boleh beristirahat ketika thawaf. Ia menyebutkan bahwa istirahat itu adalah duduk.

BAB: THAWAF DENGAN BERKENDARAAN

Dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ يَمَحُجُّهُ.

“Bahwasanya Rasulullah SAW thawaf di atas kendaraannya, dan beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat beliau.”

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, ia berkata, “Atha telah mengkhabarkan kepada saya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ رَاكِبًا، فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لَا أَذْرِي، قَالَ: نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ... وَأَكْثَرَ مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَلِئْسَ كِهَ مَا شِئًا.

Bahwasanya Rasulullah SAW thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa dengan mengendarai kendaraan. Kemudian saya (Ibnu Juraiz) berkata kepada Atha, 'Kenapa beliau lakukan itu?' Atha menjawab, 'Aku tidak tahu. Kemudian beliau turun dari kendaraannya dan shalat dua rakaat. Akan tetapi kebanyakan thawaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa ketika manasik dilakukan dengan berjalan.”

Menurut pendapat saya, orang yang thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa lebih baik dilakukan dengan berjalan kaki, kecuali apabila dia sakit.

Apabila seseorang thawaf dengan berkendara padahal dia tidak sakit, maka dia tidak perlu mengulang thawaf tersebut dan dia tidak terkena fidyah.

BAB: THAWAF DENGAN BERKENDARAAN KARENA SAKIT

Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat saya, tidak makruh hukumnya seorang perempuan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa dengan berkendara atau dengan ditandu oleh orang-orang apabila perempuan tersebut dalam keadaan sakit.

Menurut pendapat saya, makruh hukumnya seorang laki-laki mengelilingi Ka'bah dengan menaiki binatang tunggangan. Tapi jika dilakukan juga, thawafnya itu tetap sah.

Imam Syafi'i berkata: Jabir mengkhabarkan sebuah riwayat dari Nabi SAW,

أَنَّ طَافَ رَاكِبًا وَأَجْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطْفَ مِنْ شَكْوَى وَلَا أَعْلَمُهُ اشْتَكَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ تِلْكَ.

Bahwasanya beliau thawaf dengan berkendara. Ia juga mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu agar dilihat oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika thawaf, beliau tidak dalam keadaan sakit. Saya tidak mengetahui bahwa beliau SAW dalam keadaan sakit ketika melaksanakan haji.

BAB: IDHTHIBA'

Dari Ibnu Juraij, ia telah menerima riwayat bahwasanya Rasulullah SAW ber-*idhthiba'* dengan kainnya ketika beliau thawaf.

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *idhthiba'* adalah memakai kain ihram dengan cara menutupkan kain ihram tersebut di atas pundak sebelah kiri, kemudian memasukkannya di bawah pundak kanan sehingga pundak kanan tidak tertutup oleh kain, dan hal ini dilakukan sampai selesai melakukan sa'i.

Apabila seseorang thawaf dengan berjalan kaki dan tidak dalam keadaan sakit, maka disunahkan baginya untuk berlari-lari kecil.

Menurut pendapat saya, makruh hukumnya meninggalkan *idhthiba'* ketika seseorang telah memulai thawaf. Jika dia sudah ber-

idhthiba 'sebelum memulai thawaf, maka hal itu diperbolehkan.

Jika seseorang memakai kain atau serban, maka lebih baik memasukkan kain atau serbannya itu di bawah pundak kanannya (sehingga pundak kanannya terbuka). Begitu juga apabila ia berselempang dengan kemeja atau celana panjang dan lain-lain (dengan syarat kemeja atau celana panjang tersebut tidak dipakai, tapi hanya diselempangkan).

Jika seseorang memakai sarung dimana kedua pundaknya tidak tertutup, maka ia tidak dikenakan denda apapun. Ia ber-*idhthiba* ' dengan cara seperti itu, kemudian dia berlari-lari kecil ketika memulai thawaf. Jika seseorang tidak ber-*idhthiba* ' pada sebagian putaran, maka dia boleh ber-*idhthiba* ' pada putaran-putaran berikutnya. Jika seseorang tidak ber-*idhthiba* ' sama sekali dalam seluruh putaran, maka menurut saya hal ini hukumnya makruh sebagaimana makruhnya orang yang tidak berlari-lari kecil dalam 3 putaran yang pertama, tapi dalam hal ini ia tidak terkena fidyah dan tidak wajib mengulang thawafnya.

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *raml* (lari-lari kecil) adalah lari dengan pelan-pelan (memendekkan langkah) — tidak lari dengan tergesa-gesa — yang dilakukan pada 3 putaran pertama dan tidak diputus dengan melakukan sesuatu atau istirahat, kecuali ketika menyentuh dua sudut (Hajar Aswad dan Rukun Yamani). Setelah itu, hendaklah dia meneruskan lari-lari kecilnya apabila keadaan memungkinkan dan tidak terlalu padat oleh manusia.

Apabila terlalu berdesak-desakan, maka hendaklah ia mencari sela-sela yang longgar agar bisa berlari-lari kecil. Apabila ternyata tidak ada celah sedikitpun, maka lebih baik ia thawaf di pinggir lingkaran (pinggir paling kanan yang terjauh dari Ka'bah) agar bisa melakukan *raml* (lari-lari kecil).

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa meninggalkan *raml*, ia tidak wajib mengulang thawafnya dan tidak terkena fidyah, walaupun hal itu ia lakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta tahu hukumnya. Akan tetapi menurut saya, hal itu makruh hukumnya bagi orang yang sengaja meninggalkannya, dan tidak makruh bagi orang yang meninggalkannya karena lupa atau karena belum tahu.

Dalam masalah *raml* ini, seluruh jenis thawaf adalah sama; baik thawaf yang dilakukan sebelum wukuf di Arafah atau sesudahnya, baik thawaf dalam haji atau umrah, dengan syarat thawaf tersebut merupakan

thawaf yang bersambung dengan sa'i antara Shafa dan Marwa.

Jadi, apabila ada seseorang melaksanakan haji atau melaksanakan haji Qiran, lalu ia thawaf di Baitullah kemudian sa'i antara Shafa dan Marwa, kemudian pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah) atau sesudahnya ia melakukan thawaf lagi, maka ia tidak perlu melakukan *raml*, karena thawaf tersebut bukan merupakan thawaf yang bersambung dengan sa'i antara Shafa dan Marwa. Tapi thawaf tersebut merupakan thawaf yang menjadi syarat dihalalkannya bersetubuh dengan istrinya.

Jika seseorang datang untuk melaksanakan haji tapi ia belum melaksanakan thawaf hingga bermalam di Mina, maka ia harus melakukan *raml* dalam thawaf yang dilakukan setelah kembali dari Arafah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Khatsim, ia berpendapat bahwa orang yang melakukan thawaf pada hari *nahar* adalah dengan cara *raml*.

Apabila ada orang yang berkata, "Anda mengatakan bahwa orang yang meninggalkan amalan-amalan tertentu (di antaranya thawaf) harus membayar *dam*. Kenapa dalam hal ini (orang yang tidak *raml* dalam thawaf) Anda tidak mewajibkan *dam*?" Jawabannya: Saya mewajibkan membayar *dam* bagi orang yang meninggalkan inti amalan.

Apabila dia bertanya lagi, "Bukankah *raml* ini juga merupakan inti amalan?" Jawabannya: Tidak, yang merupakan inti amalan adalah thawaf, sedangkan *raml* itu hanya merupakan sifat dan keadaan dari thawaf tersebut. Jadi, orang yang thawaf tanpa melakukan *raml*, berarti telah melakukan inti amalan (yaitu thawaf) tapi ia meninggalkan kesempurnaan amal tersebut, yaitu *raml* (lari-lari kecil).

BAB: THAWAF DENGAN MENGENDARAI BINATANG KARENA SAKIT ATAU MASIH KECIL

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang thawaf, maka menurut saya disunahkan baginya untuk melakukan *raml*. Apabila seseorang thawaf dengan menggendong orang lain yang juga berniat untuk thawaf, maka jika ia mampu, hal itu lebih baik dilakukan dengan *raml*. Begitu juga apabila sekelompok orang thawaf dengan mengusung orang lain yang juga berniat untuk thawaf, maka lebih baik bagi mereka melakukan *raml* apabila mampu.

Apabila seseorang thawaf dengan berkendaraan, maka disunahkan baginya untuk menggerakkan kendaraan tunggangannya agar berlari-lari kecil, dengan syarat hal itu tidak menyakiti dan membahayakan orang lain.

Raml khusus bagi kaum laki-laki.

BAB: TIDAK DISUNAHKAN BAGI PEREMPUAN UNTUK BERLARI-LARI KECIL

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk berlari-lari kecil ketika melakukan thawaf di Baitullah dan ketika melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa."

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, "Aisyah RA pernah melihat seorang perempuan yang berlari-lari kecil ketika thawaf di Baitullah, lalu Aisyah berkata kepada perempuan tersebut, 'Bukankah kami merupakan contoh tauladan bagi kalian? Kalian (wahai para perempuan) tidak boleh lari-lari kecil'."

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan tidak boleh melakukan *raml* (lari-lari kecil) ketika dia thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh melakukan *idhthiba'*. Jika perempuan itu melakukan thawaf dengan diusung, maka yang mengusung tidak boleh melakukan *raml* walaupun yang diusung itu adalah anak perempuan yang masih kecil. Begitu juga apabila perempuan tersebut thawaf dengan mengendarai binatang tunggangan. Yang demikian itu karena perempuan disuruh untuk menutup dirinya (agar tidak menarik perhatian). Sedangkan *idhthiba'* dan *raml* adalah sesuatu yang bersifat membuka diri dan bisa menarik perhatian.

BAB: SATUKALI THAWAF DENGAN SATUKALI KELILING ATAU SATUKALI PUTARAN

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia tidak suka mengatakan satu kali keliling atau satu kali putaran ketika dia menyebut tentang thawaf. Akan tetapi yang boleh dikatakan adalah satu kali thawaf, dua kali thawaf, atau tiga kali thawaf dan seterusnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh apa yang telah dimakruhkan oleh Mujahid, karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan berthawafilah kalian di rumah tua itu (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj(22): 29)

Allah sudah menamakan thawaf pada seluruh putaran, maka kita juga harus menamakan thawaf (jangan memberi nama lain).

BAB: KESEMPURNAAN THAWAF

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْمِكَ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ أَفْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَوْ لَا
خَذَّاتِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَرَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ

"Tidakkah engkau melihat bahwa ketika kaummu membangun Ka'bah, mereka mengurungi dasar-dasar yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim?" Lalu aku (Aisyah) berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau kembalikan seperti dasar-dasar yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim?" Beliau menjawab, "Kalau bukan karena kaummu baru terlepas dari kekufuran, niscaya akan aku kembalikan seperti dasar-dasar yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim."

Abdullah bin Umar berkata, "Seandainya Aisyah betul-betul mendengarkan hal itu dari Rasulullah SAW, maka benarlah apa yang saya lihat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh dua sudut yang terletak setelah sudut Hajar Aswad (dua sudut selain sudut Hajar Aswad dan sudut Rukun Yamani), yang berarti Ka'bah tersebut tidak sempurna seperti dasar-dasar yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim."

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena itu kesempurnaan thawaf di Ka'bah adalah dengan mengelilingi Ka'bah dari belakang Hijir Ismail. Apabila ada seseorang thawaf dengan melewati atau melintasi Hijir Ismail, maka thawafnya tidak sah. Jika seseorang thawaf dengan mengelilingi Ka'bah di atas tembok yang merupakan pembatas Hijir Ismail, maka thawaf tersebut juga tidak sah, karena thawaf tersebut tidak sempurna mengelilingi Baitullah.

Thawaf dianggap tidak sah apabila ketika mengelilinginya dengan menepel di seluruh dinding Ka'bah atau dengan menyeberangi Hijir Ismail, atau dengan berjalan di atas tembok pembatas Hijir Ismail.

Adapun thawaf yang sempurna adalah dimulai dengan menyentuh

Hajar Aswad, kemudian berputar dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya. Apabila dia menyentuh Hajar Aswad kemudian Hajar Aswad itu berada di sebelah kanannya, lalu dia berputar mengelilingi Ka'bah, maka thawaf seperti ini adalah terbalik dan tidak sah.

Siapun yang melakukan thawaf dengan cara terbalik seperti di atas, atau dengan cara mengelilingi Ka'bah, dan badannya selalu menempel di dinding Ka'bah, atau dengan menyeberangi Hijir Ismail atau dengan berjalan di atas tembok pembatas Hijir Ismail, maka thawaf dengan cara seperti ini sama persis dengan orang yang belum thawaf sama sekali.

BAB: TEMPAT YANG BOLEH DIPAKAI UNTUK THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Kesempurnaan thawaf di Baitullah adalah jika dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah dari belakang Hijir Ismail dan dari belakang Syadzrawan (tembok Ka'bah yang menghadap Hijir Ismail). Apabila seseorang thawaf dengan menyeberangi Hijir Ismail atau melewati Syadzrawan Ka'bah, maka dia harus mengulang kembali thawafnya.

Imam Syafi'i berkata: Seluruh bagian Masjidil Haram merupakan tempat yang boleh dipakai untuk ber-thawaf.

BAB: HAJINYA ANAK KECIL

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ مِنْ مَخْفَتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْ بَعْضَ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ.

Bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang perempuan yang sedang berada dalam pengusungan (tandu), lalu orang-orang berkata kepada perempuan tersebut bahwa Rasulullah SAW lewat. Kemudian perempuan tersebut memegang lengan seorang anak kecil yang bersamanya dan dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apabila ada haji untuk anak kecil ini (apakah haji anak kecil ini sah)?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, dan pahalanya

Ibnu Abbas berkata, "Wahai manusia, dengarkanlah saya dan pamilah apa yang akan saya katakan kepada kalian, yaitu: Seorang budak yang pergi haji bersama tuannya, kemudian dia mati sebelum merdeka, maka ia berarti telah menunaikan ibadah haji. Tapi apabila ia merdeka, maka ia masih berkewajiban untuk menunaikan haji. Anak kecil yang melaksanakan haji bersama keluarganya, kemudian meninggal sebelum baligh, maka ia berarti telah melaksanakan ibadah haji. Tapi apabila ia baligh, maka ia masih berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji."

BAB: KAPAN THAWAF DIANGGAP SAH DAN KAPAN DIANGGAP TIDAK SAH

Imam Syafi'i berkata: Seluruh bagian Masjidil Haram adalah tempat thawaf. Barangsiapa yang thawafnya masih di dalam area masjid, baik di depan tempat minum air Zamzam, sumur Zamzam, di belakangnya atau bahkan di belakang tempat minum air Zamzam yang dibangun di masjid tersebut, maka thawaf di situ hukumnya sah. Apabila tempat tersebut masih dalam area masjid, maka tempat tersebut merupakan tempat yang boleh dipakai untuk melaksanakan thawaf.

Kebanyakan orang yang melaksanakan thawaf itu terhalang antara dirinya dan Ka'bah dengan orang-orang lain yang melakukan thawaf juga, atau dengan orang-orang yang melaksanakan shalat. Dalam keadaan seperti ini apabila seseorang keluar dari masjid untuk melaksanakan thawaf, maka thawafnya tidak sah, karena tempat tersebut (tempat yang berada di luar masjid) bukan merupakan tempat thawaf. Begitu juga orang yang melakukan thawaf dengan terbalik (Ka'bah berada di sebelah kanannya), maka thawaf seperti ini juga tidak sah.

Seseorang yang melakukan thawaf di Baitullah dan dia dalam keadaan ihram dimana ia wajib untuk melakukan thawaf (thawaf yang hukumnya wajib), tapi dalam thawafnya tersebut ia tidak berniat untuk

²⁸ HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Sahnya Haji Anak Kecil dan Pahalnya untuk Orang yang Haji Bersamanya", hadits no. 409; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Anak Kecil yang Melaksanakan Haji", hadits no. 1720, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Hajinya Anak Kecil", hadits no. 924; HR. Nasai, pembahasan tentang manasik, bab "Hajinya Anak Kecil"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Hajinya Anak Kecil", hadits no. 2352.

melaksanakan thawaf wajib, thawaf sunah, atau thawaf nadzar, maka dalam hal ini thawaf yang ia lakukan itu dianggap sebagai thawaf wajib.

Apabila seseorang melakukan thawaf kemudian pingsan sebelum thawafnya selesai, maka sisa thawaf yang belum dilaksanakan boleh diwakilkan kepada orang lain atau dimulai dari awal. Thawaf yang dilakukan dalam keadaan tidak berakal seperti gila, pingsan, atau tidak sadar adalah tidak sah. Jadi, 7 putaran thawaf tersebut harus dilakukan dalam keadaan sadar.

Seseorang boleh thawaf dengan mengendarai unta atau kuda. Seandainya orang yang sedang berihram memakai pakaian yang dilarang, kemudian ia thawaf di Baitullah dengan memakai pakaian tersebut, maka dalam hal ini thawafnya sah tapi ia harus membayar fidyah, karena ia telah memakai pakaian yang dilarang ketika ihram.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG THAWAF DALAM KEADAAN TIDAK SUCI (TIDAK BERWUDHU)

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang berpendapat bahwa thawaf itu tidak sah kecuali dalam keadaan suci (sudah berwudhu). Apabila ada seseorang melakukan haji atau umrah, kemudian ia thawaf wajib (thawaf Ifadhah) di Baitullah dalam keadaan tanpa wudhu, maka ia harus mengulang lagi thawafnya. Tapi apabila ia sudah kembali ke negerinya, maka ia tidak berkewajiban untuk mengulang lagi.

Apabila thawaf tersebut dilakukan dalam keadaan junub, maka ia harus mengulang thawafnya itu walaupun ia sudah kembali ke negerinya. Orang yang berpendapat bahwa thawaf tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan tidak suci, berarti dia sependapat dengan kami; yaitu bahwa orang yang thawaf di Baitullah adalah seperti orang yang sedang shalat (harus dalam keadaan berwudhu), tidak seperti dzikrullah yang lain, dan juga tidak seperti amalan-amalan haji dan umrah yang lain selain thawaf.

Jika seseorang berkata, "Apabila thawaf itu sama seperti shalat dalam hal berwudhu, maka orang yang junub sama hukumnya dengan orang yang tidak berwudhu, karena dua-duanya dalam keadaan yang tidak suci serta tidak boleh melakukan shalat."

Imam Syafi'i berkata: Saya menjawab pertanyaan orang itu, "Ya."

Jika dia berkata, "Kalau begitu, saya tidak sependapat dengan Anda, tapi saya berpendapat bahwa thawaf itu adalah sama seperti amalan-

amalan haji lainnya (boleh dilakukan dalam keadaan tanpa wudhu).” Jawabannya, “Kalau begitu, kenapa Anda menyuruh orang yang berthawaf dalam keadaan tanpa wudhu agar mengulang thawafnya, sementara Anda membolehkan seseorang memulai thawaf dalam keadaan tanpa wudhu?”

Dia menjawab, “Sesungguhnya saya berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu mengulang thawafnya.”

Saya katakan kepadanya, “Kalau begitu, engkau telah menyalahi Sumah (Nabi SAW melarang Aisyah untuk thawaf di Baitullah dalam keadaan haid).” Dia berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW melarang Aisyah yang sedang haid untuk thawaf di Baitullah, adalah karena orang yang sedang haid dilarang masuk masjid.”

Saya katakan, “Apakah engkau berpendapat bahwa orang musyrik dan orang yang sedang junub boleh masuk masjid?” Dia menjawab, “Saya tidak berpendapat seperti itu, akan tetapi saya berpendapat bahwa thawaf itu seperti shalat yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci, akan tetapi orang yang junub keadaannya lebih tidak suci dibandingkan dengan orang yang tidak wudhu.”

Saya katakan, “Apakah engkau menemukan perbedaan antara orang yang junub dengan orang yang tidak wudhu dalam masalah shalat?” Dia menjawab, “Tidak.”

Saya katakan, “Apapun yang ingin engkau katakan, katakanlah. Akan tetapi janganlah engkau melampaui batas dalam menyalahi Sumah dan kebanyakan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak suci (tidak berwudhu) tidak boleh thawaf di Baitullah. Maka, katakanlah olehmu bahwa tidak boleh thawaf di Baitullah kecuali orang-orang yang suci, sehingga engkau akan mengatakan (kepada orang yang thawaf dalam keadaan tanpa wudhu dan sudah kembali ke negerinya) agar kembali lagi untuk melakukan thawaf, karena dia seperti orang yang belum melaksanakan thawaf.”

BAB: KESEMPURNAAN AMALAN THAWAF

Imam Syafi’i berkata: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW apabila melakukan haji atau umrah, maka yang pertama kali dilakukan adalah thawaf (thawaf *kudum*) dengan 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya, kemudian beliau shalat dua rakaat lalu melakukan

sa'i antara Shafa dan Marwa.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa thawaf di Baitullah kurang dari 7 putaran, maka thawafnya belum sempurna walaupun hanya kurang satu langkah. Jika demikian, ia belum boleh melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, karena belum menyempurnakan thawaf sebanyak 7 putaran.

Seseorang yang sedang melaksanakan ihram umrah, kemudian kembali kepada keluarganya dan masih dalam keadaan ihram, lalu apabila ia hendak kembali lagi ke Makkah, maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah thawaf di Baitullah sebanyak 7 kali kemudian sa'i antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali pula, kemudian menggunting rambutnya atau memendekkannya.

Apabila ia menggunting rambutnya sebelum melakukan thawaf, maka dia harus membayar *dam* sebelum dia ber-tahallul.

Menurut pendapat saya, tidak ada *rukhsah* (keringanan) bagi seseorang untuk memutuskan thawaf kecuali apabila ada udzur, misalnya apabila qamat telah dikumandangkan dan shalat berjamaah segera dimulai. Dalam keadaan seperti ini, seseorang boleh memutuskan thawafnya kemudian melakukan shalat berjamaah, kemudian meneruskan thawafnya dari tempat di mana ia memutuskannya. Apabila ia meneruskan thawafnya bukan dari tempat di mana ia memutuskan thawaf tersebut, maka hal itu dianggap tidak sah dan tidak dihitung satu kali putaran.

Imam Syafi'i berkata: Termasuk udzur yang diperbolehkan adalah apabila keadaan terlalu berdesak-desakan, maka seseorang boleh berhenti sebentar dan hal itu tidak mengakibatkan thawafnya terputus. Begitu juga seseorang yang sangat lelah, dia boleh beristirahat dan duduk, kemudian meneruskan lagi. Begitu juga orang yang batal wudhunya, ia boleh keluar dari thawaf untuk mengambil air wudhu. Tapi dalam hal ini —menurut pendapat saya— akan lebih baik apabila ia tidak meneruskan thawafnya, tapi ia memulai thawaf dari awal.

Perlu diketahui bahwa thawaf itu tidak boleh dilakukan kecuali di dalam masjid, karena yang merupakan tempat thawaf adalah masjid. Seseorang yang thawaf di dalam masjid, maka thawafnya adalah sah walaupun antara dirinya dengan Ka'bah terhalang oleh wanita jamaah, tempat minum air Zamzam, atau tiang-tiang masjid dan lain-lain, selagi dia melakukan thawaf tersebut di area masjid. Jika ia melakukan thawaf tersebut di luar area masjid, maka thawafnya tidak sah walaupun jaraknya

dekat sekali dengan masjid.

BAB: RAGU-RAGU TERHADAP HITUNGAN THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW telah menentukan Sunnah bagi orang yang ragu-ragu; apakah telah melaksanakan shalat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka orang tersebut diperintahkan melaksanakan satu rakaat lagi, sebab hal ini merupakan sesuatu yang dapat membuang keraguan dan mendatangkan keyakinan. Begitu juga dalam masalah thawaf, jika seseorang ragu dalam hitungan thawafnya, maka ia harus melakukan sesuatu yang sama ketika ia ragu dalam jumlah rakaat shalatnya, yaitu dengan cara membuang keraguan dan menetapkan keyakinan dalam dirinya. Akan tetap di dalam thawaf ini tidak ada sujud *sahwi*, tidak seperti shalat dan juga tidak ada kafarat.

Hal di atas sama saja dalam masalah wudhu. Jika seseorang yang sedang thawaf yakin bahwa dirinya telah mengambil air wudhu, dan ia ragu bahwa dirinya sudah berhadats, maka dengan hal ini thawafnya sah. Tapi apabila dia yakin bahwa dirinya telah berhadats, dan ia ragu bahwa dirinya telah mengambil air wudhu, maka dalam hal ini thawafnya tidak sah.

BAB: THAWAF DENGAN KAIN YANG NAJIS, DALAM KEADAAN MIMISAN DAN BERHADATS, DAN TENTANG MENYAMBUNG THAWAF

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang thawaf dengan memakai pakaian, dan di badannya atau di kedua sandalnya terdapat najis, maka thawafnya tidak sah sebagaimana juga shalat tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan seperti itu. Orang tersebut dihukumi (dianggap) seperti orang yang belum melakukan thawaf.

Apabila seseorang mimisan atau muntah, maka dia boleh berhenti sebentar untuk membasuh darah mimisan atau membersihkan muntahnya, lalu ia boleh melanjutkan kembali thawafnya.

Demikian juga orang yang batal wudhunya, maka ia boleh berhenti dari thawafnya untuk mengambil air wudhu, kemudian kembali lagi untuk meneruskan thawafnya.

Apabila seseorang thawaf dalam keadaan tidak boleh shalat (thawafnya tidak sah) kemudian dia sa'i, maka dalam hal ini dia harus

mengulang thawaf berikut sa'inya, karena seseorang tidak boleh melakukan sa'i apabila belum sempurna melakukan thawaf di Baitullah.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih condong apabila seseorang memutuskan thawafnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk lebih hati-hatinya, ia lebih baik mengulang thawafnya (tidak meneruskan thawaf yang terputus itu). Walaupun dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa apabila seseorang thawaf hari ini kemudian terputus dan dilanjutkan besok, maka hal ini sah, karena thawaf itu sesuatu yang tidak dibatasi oleh waktu.

BAB: THAWAF SETELAH WUKUF DI ARAFAH

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."* (Qs. Al *Hajj* (22): 29)

Imam Syafi'i berkata: Kemungkinan yang dimaksud thawaf dalam ayat tersebut adalah thawaf Wada', karena thawaf tersebut diperintahkan setelah perintah menghilangkan kotoran (mencukur rambut). Tapi bisa jadi yang dimaksud adalah thawaf yang dilakukan setelah meninggalkan Mina, yaitu setelah menggunting rambut dan memakai pakaian (yang bukan merupakan pakaian ihram) serta setelah memakai wewangian, dimana amalan-amalan ini disebut sebagai penghilang kotoran. Kemungkinan kedua ini lebih mendekati kebenaran, karena thawaf yang dilakukan setelah meninggalkan Mina adalah wajib bagi orang yang melakukan haji.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas, dia berkata, bahwa orang-orang menyelesaikan ibadah hajinya dengan cara masing-masing. Lalu Nabi SAW bersabda,

لَا يَصْرَفُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

*"Janganlah kalian meninggalkan (Makkah) sebelum kalian mengakhiri ibadah haji kalian dengan cara thawaf di Baitullah."*²⁹

²⁹ HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Wajibnya Thawaf Wada' dan Tidak Wajib untuk Perempuan yang Sedang Haid"; hadits no. 379; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Thawaf Wada'", hadits no. 1986; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab

Dan Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونُوا أَحْرَرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

"Orang-orang disuruh untuk mengakhiri ibadah hajinya dengan cara thawaf di Baitullah, kecuali bagi perempuan yang sedang haid."³⁰

Imam Syafi'i berkata: Kami juga berpendapat, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada perempuan yang sedang haid untuk berangkat meninggalkan (Makkah) sebelum dia melakukan thawaf Wada'. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melakukan thawaf Wada' hajinya tidak batal.

Dalam ibadah haji terdapat amalan-amalan yang bermacam-macam. Ada beberapa hal yang apabila ditinggalkan, maka hajinya akan rusak; seperti ihram, berakal dan wukuf di Arafah. Apabila hal ini tidak ada pada diri seseorang, maka hajinya dianggap tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Di antara amalan-amalan haji itu ada amalan tertentu yang apabila ditinggalkan maka seseorang tidak bisa ber-tahallul dari ihramnya selama-lamanya, dan sepanjang hayatnya dia masih berkewajiban untuk melaksanakannya. Amalan tersebut yaitu thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, dimana orang yang sudah melaksanakan amalan ini berarti sudah ber-tahallul (sudah boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika ihram) kecuali bersetubuh dengan istrinya. Barangsiapa belum melaksanakan dua amalan ini, dan dia sudah kembali ke negerinya, maka saat itu dia masih belum boleh bersetubuh dengan istrinya sebelum dia kembali lagi ke Makkah untuk melaksanakan amal tersebut.

Di antara amalan-amalan haji, ada amalan yang dibatasi oleh waktu; dan ketika waktunya sudah habis, maka seseorang tidak boleh melakukan amalan tersebut dan harus membayar fidyah. Amalan tersebut yaitu: bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan melontar jumrah.

³⁰ "Thawaf Wada", hadits no 2490. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar*, bab "Thawaf Wada", hadits nomor 1, juz 5, hal. 88.

³¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Thawaf Wada", HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Wajibnya Thawaf Wada' dan Tidak Wajib untuk Perempuan yang Sedang Haid", hadits no: 380. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Thawaf Wada", hadits no. 1, juz 5, hal. 88.

Di antara amalan-amalan haji itu, ada amalan yang apabila belum dilaksanakan, maka seseorang terkena *dam*. Tapi apabila dia kemudian mengamalkan amalan tersebut, dia tidak terkena *dam*. Amalan tersebut misalnya: Memulai ihram dari *miqat* dan thawaf Wada'. *Wallahu a'lam*. Karena dua amalan tersebut merupakan amalan yang diperintahkan secara bersama-sama, sehingga menurut pendapat saya apabila dua amalan tersebut ditinggalkan, maka hukumannya sama, yaitu sama-sama wajib membayar fidyah. Hal ini diqiyaskan dengan amalan bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah dan bermalam di Mina, karena hal itu merupakan *musuk* (amalan hajinya) yang telah ditinggalkan.

Telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Barangsiapa lupa melaksanakan sesuatu dari *musuk*-nya atau dia meninggalkan amal tersebut, maka dia harus membayar *dam*."

Bab Perempuan Haid Tidak Wajib Melakukan Thawaf Wada'

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata,

حَاضَتْ صَفِيَّةٌ بَعْدَ مَا أَقَاضَتْ فَذَكَرْتُ حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَابَسْتَنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا
حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَقَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذَا.

"Shafiyah haid setelah ia melakukan thawaf Ifadhah, lalu saya menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, 'Apakah dia akan membuat kita terlambat pulang (karena harus menunggu dia bersih dari haid)?' Saya menjawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia haid setelah melakukan thawaf Ifadhah'. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau begitu, tidak apa-apa (dia tidak usah melakukan thawaf Wada')'.³¹

³¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Apabila Seseorang Haid Setelah Melaksanakan Thawaf Ifadhah" HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Kewajiban Thawaf Wada' dan Tidak Wajib Bagi Perempuan yang Haid", hadits no. 384 HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Perempuan Yang Haid Keluar dari Hajinya Setelah Thawaf Ifadhah", hadits no. 1987. HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Perempuan Haid Boleh Pulang Sebelum Melakukan Thawaf Wada'", hadits no. 2492. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaga Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Thawaf Wada'", hadits no. 3, hal. 88, juz 5.

Dari Thawus, ia berkata, "Aku ada bersama Ibnu Abbas ketika Zaid bin Tsabit berkata kepadanya,

أَفْتَيْتَنِي أَنْ تَصُدِّرَ الْحَائِضُ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا لَا، فَسَلْ فَلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ وَيَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ.

'Apakah engkau memberi fatwa bahwa perempuan haid boleh meninggalkan Makkah sebelum dia thawaf di Baitullah (thawaf Wada')?' Ibnu Abbas menjawab, 'Ya' Zaid bin Tsabit berkata, 'Jangan engkau berfatwa seperti itu'. Ibnu Abbas menjawab, 'Kalau begitu, coba kamu tanyakan kepada fulanah perempuan Anshar, betulkah Rasulullah SAW pernah memerintahkan hal itu kepadanya'. Tidak selang berapa lama kemudian Zaid bin Tsabit kembali menemui Ibnu Abbas sambil tertawa dan berkata, 'Aku melihat bahwa fatwamu memang benar'.⁷³²

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Sibab, ia menyatakan bahwa, Aisyah menerangkan tiga hal yang menyangkut tentang perempuan, yaitu:

1. Apabila seorang perempuan telah melaksanakan thawaf Ifadhah yang dilakukan setelah wukuf di Arafah kemudian dia haid, maka dia belum boleh meninggalkan Makkah.
2. Apabila seorang perempuan telah melakukan thawaf Jiyarah dimana thawaf tersebut menyebabkan suaminya boleh bersetubuh dengannya, kemudian setelah itu dia haid, maka dia boleh meninggalkan Makkah tanpa melakukan thawaf Wada' dan dia juga tidak terkena fidyah. Tapi apabila dia suci sebelum meninggalkan Makkah, maka dia wajib melakukan thawaf Wada',

⁷³² HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Wajibnya Thawaf Wada' dan Tidak Wajib Bagi Perempuan Haid", hadits no. 381.

sama seperti perempuan yang tidak haid.

3. Apabila dia sudah keluar dari rumah-rumah yang ada di Makkah (sudah berada di luar kota Makkah) sebelum suci, kemudian setelah itu ia suci (haidnya selesai), maka dalam hal ini dia tidak wajib melaksanakan thawaf Wada'. Tapi apabila ia suci dalam keadaan masih berada di rumah-rumah kota Makkah (masih berada di dalam kota), maka dia wajib melakukan thawaf Wada'. Demikian juga apabila dia telah bersih dari haidnya tapi tidak mendapatkan air (untuk mandi junub), maka dalam hal ini dia wajib melaksanakan thawaf Wada', sebagaimana pada saat itu dia juga wajib melaksanakan shalat.

Apabila perempuan tersebut biasa ber-*istihadhah* (sering mengeluarkan darah yang bukan darah haid), maka hendaklah ia thawaf di hari-hari dimana ia shalat. Kemudian apabila keluar darah, maka hendaklah ia berhenti dari thawafnya sampai dia betul-betul yakin bahwa darah tersebut adalah darah *istihadhah*, bukan darah haid.

Apabila perempuan tersebut meninggalkan Makkah pada hari-hari dimana ia suci, maka ia harus membayar *dam* apabila dia belum melaksanakan thawaf Wada'. Namun apabila ia meninggalkan Makkah pada hari-hari dimana ia haid, maka ia tidak wajib membayar *dam*.

BAB: HARAM BERBURU (KETIKA IHRAM)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Aza wa Jalla* berfirman, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 96)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud laut di sini adalah yang bersifat umum, yaitu meliputi seluruh air yang menggenang yang jumlahnya cukup banyak (seperti danau, telaga, sungai dan lain-lain).

Apabila ada yang berkata, "Bukankah yang dimaksud dengan laut adalah sesuatu yang sudah jelas, yaitu yang airnya asin?" Saya jawab, "Ya, tapi termasuk juga yang airnya tidak asin. Hal ini sudah dikenal menurut kaidah bahasa Arab."

Jika dia bertanya, "Apakah pendapat Anda itu berdasarkan dalil dalam Kitabullah?" Saya jawab, "Ya, yaitu firman Allah: *'Dan tiada*

sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar'." (Qs. Faathir (35): 12)

Di dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa laut itu terdiri dari dua macam, yaitu laut yang airnya asin dan laut yang airnya tawar (ketika air itu banyak, maka menurut bahasa Arab disebut juga dengan laut — penerj.). Menurut ayat tersebut, binatang buruan dari kedua jenis laut tersebut hukumnya sama, karena disebut dengan satu lafadh. Maka segala binatang buruan laut, baik laut yang airnya asin atau tawar, yang jumlahnya banyak atau sedikit (seperti danau, telaga, sungai dan lain-lain) dan bintang tersebut hidup di dalam air, maka binatang tersebut halal dimakan dan halal diburu oleh orang yang sedang ihram, walaupun dilakukan di Tanah Haram. Yang demikian itu karena binatang-binatang tersebut dihukumi sebagai binatang buruan laut (bukan darat) yang boleh dan halal dilakukan oleh orang yang sedang ihram.

BAB: BINATANG BUAS YANG TIDAK BOLEH DIBUNUH DAN YANG BOLEH DIBUNUH OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza wa Jalla menyebutkan binatang buruan laut secara garis besar dan terperinci. Ayat-ayat dalam Al Qur'an yang menyebutkan secara garis besar diterangkan dan ditafsirkan secara rinci oleh ayat-ayat lain, *wallahu a'lam*.

Allah SWT berfirman, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa'idah (5): 96)

Dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa orang yang sedang ihram boleh berburu hewan laut, tapi haram berburu hewan darat. Hal ini menunjukkan bahwa yang diharamkan bagi mereka itu selama dalam keadaan ihram. Jadi ketika mereka tidak sedang berihram, maka mereka boleh berburu dan memakan binatang buruan darat tersebut.

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya (Ibnu Umar), Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

"Ada lima binatang yang boleh dibunuh baik di Tanah Halal maupun di Tanah Haram, yaitu: Gagak, elang, tikus, kalajengking, dan anjing buas."³³

BAB: MEMBUNUH BINATANG BURUAN DENGAN TIDAK SENGAJA

Imam Syafi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Jangandah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah dengan mengganti binatang yang sejenis." (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: Orang yang membunuh binatang buruan harus dikenai denda, baik ia melakukannya dengan sengaja atau tidak.

Apabila ada yang berkata, "Menurut ayat di atas, yang harus membayar denda adalah orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, kenapa Anda juga mewajibkannya kepada orang yang membunuh binatang buruan dengan tidak sengaja?" Saya jawab, "Ketika Allah mewajibkan kepada orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, *insya Allah* ini bukan berarti bahwa Allah tidak mewajibkan denda kepada orang yang membunuh dengan tidak sengaja."

Jika dia bertanya lagi, "Anda mewajibkan kepada orang yang membunuh secara sengaja untuk membayar denda, dan ini berdasarkan

³³ HR. Bukhari, pembahasan tentang denda bagi orang yang berburu, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh di Tanah Halal atau Tanah Haram", hadits no. 72; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 1829; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang manasik haji, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 837; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh di Tanah Haram", hadits no. 2505; HR. Malik dalam *Al Muwalitha*, pembahasan tentang haji, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 427, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar Syarh Muntaga Al Akhbar*, pembahasan tentang manasik, bab "Binatang yang Boleh Dibunuh di Tanah Haram dalam Keadaan Ihram", hadits no. 1, hal. 26, juz 5.

ayat Al Qur'an. Lalu berdasarkan dalil apa Anda mewajibkan kepada orang yang membunuh secara tidak sengaja untuk membayar denda?" Saya jawab, "Saya mewajibkannya berdasarkan qiyas terhadap Al Qur'an dan Sunnah serta ijma'."

Dia bertanya lagi, "Di mana letak qiyas terhadap ayat Al Qur'an tersebut?" Saya jawab, "Yaitu firman Allah ketika Dia menjelaskan tentang orang yang membunuh manusia dengan tidak sengaja. Firman Allah, *'Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka dendanya adalah membebaskan seorang budak yang beriman dan diyat (ganti rugi) yang diserahkan kepada keluarganya'.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 92)

Allah juga berfirman, *"Apabila yang dibunuh itu berasal dari kaum yang mengadakan perjanjian dengan kalian (mengadakan perjanjian damai dengan pemerintahan kaum muslimin), maka dendanya adalah diyat (ganti rugi) yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang budak yang beriman."* (Qs. An-Nisaa' (4): 92)

Dalam ayat tersebut Allah melarang membunuh dua jiwa, yaitu jiwa orang muslim dan jiwa orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian Allah mewajibkan kepada orang yang membunuh dua jiwa tersebut untuk membayar kifarat berupa memerdekakan seorang budak dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, walaupun pembunuhan tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Kemudian Allah juga melarang bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang buruan dengan firmanNya, *"Dan diharamkan bagi kalian membunuh binatang buruan darat selama kalian sedang ihram."* (Qs. Al Maa'idah (5): 96)

Dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa apabila seseorang merusak jiwa (membunuh) seorang manusia, burung atau binatang lain yang dimiliki oleh seseorang, dan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka mereka sepakat bahwa si pembunuh (yang merusak) wajib membayar denda yang senilai harganya dengan sesuatu yang ia rusak dan diserahkan kepada si pemilik hewan itu. Begitu juga apabila pembunuhan atau pengrusakan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, dalam hal ini sama saja, yaitu sama-sama harus membayar denda, kecuali dalam masalah dosa, maka yang berdosa hanyalah orang yang melakukannya dengan sengaja.

Demikian juga yang berlaku pada firman Allah, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."* (Qs. Al Maa'idah (5): 96)

Seluruh binatang buruan diharamkan ketika dalam keadaan ihram, dan Allah mewajibkan pelakunya untuk membayar denda yang dilakukan di sekitar Ka'bah. Maka begitu juga segala sesuatu yang dilarang dalam ihram, tidak berbeda dengan sesuatu yang dilarang dalam perampasan hak sesama manusia, baik hal itu dilakukan secara sengaja atau tidak.

Apabila ada yang bertanya, "Selain Anda, siapa yang berpendapat seperti ini?" Saya jawab, "Hujjah (dalil) yang ada adalah seperti yang telah saya jelaskan, dan hal itu cukup bagi kami (walaupun tidak ada orang lain yang sependapat dengan kami)."

Ada juga seseorang sebelum kami yang berpendapat seperti pendapat kami, sebagaimana riwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, *"Saya bertanya kepada Atha' tentang firman Allah, 'Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti binatang yang sejenis'."* (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Saya (Ibnu Juraiz) bertanya kepada Atha', "Apakah orang yang membunuh binatang buruan secara tidak disengaja juga harus didenda?" Atha' menjawab, "Ya, sebagai penghormatan terhadap hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah dan yang seperti itu adalah mengikuti Sunnah."

BAB: ORANG YANG MEMBUNUH BINATANG BURUAN LEBIH DARI SATU KALI

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membunuh binatang buruan, maka ia harus dihukum (membayar denda). Kemudian apabila ia kembali membunuh lagi, maka pada saat itu ia harus membayar denda lagi, dan begitu seterusnya apabila ia mengulanginya lagi.

Apabila ada yang bertanya, "Berdasarkan apa Anda mengatakan hal itu?" Saya jawab, "Orang yang membuat kerusakan, maka ia harus dihukum; dan ketika membuat kerusakan lagi, ia juga harus dihukum lagi dan begitu seterusnya."

Jika dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan firman Allah, *'Barangsiapa yang kembali mengerjakannya (membunuh binatang buruan lagi), niscaya Allah yang akan menyiksanya'.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang kembali melakukan pembunuhan terhadap binatang buruan, dia tidak dihukum (tidak membayar denda).

Imam Syafi'i berkata: Sepanjang pengetahuan saya, ayat tersebut menunjukkan bahwa orang itu harus dikenakan denda.

Jika ia bertanya lagi, "Apa maksudnya?" Saya menjawab, "Yang paling tahu maknanya adalah Allah, tapi yang bisa dipahami dari ayat tersebut -*wallahu a'lam*- adalah orang yang mengulangi perbuatannya yaitu membunuh binatang buruan, maka dia terancam dengan siksa. Siksaan (hukuman) itu ada dua macam; yaitu hukuman di dunia yang berupa harta (sebagai denda), dan hukuman di akhirat yaitu neraka.

Sa'id telah mengkhabarkan kepada kami dari Muhammad bin Jabir, dari Hammad bin Ibrahim, bahwa ia berkata tentang orang yang sedang ihram dimana ia membunuh binatang secara sengaja. Ibrahim berkata, "Ia dihukum setiap kali membunuh."

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana dengan firman Allah: *'Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, maka Allah akan menyiksanya'.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 95) Maka jawabnya adalah, "Allah yang paling tahu maksud ayat tersebut."

Adapun Atha' bin Abu Rabah berpendapat bahwa "*Allah mengampuni apa yang telah lalu*", maksud yang telah lalu adalah di zaman jahiliyah. Barangsiapa kembali mengulangi perbuatan tersebut ketika sudah masuk Islam dan setelah hal itu diharamkan, yaitu membunuh binatang buruan lagi, maka Allah akan menyiksanya.

BAB: DI MANA TEMPAT MENYEMBELIH HEWAN KURBAN SEBAGAI PENGGANTI BINATANG BURUAN YANG DIBUNUH

Imam Syafi'i berkata: Allah Ta'ala berfirman, "*Hadyu (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: Semua jenis *hadyu* (hewan kurban) haruslah hewan yang dimiliki oleh manusia (bukan hewan liar) dan harus berupa hewan ternak, serta harus disembelih di Makkah — *wallahu alam*— karena Makkah merupakan bumi Allah yang paling mulia dan yang paling pantas untuk dihormati dan disucikan dari darah. Menurut kami, seluruh hewan kurban harus disembelih di Makkah dan diperuntukan untuk fakir miskin yang berada di sana, atau yang datang di negeri Makkah. Apabila denda membunuh binatang tersebut berupa makanan, maka menurut kami hal itu tidak boleh dilakukan kecuali di dalam kota Makkah. *Wallahu alam*.

Apabila kifarāt yang berupa makanan tersebut diberikan di luar kota Makkah, maka hal itu tidak diperbolehkan dan dia harus memberikan kifarāt lagi berupa makanan yang diberikan di dalam kota Makkah atau di Mina, karena Mina masih bagian dari Makkah dan masih termasuk Tanah Haram. Begitu juga semua bentuk fidyah (denda) dan kifarāt yang wajib dilakukan oleh orang yang sedang ihram karena melakukan pelanggaran-pelanggaran; seperti memakai minyak wangi, memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi laki-laki dan seterusnya, maka denda tersebut harus dibayarkan di Makkah dan dipakai untuk kemaslahatan fakir miskin yang ada di Tanah Haram.

Denda yang berupa hewan kurban atau makanan boleh diberikan kepada orang-orang miskin yang berada di sekitar Ka'bah, atau orang-orang miskin yang datang mengunjungi Tanah Haram. Apabila hewan kurban atau makanan tersebut hanya sedikit, maka boleh diberikan kepada sebagian orang miskin sementara sebagian yang lain tidak mendapatkannya. Makanan tersebut juga boleh diberikan kepada orang-orang miskin yang berada di kota Makkah sementara tidak diberikan kepada orang-orang miskin di luar Makkah, dan juga boleh diberikan kepada orang-orang miskin di luar Makkah sementara penduduk Makkah tidak mendapatkannya, dan juga boleh diberikan kepada kedua-duanya.

Seandainya makanan tersebut hanya dikhususkan kepada penduduk Makkah dengan alasan mereka tinggal di sana dan selalu ada di tempat itu, maka seolah-olah hal ini bertentangan dengan hati nurani. *Wallahu a'lam*.

BAB: BERAPA HARI BERPUASA (PUASA KIFARAT KARENA MEMBUNUH HEWAN BURUAN)

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa ia bertanya kepada Atha' tentang firman Allah tersebut, maka Atha' menjawab, "Jika seseorang membunuh binatang buruan kemudian ia harus mengganti dengan hewan lain yang sejenis, misalnya seekor kambing, maka apabila diganti dengan puasa, penghitungannya adalah sebagai berikut: kambing tersebut diukur dengan harga makanan pokok. Kemudian makanan pokok tersebut ditimbang dalam ukuran *mud*. Lalu ia harus berpuasa untuk setiap satu *mud* adalah satu hari puasa."

Imam Syafi'i berkata: Begitulah *insya Allah* pendapat Atha', dan begitu pula pendapat saya.

Apabila seseorang wajib membayar denda berupa seekor unta, dan akan diganti dengan puasa, maka perhitungannya adalah seperti perhitungan di atas.

Apabila seseorang harus menyembelih binatang yang seharga satu *mud* makanan, maka dia harus berpuasa satu hari. Jika binatang tersebut seharga lebih dari satu *mud* dan kurang dari dua *mud*, maka ia harus berpuasa dua hari. Jika tidak sampai satu *mud*, maka ia harus berpuasa satu *mud*.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH MEMBAYAR DENDA DENGAN PUASA DAN MAKANAN

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang berkata kepada saya bahwa apabila seseorang berpuasa untuk membayar denda menyembelih binatang buruan, maka ia harus berpuasa satu hari untuk satu *mud* makanan. Apabila seseorang harus memberikan makanan sebagai denda atas pelanggaran sumpah (dan ia harus memberi makanan kepada 10 orang miskin), maka untuk setiap satu orang miskin adalah sebanyak dua *mud*.

Ada yang bertanya kepada saya, "Apakah Anda meriwayatkan dari sahabat-sahabat Anda pendapat yang sesuai dengan pendapat Anda, serta pendapat yang bertentangan dengan pendapat Anda?" Saya menjawab, "Ya, diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa Mujahid berkata, "Untuk setiap

dua *mud* makanan diganti dengan puasa satu hari’.”

Dia bertanya lagi, “Mengapa Anda tidak mengambil pendapat Mujahid, tapi malah mengambil pendapat Atha’ yang mengatakan bahwa untuk setiap satu *mud* makanan diganti dengan puasa satu hari, kecuali kifarat bagi orang yang menderita sakit (bagi seseorang yang menderita sakit sehingga meninggalkan beberapa kewajiban, maka kifaratnya adalah puasa satu hari untuk setiap dua *mud* makanan)? Mengapa Anda tidak berpendapat bahwa untuk semua jenis pelanggaran dendanya adalah puasa satu hari untuk dua *mud* makanan?”

Imam Syafi’i berkata: Saya menjawab, “Di antara dua pertanyaan tersebut jawabnya adalah satu, *insya Allah*.”

Dia berkata, “Sebutkanlah jawahan itu?”

Imam Syafi’i berkata: Dasar-dasar pendapat yang kami yakini dan yang Anda yakini, serta yang diyakini oleh siapapun yang paham ilmu fikih adalah bahwa seseorang itu wajib menunaikan suatu kewajiban apabila orang itu mengetahui dan berakal (tidak gila, tidak tidur, tidak lupa, dan lain-lain) dan juga mengetahui hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, ia juga mengetahui bahwa hal itu merupakan *ta’abud* (peribadatan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah —penerj.)

Adapun *ta’abud* dibagi menjadi dua macam:

Pertama, *ta’abud* yang berdasarkan perintah langsung dari Allah atau Rasul-Nya, atau Allah hanya mengisyaratkan dalam satu ayat tapi dijelaskan di ayat lain atau di hadits Nabi SAW. Itulah dasar-dasar hukum yang kami ambil, disertai dengan qiyas yang sesuai maknanya dengan apa yang diqiyaskan.

Kedua, *ta’abud* yang berdasarkan keinginan Allah *Azza wa Jalla* yang tidak diterangkan secara jelas di dalam Kitab-Nya atau di dalam Sunnah Nabi-Nya SAW, yang kami ketahui hukumnya bukan berdasarkan qiyas, karena kami tidak mengqiyaskan sesuatu yang telah kami ketahui dengan pasti. Kami tidak mengetahui sesuatu pun kecuali yang Allah ajarkan kepada kami.

Akan tetapi telah sampai khabar kepada kami, dan khabar ini merupakan pendapat yang saya pilih, bahwa denda yang diberikan kepada seorang miskin adalah sebanyak satu *mud* kecuali denda dari orang yang melakukan pelanggaran karena sakit, apabila denda itu tidak dibayar dengan cara berpuasa. Tapi apabila denda tersebut dibayar dengan cara

berpuasa, maka ia harus berpuasa satu hari untuk satu *mud* makanan. Jadi, puasa satu hari adalah sebagai pengganti satu *mud* makanan.

Jika telah jelas bagi Anda tentang kebenaran satu *mud* ini (bukan dua *mud*), maka saya tidak akan menanyakan kepada Anda tentang hal ini lagi, tapi saya ajak Anda untuk kembali memahami zhahir ayat yang difirmankan Allah (berisi tentang denda yang harus dibayar oleh orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan) sebagai berikut, "*Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan 60 orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah(58): 4)

Ayat tersebut menerangkan bahwa memberi makanan kepada 60 orang miskin adalah sebagai ganti dari puasa dua bulan (60 hari). Dari sini maka saya berpendapat bahwa satu *mud* makanan yang diberikan kepada seorang miskin bisa diganti dengan puasa satu hari.

Dia bertanya kepada saya, "Apakah Anda mempunyai dalil lain selain ayat tersebut?" Saya jawab, "Ya, yaitu Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang yang telah bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu, '*Apakah engkau sanggup untuk memerdekakan seorang budak?*' Orang itu menjawab, 'Tidak'. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, '*Apakah engkau sanggup untuk berpuasa dua bulan berturut-turut?*' Orang itu menjawab, 'Tidak'. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, '*Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin?*' Orang itu menjawab, 'Tidak'. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada orang itu sekeranjang kurma dan beliau menyuruhnya untuk bershadaqah dengan kurma tersebut kepada 60 orang miskin. Dari sini kami berpendapat bahwa yang dimaksud memberi makan kepada orang miskin adalah sebanyak satu *mud*, dan satu *mud* makanan tersebut bisa diganti dengan puasa satu hari. Adapun kifarat membayar denda bagi orang yang melakukan pelanggaran karena sakit dan yang sejenisnya, adalah merupakan *ta'abud* (peribadatan) yang tidak bisa diqiyas."

Saya katakan kepada orang tadi, "Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk memberikan makanan kepada 6 orang miskin dan masing-masing mendapat dua *mud*?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan lagi, "Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan

kepada Ka'ab bin Ujrah untuk berpuasa 3 hari sebagai ganti memberikan makanan kepada 6 orang miskin tersebut?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan lagi, "Bukankah beliau SAW juga memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing sebagai ganti puasa?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Dengan demikian, bolehkah kita qiyaskan bahwa puasa satu hari itu sebagai ganti dari memberi makan kepada dua orang miskin?" Dia menjawab, "Ya, boleh."

Saya katakan, "Seandainya kita qiyaskan kambing dengan puasa, bukankah satu ekor kambing itu sebanding dengan puasa 3 hari?" Dia menjawab, "Ya."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepada orang itu bahwa sebagian orang yang dekat dengan kami berpendapat bahwa orang yang tinggal di luar Madinah membayar kifikatnya harus lebih banyak daripada penduduk Madinah, dengan alasan mereka lebih mudah mendapatkan makanan daripada penduduk Madinah.

Orang itu bertanya kepada saya, "Bagaimana komentar Anda terhadap orang-orang yang berpendapat seperti ini?"

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Tidakkah Anda lihat orang-orang yang hanya memakan beberapa jenis makanan seperti susu, *handzal* (buah-buahan sejenis timun) dan ikan, dan mereka tidak biasa memakan makanan yang lain, dimana makanan-makanan tersebut lebih mahal harganya dibandingkan di Madinah. Dalam keadaan seperti ini, tentu mereka pantas untuk mengeluarkan denda yang lebih kecil dibandingkan denda yang harus dikeluarkan oleh penduduk Madinah. Mereka boleh membayar kifikat berupa *dukhun*, yaitu sejenis tanaman yang biasa dimakan oleh seseorang yang hidup di tempat yang gersang atau kering. Mestinya negeri yang kekurangan bahan makanan -hingga harga makanan menjadi mahal- membayar dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan penduduk Madinah yang harga makanan di sana lebih murah."

Kita katakan kepada orang yang berpendapat seperti di atas, "Apakah Anda melihat ada di antara kewajiban-kewajiban Allah yang dibeda-bedakan untuk masing-masing negeri, misalnya penduduk suatu negeri mendapat suatu keringanan dalam suatu ibadah sementara

penduduk yang lain tidak mendapatkannya? Apakah Anda jumpai perbedaan ini dalam masalah shalat, zakat, hukuman dan lain-lain?

BAB: BOLEHKAH SESEORANG YANG MEMBUNUH BINATANG BURUAN MENGGANTI DENGAN SESUATU YANG BUKAN HEWAN?

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah dengan mengganti binatang yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah (Tanah Haram). Atau dendanya dengan membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Jadi, menurut ayat tersebut orang yang membunuh binatang di Tanah Haram harus membayar denda berupa berkurban dengan binatang sejenis, memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa.

Dari ayat tersebut ada kemungkinan bahwa seseorang boleh memilih di antara tiga pilihan denda tersebut, mana yang dia sukai. Tapi ia tidak boleh keluar dari tiga pilihan tersebut dan memilih yang lain, karena zhahir makna dari ayat tersebut adalah harus memilih di antara tiga pilihan yang ada.

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha' bahwa dia berkata, "Yang dimaksud oleh ayat tersebut (Qs. Al Maa'idah (5): 95) adalah apabila seseorang membunuh suatu binatang, misalnya burung unta, maka apabila ia sanggup hendaklah berkurban dengan seekor binatang yang sepadan dengan burung unta tersebut, yaitu seekor *juzur* (hewan yang mirip dengan burung unta), atau ia memberikan makanan yang senilai harganya dengan binatang tersebut, atau berpuasa. Mana di antara tiga pilihan tersebut yang dikehendaki, maka ia boleh melakukannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al Maa'idah ayat 95 di atas. Jadi, seseorang boleh memilih denda mana saja asalkan denda tersebut tidak keluar dari tiga pilihan yang disebutkan dalam Al Qur'an."

Kemudian saya (Ibnu Juraiz) bertanya kepada Atha', "Bagaimana pendapat Anda apabila seseorang tidak mampu untuk membayar denda berupa menyembelih hewan yang sejenis, sementara dia mampu untuk membayar denda yang berupa makanan?"

Atha' menjawab, "Itulah keringanan (*rukhsah*) dari Allah, yaitu apabila seseorang tidak mempunyai harta (uang) untuk membeli seekor *juzur*, sedangkan ia mempunyai makanan, maka ia boleh membayar denda dengan makanan tersebut, dan ini merupakan *rukhsah* (keringanan dari Allah)."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Hasan bin Muslim, ia berkata, "Barangsiapa membunuh binatang yang harganya kurang dari seekor kambing, maka ia terkena firman Allah, '*Maka dendanya adalah dengan menyembelih hewan yang nilainya sepadan dengan hewan yang dia bunuh*'. Barangsiapa membunuh hewan yang harganya kurang dari seekor burung pipit, maka ia terkena firman Allah, '*Atau dengan memberi makanan kepada orang-orang miskin*'. Adapun orang yang membunuh binatang yang harganya berkisar antara harga seekor burung pipit sampai harga seekor burung unta, maka dia terkena firman Allah, '*Atau dia membayar denda dengan cara berpuasa*'. "

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat sama dengan apa yang dikatakan oleh Atha', yaitu berdasarkan firman Allah yang menerangkan tentang denda membunuh binatang buruan, "*Yaitu hewan kurban yang disembelih di sekitar Ka'bah (Tanah Haram) atau memberi makan orang-orang miskin atau dengan cara berpuasa*." Juga berdasarkan firman Allah, "*Maka barangsiapa di antara kalian yang sakit atau yang kepalanya luka, maka dendanya adalah dengan cara berpuasa atau bershadaqah atau menyembelih kurban*."

Imam Syafi'i berkata: Saya lihat dua ayat di atas menerangkan tentang fidyah yang harus dibayar oleh seseorang yang sedang ihram, yang melakukan sesuatu yang dilarang: pertama berupa membunuh binatang buruan, dan yang kedua berupa menggunting rambut. Pelanggaran di luar itu (selain membunuh binatang dan menggunting rambut) dendanya adalah dengan memilih di antara tiga pilihan, yaitu: menyembelih binatang sejenis, memberi makanan kepada orang miskin, atau berpuasa.

Semua terserah dia, mana yang akan dipilih di antara tiga pilihan yang ada, baik dia dalam keadaan mampu atau tidak. Allah berfirman, "*Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa...*" (Qs. Al Baqarah(2): 196)

BAB: HADYU, TAMATTU DAN WAKTU PELAKSANAANNYA

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Imam Syafi'i berkata: Ayat Al Qur'an di atas menunjukkan bahwa puasa tersebut dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji, dan ini dipahami bahwa puasa tersebut tidak boleh dilakukan sebelum seseorang memasuki ihram hajinya. Jadi, tidak boleh dilakukan sebelum memasuki ihram, walaupun sudah berada di bulan-bulan haji.

Imam Syafi'i berkata: Menurut ayat di atas (Qs. Al Baqarah (2): 196), seseorang yang berihram haji pada bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, boleh melakukan puasa tersebut (puasa kifarat) pada saat ia telah memulai ihramnya, namun tidak keluar dari ihram haji sebelum melakukan puasa tersebut, apabila ia tidak mendapatkan hewan kurban. Hendaklah diusahakan agar puasanya tidak melampaui hari Arafah (9 Dzulhijjah). Apabila puasa terakhirnya jatuh pada hari Arafah, maka ia bisa keluar dari ihram hajinya sehari setelah itu, yaitu pada hari dimana seseorang tidak diperbolehkan berpuasa yakni hari *nahar* (hari raya kurban-10 Dzulhijjah).

Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa orang yang melakukan haji Tamattu' dan tidak mendapatkan hewan kurban, dan dia belum melakukan puasa padahal sudah lewat hari Arafah, maka hendaklah ia berpuasa pada hari-hari Mina (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan ihram haji Tamattu', kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan ihram atau sesudahnya dan belum berpuasa kifarat, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, ia wajib membayar *dam Tamattu'* (dibayarkan oleh keluarganya) karena hal itu merupakan utang yang wajib ia bayar, dan hal itu disebabkan karena ia belum melakukan puasa kifarat. Tidak boleh bagi siapapun berpuasa mewakili dirinya. Pendapat ini ada kemungkinan benar.

Kedua, ia tidak wajib membayar dam (keluarganya tidak wajib membayarkan *dam* untuknya) dan juga tidak ada puasa untuk dirinya, karena seseorang diwajibkan berpuasa kifarat apabila dirinya tidak mampu mendapatkan hewan kurban (sedangkan dalam kasus ini tidak demikian halnya).

Apabila sebelum meninggal ia mempunyai waktu untuk berpuasa tapi ia menyepelkan kewajiban puasa tersebut, maka dalam hal ini keluarganya harus bershadaqah mewakili dirinya sebanyak 3 *mud* gandum (makanan pokok) sebagai ganti dari puasa 3 hari. Untuk puasa yang 7 hari tidak wajib bagi dirinya, karena pada saat meninggal dia belum pulang ke negerinya.

Apabila dia meninggal setelah pulang ke negerinya dan pada saat itu dia belum melaksanakan puasa yang 3 hari dan juga belum melaksanakan puasa yang 7 hari, maka dalam hal ini keluarganya harus bershadaqah mewakili dirinya untuk mengganti puasa yang 10 hari itu, dengan syarat sebelum meninggal dia mempunyai kesempatan untuk berpuasa yang 7 hari itu.

Apabila ia hanya mempunyai kesempatan berpuasa selama 5 hari, maka shadaqah yang dikeluarkan hanya untuk mengganti puasa yang 5 hari tersebut, dan begitu seterusnya, *Wallahu a'lam*.

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, hari-hari Mina itu (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) sudah berada di luar waktu-waktu haji, dimana pada hari itu apabila seseorang telah thawaf di Baitullah, maka dia telah ber-*tahallul* dan boleh bersetubuh dengan istrinya. Saya tidak berani mengatakan bahwa hari-hari Mina ini termasuk hari haji, tapi justru hari-hari tersebut sudah berada di luar hari haji walaupun seseorang masih mempunyai amalan-amalan haji yang belum dia laksanakan.

BAB: KEADAAN SESEORANG YANG TIDAK SANGGUP UNTUK MEMBAYAR FIDYAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melaksanakan haji kemudian wajib baginya berkurban seekor unta (karena suatu pelanggaran), maka ia tidak boleh mengambil pilihan lain selagi mampu untuk mendapatkan seekor unta tersebut. Jadi, apabila ia mampu mendapatkannya, maka tidak ada alasan baginya mengganti dengan memberi makan orang-orang miskin. Tapi apabila ia tidak sanggup mendapatkan hewan kurban tersebut (dalam hal ini unta), maka boleh

baginya mengganti dengan memberi makan.

Perlu diketahui bahwa memberi makan dan menyembelih hewan kurban ini tempatnya adalah di Makkah. Jika tidak sanggup melaksanakan kedua hal tersebut, maka ia boleh menggantinya dengan puasa kapanpun ia mau, tapi akan lebih baik apabila ia berpuasa saat itu juga.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia menyuruh seseorang untuk berpuasa dan tidak usah membayar fidyah, tapi Ibnu Abbas memberitahukan kepada orang itu berapa jumlah harta yang harus dibayarkan sebagai fidyah. Dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa Ibnu Abbas tetap berpendapat bahwa puasa itu tidak boleh baginya apabila ia mampu membayar fidyah. Ini terbukti dengan pemberitahuan Ibnu Abbas terhadap orang itu tentang jumlah harta yang harus dikeluarkan. Dalam riwayat tersebut Ibnu Abbas menyuruh orang itu untuk berpuasa, karena menurutnya ia tidak sanggup untuk mengeluarkan sejumlah harta tersebut. Hal ini diperkuat oleh riwayat lain yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas berkata kepada orang itu, "Lihatlah hartamu, barangkali engkau mampu mengeluarkannya."

Imam Syafi'i berkata: Lihatlah keadaan orang yang wajib membayar fidyah dalam haji atau umrah. Apabila seseorang sanggup untuk membayar fidyah, maka ia tidak boleh menggantinya dengan puasa. Apabila seseorang sanggup untuk membayar fidyah tapi ia tidak segera membayarkannya, kemudian keadaannya berubah dan ia menjadi orang yang tidak mampu membayar fidyah, maka dalam hal ini ia dianggap berutang hingga ia menunaikan fidyah tersebut. Menurut pendapat saya, lebih baik baginya berpuasa sebagai sikap hati-hati, walaupun hal ini tidak wajib. Kemudian setelah ia mampu, maka boleh baginya membayar fidyah yang berupa binatang kurban.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia tidak mampu mendapatkan hewan kurban, maka boleh baginya bersedekah dengan memberi makanan. Jika ia tidak mampu bersedekah, maka boleh diganti dengan puasa.

Apabila ia sudah melakukan puasa selama satu hari atau lebih, kemudian ia mampu mendapatkan hewan kurban, maka pada saat itu ia tidak wajib untuk berkurban. Tapi apabila ia berkurban, maka hal itu lebih baik baginya.

Apabila ia tidak mampu mendapatkan hewan kurban dan tidak mampu bersedekah, tapi ia belum melaksanakan puasa sebagai ganti, kemudian ia memperoleh hewan kurban pada saat dia belum

melaksanakan puasa, maka wajib baginya menyembelih hewan kurban tersebut, karena pada saat mendapatkan hewan kurban ia belum gugur kewajibannya (belum bersedekah dan belum berpuasa).

BAB: DENDA MEMBUNUH SEEKOR BURUNG UNTA

Sa'id telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha' Al Khurasan, bahwa Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas serta Muawiyah RA mengatakan bahwa apabila orang yang sedang ihram membunuh burung unta, maka dendanya adalah seekor unta.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang sedang ihram membunuh burung unta, maka dendanya adalah seekor unta. Dari Ibnu Juraij bahwasanya ia bertanya kepada Atha', "Bagaimana seandainya burung unta yang dibunuh tersebut terdapat anak di dalam perutnya, kemudian anak tersebut keluar lalu mati sebelum binatang *hadyu* sampai di tempat penyembelihan, apakah anak burung yang mati itu juga harus dibayar dendanya?" Atha' menjawab, "Tidak."

Aku (Ibnu Juraiz) bertanya lagi kepadanya, "Seandainya aku membeli burung unta tersebut beserta anaknya, tapi kemudian anak tersebut mati, apakah anak tersebut juga harus dibayar dendanya?" Atha' menjawab, "Tidak."

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menunjukkan bahwa Atha' berpendapat bahwa denda dari seekor burung unta yang dibunuh adalah seekor unta.

BAB: TELUR BURUNG UNTA YANG DIPECAHKAN OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Diriwayatkan dari Atha' bahwa dia berkata, "Jika engkau memecahkan telur burung unta dan hal itu engkau lakukan tanpa sengaja, maka hendaklah engkau membayar gantinya sebagai penghormatan terhadap hal-hal yang diharamkan Allah SWT."

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga pendapat kami, bahwa telur adalah termasuk binatang buruan yang harus diganti dengan denda apabila dipecahkan oleh orang yang sedang ihram. Dalam hal ini saya tidak mengetahui ada seseorang yang berbeda pendapat dengan kami.

Imam Syafi'i berkata: Telur burung unta yang dirusak harus

diganti dengan sesuatu yang sepadan. Telur burung unta ini bukan termasuk ternak, akan tetapi ia termasuk dalam jenis burung dan boleh diqiyaskan dengan belalang atau hewan yang mirip belalang, karena belalang itu juga merupakan hewan yang ada dendanya apabila dibunuh.

Diriwayatkan dari A'raj bahwa Nabi SAW bersabda, *"Telur burung unta yang dipecahkan oleh orang yang sedang ihram harus diganti dengan sesuatu yang sepadan."*

Dari Abu Musa Al Asyari, ia berkata, "Telur burung unta yang dipecahkan oleh seorang yang sedang ihram, maka dendanya adalah dengan puasa satu hari atau memberi makan satu orang miskin."

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH TELUR BURUNG UNTA

Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, "Apakah dalam masalah telur burung unta ini ada pendapat seseorang yang bertentangan dengan pendapat Anda?" Imam Syafi'i menjawab, "Ya, ada."

Orang tersebut bertanya lagi, "Bagaimana pendapat mereka?" Imam Syafi'i menjawab, "Mereka mengatakan bahwa apabila seekor burung unta itu dendanya berupa seekor unta, maka telur burung unta dendanya juga berupa seekor unta (karena rusaknya suatu telur akan menyebabkan binasanya calon hewan tersebut). Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA dari satu jalur riwayat yang tidak di-*shahih*-kan oleh para *ahlul hadits*. Oleh karena itu, sengaja pendapat ini kami tinggalkan, karena seseorang yang terkena suatu kewajiban tidak boleh dialihkan kepada kewajiban yang lain."

Orang itu bertanya lagi, "Apakah ada pendapat lain yang juga bertentangan dengan pendapat Anda?" Imam Syafi'i menjawab, "Ada, yaitu seseorang yang seolah-olah mendengarkan pendapat ini tetapi ia menentangnya."

Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana pendapatnya?" Imam Syafi'i menjawab, "Dia mengatakan bahwa orang yang memecahkan telur tersebut dendanya adalah 1/10 dari harga induknya, sebagaimana harga janin yang ada di perut seorang budak perempuan adalah 1/10 dari harga budak tersebut."

Orang itu bertanya lagi, "Apakah menurut Anda pendapat ini mempunyai dalil?" Imam Syafi'i menjawab, "Tidak, karena telur itu sama

sekali tidak bisa dianggap sebagai janin dikarenakan dia terpisah dari induknya dan dihukumi sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Seandainya suatu janin keluar dari perut induknya kemudian dibunuh oleh seseorang dalam keadaan masih hidup, maka hukumannya adalah hukum janin itu sendiri (tidak ada hubungannya dengan induknya). Seandainya janin tersebut keluar dalam keadaan mati kemudian dipotong-potong oleh seseorang, maka orang tersebut tidak terkena denda apapun (karena dia tidak dianggap membunuh). Kita anggap telur tersebut sebagai sesuatu yang mati atau sesuatu yang hidup? Dari sini terlihat bedanya antara telur dengan janin. Sekali lagi hukum telur adalah hukum telur itu sendiri, dan tidak bisa dihukumi sebagai suatu binatang, ia harus dihukumi dengan sesuatu yang senilai dengan telur tersebut.”

Imam Syafi’i berkata: Ada yang mengatakan bahwa telur itu sesuatu yang tidak ada dendanya sama sekali, karena dia dimakan dalam keadaan yang berbeda dengan hewan. Orang yang sedang ihram boleh memakan telur tersebut. Akan tetapi hal seperti ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan *ahul ilmi* (para ulama).

BAB: SAPI HUTAN, KELEDAI HUTAN, KAMBING HUTAN JANTAN DAN KAMBING HUTAN BETINA

Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi’i, “Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang sedang ihram membunuh sapi hutan atau keledai hutan?” Imam Syafi’i menjawab, “Orang itu harus membayar denda dengan menyembelih seekor sapi untuk masing-masing hewan.”

Orang itu bertanya lagi, “Berdasarkan dalil apa Anda berpendapat seperti itu?” Imam syafi’i menjawab, “Berdasarkan firman Allah SWT, *‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya’*. ” (Qs. Al Maa’idah (5): 95)

Imam Syafi’i berkata: Yang dimaksud dengan binatang yang sepadan dengan binatang yang dibunuh adalah, diukur berdasarkan besar kecilnya badan hewan tersebut. Tidak boleh diukur berdasarkan faktor lainnya (misalnya harganya, kekuatannya, keindahannya dan lain-lain —penerj.). Apabila hewan yang dibunuh itu lebih besar dari kambing,

dia bisa disamakan dengan domba. Apabila hewan tersebut lebih besar dari domba, maka dia bisa disamakan dengan sapi. Apabila hewan tersebut lebih besar dari sapi, maka dia bisa disamakan dengan unta. Apabila binatang yang dibunuh tersebut lebih besar dari unta, maka dendanya tetap berupa unta, karena tidak ada hewan pengganti yang lebih besar dari unta. Apabila binatang yang dibunuh tersebut lebih kecil dari *jad'ah* (kambing yang baru saja tumbuh giginya atau yang berumur dua tahun), maka dendanya adalah hewan yang lebih kecil dari kambing itu. Inilah pendapat tentang hewan buruan.

Diriwayatkan dari Atha', dia berkata, "Denda membunuh sapi hutan adalah berupa sapi, denda terhadap keledai hutan adalah berupa sapi, dan denda terhadap *arwa* (kambing hutan betina) juga berupa sapi."

Imam syafi'i berkata: Arwa ini lebih kecil 3 tahun daripada sapi, tapi lebih besar dari kambing kibas. Dendanya berupa *adhab* (anak sapi yang telah tumbuh tanduknya, dan biasanya berumur satu tahun), boleh yang jantan atau betina.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membunuh keledai hutan atau kambing hutan yang masih kecil, maka dendanya adalah berupa sapi yang masih kecil pula; yang jantan didenda dengan sapi jantan, yang betina juga dengan sapi betina.

BAB: DHABA' (SEJENIS ANJING HUTAN)

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Umar bin al-Khattab RA memutuskan bahwa denda dari *dhaba'* adalah berupa kambing kibas.

Imam syafi'i berkata: Denda dari *dhaba'* yang masih kecil adalah berupa biri-biri yang masih kecil pula.

Diriwayatkan dari Ikrimah, *maula* (bekas budak) Ibnu Abas, dia berkata,

أَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعًا صَبِيًّا وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا

"Rasulullah SAW menempatkan *dhaba'* sebagai binatang buruan dan dendanya berupa kambing kibas."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Mujahid bahwa Ali RA berkata, "Dhaba' adalah termasuk binatang buruan, maka apabila seorang

yang sedang ihram membunuh *dhaba'*, dendanya berupa seekor kambing kibas."

BAB: KIJANG

Telah mengkhabarkan kepada kami Arrabi' (murid Imam Syafi'i), dia berkata, "Imam Syafi'i telah mengkhabarkan kepada kami dari Jabir bahwasanya Umar bin al-Khattab menentukan bahwa denda dari pembunuhan terhadap kijang adalah berupa kambing jantan."

Imam Syafi'i berkata: Begitulah pendapat kami, karena kijang itu tidak jauh berbeda dengan kambing jantan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Denda dari kijang adalah berupa seekor kambing jantan, atau kambing betina yang sudah berumur tiga tahun."

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini apabila yang dibunuh adalah hewan jantan, maka gantinya adalah berupa hewan jantan pula. Apabila yang dibunuh adalah hewan betina, maka dendanya adalah hewan betina pula. Akan tetapi menurut saya, lebih baik apabila dendanya itu berupa hewan betina, dengan syarat tidak lebih kecil dari hewan yang dibunuh. Apabila hewan betina tersebut lebih kecil, maka harus diganti dengan hewan jantan. Hewan yang disembelih ini badannya harus disesuaikan dengan hewan yang dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Denda untuk kijang adalah berupa seekor kambing."

BAB: KELINCI

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Denda untuk kelinci adalah berupa seekor kambing."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa Mujahid berkata, "Denda untuk seekor kelinci adalah berupa kambing."

Imam Syafi'i berkata: Segala jenis kambing, baik yang kecil atau yang besar, ia adalah termasuk kambing yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dan Mujahid di atas. Seandainya yang dimaksud Atha' dan Mujahid adalah kambing yang kecil, maka kami juga berpendapat seperti itu. Tapi apabila yang dimaksud oleh Atha' dan Mujahid adalah kambing yang sudah berumur 3 tahun, maka kami tidak sependapat dengan mereka

BAB: YARBU' (SEJENIS TIKUS TAPI KAKI BELAKANGNYA LEBIH PANJANG)

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Umar bin Khaththab RA memutuskan bahwa denda terhadap seekor *yarbu'* adalah *jafrah* (kambing betina yang berumur 4 bulan).

Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah, dia berkata, "Denda terhadap seekor *yarbu'* adalah seekor *jafrah*."

Imam Syafi'i berkata: Seperti ini pula pendapat kami.

BAB: PELANDUK

Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Denda dari seekor pelanduk adalah berupa kambing."

Diriwayatkan dari Ayas bin Abdullah bin Ma'bad, ia berkata, "Denda dari seekor pelanduk adalah berupa kambing."

BAB: DHAB (SEJENIS BIAWAK)

Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Kami keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Waktu itu ada seseorang di antara kami yang bernama Arbad yang menginjak seekor *dhab*, lalu hewan tersebut patah tulang belakangnya. Kami datang kepada Umar dan Arbad untuk menanyakan hal itu kepada Umar, lalu Umar berkata, 'Wahai Arbad, ambillah keputusan (hewan apa yang akan engkau jadikan denda)'. Arbad berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau lebih baik dan lebih tahu daripada aku'. Umar berkata kepadanya, 'Saya menyuruhmu untuk mengambil keputusan, dan saya tidak menyuruhmu untuk memuji saya'. Arbad berkata, 'Kalau begitu, saya berpendapat bahwa dendanya adalah seekor kambing yang sudah bisa mengumpulkan air dan kayu (sudah tidak menyusui)'. Lalu Umar berkata, 'Itulah dendanya'."

Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Denda untuk seekor *dhab* adalah berupa kambing."

BAB: WABAR³⁴

Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Denda dari *wabar* apabila ia dimakan adalah berupa seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: Perkataan Atha' "Apabila dia dimakan" menunjukkan bahwa yang harus dibayar dendanya adalah binatang buruan yang dimakan.

Imam Syafi'i berkata: Sa'id telah mengabarkan kepada kami bahwa Mujahid berkata, "Denda dari seekor *wabar* adalah kambing."

BAB: UMMU HUBBAID³⁵

Diriwayatkan dari Abu Safar bahwa Utsman bin Affan memutuskan bahwasanya denda untuk *ummu hubbaid* adalah kambing yang bunting.

Imam Syafi'i berkata: Jika hewan ini memang biasa dimakan oleh orang Arab, maka hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa dendanya adalah seekor kambing yang bunting, atau kambing jantan yang sepadan dan tidak berkurang nilainya dari kambing yang bunting itu.

BAB: HEWAN-HEWAN BURUAN YANG TIDAK ADA NAMANYA

Imam Syafi'i berkata: Setiap binatang buruan yang biasa dimakan, yang namanya telah kami sebutkan, maka dendanya adalah binatang yang telah kami sebutkan juga.

Adapun binatang buruan yang biasa dimakan tapi namanya belum kami sebut, maka dendanya diqiyaskan dengan binatang pengganti yang namanya telah kami sebutkan. Misalnya binatang yang lebih kecil dari kambing atau lebih kecil dari anak-anak kambing, maka dendanya adalah anak-anak kambing dengan perhitungan lebih tinggi dari binatang buruan yang dibunuh tersebut, sehingga binatang buruan yang dibunuh diganti dengan denda yang berupa hewan ternak yang badannya sepadan atau yang lebih besar sedikit. Tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban pengganti hewan buruan yang dibunuh, kecuali berupa hewan ternak. Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta, sapi dan kambing.

³⁴ *Wabar* adalah binatang sebesar kucing, tapi ekornya pendek dan biasanya berada di pohon-pohon.

³⁵ *Ummu Hubbaid* adalah binatang kecil yang sering berada di semak-semak.

BAB: DENDA TERHADAP BURUNG YANG DIBUNUH OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram. Barangsiapa yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuh."* (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: *"Hewan ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuh."* Ayat ini menunjukkan bahwa tidak disebut seimbang kecuali apabila hewan tersebut mempunyai sifat-sifat seperti binatang ternak yang dikurbankan. Misalnya binatang buruan tersebut berkaki, berjalan di atas tanah, dan besarnya sama atau hampir sama.

Adapun burung, maka keadaan dan sifat-sifatnya jauh berbeda dengan keadaan dan sifat binatang ternak. Maka, tidak ada binatang ternak yang bisa dikurbankan untuk mengganti seekor burung, sehingga denda dari seekor burung adalah dengan membayar harganya atau nilai dari burung tersebut.

Apabila ada yang bertanya, *"Bagaimana Anda berpendapat bahwa burung tersebut harus dibayar dendanya, padahal burung tersebut tidak mempunyai persamaan sama sekali dengan binatang ternak?"* Maka saya jawab, *"Denda untuk burung tersebut berdasarkan dalil dari Al Qur'an, atsar (riwayat), qiyas, dan sesuatu yang bisa dipahami oleh akal."*

Jika dia bertanya lagi, *"Mana dalil dari Al Qur'an?"* Saya jawab, *"Firman Allah Azza wa Jalla, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa'idah (5): 96)

Menurut ayat ini, seluruh hewan yang bisa dimakan (termasuk burung) tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Saya mendapatkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan kepada orang yang merusak tanaman agar mengganti tanaman tersebut dengan harganya. Kaum muslimin pun sepakat bahwa orang yang sedang ihram yang merusak sesuatu, maka ia harus mengganti dan membayar denda dengan harganya. Dalam hal ini saya juga memutuskan bahwa hewan buruan yang berupa burung apabila dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka dendanya adalah dengan membayar harganya.

Hal itu berdasarkan Al Qur'an, qiyas terhadap Sunnah, dan ijma'.

BAB: DENDA TERHADAP BURUNG MERPATI

Diriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harts, ia berkata, "Umar bin Khaththab (ketika menjadi khalifah) datang ke Makkah, dan beliau masuk di Darun-Nadwah pada hari Jum'at. Beliau lakukan hal itu agar lebih dekat sampai ke masjid. Lalu beliau mengayunkan serbannya ke arah orang yang berhenti di dekat Baitullah (agar orang tersebut segera berjalan untuk meneruskan thawaf — penerj.) Bersamaan dengan itu, seekor burung merpati terbang di atasnya sehingga tersangkut oleh serban Umar. Lalu Umar menarik serbannya dan burung tersebut jatuh di suatu tempat yang kebetulan ada ular di tempat itu, lalu burung tersebut dimakan atau dibunuh oleh ular itu."

Ketika selesai shalat Jum'at, saya (Nafi') dan Utsman bin Affan menjumpai Umar, ia berkata, "Jatuhkanlah hukum kepada saya oleh kalian berdua, karena hari ini saya telah melakukan suatu pelanggaran; yaitu ketika saya jalan melewati Darun-Nadwah agar bisa lebih dekat sampai ke Masjidil Haram, saya ayunkan serban kepada orang yang sedang berdiri di sekitar Ka'bah, tiba-tiba burung merpati ini tersangkut di serban saya. Karena khawatir serban akan kotor oleh merpati itu, dengan cepat saya menarik serban ini sehingga mengakibatkan merpati itu jatuh lalu disergap oleh seekor ular hingga mati. Saya merasa telah menjatuhkan burung tersebut dari tempat yang aman ke tempat yang menyebabkannya mati."

Saya (Nafi') berkata kepada Utsman, "Bagaimana pendapatmu apabila kita putuskan bahwa Amirul Mukminin ini harus membayar denda berupa seekor kambing yang sudah tumbuh gigi?" Utsman menjawab, "Ya, saya juga berpendapat seperti itu." Lalu Umar disuruh untuk melaksanakannya.

Diriwayatkan dari Atha' bahwasanya anak laki-laki Utsman bin Ubaidillah bin Hamin pernah membunuh seekor merpati, kemudian ia datang kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Sembelihlah kambing, lalu bersedekahlah dengan kambing tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Denda dari burung merpati adalah berupa seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membunuh merpati di Makkah, maka dendanya adalah berupa seekor kambing.

BAB: BELALANG

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahik, bahwasanya Abdullah bin Abu Amar memberitahukan kepadanya bahwa dia bersama Muadz bin Jabal dan Ka'ab menemui orang-orang yang datang dari Baitul Maqdis (Palestina) dan mereka dalam keadaan ihram untuk umrah. Di tengah perjalanan kami beristirahat, sementara Ka'ab berada di depan api guna memanggang makanan. Kemudian lewatalah kaki belalang di depannya, lalu ia menangkap dua ekor belalang itu untuk kemudian dipanggang di atas api. Ia lupa bahwa ia sedang berihram. Ketika teringat bahwa dirinya sedang berihram, ia cepat-cepat melempar kedua ekor belalang tersebut. Kami menghadap dan menceritakan kejadian itu kepada Umar bin Khatlithab ketika kami kembali ke Madinah, lalu beliau berkata kepada Ka'ab, "Siapa yang menyuruhmu berbuat seperti itu (bukankah hal itu engkau lakukan dengan tidak sengaja)?" Ka'ab menjawab, "Ya." Umar berkata, "Sesungguhnya yang merah (api) itu biasanya menarik perhatian belalang. Lalu apa yang telah engkau keluarkan sebagai denda?" Ka'ab menjawab, "Perak sebanyak 2 Dirham." Umar berkata, "Wah, 2 Dirham itu lebih berharga daripada 100 ekor belalang. Jadikanlah itu sebagai tebusanmu."

Imam Syafi'i berkata: Dikatakan bahwa membunuh seekor merpati yang termasuk jenis burung, dendanya adalah seekor kambing.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH MERPATI MAKKAH

Imam Syafi'i berkata: Ada yang berpendapat bahwa denda merpati Makkah adalah seekor kambing. Adapun yang bukan merpati Makkah atau selain burung merpati dendanya adalah sebesar harganya.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berpendapat bahwa denda untuk merpati Makkah adalah seekor kambing, adalah karena kehormatan merpati itu sendiri. Jadi, apabila seseorang membunuh merpati Makkah (di luar Tanah Haram), maka orang tersebut tetap berkewajiban untuk membayar denda berupa seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat saya, orang yang

membunuh merpati Makkah di luar Tanah Haram dan dalam keadaan tidak ihram, maka ia tidak wajib membayar denda apapun. Namun, madzhabnya atau madzhab kami sama-sama mengatakan bahwa denda untuk merpati Makkah adalah sama dengan denda untuk merpati yang berada di luar Makkah.

Jika seseorang berpendapat bahwa merpati Makkah mencakup seluruh merpati yang ada di Tanah Haram, mestinya ia juga berpendapat bahwa hal ini meliputi seluruh hewan buruan selain merpati yang dibunuh di Tanah Haram.

Imam Syafi'i berkata: Madzhab kami dan madzhabnya sama-sama berpendapat bahwa hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram haji Qiran (berada di dalam daerah Haram), maka hukumannya sama dengan binatang yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram haji Ifrad, atau oleh orang yang sedang umrah yang berada di luar Tanah Haram. Pendapat seperti ini jika ditelusuri tidak mempunyai dasar yang pasti, sehingga tidak sah baginya untuk mengatakan bahwa denda terhadap merpati Tanah Haram adalah seekor kambing. Demikian juga tidaklah dianggap sah pendapat yang mengatakan bahwa denda untuk merpati yang tidak berada di Tanah Haram adalah seekor kambing.

Jadi, pendapat yang biasa dipakai adalah bahwa orang yang tidak dalam keadaan ihram apabila membunuh merpati Tanah Haram di luar Tanah Haram, maka ia tidak terkena denda apapun.

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Apabila orang yang sedang ihram membunuh merpati di luar Tanah Haram, maka dendanya adalah 1 Dirham. Apabila merpati tersebut termasuk merpati Tanah Haram yang dibunuh di dalam Tanah Haram oleh orang yang dalam keadaan ihram, maka dendanya adalah seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Seluruh binatang yang diburu, yang berupa burung merpati atau yang lebih besar dari itu, maka dendanya adalah seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Umumnya yang dimaksud dengan merpati adalah seperti apa yang telah saya terangkan, yaitu burung yang tidak minum dengan cara menghisap. Adapun jenis burung yang cara minumnya dengan setitik-setitik seperti minumnya ayam, maka binatang tersebut tidak termasuk jenis merpati.

BAB: TELUR MERPATI

Imam Syafi'i berkata: Telur merpati Makkah, telur merpati di luar Makkah atau telur dari binatang apapun yang ada fidyahnya, dendanya adalah sesuai dengan harganya.

Imam Syafi'i berkata: Sebagaimana telah kami terangkan dalam bab "Telur Burung Unta", dimana apabila telur tersebut dipecahkan dalam keadaan tidak ada anaknya, maka dendanya adalah seharga telur tersebut. Tapi apabila dipecahkan dalam keadaan berisi anak, maka dendanya adalah harga telur yang berisi anak.

Apabila yang dipecahkan adalah telur yang sudah rusak (busuk), maka ia tidak terkena denda apapun, sebagaimana ia tidak harus mengganti telur rusak yang ia pecahkan dan telur itu kepunyaan seseorang.

Imam Syafi'i berkata: Dalam masalah telur burung merpati ini, kami berbeda pendapat dengan Atha'.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, bahwa ia bertanya kepada Atha', "Berapa denda telur merpati Makkah?" Atha' menjawab, " $\frac{1}{2}$ Dirham untuk satu telur dan 1 dirham untuk 2 telur. Apabila telur yang dipecahkan berisi anak, maka dendanya adalah 1 Dirham."

BAB: BURUNG SELAIN BURUNG MERPATI

Diriwayatkan dari Atha', dia berkata, "Aku tidak berpendapat bahwa *dhuwa'* (*nighthawk; Ing*) atau *dhiwa'*³⁶ (Rabi' murid Imam Syafi'i ragu) apabila termasuk merpati, maka dendanya adalah seekor kambing."

Imam Syafi'i berkata: *Dhuwa'* adalah lebih kecil dari merpati dan tidak termasuk burung merpati, maka dendanya adalah sebesar harganya. Segala jenis burung selain burung merpati apabila dibunuh oleh orang yang sedang ilham, maka dendanya adalah seharga burung tersebut, baik burung tersebut lebih besar dari burung merpati atau lebih kecil. Hal itu berdasarkan firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* ketika menjelaskan tentang binatang buruan, "Maka dendanya adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

³⁶ *Dhuwa'* atau *dhiwa'* adalah burung yang sering muncul di malam hari —penjil).

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Atha" pernah berkata kepadaku tentang burung pipit dan ia menerangkan serta menafsirkan tentang burung tersebut."

Ia berkata, "Adapun burung pipit dendanya adalah $\frac{1}{2}$ Dirham."

Imam Syafi'i berkata: Denda membunuh burung hud-hud adalah sebesar 1 Dirham, karena burung itu berada di antara burung merpati dan burung pipit. Adapun kelelawar lebih besar dari burung pipit dan lebih kecil dari hud-hud, maka dendanya adalah $\frac{2}{3}$ Dirham.

BAB: BELALANG

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, ia berkata, "Aku mendengar Atha" berkata bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang membunuh belalang, lalu dia menjawab, "Tidak boleh, dan hal itu dilarang'."

Aku (Atha') atau seseorang bertanya lagi kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya sekelompok orang yang telah engkau kenal sering menangkap belalang, padahal mereka orang-orang yang rajin ke masjid." Ibnu Abbas mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang belum tahu."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz, ia berkata: Baqir dari Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qasim bin Muhammad berkata, "Aku duduk di dekat Ibnu Abbas kemudian ada orang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang belalang yang telah ia bunuh, padahal ia dalam keadaan ihram. Lalu Ibnu Abbas menjawab, 'Dendanya adalah segenggam (makanan pokok). Hendaklah kita mengambil segenggam belalang, akan tetapi mereka enggan'."

Imam Syafi'i berkata: Maksud perkataan Ibnu Abbas, "dan hendaklah kita mengambil segenggam belalang", adalah bahwasanya belalang tersebut dendanya adalah senilai dengannya. Sementara maksud perkataan Ibnu Abbas; "akan tetapi mereka enggan" adalah dia menyarankan kepada laki-laki tersebut agar bersikap hati-hati dan mengeluarkan denda yang nilainya lebih banyak dibanding apa yang wajib ia keluarkan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun *duba* yaitu belalang kecil, dendanya adalah kurang dari sebiji kurma apabila orang yang bersangkutan mau membayar dendanya, atau berupa sesuap kecil. Adapun orang yang mau membayar dendanya, maka hal itu lebih baik baginya.

BAB: TELUR BELALANG

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memecahkan telur belalang, maka ia harus membayar denda, dan dendanya adalah berupa makanan sebagaimana denda terhadap seluruh jenis telur. Makanan ini nilainya lebih baik (lebih tinggi) dari telur tersebut. Apabila seseorang memecahkan telur dalam jumlah yang banyak, maka hendaklah bersikap hati-hati sehingga ia membayar fidyah sesuai dengan harga telur-telur itu atau lebih banyak dari harga telur itu. Hal ini diqiyaskan kepada seluruh telur dari hewan buruan.

BAB: MENANGKAP HEWAN TAPI TIDAK DIBUNUH

Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Seseorang yang menangkap burung merpati untuk melepaskan ikatan yang ada di kakinya, lalu burung tersebut mati, maka menurutku dia tidak wajib membayar denda apapun."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berpendapat seperti ini, dia juga akan berpendapat bahwa apabila merpati tersebut berada di mulut kucing atau mulut binatang buas atau terjepit oleh sesuatu, kemudian seseorang bermaksud untuk melepaskannya (menyelamatkannya) dan ternyata merpati tersebut mati, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal ini. demikian juga apabila seseorang ingin menyelamatkan merpati yang terkena racun berbisa dengan memberinya minum atau obat, dengan tujuan untuk mengobati dan menyelamatkannya, kemudian ternyata terjadi sesuatu terhadap merpati tersebut (mati), maka dalam hal ini dia juga tidak bertanggung jawab. Penjelasan ini juga berlaku untuk semua binatang buruan.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah pendapat yang mungkin benar. Seandainya ada yang berpendapat bahwa orang tersebut bertanggung jawab terhadap matinya merpati tersebut walaupun ia bermaksud menyelamatkannya, maka pendapat ini juga ada kemungkinan benar. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwa ia pernah bertanya kepada Atha', "Aku mendapatkan sebutir telur merpati di atas tempat tidurku, lalu apa yang harus aku lakukan." Atha' menjawab, "Pindahkan telur itu dari tempat tidurnu."

Ibnu Juraiz bertanya lagi, "Bagaimana apabila telur tersebut berada di loteng atau di tempat yang terpisah dari rumahku." Atha' menjawab,

“Tidak usah engkau pindahkan.”

Juga diriwayatkan dari Atha' bahwa ia berkata, “Jangan engkau keluarkan telur merpati Makkah berikut anak-anak merpatinya dari rumahmu.”

BAB: Mencabut Bulu Burung

Diriwayatkan dari Ibnu Mujahid, dari bapaknya dan dari Atha', mereka berkata, “Barangsiapa mencabut bulu merpati atau burung lain yang berada di Tanah Haram, maka ia harus membayar denda seharga bulu yang ia cabut.”

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga pendapat kami, burung yang telah dicabut bulunya dibandingkan dengan burung yang masih sehat, kemudian dikira-kira berapa kekurangan yang ada pada burung tersebut, dan tidak ada denda lain yang lebih dari itu. Apabila setelah itu bertambah rusak (bertambah sakit), maka untuk lebih berhati-hati orang tersebut hendaknya membayar denda terhadap seluruh kerusakan yang dialami oleh burung tersebut, bukan hanya sekedar bulu yang dicabut, karena ia tidak tahu barangkali kerusakan itu diakibatkan oleh hilangnya bulu tersebut.

Secara qiyas orang tersebut tidak wajib membayar fidyah apabila burung tersebut masih bisa terbang jauh. Orang tersebut wajib membayar fidyah apabila burung tersebut tidak bisa terbang jauh.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melempar seekor burung kemudian burung tersebut terluka atau sayapnya patah sehingga tidak bisa terbang jauh, maka hukumannya adalah seperti orang yang mencabut bulu burung, tidak ada perbedaan dalam hal ini.

BAB: JUNDUB (SEJENIS BELALANG) DAN KADAM (SEPERTI BELALANG TAPI BADANNYA HITAM DAN KEPALANYA HIJAU)

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwasanya ia bertanya kepada Atha', “Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang membunuh *kadam* dan *jundub*, apakah kedua hewan tersebut sama seperti belalang?” Atha' menjawab, “Tidak, sebab belalang itu merupakan binatang buruan yang dimakan, sedangkan *kadam* dan *jundub* bukanlah binatang yang dimakan dan bukan pula binatang buruan.” Ibnu Juraiz bertanya lagi,

“Bolehkah aku membunuh kedua binatang tersebut?” Atha’ menjawab, “Menurutku, jika engkau membunuh kedua binatang tersebut, maka engkau tidak wajib membayar denda apapun.”

Imam Syafi’i berkata: Setiap hewan yang dagingnya tidak dimakan, maka seorang yang sedang ihram tidak wajib membayar fidyah apabila membunuh binatang tersebut.

BAB: MEMBUNUH KUTU

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Najih, ia mendengar Maimun bin Mahran berkata, “Ketika aku sedang berada di dekat Ibnu Abbas, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bertanya kepadanya, ‘Aku pernah mengambil seekor kutu (ketika aku sedang ihram) kemudian aku melemparkannya, lalu aku berusaha mencarinya tapi aku tidak mendapatkannya. Bagaimana hukumnya?’ Ibnu Abbas menjawab, ‘Itu adalah sesuatu yang telah hilang dan tidak pantas (untuk dibayar dendanya)’.”

Imam Syafi’i berkata: Seseorang yang sedang ihram apabila membunuh kutu yang menempel padanya, melemparkannya atau sengaja membunuh beberapa ekor kutu, maka hal itu tidak boleh dilakukan namun ia tidak terkena fidyah, karena kutu bukanlah binatang buruan. Seandainya kutu itu diburu (dicari dan ditangkap), maka ia bukan untuk dimakan, karena kutu biasanya berada di tubuh manusia.

Yang kami katakan hanyalah apabila seseorang mengeluarkan seekor kutu dari kepalanya kemudian ia membunuhnya atau melemparkannya, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan sesuap makanan, dimana sesuap makanan tersebut pasti lebih berharga dibanding dengan seekor kutu. Kami berpendapat seperti ini karena membuang kutu dari kepala adalah termasuk menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dan mungkin bisa menyebabkan patah kuku atau tercabutnya rambut, sehingga menurut kami hal itu makruh untuk dilakukan.

Imam Syafi’i berkata: Adapun kutu anjing, maka dia seperti kutu yang lain, sehingga menurut saya hukumnya makruh apabila seseorang membunuhnya, dan hendaklah membayar fidyah.

BAB: ORANG YANG IHRAM MEMBUNUH BINATANG BURUAN YANG KECIL ATAU YANG LEBIH KECIL LAGI

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan binatang ternak yang sepadan adalah yang sifatnya sama dengan binatang yang dibunuh, dan juga sama kesehatannya, kekurangannya (sakit) dan kesempurnaannya.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang membunuh binatang yang kecil dan cacat, tapi kemudian ia menggantinya dengan binatang yang besar dan sehat, maka menurutku hal ini lebih baik, tapi ia tidak wajib melakukannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwa ia bertanya kepada Atha', "Bagaimana pendapatmu seandainya saya membunuh seekor binatang buruan yang ternyata binatang itu buta atau pincang atau mempunyai cacat lain, kemudian saya membayar denda dengan binatang yang cacat seperti itu, bolehkah saya melakukannya?" Atha' menjawab, "Ya, boleh." Ibnu Juraiz bertanya lagi, "Kalau saya menggantinya dengan hewan yang sehat dan tidak cacat, apakah menurutmu hal itu lebih baik?" Atha' menjawab, "Ya, itu lebih baik."

BAB: BINATANG BURUAN YANG SUDAH JINAK DI TANGAN MANUSIA DAN TINGGAL DI PERKAMPUNGAN

Diriwayatkan dari Ibnu Juraiz bahwa ia bertanya kepada Atha', "Bagaimana pendapatmu tentang binatang buruan yang telah jinak dan tinggal di perkampungan, dan binatang tersebut dari jenis burung atau jenis binatang buruan lain, apakah binatang tersebut masih tetap dianggap sebagai binatang buruan?" Atha' menjawab, "Ya, ketika engkau sedang muhram (dalam keadaan sedang ihram) engkau tidak boleh menyembelih binatang tersebut berikut anak-anaknya yang lahir dari binatang tersebut, karena anak-anak tersebut kedudukannya sama seperti induknya."

Imam Syafi'i berkata: Seandainya betul bahwa binatang buruan itu bisa berubah dari yang awalnya liar menjadi jinak, maka dalam hal ini binatang tersebut dihukumi (dianggap) sebagai binatang yang jinak. Dibolehkan bagi orang yang sedang ihram untuk menyembelihnya atau

mengurbankannya, dan ia boleh membayar denda seperti denda orang yang membunuh binatang buruan.

Begitu juga seandainya binatang yang jinak seperti unta dan sapi atau kambing berubah menjadi liar dan menjadi binatang buruan, lalu dibunuh atau disembelih oleh orang yang sedang ihram, maka orang tersebut harus membayar dendanya. Tapi binatang tersebut tidak boleh dijadikan hewan kurban atau diganti dendanya dengan jenis lain, karena binatang tersebut dihukumi (dianggap) sesuai dengan asalnya.

BAB: PELAKSANAAN HAJI SECARA RINGKAS DAN PERTENGAHAN

Imam Syafi'i berkata: *Miqat* bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Yang lebih jauh dari Madinah, misalnya penduduk Syam dan Maroko serta Mesir dan negeri-negeri sekitarnya, *miqat*-nya adalah di Juffah. Bagi penduduk Tihamah Al Yaman, *miqat*-nya adalah Yalamlam. Penduduk Najd, Yaman dan seluruh penduduk Najd, maka *miqat*-nya adalah Qarn (Qarnul Manazikh). Bagi penduduk di bagian timur seperti Irak, menurut saya lebih baik apabila mereka mulai berihram dari Aqiq.

Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduk negeri yang bersangkutan dan untuk semua orang yang akan melaksanakan haji atau umrah yang melewati *miqat* tersebut. Seandainya orang-orang Masyrik (Irak) atau Maroko, Syam atau Mesir dan lain-lain masuk Makkah melewati Dzulhulaifah, maka *miqat*-nya adalah Dzulhulaifah. Begitu juga penduduk Madinah apabila masuk ke Makkah tapi tidak melewati Dzulhulaifah melainkan melewati *miqat* negeri lain, maka ia harus berihram dari *miqat* yang dilaluinya.

Dalam masalah *miqat* ini adalah sama, apakah seseorang akan melaksanakan haji atau umrah atau dua-duanya. Barangsiapa memasuki Makkah tapi tidak melewati *miqat-miqat* yang telah ditentukan, baik melalui jalan darat atau laut, maka hendaklah ia berihram dari tempat yang kira-kira sejajar dengan *miqat-miqat* yang telah ditentukan. Seseorang boleh berihram sebelum sampai ke *miqat*, yang tidak boleh adalah apabila ia melewati *miqat* dalam keadaan belum berihram.

Apabila seseorang telah melewati *miqat* tapi belum berihram, maka ia harus kembali lagi ke tempat *miqat* untuk memulai ihram dari tempatnya. Apabila ia tidak bisa kembali lagi, maka ia harus membayar

dam. Apabila *miqat* tersebut berupa perkampungan (rumah-rumah penduduk), lembah atau tanah datar (bukan berupa garis batas), maka hendaklah seseorang berihram dari batas kampung tersebut, dari batas lembah tersebut, dari batas tanah datar yang jaraknya paling jauh dengan negerinya, atau yang jaraknya terdekat dengan Tanah Haram.

BAB: BERSUCI UNTUK IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, seorang laki-laki atau perempuan disunahkan dalam keadaan suci. Demikian juga seorang perempuan yang sedang haid atau nifas, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ketika akan memulai ihram. Bila tidak, maka ia tidak wajib mengulang ihramnya dan juga tidak wajib membayar kifarat (denda).

Segala sesuatu yang boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid juga boleh dilakukan oleh laki-laki yang sedang junub atau yang belum wudhu.

BAB: PAKAIAN IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Ada persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berihram. Adapun hal yang sama adalah, bahwa keduanya tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan wewangian, dan juga tidak boleh memakai pakaian yang diminyaki dengan minyak wangi seperti minyak *za'faran* dan *waras*.

Apabila pakaian mereka terkena minyak wangi, maka harus dicuci sehingga hilang bau harumnya ketika kering.

Apabila pakaian tersebut basah dan warnanya tidak hilang, maka pakaian tersebut boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan yang sedang ihram boleh memakai seluruh pakaian yang dicelup dengan tanpa wewangian; seperti celupan daun *sidr* (daun bidara), *madr* (seperti lumpur hitam), *sawad* dan *'ushfur*³⁷ walaupun warnanya bisa luntur.

Menurut saya akan lebih baik apabila orang yang ihram itu memakai pakaian yang putih dan baru, atau dicuci terlebih dahulu. Tapi apabila pakaian tersebut tidak baru dan tidak dicuci terlebih dahulu, maka ihramnya tetap sah. Khusus bagi laki-laki tidak boleh memakai serban,

³⁷ *'Ushfur* adalah tanaman yang biasa dipakai untuk melinakkan daging yang keras.

celana panjang, sepatu, kemeja dan segala pakaian yang berjahit yang dipakai, karena jahitan tersebut seperti *qaba* (pakaian yang dipakai untuk menutupi baju besi). Apabila seorang laki-laki tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai sepatu tapi dengan cara memotongnya, sehingga kedua mata kakinya tidak tertutup.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ يَلْبَسُ خُفَيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

*"Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai sepatu, tapi harus dipotong sehingga kedua mata kakinya tidak tertutup."*³⁸

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki yang sedang ihram terpaksa harus memakai pakaian yang berjahit selain celana dan sepatu, maka ia harus membayar fidyah (denda) berupa tiga hari puasa, menyembelih seekor kambing atau bershadaqah makanan pokok kepada 6 orang miskin, masing-masing dua *mud*.

Perempuan yang sedang ihram boleh memakai kerudung (tutup kepala) dan sepatu tanpa harus memotongnya di bawah kedua mata kaki, dan boleh juga memakai celana panjang walaupun dalam keadaan tidak darurat. Akan tetapi perempuan yang sedang ihram tidak boleh menutup wajahnya (dengan cadar) dan ia boleh menutup kepalanya. Apabila ia menutup wajah dengan sengaja, maka ia harus membayar denda. Seorang laki-laki yang sedang ihram boleh menutup wajahnya tapi tidak boleh menutup kepalanya. Apabila dia menutup kepala dengan sengaja, maka dia harus membayar denda.

Seorang perempuan yang sedang ihram boleh menarik kerudungnya ke depan wajahnya (agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram), dengan syarat kerudung tersebut tidak menempel di wajahnya. Perempuan dan laki-laki yang sedang ihram boleh memakai ikat pinggang untuk menyimpan dirham dan dinarnya (uang), baik di luar atau di dalam pakaiannya.

³⁸ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Wewangian yang Dilarang Bagi Orang yang sedang Ihram Baik Laki-laki atau Perempuan"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Hal-hal yang Dibolehkan dan yang Tidak Dibolehkan Bagi Orang yang sedang Ihram Haji atau Umrah", serta bab "Haramnya Wewangian", hadits no. 2. HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 1806.

Apabila seorang perempuan atau laki-laki yang sedang ihram memakai pakaian yang terlarang atau memakai wewangian karena lupa bahwa ia sedang ihram, atau belum tahu hukumnya, maka hendaklah ia cepat-cepat mencuci minyak wangi tersebut dan melepaskan pakaian yang ia pakai, dan dia tidak terkena fidyah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki yang sedang ihram meninggal dunia, maka ia tidak boleh diberi wewangian tapi cukup dimandikan dengan air dan *sidr* (daun bidara); dan tidak boleh juga dikafani dengan gamis (kemeja), cukup ditutup wajahnya tapi tidak boleh ditutup kepalanya agar dia meninggal dalam keadaan seperti dia masih hidup (dalam keadaan ihram).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kami bersama Nabi SAW, lalu seorang laki-laki yang sedang ihram jatuh tersungkur dari untanya hingga lehernya patah dan meninggal dunia. Peristiwa itu pun sampai kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُلًا مُلَبَّيًّا.

*Mandikanlah dengan air dan sidr dan kafanilah ia dengan dua pakaian yang telah dipakai ketika ia meninggal, karena pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam keadaan berihram dan bertalbiyah.*¹²⁹

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki yang sedang ihram boleh bernaung atau berteduh di bawah tandu, kendaraan, atau tanah yang tinggi, dengan syarat hal itu tidak sampai menyentuh kepalanya.

BAB: WEWANGIAN BAGI ORANG YANG AKAN BERIHRAM

Imam Syafi'i berkata: Dan Aisyah RA, ia berkata,

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ هَاتَيْنِ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ
يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

¹²⁹ HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Apa yang Harus Diperbuat Terhadap Orang yang Ihram dan Meninggal dunia", hadits nomor 98.

“Aku pernah mengoleskan minyak wangi kepada Rasulullah SAW dengan tanganku ini ketika beliau akan memulai ihramnya. Aku juga pernah melakukannya ketika beliau dalam keadaan *tahallul* sebelum beliau thawaf di baitullah (thawaf Ifadha).”⁹⁰

Imam Syafi’i berkata: Seorang laki-laki dan perempuan yang hendak berihram (belum memasuki ihramnya) boleh memakai wewangian apapun dan dari jenis manapun walaupun harumnya sangat tajam karena harganya sangat mahal, karena pada saat itu dia masih dalam keadaan halal (belum berihram). Dia memulai ihram tersebut setelah selesai memakai wewangian.

Orang yang sudah memasuki ihram (baik laki-laki atau perempuan), tidak boleh memakai wewangian dan tidak boleh menyentuh minyak wangi secara sengaja.

Apabila hal itu dilakukan atau ada bekas harum yang menempel di tangannya, maka ia harus membayar fidyah, walaupun kadarnya hanya sedikit.

Apabila seseorang sengaja mencium wewangian, maka ia harus membayar fidyah. Apabila yang dicitum adalah tumbuh-tumbuhan (yang harum), tapi bukan sesuatu yang dijadikan minyak wangi oleh kebanyakan manusia, maka dalam hal ini ia tidak terkena fidyah.

Apabila orang yang sedang ihram —baik laki-laki atau perempuan— memasukkan *za’faran* atau minyak wangi ke dalam makanan dan tercium harumnya atau terasa zatnya di dalam makanan tersebut, atau membekas warnanya di lidah dan ia memakan makanan tersebut, maka ia harus membayar denda. Tapi apabila *za’faran* atau wewangian tersebut tidak tercium harum dan rasanya di dalam makanan tersebut dan tidak terlihat warnanya di lidah orang yang memakan, maka dalam hal ini ia tidak wajib membayar denda, karena *za’faran* atau wewangian tersebut dianggap telah hilang atau menguap.

⁹⁰ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab “Wewangian Ketika Hendak Berihram”; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab “Wewangian Bagi Orang yang Hendak Berihram”, hadits no. 33; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab “Wewangian Ketika Ihram”, hadits no. 1729; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa’*, pembahasan tentang haji, bab “Wewangian di Dalam Haji”, hadits no. 17, terbitan *Dar Ihya’ Al Kutub Al Arabiyah*, Is. Al Baqi Al Halabi-Kairo, Mesir.

Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram, misalnya mencium wewangian atau memakai sesuatu yang mengandung wewangian, maka ini juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram walaupun dalam keadaan tidur. Apabila dia tidur dan kulitnya menyentuh wewangian, maka ia harus membayar fidyah.

BAB: TALBIYAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang hendak melakukan ihram, baik sudah melaksanakan haji atau belum, maka ia boleh memilih berihram terlebih dahulu atau umrah (haji Tamattu'), atau berihram untuk haji dan umrah (haji Qiran), atau berihram untuk haji dulu (haji Ifrad). Menurut saya, yang terbaik adalah haji Ifrad. Diriwayatkan dari Aisyah RA. bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad.

Imam Syafi'i berkata: Ketika memasuki ihram, seseorang boleh berniat dengan menyebut kata-kata haji atau umrah. Apabila ia menyebutnya sebelum memasuki ihram atau secara bersamaan, maka hal itu dibolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyebut kata-kata haji dalam *talbiyah*-nya, padahal yang ia niatkan dalam hati adalah umrah, maka dalam hal ini ihramnya adalah ihram umrah.

Apabila seseorang dalam *talbiyah*-nya menyebut kata-kata umrah padahal yang ia niatkan dalam hati adalah haji, maka ihramnya adalah ihram haji.

Apabila seseorang tidak berniat untuk melaksanakan haji dan juga tidak berniat untuk melaksanakan umrah dalam *talbiyah*-nya, maka orang tersebut berarti tidak sedang melaksanakan haji dan tidak sedang melaksanakan umrah.

Apabila seseorang berniat untuk melakukan ihram dalam *talbiyah*-nya tetapi ia tidak berniat untuk haji atau umrah, maka dalam hal ini ia boleh memilih; apakah akan menjadikan ihramnya sebagai haji atau umrah.

Apabila dalam *talbiyah*-nya ia lupa apa yang ia niatkan (niat haji atau niat umrah), maka dalam hal ini ia dianggap melakukan haji Qiran (berihram untuk haji dan umrah sekaligus) dan tidak boleh yang lainnya. Karena apabila ia meniatkan umrah, maka ia harus datang dengan niat umrah kemudian baru melakukan haji. Jika diniatkan untuk haji, maka ia datang dengan ihram haji dan umrah. Jika dilakukan secara bersama-

sama (haji dan umrah), berarti ia datang dengan melaksanakan haji Qiran.

Adapun lafal *talbiyah* adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Apabila selesai mengucapkan *talbiyah*, disunahkan untuk bershalawat kepada Nabi SAW dan memohon kepada Allah Ta'ala atas ridha dan surga-Nya, serta berlindung kepada Allah dengan rahmat-Nya dari adzab neraka.

Imam Syafi'i berkata: *Talbiyah* boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk, berkendara, berjalan kaki, dalam keadaan junub, dalam keadaan suci, atau dalam seluruh keadaan. Disunahkan untuk mengeraskan suara ketika ber-*talbiyah* bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan tidak disunahkan untuk mengeraskan suara, cukup bisa terdengar oleh dirinya sendiri.

BAB: SHALAT KETIKA MEMASUKI IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang hendak memulai ihramnya, maka menurutku disunahkan baginya untuk shalat sunah kemudian menaiki kendaraannya. Ketika kendaraan tersebut sudah betul-betul berdiri dan menghadap kiblat kemudian mulai berjalan, maka pada saat itu disunahkan baginya untuk memulai ihramnya. Apabila ia berjalan kaki, maka ia berjalan kaki dengan menghadap kiblat kemudian memulai ihramnya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka, *"Apabila kalian telah berjalan menghadap ke Mina (satu arah dengan Ka'bah), maka mulailah berihram."*

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berihram haji (haji Ifrad) dan berhaji Qiran, maka disunahkan baginya untuk ber-*talbiyah* ketika thawaf

di Baitullah dan sa'j antara Shafa dan Marwa serta dalam seluruh keadaan.

Apabila dia seorang imam, maka disunahkan untuk ber-*talbiyah* di atas mimbar di Makkah dan Arafah. Disunahkan juga untuk ber-*talbiyah* di tempat wukuf di Arafah dan setelah meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Demikian juga ketika berada di Muzdalifah dan ketika meninggalkan Muzdalifah untuk melempar jumrah. Ia terus bertalbiyah hingga melempar jumrah dengan kerikil pertama, dan pada saat itu sudah tidak disunahkan baginya untuk ber-*talbiyah*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Fadhl bin Abbas telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Nabi SAW memboncengnya dari Jam'in (Arafah) ke Mina, dan beliau SAW terus-menerus mengucapkan *talbiyah* sampai beliau melempar jumrah."⁹¹

Sedangkan orang yang berumrah (atau orang yang melakukan haji Tamattu'), disunahkan untuk ber-*talbiyah* sejak ia memasuki ihram umrahnya hingga memulai thawaf di Baitullah, baik dengan mencium Hajar Aswad atau tidak.

Dalam hal *talbiyah* ini, semuanya sama; apakah seseorang memulai ihramnya sebelum sampai *miqat*, ketika berada di *miqat* atau setelah melewati *miqat*, baik dia orang Makkah atau orang di luar Makkah.

BAB: MANDI SETELAH MEMASUKI IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram boleh mandi dengan alasan untuk mendinginkan badan atau dengan alasan lain, dan juga dibolehkan untuk membasuh kepalanya. Jika ia menggosok rambutnya, hendaklah dilakukan dengan pelan-pelan agar tidak rontok.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang sedang ihram boleh masuk ke dalam tempat pemandian. Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwasanya ia masuk ke tempat pemandian ketika sedang ihram.

BAB: ORANG YANG SEDANG IHRAM MENCUCI ANGGOTA BADANNYA

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang sedang ihram boleh

⁹¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mengendarai dan Membonceng Kendaraan Ketika Haji"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Disunahkan Terus-Menerus Bertalbiyah Sampai Melempar Jumrah Aqabah Pada Hari Nahar", hadits no. 26; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Berhentinya Talbiyah di Dalam Haji", hadits no. 918

menggosok badannya dengan air atau dengan benda lain, ia juga boleh menggaruk-garuk kepala dan jenggotnya ketika mencucinya. Akan tetapi menurut saya, lebih baik baginya untuk menggosok dengan ujung jari (bukan dengan kuku) agar rambutnya tidak rontok. Apabila ternyata rambutnya tercabut dan menempel di tangan, walaupun hanya selembar, maka —menurut saya untuk lebih hati-hatinya— lebih baik dia membayar fidyah, dan hendaklah ia tidak wajib membayar fidyah kecuali setelah betul-betul yakin bahwa rambut tersebut tercabut akibat perbuatannya. Denda untuk 1 helai rambut adalah gandum sebanyak 1 *mud* (yaitu *mud* Nabi SAW), kemudian gandum tersebut disedekahkan untuk 1 orang miskin. Adapun untuk 2 helai rambut, dendanya adalah 2 *mud* gandum untuk disedekahkan kepada 2 orang miskin. Sedangkan 3 helai rambut atau lebih, dendanya adalah *dam* (hewan kurban).

BAB: HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berbekam ketika beliau sedang ihram.⁴²

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram diperbolehkan untuk berbekam, karena keadaan darurat atau tidak darurat dengan tidak memotong rambut sedikitpun, sebagaimana diperbolehkannya mengeluarkan keringat dan membuka luka serta memotong kulit yang terluka dalam rangka mengobatinya. Orang yang melakukan hal ini tidaklah terkena fidyah, karena ia sama sekali tidak memotong rambut. Begitu juga orang yang sedang ihram boleh untuk dikhitan, dioleskan obat atau memberi perban di bekas khitan atau di bagian anggota badan yang lain kecuali kepala. Dalam hal ini ia tidak terkena fidyah. Namun jika hal itu dilakukan di kepala, maka dia terkena fidyah.

⁴² HR. Bukhari, pembahasan tentang denda bagi hewan kurban, bab "Berebekam Bagi Orang yang Sedang Ihram"; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Bolehnya Berbekam Bagi Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 87; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang Ihram dan Dia Berbekam", hadits no. 1818, *Ainul Ma'bud*, jilid ke-5; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Berebekam Bagi Orang yang Sedang Ihram"; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Berebekam Bagi Orang yang Sedang Ihram"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Berebekam Bagi Orang yang Sedang Ihram" hadits no. 2501. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar*, pembahasan tentang manasik, bab "Berebekam dan Keramas Bagi Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 2.

BAB: HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram tidak boleh memotong rambut dan kukunya sedikitpun. Apabila kukunya hampir patah (karena sesuatu hal), maka dalam hal ini ia boleh membuang kuku yang hampir patah itu, karena kuku tersebut sudah tidak dianggap sebagai kukunya yang masih utuh.

Apabila seseorang memotong satu kukunya, maka ia harus membayar denda berupa 1 *mud* makanan untuk 1 orang miskin. Apabila ia memotong 2 kuku, maka ia harus memberikan 2 *mud* makanan kepada 2 orang miskin. Apabila ia memotong 3 kukunya, maka dia harus membayar *dam* (menyembelih seekor hewan) dengan syarat 3 kuku tersebut dipotong pada waktu yang bersamaan. Tapi apabila kuku tersebut dipotong dalam waktu yang tidak bersamaan (di lain hari), maka denda untuk satu kuku adalah 1 *mud* makanan. Demikian juga yang berlaku dalam menggunting rambut. Dalam hal ini sama saja apakah yang melakukan itu karena lupa atau sengaja, karena menggunting kuku, memotong rambut serta membunuh hewan buruan adalah sesuatu yang tidak bisa diulangi lagi (dikembalikan lagi seperti semula).

BAB: MEMBUNUH HEWAN KURBAN KETIKA SEDANG IHRAM

Imam Syafi'i berkata: Hewan buruan darat dibagi menjadi 3, yaitu:

- Hewan yang tidak biasa dimakan
- Hewan yang biasa dimakan
- Hewan yang biasa dimakan tapi berupa burung.

Barangsiapa membunuh binatang buruan darat tersebut, maka ia harus melihat sifat dan keadaan binatang yang dibunuh, kemudian mencari binatang ternak yang sepadan dengan binatang yang ia bunuh sebagai penggantinya. Adapun yang dimaksud dengan hewan ternak di sini adalah unta, sapi dan kambing, dengan perincian sebagai berikut:

- Seekor burung unta dendanya adalah seekor unta
- Seekor sapi hutan dendanya adalah seekor sapi
- Keledai hutan dendanya adalah sapi

- Seekor rusa dendanya adalah sapi
- Seekor kijang dendanya adalah kambing
- Seekor anjing hutan dendanya adalah kambing kibas
- Seekor kelinci dendanya adalah kambing kecil yang belum sampai satu tahun

- Seekor *yarbu*⁴³ dendanya adalah seekor kambing kecil yang berumur 4 bulan.

Apabila seseorang memukul binatang buruan kemudian binatang tersebut terluka, dan ia tidak tahu apakah binatang tersebut akhirnya mati atau masih hidup, maka dalam hal ini —menurut saya— ia harus mengganti seharga hewan tersebut kemudian dikurangi dengan lukanya (harga hewan tersebut dalam keadaan luka).

Misalnya apabila hewan tersebut adalah kijang, maka kita lihat berapa harga kijang itu ketika sehat dan terluka, kemudian dilihat kurangnya berapa. Apabila kurangnya sebesar 1/10, maka ia harus membayar denda sebesar 1/10 dari harga kambing (karena denda untuk kijang adalah seekor kambing). Apabila kijang yang terluka itu akhirnya dibunuh orang, maka ia harus membayar denda berupa seekor kambing yang terluka. Tapi jika ia membayar dengan seekor kambing yang sehat, maka menurutku hal ini lebih baik.

Apabila seseorang melukai binatang buruan kemudian binatang tersebut pergi entah kemana, maka —menurut saya sebagai sikap hati-hati— lebih baik baginya membayar fidyah.

Apabila seseorang melukai seekor binatang, maka ia wajib memberi makan binatang itu sampai sembuh dan bisa hidup sendiri. Tapi apabila ternyata binatang itu tidak sanggup untuk hidup sendiri (mencari makan sendiri), maka orang tersebut harus membayar fidyah untuk binatang tersebut.

Apabila orang yang sedang ihram membunuh hewan buruan yang wajib fidyah, maka ia harus membayar fidyah berupa hewan ternak yang sepadan. Tapi dia juga boleh menggantinya dengan harga hewan tersebut diukur dengan dirham, lalu dirham itu dibelikan makanan, kemudian makanan itu disedekahkan. Apabila ia ingin menggantinya dengan puasa,

⁴³ *Yarbu* adalah binatang sejenis tikus, tapi ekornya lebih panjang dan kedua kaki belakangnya lebih panjang dari kaki depan, warnanya mirip seperti warna kijang.

maka untuk setiap satu *mud* dari makanan tersebut diganti dengan puasa satu hari.

Dalam hal ini, seseorang yang terkena fidyah tidak boleh membayar fidyah dengan makanan atau daging, kecuali di Makkah atau di Mina. Apabila ia terlanjur mensedekahkan makanan tersebut di selain kedua tempat tersebut, maka ia harus mengulang lagi di Makkah atau di Mina, dan itu boleh dilakukan sebelum ia ber-*tahallul* atau sesudahnya.

Apabila dua orang yang ihram atau lebih membunuh satu hewan buruan, maka kewajiban mereka adalah membayar fidyah dari satu hewan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, "*Maka dendanya adalah dengan menyembelih hewan ternak yang seimbang dengan binatang yang dia bunuh.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

BAB: BINATANG BURUAN BERUPA BURUNG

Imam Syafi'i berkata: Burung itu dibagi menjadi dua macam, yaitu burung merpati dan burung selain merpati. Fidyah terhadap burung merpati, baik jantan atau betina, adalah seekor kambing. Hal ini dilakukan semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW.

Orang Arab biasa membedakan antara merpati dan yang bukan merpati, mereka mengatakan bahwa merpati itu merupakan induknya burung. Yang dimaksud dengan jenis merpati adalah segala jenis burung yang berkukur (mengeluarkan bunyi kur-kur) dan cara minumnya adalah dengan menenggak air.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia memutuskan seekor kambing sebagai denda bagi merpati Makkah, hal ini apabila merpati tersebut dibunuh di wilayah Makkah atau dibunuh oleh orang yang sedang ihram.

Adapun burung selain burung merpati, dendanya adalah seharga burung itu, yaitu harga di tempat di mana burung tersebut dibunuh. Jadi, harganya bisa sedikit dan bisa banyak.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang seorang yang sedang ihram dan membunuh belalang. Lalu Ibnu Abbas menjawab, "*Hendaklah ia bersedekah dengan segenggam makanan.*" Akan tetapi, banyak yang berpendapat lain.

Imam Syafi'i berkata: Umar mengatakan bahwa denda untuk seekor belalang adalah sebutir kurma.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang sedang ihram kemudian membunuh binatang buruan milik seseorang, maka ia harus mengganti harga binatang tersebut dengan dirham atau dinar, lalu diserahkan kepada si pemilik hewan tersebut. Kemudian ia juga harus membayar fidyah dari hewan tersebut dengan hewan ternak sejenis, lalu diserahkan kepada orang-orang miskin.

Apabila orang yang sedang ihram membunuh binatang buruan di Tanah Halal atau di Tanah Haram, baik ia melakukan haji secara *qiran* atau *ifrad* atau *tamattu* (umrah dulu baru haji), maka dendanya adalah satu dan tidak ada tambahan denda baginya, karena jauh dekatnya Tanah Haram tersebut tidak mempengaruhi pembayaran fidyah.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang hukum memakan daging buruan,

لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تُصَيْدُوهُ أَوْ يُصَدَّ لَكُمْ.

*"Daging buruan itu halal bagi kalian yang sedang ihram apabila bukan kalian yang berburu dan tidak diburu khusus untuk kalian."*⁴⁴

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada hewan yang diburu dengan niat khusus untuk diberikan kepada orang yang sedang ihram, kemudian binatang itu disembelih oleh orang lain lalu dimakan oleh orang yang sedang ihram, maka ia telah memakan sesuatu yang diharamkan baginya. Tapi ia tidak wajib membayar denda, karena Allah Ta'ala hanya mewajibkan denda kepada orang yang membunuh binatang buruan, bukan kepada orang yang memakan daging binatang buruan.

BAB: MEMOTONG PEPOHONAN TANAH HARAM

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menebang pohon di Tanah Haram, baik sedang ihram atau sudah *tahallul*, maka ia harus membayar

⁴⁴ HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Daging Binatang Buruan Bagi Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 1834; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Memakan Daging Buruan Bagi Orang yang Sedang Ihram", hadits no. 846; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang Sedang Ihram Menunjuk Hewan Buruan Lalu Dibunuh oleh Orang yang Tidak Sedang Ihram".

denda. Untuk pohon yang kecil dendanya adalah seekor kambing, sedangkan untuk pohon yang besar dendanya adalah seekor sapi.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram boleh menebang pohon yang berada di luar Tanah Haram, karena pohon itu bukan merupakan binatang buruan (yang tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram).

BAB: BINATANG BURUAN YANG TIDAK DIMAKAN

Imam Syafi'i berkata: Binatang buruan yang tidak dimakan itu ada dua macam:

Pertama, binatang yang menjadi musuh manusia dan bisa membahayakan. Binatang seperti ini tidak dimakan dan boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram, seperti: singa, serigala, hariman, gagak, tikus, dan anjing buas. Orang yang sedang ihram boleh langsung membunuh hewan-hewan ini yang kecil maupun yang besar, walaupun saat itu binatang tersebut tidak menyerang.

Kedua, binatang yang tidak dimakan dan tidak membahayakan, seperti: kutu anjing, *rakhmah* (burung yang badannya besar), *luhaka* (binatang sebesar jari yang biasanya berada di dalam pasir), *qatha* (burung sebesar merpati), *khanafis* (binatang kecil sebesar kumbang yang baunya busuk), dan *ja'lan* (binatang tanah yang senang dengan kotoran). Apabila binatang-binatang ini dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka tidak ada fidyah baginya, karena binatang-binatang tersebut bukan termasuk binatang buruan. Orang yang sedang ihram juga boleh membunuh *qirdan* dan *hamnan* (sejenis kutu), *halam* (semacam ulat pemakan kulit), kutu anjing, dan kutu busuk.

Tapi apabila kutu tersebut berada di kepala, maka menurut saya lebih baik jangan dibuang, karena hal itu berarti membuang *adza* (sakit). Hal itu saya pandang sebagai sesuatu yang makruh (membunuh kutu yang ada di kepala) dan hendaklah ia bershadaqah sebagai fidyah dari kutu tersebut. Tapi apabila kutu tersebut berada di kulitnya, maka ia boleh membuangnya dan membunuhnya. Perbuatan ini termasuk perbuatan halal (tidak terkena fidyah).

BAB: BINATANG BURUAN LAUT

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Dihalalkan*

bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.” (Qs. Al Maa'idah (5): 96)

Allah juga berfirman, “Dan tidak sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lainnya asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu bisa memakan daging yang segar.” (Qs. Faathir (35): 12)

Imam Syafi'i berkata: Setiap air yang di dalamnya ada binatang buruan (ikan dan yang sejenisnya) walaupun itu berupa sumur atau rawa dan lain-lain, maka semuanya disebut sebagai laut; baik berada di Tanah Halal atau di Tanah Haram, sehingga boleh ditangkap, diburu atau dimakan, karena binatang-binatang tersebut tidak dilarang dengan pengharaman apapun. Adapun burung adalah termasuk binatang darat, karena dianggap berpijak di atas tanah. Sehingga apabila burung tersebut dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka orang tersebut harus membayar fidyah.

BAB: MASUK MAKKAH

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, seseorang yang hendak memasuki Makkah disunahkan baginya untuk mandi terlebih dahulu di ujung kota Makkah, kemudian langsung menuju Baitullah dan tidak berhenti, lalu bersegera untuk melakukan thawaf. Apabila ia tidak mandi dan berhenti (tidak langsung menuju Ka'bah), maka hal itu boleh dilakukan. Apabila dia telah melihat Baitullah, maka disunahkan untuk mengucapkan:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ
وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ مِنْ حَاجَّةٍ أَوْ اعْتَمَرَةٍ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا
وَمَهَابَةً وَبِرًّا. اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَبِّبْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

“Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kehebatan kepada Baitullah ini, serta tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan, kehebatan serta kebaikan kepada orang yang memuliakan dan mengagungkan serta menghormati Baitullah ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan haji atau umrah. Ya

Allah, Engkaulah salam (keselamatan) dan dari engkaulah keselamatan itu, maka hidupkanlah kami dengan keselamatan, wahai Tuhan kami.”

Apabila ia sudah siap untuk melaksanakan thawaf, hendaklah ia memakai kain ihramnya secara *idhthiba*, yaitu memasukkan kainnya di bawah pundak sebelah kanan (dimasukkan ke dalam ketiak kanan) sehingga pundak sebelah kanan terbuka sedangkan pundak sebelah kiri tertutup seperti biasa. Kemudian hendaklah ia mendekati Hajar Aswad kemudian ber-*ijtilam* (mencium atau menyentuhnya dengan tangan) apabila hal itu memungkinkan. Ketika ber-*ijtilam* disunahkan untuk mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِّيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ya Allah (ini semua kami lakukan) karena kami beriman kepada-Mu dan membenarkan kitab-Mu serta memenuhi janji-Mu dan mengikuti Sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW.”

Setelah itu, hendaklah menghadap dan berlalu ke sebelah kanan (mulai mengelilingi Ka’bah) dengan berlari-lari kecil dalam tiga putaran pertama dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Usahakan dalam tiga putaran pertama ini tidak diselingi dengan berjalan (semuanya dalam keadaan lari-lari kecil). Adapun dalam 4 putaran terakhir, hendaklah dengan berjalan biasa. Apabila keadaan terlalu padat (oleh manusia) sehingga seseorang tidak bisa berlari-lari kecil dalam 3 putaran pertama, maka hendaklah ia berjalan biasa bersama orang-orang. Tapi apabila ia menemukan tempat yang kosong, hendaklah ia menggunakannya untuk berlari-lari kecil. Apabila seseorang sengaja tidak berlari-lari kecil dalam 3 putaran pertama, maka ia tidak terkena fidyah dan tidak harus mengulangi thawafnya.

Imam Syafi’i berkata: Yang lebih saya sukai adalah, seseorang itu ber-*ijtilam* apabila mampu melakukannya (jangan memaksakan diri apabila keadaan penuh sesak). Tidak disunahkan untuk *ijtilam* kecuali di sudut yang terdapat Hajar Aswad dan sudut yang terdapat Rukun Yamani. Disunahkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, lalu

tangan itu diciium. Disunahkan pula mencium langsung Hajar Aswad itu apabila hal itu memungkinkan. Ketika berputar dan posisi seseorang sejajar dengan Hajar Aswad, maka disunahkan mengucapkan takbir. Adapun ketika melakukan lari-lari kecil disunahkan mengucapkan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

“Ya Allah, jadikanlah haji ini menjadi haji yang mabrur dan dosa-dosa kami diampuni, dan sa’i kami diterima.”

Sedangkan dalam 4 putaran terakhir disunahkan mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“Ya Allah, ampunilah dan sayangilah serta maafkanlah (kesalahan dan dosa-dosa kami) yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau yang paling perkasa dan yang paling mulia. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari adzab neraka.”

Apabila seseorang telah selesai dari thawafnya, hendaklah dia shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, kemudian dia kembali menuju Hajar Aswad untuk ber-*ijtilam* (apabila hal itu memungkinkan). Apabila dia tidak melakukan *ijtilam* tersebut, maka dia tidak terkena denda apapun.

BAB: KELUAR MENUJU SHAF'A

Imam Syafi'i berkata: Yang lebih saya sukai adalah seseorang menuju Shafa dari pintu Shafa, kemudian dia menghadap Ka'bah lalu bertakbir dan mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَأَوْلَانَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّرُ وَيُعَيِّتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

وَحَدَّهٖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar terhadap apa yang telah Dia tunjukkan kepada kami, dan segala puji bagi Allah atas apa yang telah Dia tunjukkan kepada kami serta perlindungannya kepada kami. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, segala kekuasaan dan pujian hanya milik-Nya. Dia menghidupkan dan mematikan, di tangan-Nyalah segala kebaikan, Dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada sembahhan kecuali Allah, janji-Nya adalah benar, Dia menolong hamba-Nya serta menghancurkan musuh-musuh dengan sendirinya. Tidak ada sembahhan kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Dia, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.”

Kemudian hendaklah ia berdoa dan ber-*talbiyah*, lalu kembali mengucapkan kalimat-kalimat di atas sampai berulang 3 kali. Ia boleh berdoa meminta kebaikan agama dan dunia di sela-sela antara 2 takbir di atas. Setelah itu, hendaklah ia turun dari Shafa dengan berjalan kaki menuju Marwa. Ketika berada di bawah tongkat hijau sepanjang kira-kira 6 hasta yang tergantung di sudut masjid, hendaklah ia berlari dan bergegas hingga ia berada di bawah 2 tongkat hijau yang berada di halaman masjid dan di halaman rumah Abbas.⁴⁵ Setelah itu, hendaklah ia berjalan seperti biasa sampai naik ke bukit Marwa. Ketika sudah melihat Ka'bah (jika dia mampu melihatnya), hendaklah ia mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang telah ia ucapkan di atas Shafa. Setelah itu, hendaklah kembali ke Shafa. Begitulah seterusnya sampai ia melakukannya 7 kali, yaitu dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwa. Sekurang-kurangnya sa'i itu dianggap sah apabila seseorang telah berjalan atau berlari dari Shafa ke Marwa sebanyak 7 kali (walaupun dia tidak mengucapkan doa apapun, tidak bertakbir, tidak berdiri di atas Shafa

⁴⁵ Yang disebutkan di sini adalah keadaan di zaman Imam Syafi'i masih hidup. Adapun sekarang keadaan itu sudah berubah, yaitu untuk menuju Shafa atau Marwa sudah tidak terlalu mendaki, dan tongkat hijau itu sekarang diganti dengan lampu neon berwarna hijau —penyerj)

atau Marwa, tidak berlari di antara dua lampu hijau dan lain-lain — penerj.)

Yang lebih saya sukai adalah, seseorang itu berada dalam keadaan suci apabila melakukan sa'i. Tapi apabila dalam keadaan tidak suci, junub, tanpa wudhu atau dalam keadaan haid, maka hal itu tidak membatalkan sa'inya.

Apabila di tengah-tengah sa'i Iqamat dikumandangkan (shalat berjamaah akan segera dilaksanakan), maka hendaklah dia keluar dari sa'inya lalu masuk masjid dan ikut shalat berjamaah. Setelah selesai shalat, hendaklah ia kembali ke tempat dimana ia meninggalkan sa'inya.

Hukum sa'i antara Shafa dan Marwa ini wajib, sehingga tidak bisa diganti dengan denda apapun.

Diriwayatkan dari Shafiyyah binti Syaibah, dia mengatakan: Telah mengkhabarkan kepada saya binti Abu Tadjjah, yaitu salah seorang perempuan suku Bani Abdud-Dar, ia berkata, "Saya pernah bersama para wanita Quraisy masuk ke rumah Ibnu Abu Husain untuk memperhatikan Rasulullah SAW yang sedang sa'i antara Shafa dan Marwa. Kemudian saya melihat beliau berlari (di antara dua tanda hijau) dengan kencangnya sehingga aku lihat kain beliau berkelebat-kelebat dan saya sempat melihat kedua lutut beliau. Saya mendengar beliau bersabda,

اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

'Bersa'ilah kalian, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i kepada kalian'.⁴⁶

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan tidak disunahkan untuk lari-lari kecil ketika thawaf di Baitullah dan ketika sa'i antara Shafa dan Marwa, akan tetapi hendaklah mereka berjalan dengan tenang.

Menurut saya, perempuan yang sudah terkenal dengan kecantikannya lebih baik melakukan thawaf dan sa'i di malam hari. Apabila ia melakukannya di siang hari, hendaklah ia mengulurkan kainnya untuk menutupi wajahnya (tapi bukan dengan cadar yang

⁴⁶ Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar*, pembahasan tentang manasik, bab "Sa'i Anrara Shafa dan Marwa", hadits no. 1, juz 5.

menempel di wajah—penerj.)

Pada umumnya thawaf dan sa'i itu dilakukan dengan berjalan kaki, baik oleh laki-laki atau perempuan. Tapi apabila seseorang thawaf atau sa'i dengan ditandu atau diusung, maka hal ini dibolehkan apabila ia menderita sakit. Tapi apabila ada seseorang yang thawaf dengan diusung padahal ia dalam keadaan tidak sakit, maka dia tidak wajib mengulangi thawafnya (thawafnya sah), dan ia juga tidak harus membayar fidyah. Dalilnya adalah sebuah riwayat dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas, "Bahwasanya Nabi SAW pernah thawaf di Baitullah dengan berkendaraan dan beliau ber-*ijtilam* (menyentuh Hajar Aswad) dengan tongkat beliau."⁴⁷

BAB: ORANG YANG THAWAF DENGAN DIGENDONG OLEH ORANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang sedang ihram melakukan thawaf dengan menggendong anak kecil atau yang sudah dewasa, sementara ia juga dalam keadaan ihram, kemudian ia memiatiatkan thawaf tersebut untuk orang yang ia gendong dan untuk dirinya sendiri, maka thawaf tersebut hanya sah untuk orang yang digendong, bukan untuk orang yang menggendong. Jadi, orang yang menggendong harus mengulangi thawafnya, karena ia seperti orang yang belum thawaf.

BAB: APA YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH SA'I ANTARA SHAFU DAN MARWA

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan umrah dan ia membawa *hadyu* (hewan kurban), maka menurut saya, lebih baik baginya untuk menyembelih hewan kurban tersebut setelah ia melakukan sa'i, sebelum ia menggunting rambut atau memendekkannya. Hendaklah ia menyembelih kurbannya itu di Marwa atau di tempat manapun, asalkan masih di daerah Makkah. Apabila ia menggunting atau memendekkan rambut sebelum menyembelih kurban, maka tidak ada fidyah terhadap dirinya. Setelah itu, barulah ia menyembelih kurbannya.

⁴⁷ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Ijtilam dengan Tongkat", hadits no. 1607; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Bolehnya Thawaf dengan Unta atau Kendaraan Lain", hadits no. 253; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Thawaf Wajib", hadits no. 1860, *Sunul Ma'bud*; HR. Nasa'i, pembahasan tentang manasik haji, bab "Ijtilam dengan Tongkat"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang Berijtilam dengan Tongkat", hadits no. 2384.

Apabila seseorang melaksanakan haji Qiran atau haji Ifrad, hendaklah ia tidak mencukur rambutnya terlebih dahulu sebelum melempar jumrah pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah). Setelah melempar di hari itu, barulah ia menggunting atau memendekkan rambutnya. Apabila rambut kepalanya hanya sedikit (sukar untuk digunting), maka hendaknya ia mengeriknya dengan pisau cukur atau silet.

Tidak disunahkan bagi perempuan untuk mencukur rambutnya, akan tetapi cukup diambil kira-kira seruas anak jari dan diambil dari seluruh rambutnya secara rata (tidak diambil dari bagian tertentu dari rambut kepalanya). Apabila yang diambil kurang dari itu atau mengambil sedikit dari bagian kepalanya, atau hanya mengambil 3 helai rambut, maka hal itu sudah dianggap sah. Cara dalam menggunting rambut ini bebas, boleh dengan besi, dicabut atau digunting, yang penting rambut tersebut terpotong.

BAB: APA YANG HARUS DIPERBUAT OLEH ORANG YANG BERHAJI (IFRAD) DAN BERHAJI QIRAN

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, orang yang melakukan haji (Ifrad) dan haji Qiran, hendaklah memperbanyak thawaf di Baitullah sambil menunggu hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah).

Apabila telah tiba hari Tarwiyah, hendaklah ia keluar menuju Mina untuk tinggal di sana guna melakukan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Kemudian setelah shalat Subuh, hendaklah ia menunggu sampai matahari terbit dari arah *Sabir* (sebuah gunung yang ada di sebelah timur Mina — penerj.). Begitu pertama kali muncul matahari dari sana, maka hendaklah bersegera untuk berangkat ke Arafah. Sebelum betul-betul masuk daerah Arafah, hendaklah shalat Zhuhur dan shalat Ashar dengan cara dijamak (jamak *taqdim*) bersama imam, dan dilakukan setelah *zawal* (ketika matahari telah condong ke barat). Bagi imam disunahkan juga untuk melakukan hal-hal seperti ini.

Tidak disunahkan bagi imam untuk mengeraskan shalatnya, karena shalat tersebut bukan shalat Jum'at. Hendaklah seorang imam masuk ke dalam masjid (masjid Namirah) ketika matahari sudah condong ke barat, lalu ia berdiri di atas mimbar untuk memulai khutbah pertama. Setelah selesai, hendaklah ia duduk (sebelum memulai khutbah kedua). Di saat itu, hendaklah muadzin mengumumkan adzannya. Setelah selesai, maka sang imam meneruskan khutbah yang kedua dengan kalimat yang

ringan dan pendek. Setelah muadzin mengumandangkan iqamat, lalu melakukan shalat Zhuhur dengan berjamaah, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah sekali lagi ketika imam salam dalam shalat Zhuhur tersebut. Setelah itu, langsung melaksanakan shalat Ashar dengan berjamaah.

Demikianlah, setelah semua selesai, maka hendaklah mereka menuju ke tempat wukuf (betul-betul masuk ke area Arafah). Jika memungkinkan, maka hendaklah wukuf dilaksanakan di sekitar tempat wukuf imam, yaitu di tempat yang berbatu-batuan dengan menghadap ke arah kiblat disertai dengan bacaan doa (memohon apa saja) hingga malam (maghrib).

Disunahkan bagi mereka untuk memperbanyak *talbiyah* di tempat wukuf tersebut. Mereka boleh berwukuf dalam keadaan berdiri atau berada di atas kendaraannya di tempat mana saja, boleh di tempat yang datar dan boleh juga di tempat yang berbukit-bukit (asalkan masih di dalam area Arafah).

Wukuf yang menjadi inti dari amalan haji sekurang-kurangnya dilakukan oleh seseorang dengan tinggal di dalam area Arafah antara waktu *zawal* (waktu Zhuhur) hingga terbit fajar di pagi hari *nahar* (10 Dzulhijjah), walaupun hanya sesaat, tidak berhenti dan tidak berdoa.

Apabila dia memasuki Arafah di luar waktu tersebut (zhuhur sampai subuh), maka ia dianggap telah ketinggalan ibadah haji (dia dianggap tidak melaksanakan ibadah haji).

Apabila seseorang keluar dari Arafah setelah *zawal* tapi matahari belum terbenam, maka pada saat itu dia wajib untuk kembali masuk ke Arafah sampai terbit fajar. Jika ia melaksanakan hal ini, maka ia tidak terkena fidyah. Tapi apabila tidak melakukannya, maka ia harus membayar fidyah.

Apabila seseorang keluar dari Arafah pada malam hari setelah matahari terbenam, tapi sebelum itu (pada waktu siang) dia belum masuk area Arafah, maka dalam hal ini dia tidak terkena fidyah.

BAB: APA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA MENINGGALKAN ARAFAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggalkan Arafah, hendaklah berjalan dengan biasa dan tidak terburu-buru, boleh dengan

berkendaraan atau boleh dengan berjalan kaki.

Apabila seseorang berjalan dengan terburu-buru tapi tidak menyakiti dan mengganggu orang lain, maka menurut saya hal ini tidak makruh. Jika dia menyakiti orang lain, maka dia tidak terkena fidyah.

Mereka hendaklah tidak melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan cara jamak (jamak takhir), kecuali telah sampai di Muzdalifah. Apabila mereka belum sampai di Muzdalifah padahal sudah masuk tengah malam, hendaklah mereka shalat Maghrib dan Isya di tempat tersebut walaupun belum sampai di daerah Muzdalifah.

Daerah Muzdalifah itu dimulai dari dua jalan sempit setelah meninggalkan Arafah, dan dua jalan sempit itu bukan termasuk area Arafah, sedangkan batas akhir Muzdalifah adalah sebuah bukit kecil yang berada di Muhassar (Muhassar adalah tempat antara Muzdalifah dan Mina).⁴⁸ Muzdalifah adalah suatu tempat yang ada batasnya. Apabila seseorang keluar dari batas Muzdalifah setelah tengah malam, maka ia tidak terkena fidyah. Tapi jika ia keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam dan tidak kembali lagi ke Muzdalifah, maka ia harus membayar fidyah berupa menyembelih seekor kambing.

Apabila seseorang tidak masuk ke Muzdalifah antara tengah malam yang pertama sampai waktu shalat Subuh, maka dia harus membayar fidyah.

Apabila dia masuk ke dalam Muzdalifah diantara waktu tersebut (dari tengah malam pertama sampai waktu subuh) maka dia tidak terkena fidyah walaupun dia berada di Muzdalifah hanya sesaat.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraiz, dari Muhammad bin Qais bin Makhramah, mereka meriwayatkan dua buah hadits yang masing-masing mempunyai tambahan dalam riwayatnya, tetapi mereka sepakat dalam maknanya adalah bahwa Nabi SAW bersabda, *"Dulu orang-orang di zaman Jahiliyah ketika melaksanakan haji, mereka meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam, dan mereka meninggalkan Muzdalifah setelah matahari terbit, mereka mengutakan: 'Tsabir'⁴⁹ telah*

⁴⁸ Sekarang batas-batas antara Arafah, Muzdalifah dan Mina sudah diberi tanda berupa tulisan yang sangat besar dengan bahasa Arab dan Inggris yang dibuat oleh pemerintah Saudi, yang insya Allah memudahkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji —penerj.

⁴⁹ *Tsabir*, sebuah gunung yang cukup terkenal di Makkah, merupakan gunung terbesar di antara gunung-gunung yang ada di Makkah. Dinamakan *tsabir* karena ada seorang laki-laki dari suku Khujail yang dikubur di gunung tersebut, dan dia bernama Tsabir.

terbit'. Kemudian kami merubah hal itu, karena Allah telah mengakhirkan yang awal dan mendahulukan yang kedua, yaitu kita tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam dan kita harus meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit.”

BAB: MASUK KE MINA

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, janganlah seseorang melempar jumrah sebelum matahari terbit. Ia boleh melempar sebelum matahari terbit, dengan syarat lemparan itu dilakukan setelah lewat tengah malam sebelum terbit fajar.

Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya (Urwah bin Zubair), dia berkata,

دَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُعِجِّلَ الْإِفَاضَةَ مَنْ جَمَعَ حَتَّى تَرْمِيَ الْحُمْرَةَ وَتُؤَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ وَكَانَ يَوْمُهَا فَأَحْبَبُ أَنْ تُؤَافِيَ.

“Rasulullah SAW pada hari *nahar* menemni istrinya, Ummu Salamah, kemudian beliau memerintahkan agar ia menyegerakan (memajukan) meninggalkan Jam'in (Muzdalifah) dan bersegera untuk melempar jumrah, kemudian melaksanakan shalat Subuh di Makkah. Rasulullah SAW ingin agar Ummu Salamah menyelesaikan ihramnya pada hari itu.”

Imam Syafi'i berkata: Adapun yang dilempar pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah) adalah jumrah Aqabah saja, dan hendaklah pada hari itu seseorang melempar jumrah Aqabah dari atas kendaraannya. Begitu juga hari kedua (tanggal 11 Dzulhijjah), hendaklah melempar dari atas kendaraannya. Adapun pada hari ketiga dan keempat (tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah), hendaklah seseorang melempar dengan berjalan kaki.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh melempar jumrah kecuali dengan batu atau segala sesuatu yang termasuk dalam jenis batu (batu marmar, batu apung, batu granit, dan lain-lain). Adapun segala sesuatu yang tidak termasuk dalam jenis batu, maka tidak boleh dipakai

untuk melempar, seperti: tanah liat, tanah liat yang sudah mengeras (membatu), tanah liat yang dibakar (batu-bata, genting, dan lain-lain), dan garam yang padat. Barangsiapa melempar jumrah dengan benda-benda padat seperti ini, ia harus mengulang lemparannya, karena dianggap seperti orang yang belum melempar.

Adapun waktu melempar jumrah pada hari *nahar* adalah dari pagi hari sampai malam, sedangkan melempar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah harus dilakukan setelah *zawal* (Zhuhur). Maka barangsiapa yang melempar sebelum *zawal*, dia harus mengulang lemparannya. Seseorang tidak boleh melempar jumrah dengan kerikil yang jumlahnya kurang dari 7 butir. Apabila seseorang teringat bahwa lemparannya hanya 6 kerikil, maka ia harus menambah satu lemparan lagi.

Apabila seseorang membawa 21 butir kerikil untuk melempar 3 jumrah (masing-masing berjumlah 7 kerikil), kemudian dia tahu bahwa kerikilnya hilang satu, yang berarti bahwa ada satu jumrah yang hanya dilempar dengan 6 kerikil, sementara ia tidak tahu jumrah mana yang hanya dilempar dengan 6 kerikil, maka dalam hal ini ia harus mengulang seluruh lemparannya. Lemparan itu dianggap sah apabila sekurangnya kerikil tersebut masuk ke dalam sumur penampungan kerikil (walaupun tidak mengenal jumlahnya).

Apabila seseorang melempar jumrah, kemudian ia tidak tahu ke mana jatuhnya kerikil, maka lemparan seperti ini dianggap tidak sah dan dia harus mengulang lemparannya. Barangsiapa lupa melempar di siang hari, maka dia boleh melempar di malam hari, dan dia tidak terkena fidyah. Begitu juga apabila seseorang lupa melempar seluruh jumrah, kemudian dia teringat hal itu di akhir hari Mina (tanggal 13 Dzulhijjah), maka di hari itu dia boleh melempar seluruh lemparan yang belum dilakukan, baik lemparan terhadap jumrah Aqabah atau jumrah yang lainnya dengan syarat ketika melempar, ia masih berada di hari-hari Mina (belum lewat tanggal 13 Dzulhijjah). Dalam hal ini ia tidak terkena fidyah.

Apabila hari-hari Mina atau hari melempar jumrah telah berlalu (telah lewat dari tanggal 13 Dzulhijjah) dan pada saat itu ada orang yang lemparannya masih 3 kerikil lagi, maka dalam hal ini dia harus membayar dam (denda). Tapi apabila pada saat itu lemparannya tinggal satu kerikil lagi, maka dendanya berupa satu *mud* makanan. Apabila pada saat itu lemparannya tinggal 2 kerikil lagi, maka dendanya adalah 2 *mud*

makanan.

Apabila kerikil yang dipakai untuk melempar terkena najis atau diduga terkena najis, maka —menurut saya— lebih baik dicuci dahulu agar tidak menempel di tangan atau di pakaian. Tapi apabila kerikil tersebut tidak dicuci, tapi langsung dipakai untuk melempar, maka lemparan itu tetap sah.

Adapun besarnya kerikil yang dipakai untuk melempar adalah sebesar *khadzaf* (ujung jari tangan).

Diriwayatkan dari Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَفِ.

“Bahwa Nabi SAW melempar jumrah dengan kerikil sebesar *khadzaf*.⁵⁰

Yang dimaksud dengan *khadzaf* adalah, ukuran sebesar ujung jari atau lebih kecil dari itu dalam hal panjang atau lebarnya.

Apabila seseorang melempar dengan kerikil yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar dari ukuran *khadzaf*, maka menurut saya hal itu makruh, tapi dia tidak wajib mengulang lemparannya.

BAB: HAL-HAL YANG DILAKUKAN DI MINA SELAIN MELEMPAR JUMRAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang selesai melempar jumrah dan membawa hewan kurban, maka hendaklah ia menyembelih hewan kurban itu lalu menggunting rambut atau memendekkannya. Ia boleh memakan sebagian daging hewan kurban tersebut. Setelah itu, ia boleh melakukan thawaf Ifadah. Apabila ia menyembelih kurban sebelum melempar jumrah, bercukur sebelum menyembelih, atau membolak-balik urutan pelaksanaan kewajiban di hari *nahar* tersebut, maka dalam hal ini ia tidak terkena fidyah karena hal itu boleh dilakukan.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir, ia

⁵⁰ HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab “Disunahkannya Melempar Jumrah dengan Batu Sebesar Khadzaf”, hadits no. 313; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab “Bersegera Meninggalkan Jam'in (Muzdalifah)”, hadits no. 1928; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab “Melempar Jumrah dengan Kerikil Sebesar Khadzaf”, hadits no. 897; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang manasik, bab “Ukuran Kerikil yang Dipakai untuk Melempar”, hadits no. 2454.

berkata, "Pada haji Wada' Rasulullah SAW berhenti di Mina, karena banyak orang yang bertanya kepada beliau. Ada seorang laki-laki yang datang dan dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku telah bercukur padahal aku belum menyembelih kurban dan aku belum tahu hukumnya'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sekarang sembelihlah, tidak apa-apa*'. Lalu datang lagi seorang laki-laki dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku sudah menyembelih tapi aku belum melempar jumrah, dan aku belum tahu hukumnya'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sekarang lemparlah jumrah dan tidak apa-apa*'. Begitulah, setiap kali Rasulullah SAW ditanya tentang mendahulukan satu perbuatan dan mengakhirkan perbuatan yang lain, beliau selalu menjawab, '*Lakukanlah, tidak apa-apa*'.⁵¹

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh *mabit* (bermalam) kecuali di Mina. Adapun batas Mina adalah dimulai dari Aqabah sampai ke lembah Muhassar. Tidak ada *rukshah* (keringanan) bagi seseorang untuk tidak *mabit* di Mina, kecuali para penggembala unta dan orang-orang yang bertugas untuk memberi minum kepada orang-orang yang melaksanakan haji.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa *mabit* di Mina tapi di luar batas yang telah ditentukan, maka dia harus membayar denda, yaitu bersedekah 1 Dirham untuk 1 malam, dan 2 Dirham untuk 2 malam, adapun untuk 3 malam, dia harus membayar *dam* (menyembelih hewan kurban).

BAB: THAWAFNYA ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN THAWAF HAJI (THAWAF IFADHAH) DAN YANG BELUM MELAKUKANNYA

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mendahulukan thawaf haji sebelum berangkat ke Arafah, dan thawaf tersebut diikuti dengan sa'i antara Shafa dan Marwa, maka ia belum boleh ber-*tahallul* sebelum

⁵¹ HR. Abu Daud, pembahasan tentang haji, bab "Orang yang Mendahulukan Satu Kewajiban dan Mengakhirkan Kewajiban yang Lain di Dalam Berhaji", hadits no. 1998; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Seseorang yang Bercukur Sebelum Menyembelih atau Menyembelih Sebelum Melempar Jumrah", hadits no. 916; HR. Ilmu Majah, pembahasan tentang manasik, bab "Orang yang Mendahulukan Satu Kewajiban Haji dan Mengakhirkan Kewajiban yang Lain", HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang haji, bab "Orang yang Mendahulukan Satu Kewajiban Haji dan Mengakhirkan Kewajiban yang Lain", hadits no. 501, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Hadits ini juga terdapat dalam *Nailul Authar*, pembahasan tentang manasik, bab "Seseorang yang Mendahulukan Menyembelih, Bercukur, Melempar Jumrah Atau Thawaf Ifadha dan Mengakhirkan yang Lain", hadits no. I, juz 5.

kembali melakukan thawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Tapi ia tidak perlu mengulang sa'inya, baik ia melakukan haji Qiran atau haji Ifrad.

Barangsiapa mengakhirkan thawaf hajinya (thawaf Ifadhah) setelah kembali dari Mina, maka ia harus thawaf di Baitullah berikut sa'i antara Shafa dan Marwa setelah kembali dari Mina, baik dia melakukan haji Qiran atau haji Ifrad.

Orang yang melakukan haji Qiran sama persis dengan orang yang melakukan haji Ifrad dalam seluruh manasiknya, tapi bagi yang melakukan haji Qiran harus membayar *dam* sedangkan yang melakukan haji Ifrad tidak wajib membayar *dam*, karena orang yang melaksanakan haji Qiran berarti melaksanakan haji rukun Islam sekaligus umrahnya. Sedangkan orang yang melakukan haji Ifrad, maka ia dapat mengulang umrahnya.

Seorang perempuan berbeda dengan laki-laki dalam satu hal, yaitu apabila seorang laki-laki kembali dari Mina, maka ia harus melakukan thawaf Wada' (thawaf perpisahan dengan Baitullah). Adapun seorang perempuan yang haid ketika kembali dari Mina, maka dia tidak wajib dan tidak usah melaksanakan thawaf Wada' di Baitullah. Tapi apabila perempuan tersebut tidak haid, maka ia sama persis dengan apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Apabila dia belum melaksanakan thawaf Wada' sekembalinya dari Mina, maka dia belum boleh meninggalkan Makkah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang lelaki meninggalkan Makkah sebelum melakukan thawaf Wada' di Baitullah, sedangkan tempat tinggalnya dekat yaitu belum sampai jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, maka menurut saya, ia harus kembali ke Makkah untuk melaksanakan thawaf Wada'. Tapi jika tempat tinggalnya jauh, yaitu lebih dari jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, maka ia harus mengirimkan hewan kurban ke Makkah untuk disembelih di Makkah. Dalam keadaan seperti ini hajinya tetap sah.

Apabila seorang laki-laki melaksanakan thawaf di Baitullah dan thawaf tersebut merupakan thawaf wajib, kemudian ia lupa melaksanakan shalat dua rakaat wajib, dan waktu itu dia sudah melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, maka ia tidak perlu mengulanginya.

BAB: HADYU (HEWAN KURBAN)

Imam Syafi'i berkata: Yang boleh dijadikan sebagai hewan

kurban adalah unta, sapi, kambing, kerbau, dan biri-biri. Barangsiapa bernadzar untuk menyembelih hewan kurban dan menyebutkan jenis *hadyu* tersebut (unta, sapi atau kambing dan seterusnya) kemudian menyebutkan besar kecilnya (umur), maka ia wajib menyembelih hewan itu yang ciri-ciri dan sifatnya sudah ia tentukan.

Adapun tempat yang wajib dipakai untuk menyembelih hewan kurban adalah di Tanah Haram. Tidak boleh hewan kurban disembelih di Tanah Halal kecuali seseorang bernadzar untuk menyembelihnya di suatu tempat, maka ia harus melaksanakannya di tempat yang sudah ditentukan itu. Atau penyembelihan *hadyu* boleh dilaksanakan di Tanah Halal bila seseorang terhalang oleh musuh (sehingga tidak bisa meneruskan ibadah hajinya).

Apabila seseorang membawa hewan kurban, maka ia tidak boleh mengendarainya kecuali ada hal yang darurat (dalam keadaan terpaksa). Hewan kurban boleh dinaiki dengan syarat tidak sampai membuatnya cacat. Boleh juga seseorang menaikkan orang yang dalam keadaan darurat yang ada bersamanya, ke atas hewan itu.

Apabila hewan kurban itu adalah betina lalu beranak, dan anaknya bisa berjalan sendiri mengikuti induknya, maka hendaklah dia menuntun hewan tersebut. Tapi apabila anaknya tidak bisa mengikuti induknya, maka dia boleh menaikkan anak hewan tersebut di atas punggung induknya. Ia tidak boleh meminum susu hewan kurban kecuali apabila anak-anaknya sudah kenyang. Begitu juga tidak boleh memberi minum kepada orang lain dari susu hewan kurban itu. Apabila ia menaikkan anak-anak hewan tersebut ke atas punggung induknya padahal tidak ada hal yang darurat, kemudian hal itu mengakibatkan hewan kurban menjadi cacat, maka dia wajib membayar denda seharga kira-kira kurangnya harga hewan tersebut akibat cacat yang dialaminya.

Hewan kurban itu ada dua macam:

Pertama, hewan kurban yang mempunyai hukum sunah. Hewan kurban seperti ini apabila dituntun oleh pemiliknya kemudian cacat, namun masih ada kesempatan untuk menyembelihnya (sebelum dia mati), maka hendaklah segera disembelih. Saya menyukai apabila kalung yang menggantung di lehernya (sebagai tanda hewan kurban) ditenamkan ke dalam darah yang mengalir dari sembelihan itu, kemudian dipukulkan ke badannya. Setelah itu, dipersilakan kepada orang-orang untuk memakan daging hewan itu.

Kedua, binatang kurban yang mempunyai hukum wajib. Hewan seperti ini apabila terkena cacat (penyakit) sebelum sampai ke Tanah Haram, maka pemiliknya boleh menjualnya, menghibahkan atau menahannya (menyembelinya), tapi dia harus mengganti hewan lain untuk dijadikan sebagai pengganti. Seandainya *hadyu* yang cacat disedekahkan (di luar Tanah Haram) kepada orang-orang miskin, maka ia tetap harus mengganti dengan hewan lain, karena hewan yang disedekahkan itu sudah tidak dianggap sebagai hewan kurban.

Adapun cara menyembelih unta adalah dalam keadaan berdiri dan tidak tenkat kakinya. Akan tetapi, menurut saya lebih baik unta tersebut diikat salah satu kakinya. Boleh juga unta tersebut disembelih dalam keadaan duduk atau berbaring.

Bahasa yang digunakan untuk penyembelihan unta seperti ini adalah dengan kalimat *nahar*, sedangkan penyembelihan sapi dan kambing disebut dengan *dzabh*. Baik orang laki-laki atau perempuan boleh menyembelih hewan kurban ini, akan tetapi menurut saya makruh hukumnya apabila yang menyembelih hewan yang dipersembahkan untuk peribadatan (*hadyu*) ini adalah orang Yahudi atau Nasrani. Tapi apabila hal itu terjadi, maka pemilik hewan kurban tersebut tidak harus mengulang menyembelih *hadyu*-nya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dalam penyembelihan hewan kurban ini hanya mengucapkan *basmallah*, maka hal tersebut telah sah. Boleh juga seseorang ketika menyembelih mengucapkan,

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي.

"Ya Allah, terimalah dariku ini."

Atau dengan mengucapkan,

تَقَبَّلْ عَنِّي فُلَانٌ.

"Ya Allah, terimalah ini dari fulan."

Doa terakhir ini apabila ia menyembelih untuk si fulan.

Disunahkan bagi seseorang untuk memakan jantung dari binatang sembelihannya, atau memakan dagingnya, sebelum dia melakukan *thawaf* *Ifadhah*. Tapi apabila hal itu tidak dilakukan, maka tidak mengapa, karena

menurut saya hal itu hanya disunahkan. Tapi apabila seseorang memakan daging dari binatang kurban yang hukumnya wajib, maka ia harus membayar denda seharga daging yang ia makan. Namun bila sembelihan tersebut merupakan sembelihan yang hukumnya sunah seperti hewan kurban, aqiqah dan lain-lain, maka ia boleh memakan sebagian dagingnya, memberi makan fakir miskin, menghadiahkannya kepada orang lain, menyimpannya atau mendedekahkannya.

Menurut saya, lebih baik ia tidak memakan dan menyimpan kecuali 1/3 saja, kemudian yang 1/3 lagi untuk dihadiahkan, dan yang 1/3 lagi untuk disedekahkan kepada fakir miskin. 7 orang yang melakukan haji Tamattu' boleh bersekutu (patungan) untuk menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Tapi apabila mereka tidak berserikat, maka masing-masing dari mereka wajib menyembelih seekor kambing. Begitu juga mereka boleh berserikat ketika terhalang, yaitu dengan cara menyembelih seekor unta, sapi atau dengan cara masing-masing, yaitu dengan membayar harga hewan tersebut, untuk satu orang 1/7 dari harga hewan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata,

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثَةِ الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ
وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.

"Kami menyembelih seekor unta untuk 7 orang dan menyembelih sapi untuk 7 orang bersama Rasulullah SAW."⁵²

BAB: HAL-HAL YANG BISA MERUSAK (MEMBATALKAN) HAJI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memasuki ihram umrah kemudian ia berjima' dengan istrinya sebelum thawaf di Baitullah berikut

⁵² HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Berserikat di Dalam Binatang Kurban dan Bolehnya Seekor Sapi atau Unta untuk 7 Orang", hadits no. 350; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang haji, bab "Bersekutu dalam Unta dan Sapi", hadits no. 904; HR. Nasa'i, pembahasan tentang kurban, bab "Bolehnya Sapi untuk Kurban", HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang kurban, bab "Untuk Berapa Orang Seekor Unta dan Seekor Sapi", hadits no. 2537; HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang kurban dan hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban, bab "Kurban yang Boleh untuk Lebih dari Satu Orang", hadits no. 639, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syabani.

sa'i antara Shafa dan Marwa, maka dalam hal ini umrahnya rusak dan batal. Apabila seseorang berihram haji atau berihrami haji sekalian umrah, kemudian dia berjima' dengan istrinya sebelum dia melempar jumrah Aqabah atau dia belum thawaf di Baitullah (thawaf Uda'ah), maka dalam hal ini hajinya telah batal. Jima' yang membatalkan haji adalah apabila seorang laki-laki telah memasukkan ujung kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya. Apabila hal itu belum dilakukan, maka hajinya tidak batal.

Apabila haji seseorang telah batal, maka ia tetap harus meneruskan kewajiban-kewajiban hajinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang hajinya belum batal. Kemudian di tahun berikutnya ia wajib mengulang hajinya, dan ia juga wajib mengurbankan seekor unta untuk dua ibadah haji tersebut. Adapun seorang lelaki yang hanya bersenang-senang (peluk cium) dengan istrinya, atau belum melakukan sesuatu yang telah saya jelaskan di atas (berjima'), maka ia hanya wajib membayar denda berupa seekor kambing.

Orang yang hajinya batal tapi dia tidak mendapatkan seekor unta, maka dalam keadaan seperti ini ia boleh menyembelih seekor sapi.

Apabila dia tidak mendapatkan seekor sapi, maka ia boleh menyembelih 7 ekor kambing.

Apabila seluruh hewan tersebut (unta, sapi, dan kambing) tidak bisa didapatkan, maka ia harus menaksir harga seekor unta dengan dirham Makkah, lalu dirham tersebut dibelikan makanan dan makanan tersebut disedekahkan.

Apabila tidak bisa mendapatkan makanan, maka ia harus berpuasa. Untuk setiap 1 *mud* makanan harus diganti dengan puasa 1 hari. Untuk bersedekah makanan dan menyembelih hewan kurban harus dilakukan di Makkah atau Mina (Tanah Haram). Adapun puasa boleh dilakukan di mana saja, karena puasa tersebut tidak ada manfaatnya bagi penduduk Tanah Haram.

BAB: TERHALANG

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud terhalang adalah seperti apa yang difirmankan oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Ayat di atas turun di Hudaibiyah, ketika Nabi SAW terhalang oleh musuh. Maka demikian pula seseorang apabila terhalang oleh musuh, baik musuh itu kafir atau muslim, baik tempat tinggalnya jauh atau dekat, sementara ia telah memulai ihramnya. Pada saat itu, ia harus menyembelih seekor kambing kemudian ber-*tahallul* dan tidak diwajibkan untuk mengqadha (tidak wajib mengulang di tahun berikutnya), kecuali jika haji tersebut diniatkan sebagai kewajiban dalam Islam.

Apabila seseorang menunda *tahallul*-nya karena berharap akan terlepas dari halangan tersebut, maka menurut saya hal itu akan lebih baik baginya. Apabila seseorang tidak mendapatkan kambing untuk disembelih dan disedekahkan kepada fakir miskin, maka menurut saya lebih baik baginya untuk berpuasa sebagai pengganti kambing tersebut sebelum ia ber-*tahallul*. Namun jika ia ber-*tahallul* sebelum melakukan puasa, maka saya berharap mudah-mudahan pendapat saya benar bahwa ia tidak terkena fidyah apapun.

BAB: TERHALANG OLEH SAKIT DAN HAL-HAL LAIN

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak ada halangan kecuali berupa musuh."

Imam Syafi'i berkata: Yang menjadi pegangan (Ibnu Abbas) adalah bahwa yang dimaksud terhalang yang disebutkan oleh Allah, dimana seseorang boleh ber-*tahallul* dari ihramnya, adalah halangan yang berupa musuh. Oleh karena itu, seseorang yang terhalang karena salah perhitungan atau karena sakit, maka ia tidak boleh ber-*tahallul* dari ihramnya.

Apabila seseorang membutuhkan obat yang mengakibatkan wajibnya membayar fidyah, atau menghilangkan penyakit yang juga mengakibatkan wajibnya membayar fidyah, maka ia harus membayar fidyah tersebut di Tanah Haram dengan cara mengirimkan binatang kurbannya ke sana. Jika ia mampu meneruskan ihramnya, maka hendaklah ia meneruskan ihram lalu ber-*tahallul* dari ihramnya dengan cara thawaf dan sa'i. Hal itu pun apabila ihramnya adalah ihram umrah. Setelah itu, ia boleh ber-*tahallul* kemudian pulang. Apabila ihramnya adalah ihram haji, kemudian ia berhasil menyelesaikan hajinya, maka hajinya sah. Tapi jika ia tidak berhasil menyelesaikan hajinya, hendaklah ia thawaf di Baitullah berikut sa'i antara Shafa dan Marwa. Kemudian di tahun mendatang, ia harus mengulang hajinya dan harus menyembelih

binatang kurban yang mudah didapat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang wukuf di Arafah dalam keadaan tidak berakal (pingsan atau gila), maka hajinya dianggap batal. Apabila seseorang dithawafkan (thawaf dengan ditandu atau diusung) dan ia dalam keadaan tidak berakal, maka ia dianggap seperti orang yang belum thawaf. Begitu juga apabila seseorang berihram dalam keadaan tidak berakal, maka ihramnya tidak sah. Apabila seseorang wukuf di Arafah dalam keadaan berakal walaupun hanya sesaat, maka ia dianggap dalam keadaan berakal walaupun setelah itu ia tidak dalam keadaan berakal lagi hingga melampaui batas yang ada, hanya saja dalam keadaan seperti ini ia wajib membayar *dam*.

BAB: RINGKASAN KECIL TENTANG HAJI

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa pergi haji melewati kota Madinah, maka dia harus berihram dari Dzulhulaifah. Barangsiapa melewati pantai (tepi laut), maka dia harus berihram dari Juffah. Barangsiapa melalui jalur laut (bukan jalur pantai), maka dia harus berihram dari tempat yang sejajar dengan Juffah. Seseorang boleh berihram sebelum melewati tempat-tempat *miqat* tersebut, yaitu dari arah negerinya.

Apabila seseorang telah melewati *miqat-miqat* tersebut tapi dia belum berihram, maka dia harus kembali ke tempat *miqat* untuk memulai ihramnya. Apabila ia tidak kembali (memulai ihram setelah melewati *miqat*), maka ia harus membayar *dam*, yaitu berupa menyembelih seekor kambing lalu disedekahkan kepada orang-orang miskin.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai (memandang baik) jika orang yang akan memulai ihramnya mandi terlebih dahulu, baik laki-laki atau perempuan yang sedang haid atau nifas. Namun apabila mereka tidak mandi, maka cukup dengan berwudhu saja.

Seorang laki-laki boleh berihram dengan memakai pakaian yang berupa sarung atau selempang (kain), atau pakaian apapun yang bersih (tapi tidak boleh yang berjahit), lalu kain tersebut dililitkan di badannya atau diselempangkan. Namun apabila ia tidak mendapatkan sarung, maka boleh memakai celana panjang. Apabila dia tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh memakai sepatu yang dipotong sehingga kedua mata kakinya tidak tertutup.

Seorang laki-laki ketika berihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan tidak boleh pula memakai serban (tutup kepala). Sedangkan seorang perempuan boleh memakai celana panjang, sepatu, gamis (baju kurung), kerudung, dan segala jenis pakaian, kecuali cadar (penutup wajah yang menempel di wajah).

Namun seorang wanita boleh menutupi wajahnya (agar tidak dilihat laki-laki yang ada di sekitarnya) dengan cara mengulurkan kerudungnya di depan wajahnya sehingga tidak terlihat, tapi jangan sampai kerudung tersebut menempel di wajahnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki meninggal dunia ketika ihram, maka hendaklah dia dimandikan dengan air dan *sidr* (daun bidara) yang tidak boleh dicampuri dengan wewangian, kemudian dikafani dengan dua kain (bagian atas dan bagian bawah), tidak boleh dipakaikan gamis (baju yang berjahit) dengan posisi wajah tertutup tapi kepalanya terbuka (seperti keadaan orang yang sedang ihram).

Apabila seorang perempuan meninggal dunia saat ihram, maka hendaklah ia dimandikan dengan air dan *sidr*, boleh dikafani dengan gamis dan sarung (boleh dikafani dengan pakaian apapun) lalu kepalanya ditutup dengan kerudung, tapi wajahnya harus terbuka (seperti keadaan perempuan yang sedang ihram).

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh menggunting rambutnya sebelum memakai ihram. Kemudian pada saat ihram ia boleh memilih, apakah akan berihram dengan cara *qiran* (ihram haji berikut ihram umrah), dengan cara *ifrad* (ihram haji dulu lalu diteruskan dengan ihram umrah), atau dengan cara *tamattu'* (ihram untuk umrah dulu lalu diteruskan dengan ihram haji). Menurut saya, yang terbaik adalah ihram dengan cara *tamattu'*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan haji Tamattu' atau haji Qiran, maka hal itu sah dan diperbolehkan, namun ia harus menyembelih seekor kambing. Apabila tidak mendapatkannya, maka boleh diganti dengan puasa selama 10 hari; 3 hari dilakukan ketika mulai berihram sampai hari Arafah, tidak boleh dilakukan pada hari-hari Mina [tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah] namun boleh dilakukan setelah hari-hari Mina jika ia tidak sempat melaksanakan sebelum hari Arafah. Atau boleh juga dilaksanakan di perjalanan ketika hendak pulang ke negerinya. Adapun yang 7 hari dilaksanakan setelah itu (yaitu ketika sudah sampai di negerinya).

BAB: TALBIYAH

Kalimat *talbiyah* adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat serta kekuasaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Apabila seseorang selesai mengucapkan *talbiyah*, hendaklah ia bershalawat kepada Nabi SAW dan memohon kepada Allah akan ridha dan surga-Nya, serta berlandung kepada-Nya dari murka dan neraka-Nya. Seseorang yang sedang ihram disunahkan untuk memperbanyak *talbiyah* serta mengeraskan suaranya bagi laki-laki, dan merendhakkannya bagi perempuan.

Apabila seseorang melihat Baitullah (Ka'bah) untuk yang pertama kalinya, maka disunahkan mengucapkan,

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعَظَمَةِ
وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهٖ أَوْ اعْتَمَرَهٗ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا.

"Ya Allah, tambahkanlah kepada Baitullah ini kemuliaan dan keagungan serta kehormatan, dan tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan bagi orang yang memuliakan dan mengagungkan Baitullah ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan haji atau umrah."

Disunahkan juga baginya untuk menyentuh Hajar Aswad dan memakai pakaian ihram secara *idhthiba'*, yaitu memasukkan kainnya di bawah ketiak sebelah kanan sehingga bahu kanannya terbuka.

Disunahkan pula bagi orang yang sedang thawaf untuk memperbanyak doa:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari adzab api neraka.”

Apabila telah selesai thawaf, disunahkan untuk shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim atau di tempat mana saja yang memungkinkan. Setelah itu, hendaklah ia naik ke bukit Shafa lalu mendaki sampai ke atas sehingga antara dirinya dan Baitullah tidak terhalang oleh apapun. Lalu hendaklah bertakbir 3 kali dan mengucapkan kalimat:

يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ وَتَصَرَّ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

“Tidak ada sembahkan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan pujian hanya untuk-Nya, dia menghidupkan dan mematikan, di tangan-Nyalah segala kebaikan, dan dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada sembahkan kecuali Allah satu-satu-Nya, dia yang membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan musuh-musuh-Nya tanpa bantuan siapapun. Tidak ada sembahkan kecuali Allah, agama yang bersih hanya dipersembahkan kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membenci-Nya.”

Kemudian hendaklah ia berdoa dan meminta kepada Allah berupa kebaikan-kebaikan agama (akhirat) dan kebaikan-kebaikan dunia. Lalu hendaklah ia mengulang kalimat-kalimat di atas sampai 3 kali. Selanjutnya, ia harus turun dari bukit Shafa tersebut untuk menuju bukit Marwa dengan berjalan kaki. Apabila telah sampai di bawah tongkat hijau yang dipasang di sudut masjid yang panjangnya kira-kira 6 hasta (keterangan ada di pembahasan sebelumnya), hendaknya ia berlari hingga berada di bawah 2 tongkat hijau yang berada di halaman masjid dan rumah Abbas. Setelah berjalan sampai ke Marwa, hendaknya ia naik sehingga berada di puncak Marwa dan mencari tempat yang tidak

terhalang antara dirinya dengan Ka'bah. Ketika sudah ada di atas bukit Marwa, hendaknya ia mengucapkan doa seperti yang diucapkan di bukit Shafa. Begitulah seterusnya sampai berulang 7 kali, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwa.

Apabila seseorang melakukan haji Tamattu', maka setelah selesai melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, hendaklah ia mencukur rambutnya. Pada saat itu, ia berarti telah ber-tahallul (sudah keluar dari ihramnya). Setelah itu, hendaklah dia menunggu datangnya hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) untuk berangkat ke Mina sebelum Zhuhur. Sebelum berangkat ke Mina pada hari itu, hendaklah ia melakukan thawaf Wada' sebanyak 7 kali putaran, kemudian dia memulai ihram haji dari Masjidil Haram. Setelah sampai di Mina, hendaklah ia melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh di Mina. Kemudian sehabis shalat Subuh, hendaklah ia menunggu sampai matahari terbit, lalu berangkat ke Arafah untuk wukuf di tempat mana saja yang dikehendaki (dengan catatan bahwa ia berada di dalam area Arafah). Apabila matahari telah tenggelam, hendaklah ia meninggalkan Arafah dan berjalan dengan tenang (tidak terburu-buru) menuju ke Muzdalifah, lalu ia mengerjakan shalat Maghrib, Isya dan Subuh di sana.

Demikianlah orang yang melakukan haji Tamattu'. Adapun orang yang melaksanakan haji Qiran atau Ifrad, maka ia harus selalu dalam keadaan ihram (hingga tanggal 10 Dzulhijjah). Dia juga wajib melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang yang berhaji Tamattu'. Hanya saja ketika ia telah melaksanakan thawaf dan sa'i sebelum berangkat ke Mina, maka kembalinya dari Mina dia hanya berkewajiban untuk melakukan thawaf (tidak berikut sa'i), dan pada saat itu dia boleh berjima' dengan istrinya. Tapi jika dia belum melakukan sa'i sebelum berangkat ke Mina, maka kembalinya dari Mina atau Arafah, ia harus thawaf sebanyak 7 kali berikut sa'i antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali pula.

Saya berpendapat bahwa seseorang yang akan melempar jumrah, wukuf di Arafah atau bermalam di Muzdalifah, disunahkan baginya untuk mandi terlebih dahulu. Namun apabila ia tidak mandi dan tidak wudhu ketika melaksanakan amalan haji, maka amalan-amalan haji dianggap sah, bahkan seluruh amalan-amalan hajinya boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang haid kecuali shalat dan thawaf di Baitullah, karena thawaf itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah bersuci (dari hadats besar atau hadats kecil).

Apabila telah sampai hari *nahr* (tanggal 10 Dzulhijjah) dan beberapa hari sesudahnya, maka hendaklah *muhrim* menyembelih kambing kurbannya, baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah. Kurban yang hukumnya wajib, seluruh kulit dan dagingnya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil dan memakannya sedikitpun. Adapun kurban yang hukumnya sunah, dagingnya boleh disedekahkan dan boleh dimakan serta boleh disimpan (oleh orang yang berkurban).

Penyembelihan kurban di hari-hari Mina (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) boleh dilakukan di siang hari atau di malam hari. Tapi saya lebih menyukai apabila dilakukan di siang hari. Pada hari-hari Mina ini diwajibkan untuk melempar 3 buah jumrah, yang masing-masing jumrah harus dilempar dengan 7 kerikil, dan tidak boleh melempar kecuali setelah matahari tergelincir (setelah Dzuhur).

Adapun kerikil untuk melempar jumrah boleh diambil dari tempat mana saja, kecuali tempat-tempat yang terdapat najis, masjid atau sumur jumrah (tempat jatuhnya batu kerikil yang dipakai untuk melempar). Menurut saya makruh hukumnya mengambil batu dari tempat-tempat tersebut. Adapun ukuran kerikil yang dipakai untuk melempar adalah kerikil yang besarnya sama dengan ujung jari atau lebih kecil dari itu. Seseorang tidak boleh melempar dengan 14 kerikil dari tempat yang sama.

Apabila seseorang telah selesai melaksanakan ibadah haji kemudian segera meninggalkan Makkah, maka diharuskan baginya untuk thawaf di Baitullah sebanyak 7 kali, yaitu yang disebut dengan thawaf Wada' (thawaf perpisahan) sebagai akhir dari seluruh amalan hajinya. Apabila dia telah keluar dari Makkah padahal ia belum melaksanakan thawaf Wada', maka hendaklah ia mengirimkan seekor kambing untuk disembelih di Tanah Haram.

Hukum antara laki-laki dan perempuan dalam masalah thawaf Wada' adalah sama, kecuali perempuan yang sedang haid, dia boleh meninggalkan Makkah tanpa melakukan thawaf Wada' dengan syarat telah melakukan thawaf wajib (thawaf Ifadah).

Saya menyukai (memandang baik) apabila seseorang yang hendak meninggalkan Baitullah, ia berdiri di Multazam (tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah) sambil mengucapkan kalimat:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَالْبَنُ عَبْدُكَ وَالْبَنُ أَمْتُكَ حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سَرَرْتَنِي فِي بِلَادِكَ وَبَلَّغْتَنِي بِبِعْمَتِكَ حَتَّى أَعْتَمَتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكَكَ فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَزِدْ عَنِّي رِضًا وَإِلَّا فَمِنْ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَتَأَيَّ عَنْ بَيْتِكَ دَارِي هَذَا أَوْ أَنْ أَنْصِرَافِي إِنْ أَذْنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَإِلَّا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فَاصْحَبْنِي بِالْعَافِيَةِ فِي بَدَنِي وَالْعِصْمَةِ فِي دِينِي وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَحْيَيْتَنِي.

"Ya Allah, sesungguhnya Baitullah adalah milik-Mu, dan hamba-Mu ini (aku) adalah hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu dan anak dari amat-Mu (amat: budak perempuan). Engkau telah membawaku dengan sesuatu yang telah Engkau kuasakan untukku dari makhluk-Mu, sehingga mudah bagiku untuk sampai ke negeri (rumah)-mu. Dengan nikmat-Mu Engkau telah hantarkan aku dan telah menolongku untuk menunaikan manasik yang telah kupersembahkan hanya untuk-Mu. Jika Engkau ridha kepadaku, maka tambahkanlah ridha-Mu itu kepadaku. Namun jika selama ini Engkau tidak ridha kepadaku, maka sekaranglah aku mengharap ridha-Mu sebelum aku kembali ke negeriku dan sebelum aku menjadi jauh dari rumah-Mu ini. Jika Engkau izinkan, inilah saat-saat terakhir menjelang kepergianku dari rumah-Mu. Bukan karena aku akan mencari pengganti-Mu dan pengganti rumah-Mu, dan juga bukan karena aku tidak cinta kepada-Mu, tapi karena aku harus berpisah dengan rumah-Mu ini. Ya Allah, sejahterakanlah badanku dan berikanlah perlindungan dalam agamaku, perbaikilah aku setelah kembali. Tolonglah agar aku selalu menaati-Mu selama engkau masih memberikan kehidupan kepadaku."

PEMBAHASAN TENTANG PENYEMBELIHAN KURBAN

Imam Syafi'i berkata: Menyembelih kurban hukumnya adalah sunah, yang menurut saya tidak pantas untuk ditinggalkan. Barangsiapa menyembelih hewan kurban, maka yang sah adalah sekurang-kurangnya berupa kambing *tsaniyah*,⁵³ unta *tsaniyah* atau sapi *tsaniyah*. Tidak sah kurban apabila berupa *dzadza'* (domba yang berumur 1 tahun atau ada yang mengatakan domba yang berumur 6 bulan). Tapi domba sah dijadikan kurban apabila sudah mencapai umur 2 tahun (*dha'n*).

Adapun waktu menyembelih kurban adalah ketika imam telah selesai shalat (Idul Adha). Apabila imam terlambat, atau di suatu kampung tidak ada imam yang memimpin shalat Idul Adha, maka diperkirakan kapan waktu shalat Idul Adha masuk kemudian ditambah waktu untuk pelaksanaan shalat dua rakaat. Apabila hari-hari Mina telah berlalu (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah), maka sudah tidak boleh menyembelih kurban.

⁵³ Kambing *tsaniyah* adalah kambing yang berumur 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Sapi *tsaniyah* adalah sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Unta *tsaniyah* adalah unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke-6.

BAB: KURBAN SEEKOR UNTA BOLEH UNTUK BEBERAPA ORANG

Imam Syafi'i berkata:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ نَحَرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

Diriwayatkan dari Jابر bahwasanya pada tahun (peristiwa) Hudaibiyah, Rasulullah SAW bersama para sahabat berkurban seekor unta atau seekor sapi untuk 7 orang.

Imam Syafi'i berkata: Mereka (Rasul dan para sahabat) melakukannya karena terhalang untuk meneruskan ibadah haji. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Yang dimaksud dengan firman Allah: "*maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat*", maksud hewan kurban di sini adalah seekor kambing. Seekor unta boleh untuk 7 orang yang terhalang atau 7 orang yang melakukan haji Tamattu' atau 7 orang yang melakukan haji Qiran atau 7 orang yang membunuh binatang buruan. Apabila 7 orang tersebut masing-masing membayar harganya (masing-masing membayar harga 1/7 dari harga unta atau sapi), maka hal itu dibolehkan. Apabila mereka tidak bisa mendapatkan seekor unta atau seekor sapi, maka gantinya adalah 7 ekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Setiap penyembelihan hewan kurban yang hukumnya wajib bagi seorang muslim, maka janganlah ia menyerahkan penyembelihannya kepada seorang Nasrani, tapi dalam hal ini saya tidak mengharamkannya.

PEMBAHASAN TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Penyembelihan hewan kurban yang sah berupa domba yaitu yang sudah berumur 2 tahun atau yang sudah tanggal giginya, atau berupa kambing yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2, atau berupa sapi yang berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3, atau berupa unta yang berumur 5 tahun menginjak tahun ke-6. Hewan-hewan tersebut apabila umumnya kurang dari yang sudah ditentukan, maka tidak sah disembelih untuk kurban, baik kurban tersebut hukumnya wajib atau kurban sunah.

Imam Syafi'i berkata: Waktu pelaksanaan penyembelihan kurban adalah kira-kira ketika imam sudah melaksanakan shalat (Idul Adha), yaitu ketika sudah diperbolehkan melaksanakan shalat Idul Adha. Waktu tersebut adalah ketika matahari sudah agak meninggi. Kemudian imam tersebut melaksanakan shalat 2 rakaat lalu menyampaikan khutbah 2 kali dengan isi khutbah yang ringan (pendek). Apabila waktu sudah menunjukkan seperti di atas, maka sudah sah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Imam Syafi'i berkata: Hewan kurban dianggap tidak sah apabila hewan tersebut sakit dalam bentuk apapun.

Apabila seseorang berniat untuk menyembelih kambing tertentu sebagai kurban, maka disunahkan baginya untuk mengatakan bahwa kambing ini kambing kurban (dengan menandainya). Ketika seseorang sudah berniat untuk mengurbankan seekor kambingnya, maka hal ini adalah bentuk kewajiban (dia wajib mengurbankan kambing tersebut), ia tidak boleh mengganti kambing tersebut dengan kambing lain walaupun kambing lain itu lebih baik dari kambing yang sudah dia niatkan dari awal. Kalau ternyata ia mengganti dengan kambing lain dan ia sudah menyembelih kambing tersebut, maka ia tetap wajib menyembelih kambing yang sudah ia niatkan dari awal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual hewan yang sudah diniatkan untuk berkorban, maka jual-beli tersebut tidak sah (harus dibatalkan). Apabila hewan tersebut hilang, maka ia harus membeli hewan lain yang seharga dengan hewan itu. Apabila ternyata hewan tersebut harganya sangat mahal, yaitu mencapai dua kali lipat dari hewan lain, maka dalam keadaan seperti ini ia harus berkorban dengan dua ekor hewan yang harganya sama dengan satu ekor hewan yang ia niatkan untuk berkorban. Apabila harganya mencapai satu setengah dari hewan lain, maka dia harus menyembelih satu ekor hewan lain, kemudian sisa harganya ia gunakan untuk membeli hewan lain atau disedekahkan (apabila tidak cukup untuk membeli satu ekor hewan kurban).

Saya berpendapat bahwa berkorban dengan seekor *dha'ni* (kambing domba yang sudah mencapai dua tahun atau yang giginya sudah patah) itu lebih baik daripada berkorban dengan seekor kambing biasa. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Memerdekakan budak yang bagaimana yang pahalanya lebih besar?" Beliau menjawab, "*Yaitu yang harganya lebih mahal dan yang paling disukai oleh tuannya.*"

Allah berfirman, "*maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.*" Hewan kurban yang mudah didapat menurut Ibnu Abbas adalah seekor kambing. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang melakukan haji Tamattu' untuk melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji, agar mereka menyembelih seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewajibkan (menentukan dan meniatkan) seekor hewan tertentu sebagai hewan kurban, lalu hewan tersebut beranak, maka anaknya juga harus dikurbankan bersamanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewajibkan

(menentukan dan meniatkan) seekor hewan tertentu sebagai hewan kurban, maka dia tidak boleh memotong bulu-bulu dari hewan tersebut. Adapun bagi hewan-hewan kurban yang tidak diwajibkan (tidak ditentukan dengan niat), maka dibolehkan memotong bulu-bulunya. Seluruh hewan kurban adalah *nusuk* (penyembelihan dalam rangka peribadatan) yang boleh dimakan dan boleh disimpan serta disedekahkan kepada fakir miskin. Ini semua berlaku untuk seluruh jenis hewan kurban. Saya berpendapat makruh hukumnya menjual bagian dari hewan kurban tersebut atau menukarnya, karena tukar-menukar itu termasuk jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah dijadikan hewan kurban apabila hewan tersebut buta atau pincang.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli seekor hewan kemudian ia mewajibkan (meniatkan dan menentukan) hewan tersebut sebagai hewan kurban atau hewan tersebut semula merupakan hewan kurban lalu ia wajihkan (ia niatkan sebagai hewan kurban) dan hewan tersebut tidak ada cacat, lalu di kemudian hari hewan tersebut menjadi cacat sementara telah sampai di tempat penyembelihan, maka hewan tersebut sah untuk dijadikan hewan kurban. Dalam hal ini saya hanya melihat bagaimana keadaan hewan tersebut pada saat ia meniatkan dan menentukannya sebagai hewan kurban. Jika ia membeli hewan tersebut dan belum mewajibkannya (belum berniat untuk mengurbankannya) kemudian hewan tersebut menjadi cacat, lalu ia berniat untuk mengurbankannya, maka dalam hal ini kurban tersebut dianggap tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli seekor hewan kemudian ia mewajibkannya (berniat mengurbankannya) atau tidak, kemudian hewan tersebut mati, hilang atau dicuri orang, maka ia tidak wajib mengganti hewan tersebut. Masalah ini lebih ringan dibanding dengan seekor hewan kurban sunah yang diwajibkan oleh pemiliknya, lalu hewan tersebut mati, maka pemiliknya tidak wajib mengganti hewan tersebut. Sesungguhnya yang diwajibkan mengganti hanya pada hewan kurban yang hukumnya wajib.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai bahkan tidak membolehkan kepada seorang budak untuk berkurban, baik dia budak *mudabbar* (budak biasa) atau budak *mukattab* (budak yang akan dimerdekakan dengan membayar tebusan) atau *ummul walad* (budak yang melahirkan anak hasil persetubuhan dengan tuannya), karena

sesungguhnya budak-budak tersebut tidak memiliki harta apapun dalam dirinya melainkan seluruh harta mereka adalah milik tuannya. Begitu juga saya tidak menyukai, bahkan tidak membolehkan seorang budak *mukatab* berkorban, karena apa yang dimilikinya (hartanya) bukan merupakan kepemilikan yang sempurna, di mana dia berada dalam keadaan lemah dan hartanya dikuasai oleh tuannya.

Imam Syafi'i berkata: Menyembelih kurban dibolehkan pada hari *nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah) dan pada hari-hari Mina (hari tasyrik: tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah), karena hari-hari tersebut merupakan hari-hari *nusuk* (hari penyembelihan kurban). Apabila seseorang menyembelih hewan kurbannya di malam hari dari hari-hari Mina, maka hal itu diperbolehkan. Akan tetapi menurut saya, hal itu hukumnya makruh dan tidak disukai. Hal ini karena dua alasan:

Pertama, dikhawatirkan salah dalam menyembelih hewan dan membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, atau karena dikhawatirkan tidak tepat berada di tempat penyembelihan.

Kedua, di malam hari itu banyak orang-orang miskin yang tidak menghadiri penyembelihan tersebut. Sementara apabila dilakukan di siang hari, tentu akan lebih banyak orang-orang miskin yang menghadirinya.

Adapun alasan di luar ini, saya tidak mengetahui tentang kemakruhan nya.

PEMBAHASAN TENTANG HEWAN BURUAN DAN SEMBELIHAN

Imam Syafi'i berkata: Ciri-ciri anjing yang terlatih adalah apabila dilepas (untuk mengejar buruan), maka dia akan mengejar buruan tersebut. Jika berhasil menangkapnya, ia hanya menahannya dan tidak memakannya. Apabila seekor anjing mampu berbuat seperti ini berkali-kali, maka ia sudah bisa dinamakan anjing yang terlatih, dan pemiliknya boleh memakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing tersebut selama anjing tersebut tidak memakan daging buruannya. Apabila anjing tersebut selalu memakan hewan buruannya, maka anjing seperti ini tidak bisa disebut dengan anjing yang terlatih. Pemiliknya tidak boleh memakan hewan buruan yang ditangkap dan dimakan oleh anjing tersebut, karena anjing itu menangkap buruannya hanya untuk dirinya sendiri.

Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda,

فَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ

*"Jika anjing tersebut memakan (buruannya), maka janganlah engkau memakan hewan buruan tersebut."*⁸⁴

⁸⁴ HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan, buruan serta menyebutkan *basmallah* terhadap buruannya, bab "Buruan yang Hilang Selama Dua Hari atau Tiga Hari"; HR. Muslim, pembahasan

Imam Syafi'i berkata: Apabila telah sah suatu khabar dari Nabi SAW, maka kita tidak boleh mengabaikannya dengan alasan apapun. Jelaslah bahwa anjing-anjing yang terlatih seperti kriteria di atas adalah halal hasil buruannya. Jika anjing tersebut telah membunuh hewan buruannya, maka pembunuhan ini dianggap sebagai penyembelihan.

BAB: BINATANG BURUAN YANG DITANGKAP OLEH BINATANG LIAR ATAU BURUNG (SELAIN ANJING)

Imam Syafi'i berkata: Melatih anjing sama halnya dengan melatih harimau atau melatih binatang lainnya, dalam hal ini tidak ada perbedaan kecuali bahwa anjing itu adalah hewan yang najis. Tidak ada hewan hidup yang najis kecuali anjing dan babi. Begitu juga melatih seekor burung adalah sama; baik burung itu berupa elang, *sokor* (sejenis elang), *syahin* (elang yang sayapnya lebih panjang) atau rajawali dan lain-lain.

Apabila burung-burung ini terlatih, yaitu bisa dikumpulkan dan datang apabila dipanggil serta mau terbang apabila dilepas, hanya menangkap buruannya dan tidak memakannya, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang, maka binatang buruan yang dibunuhnya adalah halal untuk kita makan. Namun apabila burung tersebut memakan hewan buruannya, maka binatang buruan tersebut tidak boleh kita makan karena disamakan (diqiyaskan) dengan anjing yang tidak terlatih.

BAB: MENYEBUT ASMA ALLAH (MENGUCAPKAN BISMALLAH) KETIKA MELEPAS HEWAN YANG AKAN BERBURU

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim melepas anjing atau burungnya yang terlatih untuk berburu, maka disunahkan baginya untuk mengucapkan *bismillah*. Apabila ia lupa mengucapkan *bismillah*, lalu anjing atau burung tersebut berhasil menangkap buruannya dan tidak memakannya, maka hewan tersebut hukumnya tetap halal, karena pembunuhan yang dilakukan oleh anjing atau burung tersebut adalah seperti penyembelihan. Demikian juga seseorang yang lupa membaca

tentang buruan, sembelihan serta hewan-hewan yang boleh dimakan, bab "Berburu dengan Anjing yang Terlatih", hadits no. 2; HR. Nasa'i, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Anjing yang Memakan Hasil Buruannya", HR. Tirmidzi, pembahasan tentang buruan, bab "Anjing yang Memakan Hewan Buruannya", hadits no. 1470; HR. Abu Daud, pembahasan tentang buruan, bab "Berburu", hadits no. 2831; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang buruan, bab "Berburu dengan Anjing", hadits no. 2599.

basmillah ketika menyembelih, maka sembelihan itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan nama Allah walaupun ia lupa mengucapkan *bismillah*. Demikian juga senjata apapun yang Anda pakai untuk membunuh hewan buruan, maka itu bisa dianggap sebagai suatu penyembelihan.

BAB: SEEKOR ANJING TERLATIH YANG DILEPASKAN OLEH SEORANG MUSLIM DAN SEORANG MAJUSI

Apabila seorang muslim dan seorang Majusi melepaskan seekor anjing terlatih, dua ekor anjing, dua ekor burung atau melepaskan dua anak panah lalu mengenai seekor hewan buruan dan hewan tersebut tidak sempat disembelih, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan (haram), karena hewan tersebut dianggap sebagai sembelihan seorang Muslim dan seorang Majusi (secara bersama-sama). Padahal apabila masuk ke dalam penyembelihan sesuatu hal yang haram, maka sembelihan tersebut menjadi haram (tidak boleh dimakan). Demikian juga hukum seekor hewan buruan yang dibunuh oleh anjing yang terlatih tapi dibantu oleh anjing yang tidak terlatih.

BAB: BINATANG BURUAN YANG TERLEPAS DAN MENGHILANG KEMUDIAN DITEMUKAN DALAM KEADAAN SUDAH MATI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melempar (memanah) hewan buruan atau menangkapnya dengan memakai perantara binatang terlatih, lalu binatang buruan tersebut menghilang dan ditemukan dalam keadaan sudah mati, maka berdasarkan khabar dari Ibnu Abbas dan berdasarkan qiyas hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan, karena ada kemungkinan binatang tersebut mati bukan karena lemparannya atau bukan oleh binatang pemburu yang terlatih, tapi bisa saja dibunuh oleh hewan lain yang berkeliaran di muka bumi.

Dalam hal ini Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang, "Saya melempar (hewan buruan saya) lalu di antara hewan buruan tersebut ada yang mati dan saya melihatnya, tapi ada juga yang mati tapi saya tidak melihatnya." Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Makanlah hewan buruan yang mati dan engkau melihatnya, dan tinggalkanlah hewan buruan yang mati sedangkan engkau tidak melihatnya."

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan: "Engkau

melemparnya dan engkau melihatnya”, adalah binatang buruan yang dibunuh oleh anjing terlatih dan engkau melihatnya. Yang dimaksud dengan: “Engkau melemparnya dan engkau tidak melihatnya”, adalah binatang buruan yang terlepas dan hilang, dan engkau tidak tahu di mana dan kenapa mati.

Imam Syafi’i berkata: Apabila anak panah yang dilepaskan seseorang mengenai binatang buruan, tapi orang tersebut tidak melihatnya, setelah itu ia mendapatkan buruannya telah mati, maka buruan tersebut tidak boleh dimakan, baik pada binatang buruan tersebut terdapat bekas luka atau tidak, karena bisa jadi kematiannya oleh sebab yang tidak membekas.

Apabila seseorang mendapatkan hewan buruannya belum mati oleh senjatanya atau oleh anjing pemburunya, dan ia mempunyai kesempatan untuk menyembelinya namun tidak segera melakukannya hingga hewan tersebut mati, maka hukum hewan tersebut tidak halal. Penyembelihan itu ada dua macam:

Pertama, penyembelihan yang dilakukan dalam keadaan binatang tersebut dikuasai. Dalam keadaan seperti ini penyembelihan yang sah adalah dengan cara menyembelih di leher.

Kedua, penyembelihan hewan yang tidak dikuasai. Seseorang boleh menyembelinya di bagian mana saja yang bisa dilakukan. Apabila hewan seperti ini terluka di bagian selain leher, lalu seseorang mendapatkan kesempatan untuk menyembelinya di leher, maka dalam keadaan seperti ini ia wajib menyembelinya di bagian leher.

Apabila seseorang menyembelih hewan yang dikuasainya tanpa menggunakan pisau, kemudian sebelum hewan tersebut mati ia mengambil pisau untuk menyembelinya, namun ternyata hewan tersebut sudah terlanjur mati, maka hewan tersebut haram untuk dimakan.

Seandainya saya katakan bahwa hewan tersebut boleh dimakan, maka apabila ia mengambil pisau dan kembali lagi selama satu hari, kemudian ia mendapati binatang tersebut telah mati, tentu binatang ini juga boleh dimakan.

Saya katakan kepada orang yang menyembelih hewan tersebut: “Jika Anda mendapatkan hewan tersebut dan Anda membawa sesuatu yang bisa dipakai untuk menyembelih, dimana sebelum itu tidak ada kesempatan bagi Anda untuk menyembelinya yang mana hal ini terjadi

bukan karena kesalahan dan kecerobohan Anda, lalu hewan tersebut mati sebelum Anda sempat menyembelih, maka Anda boleh memakannya.”

Jika Anda berkesempatan untuk menyembelihnya dan Anda telah mempersiapkan pisau, lalu binatang tersebut mati sebelum Anda meletakkan pisau tersebut di lehernya, hal ini pun terjadi bukan karena kesalahan dan kecerobohan, maka Anda boleh memakan hewan tersebut.

Jika Anda telah meletakkan pisau tersebut di lehernya tapi sebelum Anda menggerakkan pisau tersebut hewan itu sudah mati dan Anda tidak sengaja melambatkan gerakan pisau Anda, maka dalam hal ini Anda boleh memakan hewan tersebut, karena dalam keadaan seperti ini Anda telah menggunakan kesempatan untuk menyembelih dengan sebaik-baiknya.

Jika Anda menggerakkan pisau tersebut dan ternyata pisau itu tumpul namun hewan tersebut mati, maka Anda tidak boleh memakan hewan tersebut, karena besar kemungkinan binatang tersebut mati karena tercekik (bukan karena disembelih).

Binatang yang berhasil ditangkap oleh seorang pemburu (pelempar) atau oleh anjing pemburu, lalu binatang tersebut disembelih (karena masih ada kesempatan untuk menyembelih), maka sembelihan yang sah (dalam seluruh jenis penyembelihan) adalah sekurang-kurangnya memotong kerongkongan (jalan udara) dan tenggorokan (jalan makanan), tidak boleh kurang dari itu.

Adapun sempurna penyembelihan (akan lebih baik) adalah apabila dua urat leher hewan tersebut terpotong. Apabila dua urat leher telah terpotong namun kerongkongan dan tenggorokan tidak terpotong, maka sembelihan tersebut tidak sah, sebab terkadang dua urat lehernya telah terpotong namun hewan tersebut masih bisa hidup.

Apabila seseorang melepas anjing pemburu atau anak panah dengan mengucapkan *basmallah* dan dia melihat binatang buruan yang dimaksud, lalu ternyata anjing atau anak panah tersebut mengenai hewan lain, maka dalam hal ini dia boleh memakan hewan tersebut, karena ia telah melihat dan meniatkan (menentukan) hewan buruannya walaupun akhirnya hewan lain yang didapat. Tapi ketika ia melepaskan anjing atau anak panah tersebut dengan tidak melihat hewan buruannya, maka ia tidak boleh memakan hewan tersebut walaupun ia sudah berniat (untuk memburu dengan membaca *basmallah*), karena niat berburu dengan membaca *basmallah* itu dengan tidak melihat hewan buruan yang dituju.

Imam Syafi'i berkata: Hasil buruan anak kecil adalah sah sebagaimana sembelihannya juga dianggap sah. Bahkan seorang anak kecil dalam hal ini lebih mudah berburu daripada menyembelih, karena syarat berburu hanya dengan perkataan (membaca *basmallah*), sedangkan dalam menyembelih harus dengan perkataan dan perbuatan (menyembelih). Begitu juga sembelihan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau orang-orang yang berhak untuk menyembelih, seperti orang Nasrani dan orang Yahudi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memanah, menusuk, memukul atau melepaskan seekor anjing pemburu untuk mendapatkan hewan buruannya, lalu anjing tersebut memotong tubuh, kepala, perut atau tulang punggungnya, maka seluruh potongan hewan tersebut boleh dimakan. Hal ini dianggap sebagai penyembelihan yang sah, dengan syarat hewan buruan tersebut tidak terbelah menjadi dua bagian.

Imam Syafi'i berkata: Segala hewan yang hidup di air seperti ikan atau hewan lainnya tidak wajib disembelih, sebab mengambilnya sudah berarti menyembelihnya. Tapi apabila seseorang menyembelihnya, maka hal itu tidak diharamkan. Misalnya ada seseorang yang menyembelih binatang air yang hidupnya sangat lama, dengan tujuan agar binatang tersebut cepat mati, maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa hal itu tidak makruh.

BAB: HEWAN BURUAN YANG SUDAH DIKUASAI OLEH MANUSIA

Imam Syafi'i berkata: Binatang buas yang sudah berada di tangan manusia atau sudah dimiliki oleh seseorang, lalu datang orang lain menangkap binatang tersebut, maka ia harus mengembalikan binatang tersebut kepada pemiliknya. Jika binatang tersebut cacat setelah ditangkap olehnya, maka ia harus menggantinya. Binatang tersebut misalnya berupa rusa, kambing hutan, *qamari* (bentuk jamak dari *qumriyah*: termasuk jenis merpati), *dabasi* (jenis belalang), dan *hajal* (ayam hutan jantan yang dagingnya sedang. Lihat kamus *Al Muhith*, juz 3, hal. 355).

Seluruh binatang liar yang sudah berada di tangan seseorang dengan cara diburu, atau diburu oleh orang lain kemudian diberikan kepadanya, atau dengan cara apapun namun tidak diketahui siapa pemilik binatang tersebut, maka dalam hal ini ia boleh memiliki binatang tersebut, karena pada hakikatnya binatang tersebut halal baginya hingga diketahui bahwa

hewan tersebut telah dimiliki oleh orang lain.

Jika seseorang telah menangkap hewan tersebut kemudian telah memakan atau menjual hewannya, atau hewan itu masih berada di tangannya kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai pemiliknya, maka sikap hati-hati yang mesti diambil adalah mendedahkan atau memberikan binatang tersebut kepadanya, atau membayar ganti rugi yang seharga dengan hewan tersebut. Akan tetapi secara hukum dia tidak berkewajiban untuk menyerahkan hewan tersebut, kecuali apabila orang yang mengaku itu membawa bukti.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada dua orang (si A dan si B) masing-masing mempunyai sebuah menara (sebagai tempat merpati) lalu merpati si A pindah ke menara si B, maka si B berkewajiban untuk mengembalikan merpati tersebut, sebagaimana seseorang wajib mengembalikan unta yang hilang (unta tersesat) karena mengikuti untamilikinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menguasai (memiliki) hewan buruan pada saat tertentu (dalam jangka waktu yang sangat singkat), kemudian hewan tersebut lepas dan ditangkap oleh orang lain, maka orang yang menangkap wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Dalam hal ini sama saja apakah hewan tersebut baru saja terlepas dari tangan pemiliknya atau sudah terlepas selama 100 tahun, ia harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila seseorang menemukan binatang buruan yang berkalung di lehernya, ada ikatannya, ada namanya atau ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa hewan tersebut pernah dimiliki oleh seseorang, maka siapapun tidak boleh menangkapnya kecuali dengan maksud menolongnya, sebagaimana orang yang menemukan kambing yang tersesat dan akan mati kelaparan apabila tidak diambil dan ditolong. Hal ini berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Al Qur'an, Sunnah, *atsar* dan *qiyas* bahwasanya orang yang sedang *ihram* bila berburu binatang buruan yang dagingnya tidak dimakan, maka dia tidak dikenai denda. Yang dikenai denda adalah yang membunuh binatang buruan yang dagingnya dimakan.

Adapun *bazi* (sejenis elang) sama dengan gagak, yaitu termasuk binatang buruan yang dagingnya tidak dimakan. Apabila orang yang sedang *ihram* membunuh *bazi* yang sudah terlatih dan *bazi* itu kepunyaan seseorang, maka si pembunuh tersebut harus membayar ganti rugi seharga

dengan hewan yang ia bunuh.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW melarang harga (jual-beli) anjing. Maka, tidak halal menjual atau membeli anjing walaupun dalam keadaan darurat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila Anda mempunyai piutang terhadap seorang Nasrani, kemudian ia membayar utangnya dari hasil menjual khamer atau babi dan Anda mengetahui hal itu, maka tidak halal bagi Anda untuk menerima pembayaran utang tersebut, walaupun utang-piutang yang Anda lakukan terhadapnya adalah sah (yang halal).

Begitu juga dengan hibah atau memberi makanan (sedekah). Sebagaimana apabila Anda mempunyai piutang terhadap seorang muslim, lalu ia membayar utangnya dari harta *ghasab* (harta hasil rampasan), riba atau harta hasil jual-beli yang haram, maka Anda tidak boleh menerimanya.

BAB: SEMBELIHAN AHLI KITAB

Imam Syafi'i berkata: Allah telah menghalalkan makanan Ahli Kitab. Yang dimaksud dengan makanan mereka, menurut para ahli tafsir yang saya ketahui adalah sembelihan mereka. Apabila sembelihan mereka disertai dengan menyebut nama Allah, maka hal ini dianggap halal. Namun jika mereka menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya dengan menyebut nama Al Masih atau nama-nama lain selain nama Allah, maka sembelihan tersebut tidak halal.

BAB: SEMBELIHAN ORANG NASRANI ARAB

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Orang-orang Nasrani Arab bukanlah ahli kitab, sehingga tidak halal bagi kita untuk memakan sembelihan mereka. Saya tidak akan membiarkan mereka hingga mereka masuk Islam atau saya pukul leher mereka (saya bunuh mereka)."

Imam Syafi'i berkata: Ali bin Abu Thalib RA berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nasrani bani Taghlab, karena mereka tidak menjalankan agama mereka tapi mereka hanyalah para peminum khamer."

Imam Syafi'i berkata: Dengan demikian, maka sembelihan orang-orang Nasrani Arab tidak halal. *Wallahu a'lam*.

BAB: SEMBELIHAN ORANG NASRANI ARAB (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada kebaikan (haram) sembelihan orang Nasrani Arab. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadits bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukanlah Ahli Kitab, sehingga tidak halal bagi kita untuk memakan sembelihan mereka."

BAB: MUSLIM YANG BERBURU DENGAN ANJING KEPUNYAAN ORANG MAJUSI

Imam Syafi'i berkata: Orang Islam yang berburu dengan anjing terlatih kepunyaan orang Majusi, maka hewan buruannya halal dimakan, karena dalam hal ini sudah memenuhi dua syarat yang menyebabkan halalnya hewan buruan. Syarat tersebut yaitu; pemburu yang melepas anjing tersebut adalah orang yang sembelihannya halal, dan binatang buruan tersebut tertangkap dan mati (dibunuh) oleh anjing yang sudah terlatih.

Dalam hal terlatih ini hukumnya sama saja, apakah yang melatih itu orang Islam atau orang Majusi, karena yang menjadi syarat adalah anjing tersebut terlatih dan tidak ada hubungannya dengan si pemilik anjing.

Apabila ada seekor anjing terlatih yang dimiliki oleh seorang muslim tapi dilepaskan (untuk berburu) oleh seorang Majusi, kemudian anjing tersebut berhasil menangkap seekor hewan buruan, maka hewan buruan tersebut tidak halal dimakan, karena yang berperan di sini adalah orang yang melepas sedangkan anjing tersebut hanya menjadi alat.

BAB: MENYEMBELIH SEEKOR BELALANG ATAU IKAN

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya hewan-hewan yang mempunyai ruh (hewan-hewan yang dimakan dagingnya) dan halal hukumnya dibagi menjadi dua macam:

Pertama, hewan yang tidak halal dimakan kecuali apabila disembelih oleh orang yang halal (berhak) menyembelih. termasuk dalam kategori disembelih adalah hewan yang diburu dan dilempar yang tidak dikuasai oleh seseorang.

Kedua, hewan yang halal dimakan walaupun tidak disembelih dan

sudah menjadi bangkai, seperti ikan dan belalang.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَانِ الْحَوْتُ وَالْخَرَادُ، وَالْدَمَانِ
أَخْسَبُهُ قَالَ. أَلْكَيْدُ وَالطَّحَالُ

*"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa."*⁵⁵

BAB: SESUATU YANG TIDAK DISUKAI (MAKRUH) KETIKA MENYEMBELIH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seekor kambing terlihat bergerak-gerak setelah disembelih atau sebelum disembelih, maka kambing tersebut halal dimakan, karena kambing yang bergerak-gerak setelah disembelih berarti kambing tersebut tidak mungkin mati sebelum disembelih. Bergeraknya seekor binatang setelah disembelih menunjukkan bahwa binatang tersebut masih bernyawa ketika belum disembelih (walaupun sebelum disembelih binatang tersebut tidak bergerak sama sekali). Seluruh hewan yang masih hidup kemudian disembelih, maka hewan tersebut halal dimakan.

BAB: PENYEMBELIH JANIN YANG BERADA DI PERUT HEWAN YANG DISEMBELIH

Imam Syafi'i berkata: Menyembelih janin yang berada di perut adalah dengan cara membersihkannya. Namun apabila hal ini tidak dilakukan, maka sembelihan tersebut tetap sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang menyembelih seekor kambing yang sudah diikat (sudah dikuasai) dengan menggunakan anak panah.

⁵⁵ HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang buruan, bab "Binatang Buruan Berupa Ikan dan Belalang", hadits no. 2607.

BAB: SEMBELIHAN SESEORANG YANG AGAMA KEDUA ORANG TUANYA BERBEDA

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seorang anak kecil yang mempunyai bapak Nasrani dan ibunya Majusi (atau sebaliknya) lalu anak tersebut menyembelih atau berburu, maka hasil sembelihan atau hasil buruannya tidak halal dimakan, karena agama anak tersebut dinisbatkan kepada orang tuanya. Hal ini tidak seperti anak kecil yang orang tuanya beragama Islam, maka ia otomatis beragama Islam.

Agama Islam berbeda dengan agama orang-orang musyrik, sehingga binatang buruan tidak halal dimakan apabila yang berburu bukan seorang muslim atau bukan Ahli Kitab yang berpegang kepada agamanya.

Saya tidak tahu orang yang paling jelek sembelihannya daripada sembelihan orang-orang musyrik, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Majusi dan orang-orang yang menyembah berhala.

BAB: SEMBELIHAN YANG BOLEH DIMAKAN DAN YANG TIDAK BOLEH DIMAKAN

Imam Syafi'i berkata: Sembelihan itu ada dua macam:

Pertama, sembelihan yang mampu dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan senjata di tangannya atau dengan melemparkan sesuatu (panah, tombak, dan lain-lain) atau dengan hewan pemburu (terlatih) yang dilepaskan oleh seseorang sebagaimana dia melepaskan anak panahnya. Misalnya seseorang yang menegakkan pedang atau tombak, kemudian seekor binatang buruan tertancap di tombak tersebut dan mati, maka binatang tersebut tidak halal dimakan, karena ia mati bukan dengan disembelih atau dibunuh oleh seseorang. Begitu juga apabila ada seekor kambing atau binatang buruan lain yang terkena sebuah pedang (dan pedang tersebut tidak sedang dikuasai oleh seseorang) dan tepat mengenai lehernya, maka kambing tersebut tidak halal dimakan, karena kambing tersebut mati oleh dirinya sendiri bukan oleh seseorang yang halal sembelihan atau buruannya.

Kedua, penyembelihan binatang jinak atau binatang liar yang sudah dikuasai oleh manusia. Penyembelihan hewan seperti ini harus dilakukan di leher dan kerongkongannya.

Apabila binatang tersebut lari, maka boleh dibunuh dengan senjata, walaupun tidak mengenai bagian lehernya, dengan syarat binatang

tersebut langsung mati.

Misalnya ada seekor unta atau binatang lain yang terjatuh di sebuah sumur yang cukup dalam dan sulit untuk dilakukan penyembelihan di lehernya, maka dalam keadaan seperti ini unta tersebut boleh dibunuh dengan pisau di bagian tubuh yang mana saja dengan mengucapkan *basmallah* ketika melukainya. Hal ini dianggap sebagai penyembelihan hewan yang sah.

BAB: BINATANG BURUAN YANG DIMAKAN OLEH BINATANG BURUAN LAIN

Imam Syafi'i berkata: Apabila dijumpai di dalam perut seekor ikan terdapat ikan lain, atau terdapat seekor burung atau binatang buas, maka yang boleh dimakan adalah ikannya, karena ikan tersebut hukumnya halal walaupun sudah mati (tidak dengan disembelih).

Adapun binatang buas yang terdapat di dalam perut ikan tersebut tidak boleh dimakan untuk selama-lamanya, karena binatang buas adalah binatang yang tidak boleh dimakan. Sedangkan burung yang terdapat di dalam perut ikan tersebut tidak boleh dimakan apabila sudah mati. Apabila masih hidup dan sempat untuk disembelih, maka halal untuk dimakan.

Saya tidak menyamakan keadaan ini dengan keadaan seekor janin yang berada di perut induknya (sebagaimana yang terdapat dalam bab yang telah lewat), karena seekor janin yang terdapat di perut induknya adalah bagian dari induknya, sehingga cara menyembelihnya cukup dengan menyembelih induknya. Adapun yang ditelan oleh seekor burung, misalnya seekor burung besar menelan seekor burung pipit, maka burung pipit tidak menjadi halal hanya dengan menyembelih burung yang menelannya. Dalam hal ini orang yang menemukan burung kecil yang tertelan harus membuangnya. Begitu juga apabila ada seekor ikan besar yang menelan kambing, maka kita boleh memakan ikannya tapi tidak boleh memakan kambingnya, karena kambing itu bukan termasuk ikan.

BAB: SESEORANG YANG MELEPASKAN HEWAN PEMBURU (TERLATIH)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melepaskan seekor hewan pemburu yang terlatih, misalnya seekor burung atau binatang lain

untuk menangkap hewan buruan, kemudian hewan pemburu tersebut berhasil menangkapnya, baik terlihat atau tidak oleh orang yang melepaskan hewan pemburu tersebut, kemudian hewan pemburu tersebut melanjutkan buruannya untuk menangkap hewan lain dan tidak langsung kembali ke pemiliknya, maka hasil buruannya adalah halal dimakan. Apabila hewan buruan tersebut sudah kembali kepada tuannya, dan tuannya itu melihat hasil buruannya atau tidak melihat, kemudian hewan pemburu tersebut kembali melanjutkan buruannya dan berhasil menangkap seekor hewan buruan, maka hewan buruan tersebut tidak halal dimakan, karena pelepasan yang pertama sudah selesai dan yang berikutnya harus dengan perintah baru dari tuannya.

Apabila tuannya menyuruh hewan pemburu tersebut untuk kembali dan hewan tersebut menurutinya, atau hewan tersebut berhenti dan menghadap tuannya, setelah itu hewan pemburu itu menangkap seekor binatang buruan, maka binatang buruan tersebut halal dimakan, karena hal itu dianggap sebagai pelepasan yang dilakukan oleh pemilik hewan pemburu tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memanah hewan buruan dan mengenai sasaran, lalu hewan buruan tersebut terluka dan tidak bisa melarikan diri karena terlalu sakit, terluka atau badannya masih kecil, lalu si pemburu memanah lagi hewan yang sudah terluka, itu sehingga mati, maka hewan tersebut tidak halal dimakan kecuali sempat disembelih sebelum mati. Sebab dalam hal ini sembelihan terbagi menjadi dua macam; yaitu sembelihan binatang liar dan binatang jinak yang dikuasai oleh seseorang tanpa harus memanah dan memakai senjata lain, binatang seperti ini harus disembelih di lehernya. Adapun binatang yang tidak dikuasai oleh seseorang, maka binatang tersebut boleh disembelih dengan cara memakai panah atau senjata lainnya.

BAB: PENYEMBELIHAN DAN LEMPARAN

Imam Syafi'i berkata: Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah SAW,

إِنَّا لَأَقْرَبُ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدْيٌ أَمْ نَذْكُرُ بِاللَّيْطِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَثَرُ الدَّمِ وَذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُّوهُ إِلَّا مَا

كَانَ مِنْ سِنَّ أَوْ ظُفْرٍ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالظُّفْرُ مَدَى الْحَيْشِ.

"Wahai Rasulullah, besok kami akan bertemu musuh, sedangkan kami tidak mempunyai alat (untuk menyembelih binatang). Bolehkah kami menyembelih binatang dengan busur?" Nabi SAW menjawab, *"Alat apapun yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelih, maka makanlah sembelihan itu. kecuali alat untuk menyembelih yang berupa gigi atau kuku, karena gigi termasuk tulang manusia sedangkan kuku adalah alat untuk memotong (bukan untuk menyembelih)."*⁵⁶

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memanah seekor binatang buruan, kemudian binatang tersebut terluka atau patah sayapnya sehingga tidak dapat melarikan diri, lalu datang orang lain untuk memanah binatang tersebut hingga mati, maka binatang tersebut haram hukumnya. Orang kedua yang memanah hewan tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pemanah pertama seharga binatang tersebut dalam keadaan terpanah dan terluka atau patah sayapnya (dalam keadaan dimana hewan tersebut dipanah olehnya). Hal ini karena orang kedua telah membinasakan buruan yang sudah menjadi milik orang lain. Seandainya orang kedua menangkap buruan tadi kemudian ia sempat menyembelihnya, maka binatang tersebut halal dimakan dan menjadi hak milik pemanah pertama, dan pemanah kedua wajib membayar ganti rugi terhadap turunnya harga binatang tersebut akibat panah yang ia lemparkan.

Apabila hewan tersebut masih bisa melarikan diri dengan cara terhang (jika dia berupa burung) atau berlari (jika dia berupa binatang buruan darat) ketika dipanah oleh orang pertama, kemudian datang orang kedua memanah binatang tersebut sehingga binatang itu tidak sanggup mempertahankan diri, maka dalam hal ini binatang tersebut menjadi hak milik pemanah kedua. Seandainya dalam keadaan seperti ini (binatang tersebut tidak berdaya akibat terkena panah kedua) lalu

⁵⁶ HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan, bab "Yang Diperoleh Dengan Tangannya Adalah Seperti Binatang Buruan".

orang pertama memanah lagi binatang tersebut hingga mati, maka orang pertama wajib membayar ganti rugi kepada orang kedua, karena binatang tersebut sudah menjadi milik orang kedua.

Seandainya binatang tersebut dipanah oleh orang pertama dan orang kedua secara bersamaan, kemudian binatang tersebut masih bisa melarikan diri, lalu datang orang ketiga memanah binatang tersebut sehingga binatang itu tidak sanggup lagi melarikan diri, maka binatang tersebut menjadi milik orang ketiga, bukan dua orang pertama. Dalam keadaan seperti ini apabila dua orang pertama memanah hewan itu lagi sampai mati, maka dua orang pertama tersebut harus membayar ganti rugi kepada orang ketiga.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hewan tersebut dipanah oleh orang pertama dan orang kedua, kemudian tidak diketahui mana di antara dua anak panah tersebut yang menyebabkan hewan itu tidak bisa melarikan diri, maka dalam hal ini hewan tersebut dibagi menjadi dua (masing-masing mendapat setengah dari hewan tersebut). Hal ini juga berlaku bagi dua orang yang membunuh (binatang buruan) secara bersama-sama dan pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang dianggap sebagai ganti penyembelihan, kecuali apabila diketahui mana di antara dua pemburu tersebut yang menyebabkan hewan itu tidak bisa melarikan diri.

Apabila seseorang memanah seekor burung yang sedang terbang, lalu burung tersebut terluka dan berdarah atau lebih dari itu, kemudian jatuh di atas tanah lalu kita mendapatinya dalam keadaan sudah mati, dan kita tidak tahu apakah dia mati di udara atau mati setelah terjatuh atau terbanting di atas tanah, maka dalam keadaan seperti ini burung tersebut halal dimakan, karena burung tersebut merupakan hewan buruan yang halal dimakan. Demikian juga (halal hukumnya) apabila burung tersebut terjatuh di atas bukit atau di atas benda keras lainnya, lalu badannya tidak bergerak sedikitpun sampai dipungut. Akan tetapi jika burung tersebut jatuh di atas sebuah bukit lalu bergeser dari tempat jatuhnya walaupun pergeseran itu hanya sedikit, maka dalam hal ini burung tersebut tidak halal dimakan, kecuali apabila sempat disembelih atau diketahui dengan pasti bahwa burung tersebut mati sebelum bergeser, atau diketahui bahwa panah tersebut telah memutuskan kepalanya (mengenainya) dan memutuskan dua syarat penyembelihan (memutuskan tenggorokan dan kerongkongan), dalam keadaan seperti ini betul-betul diyakini bahwa binatang tersebut mati dalam keadaan seperti disembelih.

Apabila seseorang memanah binatang buruan tapi ternyata panah tersebut mengenai binatang buruan yang lain, atau mengenai binatang buruan yang dimaksud dimana panah tersebut menembus badannya lalu mengenai binatang yang lain, maka dalam keadaan seperti ini kedua binatang tersebut halal dimakan. Begitu juga binatang manapun yang terkena panah yang sudah diuntai untuk berburu, dan si pemanah telah melihat hewan-hewan buruan tersebut, maka hewan-hewan tersebut halal dimakan.

Apabila seseorang melempar binatang buruan dengan batu atau ketapel, lalu batu tersebut merobek badannya atau tidak merobeknya, maka binatang tersebut tidak halal dimakan kecuali apabila sempat disembelih, karena pada umumnya batu dan ketapel tersebut hanya bisa melempar, tidak bisa melukai. Walaupun seekor binatang mati karena lemparan batu, maka hal itu lebih diakibatkan oleh beratnya batu tersebut, bukan karena luka yang diderita oleh binatang tersebut. Dan, batu bukan merupakan senjata yang boleh dipakai untuk menyembelih.

Apabila seseorang melempar binatang buruan dengan *ma'aridh* (sepotong kayu yang berat atau tongkat yang kadang-kadang ujungnya dilapisi dengan besi) kemudian mengenai badan binatang buruan dengan keras, lalu binatang tersebut mati, maka binatang itu dianggap mati terlempar dan tidak halal dimakan. Begitu juga apabila seseorang melempar binatang buruan dengan tongkat atau balok, maka hal itu merupakan lemparan (bukan penyembelihan) dan binatangnya haram dimakan.

BAB: PENYEMBELIHAN

- Imam Syafi'i berkata:** Biasanya alat untuk menyembelih itu berupa besi, karena besi itu lebih ringan bagi orang yang menyembelih. Saya menyukai (memandang baik) apabila si penyembelih merupakan orang yang sudah baligh dan muslim, serta paham (terhadap agamanya). Namun apabila seorang perempuan atau anak kecil muslim menyembelih, maka penyembelihannya adalah sah. Demikian juga sembelihan anak kecil dan perempuan-perempuan Ahli Kitab, hukumnya adalah sah.
- Syarat sah suatu penyembelihan adalah dengan mengalirkan darah, memutuskan urat leher, dan memutuskan tempat penyembelihan (tenggorokan dan kerongkongan) dengan tidak memecahkannya. Penyembelihan ini tidak boleh dengan memakai kuku atau gigi.

Imam Syafi'i berkata: Sempurnanya suatu penyembelihan adalah dengan memutuskan 4 hal, yaitu tenggorokan (jalan makanan), kerongkongan (jalan udara), dan dua urat leher.

Sekurang-kurangnya penyembelihan tersebut dianggap sah apabila sudah memutuskan kerongkongan dan tenggorokan.

Adapun yang dimaksud dengan tenggorokan adalah tempat masuknya makanan yang dimakan oleh seluruh makhluk yang berupa manusia atau binatang.

Yang dimaksud dengan kerongkongan adalah tempat keluar masuknya udara. Apabila suatu penyembelihan berhasil memutuskan kerongkongan dan dua urat leher tapi belum memutuskan tenggorokan, maka penyembelihan tersebut tidak sah, karena dalam keadaan seperti ini kadang-kadang binatang masih bisa hidup untuk beberapa lama. Begitu juga apabila suatu penyembelihan telah berhasil memutuskan tenggorokan dan dua urat leher tetapi belum memutuskan kerongkongan, maka penyembelihan tersebut tidak sah.

BAB: CARA MENYEMBELIH BINATANG YANG DIKUASAI DAN YANG TIDAK DIKUASAI

Imam Syafi'i berkata: Penyembelihan binatang ada dua macam, yaitu penyembelihan terhadap binatang yang dikuasai, baik binatang tersebut jinak atau liar. Caranya adalah disembelih di pangkal leher atau di tempat urat leher atau ujung leher. Tidak ada tempat lain selain itu, karena di tempat tersebut terdapat kerongkongan, tenggorokan, dan dua urat leher. Itulah penyembelihan yang berdasarkan Sunnah dan Atsar.

Adapun penyembelihan jenis kedua adalah penyembelihan binatang yang tidak dikuasai, baik binatang tersebut jinak atau liar. Cara menyembelih binatang yang tidak dikuasai sama seperti berburu (boleh dibunuh di bagian mana saja dari binatang tersebut).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melempar binatang buruan yang ada di depan matanya dengan sebilah pedang atau anak panah, tapi ia tidak berniat untuk memakannya, maka dalam hal ini halal baginya untuk memakan binatang tersebut. Sebagaimana seseorang yang menyembelih seekor kambing dan ia tidak berniat untuk memakan dagingnya, walaupun akhirnya ia memakan daging kambing tersebut, maka hal itu diperbolehkan (halal baginya untuk memakan daging

kambing tersebut).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seekor anjing atau seekor burung pemburu yang sudah terlatih mengejar hewan buruannya, lalu binatang buruan tersebut lelah dan pada akhirnya mati padahal belum tersentuh oleh anjing atau burung pemburu tersebut, maka dalam hal ini hewan tersebut tidak halal dimakan, karena hewan tersebut merupakan bangkai (mati bukan karena disembelih atau bukan karena sesuatu yang dianggap seperti penyembelihan), dan karena yang sah dianggap sebagai sembelihan adalah apabila hewan buruan tersebut sudah ditangkap oleh anjing pemburu (dengan gigitan, cakaran, pukulan atau yang lain-lain).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul binatang buruan atau melemparnya, lalu tangan dan kaki binatang tersebut terputus yang mengakibatkan binatang tersebut mati, maka binatang tersebut halal dimakan. Begitu juga apabila orang tersebut memutuskan badan binatang itu hingga menjadi dua bagian, maka dua bagian binatang tersebut — termasuk tangan dan kakinya serta seluruh badannya — adalah halal dimakan, karena pukulan tersebut bisa dianggap sebagai penyembelihan. Pada dasarnya pukulan terhadap salah satu anggota badan bisa dianggap sebagai penyembelihan terhadap seluruh badan hewan tersebut. Jika ia memutuskan kepala hewan tersebut, maka hal itu merupakan penyembelihan terhadap seluruh badannya. Penyembelihan tersebut tidak berlaku untuk salah satu anggota badan, tapi berlaku untuk seluruh badan hewan.

BAB: MASALAH-MASALAH DALAM PEMBAHASAN YANG TELAH LALU

Imam Syafi'i berkata: Seluruh hewan yang dimakan dagingnya dari jenis burung atau binatang darat lebih baik disembelih dengan cara *dzabih* (bukan dengan cara *nahar*). Yang demikian itu karena mengikuti Sunnah dan dalil-dalil yang ada di dalam Al Qur'an, di antaranya adalah perintah Allah untuk menyembelih sapi (dengan cara *dzabih*). Allah berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina.*" (Qs. Al Baqarah(2): 67).

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai (memandang baik) apabila binatang yang disembelih dihadapkan ke kiblat apabila memungkinkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyembelih seekor binatang, kemudian tangannya mendahului pisaunya sehingga kepala

binatang tersebut putus oleh tangannya (tapi hal ini dilakukan tanpa sengaja), maka sembelihan tersebut halal dimakan, karena ia telah melakukan penyembelihan sebelum kepala binatang tersebut putus.

Apabila seseorang menyembelih binatang di bagian kuduk atau salah satu di antara dua sisi tengkuknya, kemudian tidak diketahui dengan jelas kapan binatang tersebut mati, maka binatang itu tidak halal dimakan kecuali apabila diketahui binatang tersebut belum mati; lalu pisau segera diarahkan ke tenggorokan dan kerongkongan, kemudian tenggorokan dan kerongkongan tersebut putus sebelum hewan itu mati, maka dalam keadaan seperti ini hewan sembelihan itu halal dimakan, tapi dia telah berbuat salah karena telah terlebih dahulu melukai binatang tersebut di bagian tengkuknya.

BAB: PENYEMBELIHAN DAN ORANG YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKANNYA

Imam Syafi'i berkata: Sembelihan dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang mampu menyembelih, di antaranya adalah seorang perempuan yang haid dan anak kecil dari kaum muslimin. Sembelihan orang-orang tersebut lebih saya sukai (lebih baik) daripada sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani, walaupun sembelihan mereka halal kita makan.

Dalam hal penyembelihan ini, saya menyukai apabila seseorang yang berkorban menyaksikan proses penyembelihan kurbanannya.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada salah seorang istrinya,

أَحْضِرِيْ ذَبْحَ نَسِيكَ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْهَا.

“Hadirlah sembelihan kurbanmu, karena engkau akan diampuni pada saat tetesan darah pertama dari hewan kurbanmu.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyembelih kurban milik orang lain, maka hal itu diperbolehkan, karena Nabi SAW menyembelih sebagian hewan kurbanannya dan sebagian yang lain disembelih oleh orang lain (bukan beliau yang menyembelih).

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa sembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim yang bisu atau baru sembuh dari gila itu

tidak makruh. Tapi menurut saya, makruh hukumnya sembelihan yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk atau yang sedang dalam keadaan gila, namun saya tidak berpendapat bahwa sembelihan mereka haram.

PEMBAHASAN TENTANG MAKANAN DAN KETERANGAN TENTANG HALAL HARAMNYA

Imam Syafi'i berkata: Saya menghalalkan apa-apa yang telah dihalalkan untuk dimakan dari binatang ternak, binatang buruan dan burung. Di antara binatang-binatang tersebut ada yang haram berdasarkan nash dari Sunnah Rasulullah dan ada yang berdasarkan Kitabullah (Al Qur'an). Hal-hal yang diharamkan itu berarti sesuatu yang tidak baik dan berada di luar golongan binatang ternak. Allah berfirman, "*Dihalalkan bagimu binatang ternak.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 1) Allah juga berfirman, "*Dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 4)

• **Imam Syafi'i berkata:** Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membunuh gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing hutan. Hal ini menunjukkan bahwa binatang yang disuruh untuk dibunuh itu berarti haram untuk dimakan. Binatang-binatang tersebut boleh dibunuh walaupun oleh orang yang sedang ihram. Apabila binatang tersebut termasuk jenis burung dan binatang buruan (bukan binatang ternak), maka untuk mengetahui apakah binatang-binatang tersebut halal atau haram, caranya adalah dengan melihat apakah orang-orang Arab biasa memakannya atau tidak. Apabila binatang tersebut biasa dimakan oleh orang Arab, maka binatang tersebut adalah halal. Namun jika binatang

tersebut tidak biasa dimakan oleh orang Arab, maka binatang tersebut hukumnya haram. Orang Arab tidak pernah memakan anjing, serigala, singa dan harimau, namun orang Arab biasa memakan *dhaba'* (hewan liar yang bentuk dan besarnya mirip kambing), maka *dhaba'* halal dimakan. Apabila orang yang sedang ihram membunuh *dhaba'*, maka ia harus membayar denda.

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya *dhaba'* itu biasa diburu dan dimakan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Sunnah sejalan dengan Al Qur'an, yaitu mengharamkan binatang-binatang yang diharamkan oleh orang Arab dan menghalalkan apa yang mereka halalkan.

Binatang-binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram berarti binatang tersebut tidak halal dimakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memakan *rakham* (burung buas yang badannya sangat besar), *bughats* (burung yang badannya lebih kecil dari *rakham*), *elang*, *syahin* (burung sejenis elang), *bazi* (mirip elang), *bawasyiq* (burung-burung kecil), kumbang, *ja'lan* (binatang kecil yang berada di tanah dan di kotoran), bengkarung, *luhaka'* (hewan kecil yang suka berada di pasir), laba-laba, tawon, dan segala binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab.

Kita boleh memakan binatang yang biasa dimakan oleh orang Arab, seperti: biawak, kelinci, burung unta, keledai liar, *dhaba'*, pelanduk dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga kita boleh memakan *yarbu'* (hewan buruan yang bentuknya dan besarnya seperti tikus) dan landak.

Imam Syafi'i berkata: Adapun unta dan binatang yang biasa memakan kotoran (tahi) yang sudah kering (termasuk burung), maka dagingnya haram dimakan sebelum merubah kebiasaannya makannya (tidak makan tahi lagi) sehingga keringat dan kotorannya berubah. Apabila keringat dan kotorannya sudah berubah (dengan merubah kebiasaannya), maka binatang-binatang tersebut halal dimakan.

Menurut sebagian Atsar, perubahan pola makan pada unta membutuhkan waktu selama 40 hari, dan perubahan pada kambing lebih cepat daripada unta. Sementara perubahan yang terjadi pada ayam membutuhkan waktu selama 7 hari.

BAB: SEMBELIHAN BANI ISRAIL

Imam Syafi'i berkata, Allah SWT berfirman, "*Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 93) Allah SWT juga berfirman, "*Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka.*" (Qs. An-nisaa' (4): 160)

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya Kami Maha Benar.*" (Qs. Al An'aam (6): 146)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *hawaya* adalah lemak yang mengandung makanan (daging) dan air yang berada di perut, dalam hal ini Allah mengharamkannya kepada Bani Israil dan umat lain secara umum hingga Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mewajibkan (kepada seluruh manusia) untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti dan menaati segala perintahnya. Kemudian Allah menghalalkan makanan (sembelihan) Ahli Kitab dan menjelaskan sifat-sifat sembelihan mereka, serta tidak memberikan perkecualian sedikitpun. Dalam hal ini berarti kita tidak boleh mengharamkan sembelihannya. Akan tetapi di dalam sembelihan Ahli Kitab ada yang haram bagi kaum muslimin, yaitu apa-apa yang diharamkan terhadap Ahli Kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang berupa lemak sapi dan lemak kambing.

Apabila mereka menyembelih untuk diri mereka sendiri (yang halal bagi mereka), maka makanan juga halal bagi kaum muslimin. Tidak haram bagi kaum muslimin lemak sapi dan lemak kambing sedikitpun, karena tidak mungkin satu sembelihan halal untuk seseorang tapi haram bagi orang lain, dan Allah SWT menghalalkan apa yang telah dia sebutkan secara umum dan tidak secara khusus.

BAB: SEMBELIHAN YANG DIHARAMKAN OLEH ORANG-ORANG MUSYRIK TERHADAP DIRINYA SENDIRI

Iman Syafi'i berkata: Orang-orang musyrik (di zaman Jahiliyah)

telah mengharamkan beberapa jenis makanan terhadap diri mereka sendiri. Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa makanan yang telah mereka haramkan hukumnya adalah halal (makanan tersebut boleh dimakan) seperti *bahirah*, *saibah*, *washilah*, dan *ham*. Mereka mengharamkan susu, daging dan kepemilikan. Allah berfirman, "*Allah sekali-sekali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, washilah, dan ham*". (Qs. Al Maa'idah (5): 103)⁵⁷

Allah berfirman, "*Sungguh rugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui. Dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk*". (Qs. Al an'aam (6): 140)

Sehubungan dengan perbuatan mereka yang mengharamkan beberapa makanan yang dihallowkan ini, Allah berfirman, "*Mereka mengatakan, 'Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang; dan tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki' menurut anggapan mereka*". (Qs. Al An'aam (6): 138)

Allah juga berfirman, "*Mereka mengatakan, 'Apa yang ada di dalam perut binatang ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan untuk wanita kami'*". (Qs. Al An'aam (6): 139)

Allah juga berfirman, "*(Yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing*". (Qs. Al An'aam (6): 143)

Dalam ayat-ayat tersebut Allah membantah mereka yang telah

⁵⁷ *Bahirah*: Menurut Ibnu Abbas apabila seekor unta betina yang sudah beranak 5 kali lalu seandainya anak yang kelima berjenis kelamin jantan, maka dia disembelih dan dimakan khusus oleh orang laki-laki (tidak boleh dimakan oleh orang perempuan). Apabila anak kelima tersebut betina, maka telinganya dibelah dan inilah *bahirah*.

Saibah: Apabila seekor kambing beranak 6 kali yang semuanya betina, kemudian lahir anak ketujuh yang berjenis kelamin jantan, maka anak kambing tersebut disembelih dan dimakan khusus bagi orang laki-laki (tidak boleh dimakan oleh orang perempuan). Ada yang mengatakan bahwa *Saibah* adalah unta betina yang telah melahirkan 10 anak yang semuanya betina, maka unta tersebut tidak boleh dinaiki dan tidak boleh diikat, serta susunya tidak boleh diperah kecuali untuk ramu.

Wasilah: Unta betina yang belum pernah kawin semenjak dia dilahirkan dan dia sudah mencapai umur 5 tahun lebih. Mereka (orang-orang jahiliyah) mempersembahkan unta ini untuk berhalal mereka. Ada yang mengatakan bahwa apabila seekor kambing melahirkan sebanyak 5 kali yang masing-masing adalah kembar, maka setiap satu kembar disebut dengan *washilah*.

Ham: Unta jantan yang anaknya sudah mempunyai anak juga. Mereka mengatakan bahwa unta ini punggungnya terpelihara dan tidak boleh dibebani dengan beban apapun.

mengada-ada (membuat syariat sendiri), dengan memberitahukan kepada mereka bahwa binatang-binatang yang telah mereka haramkan sebenarnya tidak haram dimakan.

Allah berfirman, *"Dihalalkan bagi kalian (seluruh) binatang ternak kecuali apa yang akan dibacakan (diberitahukan) kepada kalian ini."* (Qs. Al Hajj (22): 30) Yang dimaksud di sini adalah bangkai, *wallahu allam.*

BAB: BINATANG YANG DIHARAMKAN DENGAN NASH AL QUR'AN DAN HADITS

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."* (Qs. Al A'raaf (7): 157)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *"Yang baik-baik"* adalah yang baik menurut mereka, dan Allah menghalalkannya. Dan yang dimaksud dengan *"yang kotor dan keji"* adalah yang kotor dan keji menurut mereka, lalu Allah mengharamkannya.

Allah berfirman, *"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Allah juga berfirman, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa'idah (5): 96)

Dalam ayat ini Allah membolehkan binatang buruan laut dan makanan yang ada di dalamnya bagi orang yang sedang ihram, namun Allah mengharamkan binatang buruan darat. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan (orang yang sedang ihram) untuk membunuh gagak, elang, tikus, anjing hutan, singa, harimau dan serigala, dimana binatang-binatang tersebut adalah binatang yang berbahaya bagi manusia dan tidak boleh dimakan; sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Binatang buas yang bertaring boleh dibunuh, oleh karena ia haram dimakan. Jadi, pengharaman untuk memakan binatang tersebut bukan semata-mata

karena membahayakan manusia, sebab Rasulullah SAW membolehkan memakan *dhaba'* (binatang buas sebesar kambing yang berbahaya bagi pemilik temak).

Semua binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang tersebut dianggap kotor dan keji oleh mereka adalah haram, misalnya seperti: elang, *bughats* (sejenis elang), rajawali, *bazi* (burung yang badannya besar), *rakham* (burung yang lebih besar dari bazi), tikus, *luhaka*, kumbang, *ja'lan* (binatang tanah yang suka dengan kotoran), bengkarung, kalajengking, ular, semut, lalat dan binatang-binatang sejenis.

Adapun binatang yang biasa dimakan oleh orang Arab dan tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hal itu adalah halal. Oleh karena itu, kita tidak boleh makan kue yang cara membuatnya dicampur dengan daging ular.

BAB: MAKANAN DAN MINUMAN

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 29)

Allah juga berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*" (Qs. An-Nisaa' (4): 10)

Allah berfirman, "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada para wanita (yang akan kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 4)

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa harta seorang perempuan (istri) adalah terlarang (tidak boleh diambil) oleh suami, kecuali atas kerelaan istrinya. Dalam hal ini berupa maskawin yang menjadi hak seorang istri. Allah juga menerangkan bahwa seorang perempuan berkuasa penuh terhadap harta yang dimilikinya apabila dia sudah haid dan sudah dewasa cara berpikirnya, sebagaimana seorang lelaki juga berkuasa penuh terhadap hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya

لَا يَحِلُّ لَكُمْ مَا شِئَ أَحْيَاهُ بَعِيرٌ إِذْ هُوَ أَحْيَىٰ أَحَدُكُمْ أَنْ تَوْتِيَ
مَشْرَبُهُ فَتَكْسَرَ عِزَّتُهُ فَيَسْقَىٰ مَنَاعَهُ

*"Janganlah seseorang di antara kalian memerah susu dari binatang ternak milik saudaranya (orang lain) tanpa seizinnya. Apakah kalian suka apabila tempat minum kalian dipecahkan lalu isinya dipindahkan ke tempat lain?"*⁵⁸

BAB: PENJELASAN TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN

Imam Syafi'i berkata: Inti halalnya makanan dan minuman adalah apabila menjadi milik penuh salah seorang anak Adam, bukan milik orang lain. Makanan dan minuman seperti ini halal dimakan kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan Nabi-Nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasullulah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (Al Qur'an). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak bisa terlepas dari Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Jika ada yang bertanya, "Mana hujjah (dalil) yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain haram kita ambil kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknya?" Jawabannya adalah firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' (4): 29) Juga berdasarkan firman Allah, "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka." (Qs. An-Nisaa' (4): 2)

Masih banyak ayat-ayat lain dalam Al Qur'an yang melarang kita untuk mengambil harta manusia kecuali dengan kerelaan pemiliknya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau

⁵⁸ HR. Bukhari, pembahasan tentang harta temuan, bab "Tidak Boleh Memerah Susu Binatang Saudaranya"; HR. Muslim, 31 pembahasan tentang harta temuan, bab "Tidak Boleh Memerah Susu Binatang Saudaranya Tanpa Seizin Pemiliknya", hadits no. 13. Hadits ini terdapat juga dalam kitab *Al Muwaththa' Imam Malik*, pembahasan tentang perizinan, 78 bab "Larangan Menuangkan sesuatu Tanpa Seizin Pemiliknya", hadits no. 1874.

bersabda, “*Janganlah seseorang di antara kalian memerah susu dari binatang ternak milik saudaranya (orang lain) kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknya. Apakah kalian suka apabila tempat minum kalian dipecahkan lalu isinya dipindahkan ke tempat lain?*”

Yang dimaksud dengan harta meliputi harta yang jumlahnya banyak dan yang jumlahnya sedikit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW di atas, dimana beliau bersabda tentang susu yang merupakan harta yang sangat ringan (sangat sedikit) bagi pemiliknya.

Imam Syafi'i berkata: Harta kepunyaan orang lain adalah haram diambil kecuali yang telah Allah tentukan di dalam kitab-Nya dan diterangkan oleh Nabi-Nya SAW. Hal ini merupakan ketentuan Allah terhadap makhluk-Nya sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jika ada seseorang yang berada dalam keadaan darurat dan dikhawatirkan akan mati kelaparan, kemudian dia mendapati makanan kepunyaan orang lain, maka saya berpendapat bahwa ia boleh mengambil dan memakan makanan tersebut untuk menghilangkan rasa lapar, tapi ia dianggap berutang dan harus membayar harga makanan tersebut apabila ia sudah mempunyai kemampuan.

BAB: MAKANAN DAN MINUMAN MILIK ORANG LAIN YANG HALAL DAN HARAM KITA AMBIL

Imam Syafi'i berkata: Makanan dan minuman terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis makanan yang bernyawa (hewan) dan jenis yang tidak bernyawa.

Adapun jenis yang bernyawa, maka ada yang halal dan ada yang haram. Sedangkan jenis yang tidak bernyawa, seluruhnya adalah halal apabila masih dalam keadaan asli ciptaan Allah dan belum direkayasa oleh manusia sehingga menjadi sesuatu (minuman) yang memabukkan atau dicampur dengan makanan yang haram. Maka, seperti inilah makanan dan minuman yang haram dimakan. Begitu juga sesuatu yang berupa racun yang bisa membunuh, menurut pendapat saya hal tersebut hukumnya haram, karena Allah SWT mengharamkan kita untuk membunuh manusia dan membunuh diri sendiri.

Termasuk yang tidak diperbolehkan (diharamkan) apabila suatu makanan (hewan) dipandang kotor dan keji serta yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab dengan alasan kotor atau najis. Bentuk makanan seperti itu haram dimakan. Jika seperti ini, saya khawatir jika sesuatu

yang telah dikenal oleh manusia sebagai racun yang bisa membunuh akan diminum oleh seseorang dengan tujuan berobat atau tujuan yang lain. Saya memandang makruh perbuatan tersebut, walaupun meminumnya hanya sedikit dan dicampur dengan minuman lain.

BAB: PERINCIAN MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji."* (Qs. Al Maa'idah (5): 1)

Allah juga berfirman, *"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi —karena sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah."* (Qs. Al An'aam (6): 145)

Allah juga berfirman, *"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya."* (Qs. Al An'aam (6): 118).

Ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang semakna menunjukkan bahwa makanan (sembelihan) yang tidak diharamkan di dalam Al Qur'an adalah boleh dimakan, hal itu meliputi seluruh makanan yang bernyawa (binatang) yang tidak turun pengharamannya di dalam Al Qur'an atau lewat lisan Nabi SAW. Maka dari itu, yang pertama kali menjadi dasar bagi kami untuk mengharamkan suatu makanan adalah Kitab Allah (Al Qur'an) kemudian Sunnah (Hadits) yang menerangkan dan menjelaskan isi Al Qur'an, kemudian Ijma' (kesepakatan) seluruh kaum muslimin dimana tidak mungkin mereka bersepakat mengharamkan makanan yang halal, walaupun hal ini mungkin saja terjadi pada sebagian kaum muslimin.

Adapun kaum muslimin secara keseluruhan (seluruh kaum muslimin yang pernah hidup di muka bumi) tidak mungkin bersepakat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

BAB: MAKANAN YANG HARAM KARENA TIDAK BIASA DIMAKAN OLEH ORANG ARAB

Imam Syafi'i berkata: Inti dari pengharaman suatu makanan adalah berdasarkan nash Kitab (Al Qur'an) dan Sunnah (Hadits) kemudian Ijma'.

Allah berfirman, "(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Qs. Al A'raaf(7): 157)

Yang dimaksud dengan makanan yang baik-baik dan makanan yang keji (kotor) adalah baik dan kotor menurut orang Arab yang bertanya tentang haramnya makanan (kemudian dijawab oleh Allah dalam ayat ini). Maka, turunlah berbagai macam hukum terhadap orang Arab, dimana mereka tidak menyukai makanan yang kotor dan keji.

Imam Syafi'i berkata : Saya mendengar sebagian ulama berkata tentang ayat ini, "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya'." (Qs. Al An'aam (6): 145)

Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu yang haram dimakan oleh seseorang" adalah yang tidak bisa kalian makan, yaitu yang telah Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Pendapat mereka ini secara makna sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan.

Jika ada yang bertanya, "Mana yang menunjukkan bahwa hal itu sesuai dengan apa yang engkau jelaskan?" Jawabnya adalah: "Kami berpendapat bahwa seluruh makanan hukumnya halal, kecuali yang telah diharamkan di dalam Al Qur'an atau Sunnah. Jadi menurut kami, Al Qur'an telah mengharamkan kita untuk memakan ulat, lalat, ingus, dahak, kumbang, bengkarung, *ja'lan* (binatang yang suka dengan kotoran), ular tanah, *rakham* (seekor burung yang badannya sangat besar), kalajengking, *bughats* (burung yang lebih kecil dari *rakham*), gagak, elang, dan tikus."

Jika ada yang bertanya, "Mana dalil yang mengharamkan binatang-binatang tersebut?" Jawabnya adalah: Yaitu firman Allah, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam*

perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." (Qs. Al Maa'idah (5): 96)

Di dalam ayat tersebut terdapat dua jenis makanan yang halal (yaitu binatang buruan laut dan binatang buruan darat). Lalu Allah menetapkan (bagi orang yang sedang ihram) boleh memakan buruan laut, tapi tidak boleh memakan buruan darat. Hal ini ditetapkan berdasarkan Kitab Allah dan Hadits Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa binatang buruan darat yang tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram adalah halal dimakan oleh orang yang tidak sedang ihram, *wallahu allam*.

Rasullullah SAW menyuruh (memperbolehkan kepada orang yang ihram) untuk membunuh gagak, elang, kalajengking, tikus, anjing buas dan ular). Hal ini menunjukkan bahwa binatang-binatang tersebut haram dimakan untuk selama-lamanya. Kemudian apabila saya ditanya, "Bagaimana hukumnya binatang yang tidak dijelaskan oleh nash, apakah binatang tersebut halal atau haram?" Maka jawabnya adalah dengan melihat binatang tersebut, apakah termasuk binatang yang biasa dimakan orang Arab atau tidak. Apabila binatang tersebut biasa dimakan oleh orang Arab, maka binatang tersebut halal dimakan karena binatang tersebut termasuk dalam kategori makanan yang baik-baik, sebab orang Arab tidak pernah memakan kecuali apa yang mereka anggap baik.

BAB: HARAMNYA BINATANG BUAS YANG BERTARING

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Sa'labah,

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

*Bahwasanya Nabi SAW melarang makan binatang buas yang bertaring.*³⁹

³⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan, bab "Memakan Binatang Buas yang Bertaring", HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan penyembelihan, bab "Memakan Binatang Buas yang Bertaring", hadits no. 14; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang buruan, bab "Memakan Binatang Buruan yang Bertaring", hadits no. 4617. Terdapat juga dalam kitab Imam Malik *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang penyembelihan dan hewan yang boleh disembelih, bab "Buruan dan Makruhnya Binatang Buas", hadits no. 643 riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan penyembelihan, bab "Haramnya Binatang Buas yang Bertaring", hadits no. 15; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang buruan, bab "Memakan Binatang Buas yang Bertaring", hadits no. 2618. Hadits ini juga terdapat dalam riwayat Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang buruan, bab "Haramnya Memakan Binatang Buas yang Bertaring", hadits no. 14.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ.

"Memakan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram".⁶⁹

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG HARAMNYA MEMAKAN BINATANG BUAS YANG BERTARING BERIKUT PENAFSIRANNYA

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang yang sependapat dengan saya berkata kepada saya, "Anda tidak mengharamkan seluruh binatang buas yang bertaring, tapi Anda mengeluarkan (mengecualikan) beberapa binatang buas dengan sifat-sifat tertentu. Apa alasan Anda?" Saya katakan, *"Insya Allah* ilmu itu meliputi seluruhnya, bahwa Rasulullah SAW ketika mengharamkan beberapa jenis binatang buas berdasarkan sifat-sifat tertentu, maka hal ini berarti beliau tidak mengharamkan binatang buas yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan juga kepadanya bahwa hal ini tingkatan pertama yang menjadi dalil pengharaman seluruh binatang yang bertaring, jika ada yang bertanya, "Adakah makhluk (binatang) yang tidak bertaring sama sekali?" Saya katakan: Saya tidak mengetahuinya. Jika ada yang bertanya, "Kalau begitu, semua binatang buas itu bertaring. Lalu bagaimana maksud sabda di atas?" Saya katakan: "Maksudnya adalah halal dan haramnya suatu binatang tidak semata-mata karena adanya taring. Karena walaupun seekor binatang buas itu bertaring, tapi binatang tersebut dihalalkan menurut Sunnah Rasulullah SAW, maka saya tidak berani mengharamkannya." Jika dia berkata, "Betul apa yang Anda jelaskan. Tapi, apa yang Anda maksudkan?" Saya katakan: Saya bermaksud menghilangkan kekeliruan Anda bahwa halal dan haramnya suatu binatang tidak semata-mata karena adanya taring.

⁶⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan serta membaca *basmallah* ketika hendak berburu, bab "Daging Biawak"; HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Halalnya Daging Biawak", hadits no. 39; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang makanan, bab "Memakan Daging Biyawak", hadits no. 1790; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Biawak". HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang sembelihan, bab "Biawak", hadits no. 2624; Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang kurban dan hewan-hewan yang boleh dikurbankan, bab "Memakan Daging Biawak", hadits no. 646; riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

Jika dia bertanya, "Lalu berdasarkan apa?" Saya katakan: Berdasarkan makna (hakikatnya) dan bukan berdasarkan bentuk taring tersebut. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, apa fungsi pokok adanya taring tersebut. Dia berkata, "Aku tidak tahu, sebutkanlah sendiri olehmu!" Saya katakan kepadanya: Hakikat binatang yang bertaring adalah binatang yang berbahaya bagi manusia karena mempunyai kekuatan untuk menyerang, tidak seperti binatang yang tidak bertaring." Dia berkata, "Kalau begitu, berarti ada binatang bertaring yang tidak berbahaya dan tidak menyerang manusia?" Saya katakan, "Ya, ada." Dia berkata, "Sebutkanlah binatang-binatang yang menyerang dan membahayakan manusia." Saya katakan: Yaitu singa, harimau, dan serigala. Dia berkata, "Sekarang sebutkan binatang buas yang tidak menyerang dan tidak membahayakan manusia." Saya katakan: Yaitu *dhaba* (binatang buas sebesar kambing) dan pelanduk (rubah) serta binatang buas yang sejenis. Dia berkata, "Apakah ini merupakan inti kedua dari pengharaman suatu binatang yang telah Anda jelaskan?" Saya katakan: Ya, inilah alasan kedua kenapa seekor hewan diharamkan (setelah alasan dengan Al Qur'an dan Hadits). Apalagi jika seluruh makhluk Allah mempunyai taring.

BAB: MEMAKAN *DHABA*

Imam Syafi'i berkata: Daging *dhaba* biasa dijual di sekitar kita, di antaranya di Makkah; yaitu di tempat antara Shafa dan Marwa. Saya tidak tahu di antara sahabat saya yang berbeda pendapat dengan saya tentang halalnya *dhaba* ini.

Ibnu Abi Amar pernah bertanya kepada Jabir, "Apakah *dhaba* itu merupakan binatang buruan?" Jabir menjawab, "Ya." Saya (Ibnu Abu Amar) bertanya lagi, "Apakah boleh dimakan?" Jabir menjawab, "Ya, Boleh." Saya bertanya lagi, "Apakah engkau mendengarnya (tahu tentang hal itu) dari Nabi SAW?" Jabir menjawab, "Ya."

Riwayat ini merupakan dalil bahwa binatang buruan yang tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka binatang tersebut halal dimakan oleh orang yang tidak sedang ihram. Mereka dilarang membunuh karena keinginan mereka untuk memakan binatang buruan tersebut, bukan membunuh karena tanpa tujuan.

Dhaba halal dimakan walaupun termasuk binatang buas, karena *dhaba* tidak menyerang dan tidak berbahaya bagi manusia, walaupun

berbahaya bagi hewan ternak daripada binatang buas lainnya. Berdasarkan hal ini, maka saya berpendapat bahwa *dhaba* halal dimakan.

Hal tersebut juga menjadi dalil bahwa binatang yang biasa dimakan oleh orang Arab hukumnya adalah halal, selama tidak ada dalil (Dari Al Qur'an dan Sunnah) yang mengharamkannya. Hingga hari ini orang Arab biasa memakan daging *dhaba* tapi tidak pernah memakan daging singa, harimau atau serigala dengan alasan bahwa binatang-binatang tersebut kotor dan keji. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah yang menghalalkan binatang-binatang yang dihalalkan oleh orang Arab dan mengharamkan yang diharamkan oleh orang Arab. Dengan demikian, dibolehkan bagi kita untuk memakan seluruh binatang buas yang tidak menyerang dan membahayakan manusia, misalnya pelanduk (rubah) dan yang sejenisnya.

Hukum di atas diambil karena diqiyaskan dengan *dhaba*. Begitu juga dibolehkan bagi kita memakan binatang yang bukan binatang buas, yang berada di darat dengan dua syarat:

Pertama, seluruh binatang buas yang tidak menyerang dan membahayakan manusia, maka binatang jenis ini halal dimakan.

Kedua, binatang yang bukan termasuk dalam jenis binatang buas yang biasa dimakan oleh orang Arab, dalam keadaan di luar darurat. Tapi binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab dengan alasan bahwa daging binatang tersebut termasuk makanan yang kotor dan keji, maka binatang jenis ini tidak boleh dimakan.

BAB: BURUNG YANG HALAL DAN BURUNG YANG HARAM

Imam Syafi'i berkata: Pada intinya, halal dan haramnya seekor burung adalah karena dua alasan:

Pertama, burung yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya walaupun dalam keadaan ihram. Burung ini termasuk jenis burung yang diharamkan, karena binatang buruan yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya pada waktu ihram adalah termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal membunuh binatang yang dihalalkan oleh Allah (ketika ihram)."

Elang dan gagak termasuk jenis burung yang dibolehkan untuk dibunuh.

ketika ihram, dan kedua burung tersebut termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Maka segala jenis burung yang sejenis dengan kedua burung tersebut haram dimakan, misalnya seperti *aqab* (nama seekor burung), burung *nasar*, burung *bazi*, burung elang, burung *syahin*, burung *bawasiq*, dan burung-burung sejenis yang biasa menyambar dan memangsa merpati yang dimiliki oleh manusia atau memangsa burung-burung lain yang dimiliki oleh manusia.

Jika ada yang bertanya, "Kami melihat sepertinya Anda dalam hal ini membedakan antara binatang-binatang buas bertaring seperti *dhaba* dan pelanduk, dan Anda menghalalkan kedua jenis binatang buas tersebut? Padahal, kedua jenis binatang tersebut lebih berbahaya daripada burung-burung yang biasa memangsa merpati yang telah Anda sebutkan tersebut." Saya katakan: Sesungguhnya saya mengharamkan burung-burung tersebut bukan semata-mata karena membahayakan, bukan juga karena *dhaba* dan pelanduk itu tidak membahayakan. Namun penghalalannya adalah berdasarkan Sunnah, yaitu larangan Nabi SAW untuk memakan segala binatang buas yang bertaring, padahal ini berarti bahwa Nabi SAW menghalalkan binatang buas yang tidak bertaring. Dihalalkannya *dhaba* adalah berdasarkan nash Hadits Nabi SAW, dan karena orang Arab biasa memakan *dhaba* dan pelanduk. Begitu juga orang Arab tidak biasa memakan serigala, harimau dan singa, sehingga binatang-binatang ini tidak halal dimakan.

Binatang-binatang lain yang tidak pernah dimakan oleh orang-orang Arab yaitu: burung *nasar*, burung *bazi*, rajawali, burung *syahin*, burung gagak, dan burung elang. Hal ini dikarenakan burung-burung jenis ini membahayakan manusia.

Burung-burung yang tidak dimakan oleh orang Arab padahal tidak membahayakan manusia, adalah termasuk yang halal dimakan, seperti: burung *rakham* (burung yang badannya sangat besar) dan burung unta. Kedua jenis burung ini haram dimakan walaupun tidak membahayakan manusia, tapi karena kedua jenis burung tersebut dagingnya termasuk keji dan kotor (menurut kebiasaan orang Arab). Maka hewan-hewan seperti ulat, *luhaka*, adza (binatang yang suka dengan kotoran) dan kumbang, adalah termasuk jenis binatang yang tidak boleh dimakan, karena tidak pernah dimakan oleh orang Arab walaupun binatang-binatang tersebut tidak membahayakan.

BAB: MEMAKAN DAGING BIAWAK

Imam Syafi'i berkata: Daging biawak boleh dimakan, baik yang kecil atau yang besar.

Apabila ada yang bertanya, "Apakah pendapat Anda itu hanya berdasarkan hadits yang Anda riwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang daging biawak, lalu beliau menjawab, 'Saya tidak mau memakannya walaupun saya tidak mengharamkannya'?"⁶¹

Saya katakan: *Insyallah* tidak diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang daging biawak selain riwayat ini. Riwayat tersebut memuat kesimpulan bahwa beliau menghalalkan makan daging biawak. Dia bertanya, "Di mana letak kesimpulan tersebut?" Saya katakan: Yaitu dalam sabda beliau, "*Aku tidak memakannya tapi aku tidak mengharamkannya*". Sabda ini menunjukkan bahwa beliau tidak memakan daging biawak bukan karena mengharamkannya, tapi beliau meninggalkan yang mubah disebabkan karena beliau tidak suka dengan daging biawak itu.

BAB: MEMAKAN DAGING KUDA

Dari Jabir RA dia berkata,

أَطَعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لَحْمِ الْخَمْرِ. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: تَجَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ.

Rasulullah SAW pernah memberi makan kepada kami berupa daging kuda dan Beliau melarang kami untuk memakan daging himar (keledai jinak).⁶² Diriwayatkan dari Asma' RA, ia berkata,

⁶¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan, bab "Daging Kuda"; HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Memakan Daging Kuda", hadits no. 37; HR. Abu Daud, pembahasan tentang makanan, bab "Memakan Daging Kuda", hadits no. 3770; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang makanan, bab "Makan Daging Kuda" hadits no. 1793; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Izin untuk Memakan Daging Kuda."

⁶² HR. Bukhari, pembahasan tentang sembelihan dan buruan serta membaca *basmallah* ketika hendak berburu, bab "Daging Keledai Jinak"; HR. Muslim, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Haramnya Memakan Daging Himar Jinak" hadits no. 22; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang makanan, bab "Daging Himar Jinak", hadits no. 1794; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang buruan dan sembelihan, bab "Haramnya Memakan Daging Himar Jinak".

“Kami pernah menyembelih seekor kuda di zaman Nabi SAW, kemudian kami memakannya.”

BAB: MEMAKAN DAGING KELEDAI JINAK (KELEDAI KAMPUNG)

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA,

نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْأَقْلِيَّةِ.

“Bahwa Nabi SAW pada tahun khaibar (tahun terjadinya perang Khaibar), beliau melarang nikah muth'ah dan melarang makan daging keledai jinak”⁶³

Imam Syafi'i berkata: Di dalam hadits tersebut terdapat dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, yaitu haramnya memakan daging keledai jinak. Kesimpulan kedua, yaitu halalnya memakan daging himar liar. Karena tidak ada jenis lain dari keledai (himar) kecuali keledai jinak dan keledai liar, maka keledai yang haram —yang dimaksud oleh Rasulullah SAW— hanyalah keledai jinak.

Imam Syafi'i berkata: Bentuk tubuh keledai jinak berbeda dengan bentuk tubuh keledai liar, perbedaannya bisa dengan mudah diketahui oleh orang yang berpengalaman dalam bidang ini. Seandainya ada keledai jinak menyerupai keledai liar, maka keledai tersebut tetap dianggap keledai jinak dan haram dimakan. Begitu juga seandainya ada keledai liar yang berpenampilan seperti keledai jinak, maka keledai tersebut tetap dianggap sebagai keledai liar yang halal dimakan.

Seandainya ada keledai jinak mengawini kuda, atau sebaliknya, kuda mengawini keledai jinak, maka hasil dari perkawinan tersebut haram dimakan. Seandainya keledai liar mengawini kuda, atau sebaliknya, maka anak hasil dari perkawinan tersebut halal dimakan, karena kedua orang

⁶³ HK Bukhari, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab “Nadzar dalam Bermaksiat”, HR: Abu Daud, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab “Nadzar dalam Maksiat”, hadits no. 3265; HK Tirmidzi, pembahasan tentang nadzar dan sumpah, bab “Nadzar untuk Menasi Allah Harus Diteati”, hadits no. 1526; HK An-Nasa'i, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab “Nadzar di Dalam Lasi” dan bab “Nadzar dalam Maksiat”, HR: Ibnu Majah, pembahasan tentang kifarat, bab “Nadzar dalam Bermaksiat”, hadits no. 1728. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* pembahasan tentang nadzar dan sumpah, bab “Tidak Boleh Nadzar dalam Bermaksiat Kepada Allah”, hadits no. 8.

tuanya halal dimakan.

BAB: MAKANAN YANG HALAL DIMAKAN KARENA DARURAT

Imam Syafi'i berkata: Sehubungan dengan binatang yang haram dan sembelihan yang tidak halal, Allah berfirman, *"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."* (Qs. Al An'aam (6): 119)

Allah juga berfirman, *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Baqarah (2): 173)

Sehubungan dengan apa yang telah dia haramkan, Allah berfirman, *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Maa'idah (5): 3)

Imam Syafi'i berkata: Seluruh makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, dan daging babi atau minuman yang diharamkan selain khamer, itu dihalalkan bagi orang yang sedang berada dalam keadaan darurat.

Contoh keadaan darurat adalah, seseorang yang berada di suatu tempat dimana tidak ada makanan sama sekali yang dapat mengganjal rasa laparnya, dan dia tidak sanggup untuk menempuh perjalanan ke tempat yang dia maksud. Maka, orang seperti ini bisa digolongkan ke dalam orang yang mengalami keadaan darurat.

Contoh lain adalah, seseorang yang sedang mengarungi perjalanan dengan berkendara, lalu dia tidak sanggup lagi mengendarai kendaraannya (karena teramat lapar), maka dalam keadaan seperti ini dia boleh meminum minuman yang haram selain khamer (minuman yang memabukkan); misalnya seperti air yang kemasukan bangkai atau yang sejenisnya. Dalam hal ini saya menyukai apabila makanan dan minuman

haram itu dikonsumsi hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan memulihkan kekuatan. Dia boleh berbekal bangkai apabila dalam keadaan darurat seperti di atas.

Apabila di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang yang juga berada dalam keadaan darurat yang ingin membeli bangkai darinya, maka ia tidak boleh menerima harga dari bangkai tersebut.

Apabila seseorang yang berada dalam keadaan darurat itu mendapatkan makanan tapi tidak diizinkan untuk memakan makanan tersebut, maka ia tidak boleh memakan makanan tersebut, tapi ia boleh memakan bangkai yang ia bawa.

Apabila orang yang sedang ihram berada dalam keadaan darurat dan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu binatang buruan dan binatang yang sudah menjadi bangkai, maka dalam hal ini ia harus memilih binatang yang menjadi bangkai, karena memakan binatang buruan akan terkena denda apabila ia yang membunuh binatang tersebut.

Barangsiapa menempuh perjalanan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah lalu ia berada dalam keadaan darurat, yaitu tertimpa kelaparan dan kehausan, maka halal baginya untuk memakan dan meminum sesuatu yang diharamkan, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Namun apabila perjalanan tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka sekali-kali ia tidak boleh memakan makanan yang telah diharamkan Allah walaupun berada dalam keadaan darurat, karena Allah mensyaratkan keadaan darurat itu, yaitu: tidak sengaja, tidak melampaui batas, dan tidak bermaksud berbuat dosa.

Barangsiapa berniat melakukan maksiat dari awal perjalanannya, lalu ia bertaubat di tengah jalan kemudian berada dalam keadaan darurat setelah bertaubat, maka saya mengharap barangkali ia boleh memakan atau meminum sesuatu yang haram.

Apabila di awal perjalanannya tidak berniat melakukan maksiat, kemudian di tengah perjalanan ia berniat melakukan maksiat, lalu ia mengalami keadaan darurat, maka saya khawatir jangan-jangan ia tidak boleh memakan dan meminum sesuatu yang telah diharamkan. Karena, dalam hal ini saya melihat niatnya ketika dalam keadaan darurat, bukan niat di awal perjalanan atau di akhir perjalanan.

PEMBAHASAN TENTANG NADZAR

BAB: NADZAR YANG DENDANYA BERUPA DENDA SUMPAH

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berkata, "Saya telah mewajibkan nadzar terhadap diri saya", tapi dia belum menyebutkan sesuatu (tidak menyebutkan jenis nadzarnya), maka nadzar tersebut tidak berlaku dan dia tidak harus membayar denda, karena nadzar itu maknanya adalah mewajibkan sesuatu terhadap dirinya. Misalnya dengan perkataan; "Saya bernadzar untuk melakukan kebaikan tertentu", dan tidak boleh dengan perkataan; "Sesungguhnya saya telah berdosa dan saya tidak bersumpah serta tidak melakukan apapun" Apabila seseorang sudah berniat bernadzhari untuk melakukan satu bentuk ketaatan kepada Allah, maka ia harus melaksanakan niatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata; "Jika saya berbicara dengan fulan, maka saya akan ber-nadzar untuk meninggalkannya", maka orang yang mengatakan hal seperti ini harus membayar denda. Sumpah perkataan tersebut berarti ingin menjauhi (tidak ingin berbicara) dengan si fulan (dan ini merupakan perbuatan maksiat yang harus dibatalkan).

BAB: ORANG YANG MENJADIKAN HARTANYA SEBAGAI HARTA SEDEKAH ATAU HARTA FI SABILILLAH (UNTUK DIGUNAKAN DI JALAN ALLAH)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki bersumpah selain untuk memerdekakan budaknya atau bersumpah untuk thalak, misalnya ia mengatakan; "Harta ini saya persembahkan untuk dipergunakan di jalan Allah", atau ia mengatakan; "Rumah saya ini saya persembahkan untuk digunakan di jalan Allah", maka (pendapat yang dipakai oleh Atha' adalah) ia bisa terlepas dari perkataannya dengan cara membayar kifarat denda (sumpah).

Barangsiapa berpendapat dengan pendapat seperti ini, maka ia juga akan berpendapat bahwa segala bentuk sumpah selain sumpah untuk memerdekakan budak dan sumpah untuk menthalak, maka ia harus membayar denda sumpah yang dilanggar. Inilah pendapat yang diyakini oleh Aisyah RA dan sejumlah sahabat Nabi SAW, tapi di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa orang tersebut harus menyedekahkan seluruh harta yang dimiliki dan boleh menahan sedikit dari hartanya untuk menanggung hidupnya. Jika ia sudah mampu, maka ia harus menyedekahkan sedikit hartanya yang telah ditahan.

Sebagian mereka juga berpendapat bahwa ia harus menyedekahkan sepertiga hartanya. Sebagian mereka juga berpendapat bahwa ia harus menyedekahkan hartanya yang berupa zakat *maal* (zakat dari harta yang ia miliki).

Dalam hal ini sama saja apakah orang tersebut mengucapkan kata-kata "sedekah" atau mengucapkan kata-kata "*fi sabilillah*", apabila yang dimaksudkan dari kedua perkataan tersebut adalah sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah untuk menyedekahkan seluruh hartanya, kemudian ia melanggar sumpah itu, maka ia wajib membayar kifarat sumpah apabila yang ia maksudkan adalah sumpah. Tapi apabila yang ia maksudkan adalah untuk berbuat kebaikan (nadzar) seperti mengatakan, "Karena Allah, wajib atas saya untuk bersedekah dengan seluruh harta saya", maka dalam hal ini ia harus menyedekahkan seluruh hartanya (tidak cukup hanya dengan membayar kifarat sumpah). Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُطِعهُ

*"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya."*⁶⁴

BAB: NADZAR UNTUK BERBUAT KEBAIKAN DAN NADZAR UNTUK PERGI KE BAITULLAH DENGAN BERJALAN KAKI

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bernadzar untuk pergi ke Baitullah dengan berjalan kaki, maka ia wajib pergi ke sana dengan berjalan kaki apabila ia mampu. Tapi apabila ia tidak mampu, ia boleh naik kendaraan namun harus menyembelih *dam* (hewan kurban) sebagai sikap hati-hati karena tidak melaksanakan apa yang telah ia katakan. Tapi menurut qiyas, ia tidak wajib membayar *dam* karena tidak mampu melakukannya. Sebagaimana orang yang tidak mampu shalat dengan berdiri, dia boleh melakukannya dengan duduk, dan yang tidak bisa melakukannya dengan duduk boleh shalat dengan berbaring.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah untuk menuju Baitullah dengan berjalan kaki, maka dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama, yang mengikuti pendapat Atha' yaitu bahwa orang yang bersumpah untuk melakukan suatu ibadah seperti puasa, haji atau umrah, maka kifaratnya adalah kifarat sumpah apabila melanggarnya. Ia tidak wajib melakukan haji, umrah atau puasa tersebut, karena menurut Atha' amal ibadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan melaksanakan kewajiban tersebut. Selain Atha', ada yang berpendapat bahwa orang tersebut wajib menuju Baitullah dengan berjalan kaki apabila hal itu telah ia nadzarkan.

Imam Syafi'i berkata: Contoh nadzar untuk berbuat baik adalah dengan ucapan, "Apabila Allah menyembuhkan fulan, apabila fulan datang dari bepergian, atau apabila fulan membayarkan utangku, maka aku akan melaksanakan haji untuknya sebagai haji nadzar".

Adapun jika ia mengatakan, "Jika saya tidak sanggup menunaikan kewajiban terhadapmu, maka saya akan pergi ke Baitullah dengan

⁶⁴ HR. Muslim, pembahasan tentang nadzar, bab "Tidak Perlu Melaksanakan Nadzar yang Mengandung Unsur Maksiat Kepada Allah dan Nadzar yang Tidak Dikuasai oleh Seorang Ramba", hadits no. 8; HR. Abu Daud, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar dalam Hal yang Tidak Dikuasai", hadits no. 3292; HR. Nasa'i, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar dalam Hal yang Tidak Dikuasai"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang kifar, bab "Nadzar dalam Maksiat", hadits no. 1727.

berjalan kaki”, Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang bermakna sumpah, bukan bermakna nadzar.

Inti pendapat Atha' dalam masalah nadzar adalah bahwa barangsiapa bernadzar untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka ia tidak boleh melaksanakan nadzarnya dan tidak ada kifarar (denda) baginya, hal ini sesuai dengan Sunnah yang ada. Demikian juga pendapat kami bahwa orang yang bernadzar untuk menyembelih hewan milik orang lain, maka nadzar seperti ini jatuh (tidak berlaku) baginya, karena ini merupakan nadzar terhadap sesuatu yang tidak ia miliki. Demikian juga secara qiyas, kami tentukan bahwa barangsiapa bernadzar untuk melakukan sesuatu yang tidak sanggup untuk melakukannya karena suatu keadaan, maka nadzar tersebut gugur darinya.

Dari Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا قِيمًا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

“Tidak ada nadzar di dalam maksiat kepada Allah dan tidak ada nadzar terhadap sesuatu yang tidak dikuasai oleh seorang anak Adam.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar untuk melaksanakan haji atau umrah dengan berjalan kaki, sementara ia belum pernah melakukan haji dan umrah, maka ia tidak perlu melakukannya dengan berjalan kaki, karena haji dan umrah tersebut merupakan haji rukun Islam (bukan haji nadzar, dengan kata lain bahwa ia belum pernah pergi haji sebelumnya —penerj.) Apabila ia melakukannya dengan berjalan kaki, maka ia harus melakukan haji dan umrah lagi dengan berjalan kaki, karena yang telah ia lakukan adalah haji wajib (haji rukun Islam), bukan haji yang ia nadzarkan.

Apabila yang ia lakukan diniatkan untuk haji nadzar (bukan haji wajib) untuk orang lain atau untuk haji sunah, maka haji tersebut berlaku untuk haji wajib walaupun ia tidak meniatkannya. Dalam hal ini ia harus melaksanakan haji lagi dengan niat melaksanakan nadzarnya dengan berjalan kaki.

Arrabi' berkata, “Hal ini apabila berjalan kaki tidak memudharatkan dirinya. Apabila memudharatkan dirinya, maka ia boleh naik kendaraan dan ia tidak terkena denda apapun, sebagaimana Nabi SAW

memerintahkan kepada Abu Isra'il untuk menyempurnakan puasanya dan segera berteduh dari terik matahari (Abu Israil bernadzar untuk melakukan puasa sambil berjemur di bawah terik matahari). Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Israil untuk melaksanakan kebaikan (puasa) dan melarang untuk menyiksa dirinya, karena Allah tidak butuh siksaan yang dia lakukan.”

Imam syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar dengan mengatakan; “Saya wajib berjalan kaki ke Afrika atau ke Irak atau ke tempat lain”, maka dalam hal ini ia tidak wajib pergi ke tempat yang dia nadzarkan tersebut, karena pergi ke tempat-tempat tersebut bukan merupakan ketaatan kepada Allah walaupun dengan berjalan kaki. Yang merupakan ketaatan kepada Allah hanyalah pergi ke tempat yang ada kebajikannya, seperti Masjidil Haram.

Yang lebih saya sukai apabila seseorang bernadzar untuk pergi ke masjid Madinah dengan berjalan kaki, maka hendaklah ia pergi ke sana dengan berjalan kaki. Begitu juga apabila ia bernadzar pergi ke Baitul Maqdis dengan berjalan kaki, maka hendaklah ia pergi ke sana dengan berjalan kaki, karena Rasulullah SAW bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

“Kendaraan tidak boleh dipersiapkan kecuali untuk pergi ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram dan masjidku ini, serta masjid Baitul Maqdis (Masjidil Aqsa).”⁶⁵

BAB: PENJELASAN RINGKAS TENTANG HEWAN KURBAN DALAM PEMBAHASAN TENTANG HAJI BERIKUT DALIL-DALIL YANG BERHUBUNGAN DENGAN HEWAN KURBAN DAN NADZAR

Imam syafi'i berkata: Hewan kurban terdiri dari unta, sapi dan

⁶⁵ HR. Bukhari, pembahasan tentang keutamaan shalat di masjid Makkah dan Madinah, bab “Keutamaan Shalat di Masjid Makkah”, hadits no. 1188, terdapat juga dalam kitab *Fathul Bari Syarih Shulih Bukhari*. HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab “Keutamaan Tiga Masjid”, hadits no. 478, terbitan Asy-Sya'ab, Kairo. HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang masjid, bab “Tidak Boleh Dpersiapkan Kecuali Tiga Masjid” HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang mendurikan shalat dan sunah-sunah di dalam shalat, bab “Shalat di Masjid Baitul Maqdis”

kambing. Dalam hal unta sama saja apakah unta tersebut unta *bukhti* (unta yang lehernya panjang) atau unta *'arab*. Termasuk hewan kurban adalah kerbau, domba, dan kambing. Barangsiapa bernadzar untuk menyembelih hewan kurban dan ia menentukan hewan tersebut, maka hewan yang ia tentukan harus ia sembelih, baik kecil atau besar. Tapi jika ia tidak menentukan syarat sedikitpun, maka ia boleh berkurban dengan hewan yang sah untuk denda membunuh binatang buruan atau yang sepadan dengannya.

Unta yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi yang boleh dijadikan hewan kurban adalah sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Kambing yang boleh dijadikan *hadyu* adalah yang sudah berumur 1 tahun masuk tahun ke-2 atau yang lebih dari itu.

Hewan kurban ini boleh berjenis kelamin jantan atau betina. Adapun hewan kurban yang berupa domba, maka minimal harus berupa *jadza'* (domba yang berumur genap 1 tahun, dan ada sedikit orang yang mengatakan berumur 6 bulan).

Tempat yang wajib dijadikan sebagai tempat penyembelihan hewan kurban adalah Tanah Haram, tidak boleh disembelih di Tanah Halal kecuali apabila yang bersangkutan mensyaratkan untuk menyembelihnya di suatu tempat di muka bumi ini. Maka, dalam hal ini ia boleh menyembelih di tempat yang sudah ditentukan. Atau orang yang terhalang oleh musuh, ia boleh menyembelih di tempat di mana ia terhalang.

Apabila hewan kurban tersebut bunting kemudian melahirkan anak, dan jika anaknya mampu berjalan mengikuti induknya, hendaklah orang tersebut menggiringnya. Tapi jika anak tersebut tidak mampu berjalan, maka ia harus menggendongnya, dan boleh digendongkan di atas induknya. Orang yang berkurban tidak boleh minum susu dari hewan tersebut, kecuali apabila anaknya sudah kenyang. Begitu juga tidak boleh memberi susu tersebut kepada orang lain.

Perlu diketahui bahwa hewan kurban ada dua macam, yaitu hewan kurban yang sunah dan hewan kurban yang wajib.

Apabila hewan kurban wajib itu cacat atau sakit sebelum sampai ke Tanah Haram, maka pemiliknya boleh menjualnya, menghibahkannya atau menahannya untuk dirinya sendiri, tapi dia harus mengganti dengan hewan lain.

Apabila ia menyedekahkan hewan tersebut kepada orang-orang miskin dalam keadaan cacat atau sakit, maka ia harus mengganti dengan hewan lain, karena hewan tersebut sudah tidak sah sebagai hewan kurban ketika sakit atau cacat sebelum sampai ke tempat penyembelihan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyembelih hewan kurban tapi binatang tersebut tidak diberikan kepada orang-orang miskin, atau disembelih di pelosok negeri yang tidak diketahui oleh orang-orang miskin hingga daging binatang tersebut busuk, maka ia harus mengganti dengan hewan lain.

Penyembelihan hewan kurban adalah pada hari *nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah) dan hari-hari Mina, atau hari-hari *tasyrik* (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) hingga matahari tenggelam di akhir hari *tasyrik* (tanggal 13 Dzulhijjah).

Apabila matahari sudah tenggelam pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka sudah tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban boleh dilakukan di siang hari atau di malam hari. Tapi saya tidak menyukai penyembelihan yang dilakukan di malam hari, karena dikhawatirkan akan salah sasaran dalam menyembelih, atau karena tidak banyak dari orang-orang miskin yang akan hadir.

Cara menyembelih unta adalah dengan tidak diikat dan dalam keadaan berdiri (penyembelihan secara *nahar*). Tapi jika unta tersebut disembelih dengan diikat dan dalam keadaan berbaring, maka penyembelihan tersebut dianggap sah.

Adapun menyembelih sapi dan kambing adalah dengan cara *dzabih* (diikat dan dibaringkan). Tapi apabila unta disembelih dengan cara *dzabih*, atau sapi dan kambing disembelih dengan cara *nahar*, maka hal itu sah, hanya saja saya memakruhkannya.

Hewan-hewan kurban ada dua macam, yaitu yang wajib dan yang sunah. Hewan kurban yang wajib adalah yang pemiliknya tidak boleh mengambil dagingnya dan tidak boleh memakannya sedikitpun; misalnya hewan kurban dalam rangka membayar denda hajinya yang batal, memakai wewangian ketika ihram, membunuh binatang buruan, melakukan haji Tamattu', atau hewan kurban yang dinadzarkan. Jika ia memakan sebagian daging hewan kurban tersebut, maka ia harus membayar ganti rugi dengan bersedekah seharga daging yang ia makan.

Apabila seseorang bernadzar untuk melakukan haji, namun ia tidak

menentukan kapan waktunya, maka ia harus melaksanakan inram hajinya pada bulan-bulan haji di tahun yang ia kehendaki.

Apabila seseorang berkata, "Saya bernadzar untuk melaksanakan haji apabila si fulan menghendaki", maka nadzar seperti ini tidak sah dan ia tidak wajib melaksanakan haji tersebut serta tidak wajib membayar denda walaupun si fulan menghendakinya, sebab nadzar itu hanya karena Allah, bukan kepada manusia.

Apabila seseorang bernadzar untuk mengurbankan sesuatu yang tidak bisa dibawa (harta yang tidak bergerak) seperti tanah dan rumah, maka dalam hal ini ia harus menjual tanah atau rumahnya lalu hasilnya dikurbankan untuk disedekahkan.

Apabila seseorang bernadzar untuk berkorban seekor unta, maka kurban tersebut tidak sah kecuali unta tersebut sudah berumur 5 tahun memasuki tahun ke-6, boleh yang jantan dan boleh yang betina serta boleh juga yang dikebiri. Apabila tidak mendapatkan unta, ia boleh mengganti dengan sapi yang berumur 2 tahun memasuki tahun ke-3, atau yang lebih tua dari itu. Jika ia tidak mendapatkan sapi, maka boleh menggantinya dengan kambing yang berumur 1 tahun memasuki tahun ke-2, atau yang lebih dari itu. Atau berupa kambing domba yang sudah ompong giginya. Apabila orang tersebut hanya berniat untuk berkorban seekor unta dan tidak mau menggantinya dengan sapi atau kambing, maka ia harus mengganti harga unta tersebut lalu disedekahkan (apabila dia tidak mendapatkan seekor unta).

Apabila seseorang bernadzar untuk menyembelih hewan kurban, dan ia tidak menentukan jenis apapun, maka yang lebih saya sukai adalah ia harus menyembelih seekor kambing.

Apabila seseorang bernadzar untuk berpuasa selama satu tahun dan sudah ditentukan tahunnya, maka ia harus berpuasa sepanjang tahun yang sudah ia tentukan itu, kecuali puasa Ramadhan. Ia tidak boleh berpuasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari *Tasyrik* serta tidak perlu diqadha. Jika nadzar tersebut tidak ditentukan tahunnya, maka ia boleh berpuasa kapan saja hingga genap satu tahun. Apabila seseorang makan atau minum padahal ia sedang puasa Ramadhan, puasa nadzar, puasa kifarat, puasa wajib lainnya atau puasa sunah, dan hal itu dilakukan karena lupa, maka puasanya sah dan ia tidak wajib mengqadha.

Apabila seseorang berkata, "Karena Allah, wajib atas diri saya berpuasa selama satu hari yaitu pada hari datangnya si fulan", tapi ternyata

si fulan datang pada malam hari, maka ia tidak wajib berpuasa pada pagi harinya karena si fulan telah datang pada malam hari, bukan di siang hari. Tapi saya menyukai jika ia tetap berpuasa di hari itu. Apabila si fulan datang pada waktu siang dan orang yang bernadzar telah berbuka puasa, maka ia wajib mengqadha puasa nadzar tersebut, karena nadzar itu tidak boleh kecuali dengan niat yang dilakukan sebelum fajar.

Apabila seseorang bernadzar untuk shalat atau puasa dan ia tidak menyebutkan jumlah shalat dan puasa tersebut, maka sekurang-kurangnya ia wajib melaksanakan shalat dua rakaat atau puasa satu hari, karena sekurang-kurangnya shalat adalah dua rakaat dan sekurang-kurangnya puasa adalah satu hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata; "Karena Allah wajib atasku (aku bernadzar) untuk memerdekakan seorang budak", maka ia boleh memerdekakan budak mana saja yang ia kehendaki. Sampai di sini perkataan Imam Syafi'i.